코스닥시장 상장규정 시행세칙

개 정 2022.2.14 규정 제2019호
개 정 2022.3.17 규정 제2028호
개 정 2022.4.29 규정 제2038호
개 정 2022.9.27 규정 제2068호
개 정 2022.12.9 규정 제2091호
개 정 2023.3.9 규정 제2109호
개 정 2023.12.28 규정 제2204호
개 정 2024.6.14 규정 제2236호
개 정 2024.7.12 규정 제2243호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 세칙은 「코스닥시장 상장규정」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(전문투자자) 「코스닥시장 상장규정」(이하 "규정"이라 한다) 제2조제1항제15호에서 "세칙으로 정하는 전문투자자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 "법시행령"이라 한다) 제10조제1항제1호 및 제2호의 전문투자자
2. 법시행령 제10조제2항제1호부터 제10호까지 및 같은 항 제13호부터 제16호까지의 전문투자자. 다만, 법시행령 제10조제2항제8호의 금융투자업자 중 신탁업자, 투자일임업자 및 투자자문업자는 제외한다.
3. 법시행령 제10조제3항제3호 및 같은 항 제10호부터 제13호의 전문투자자

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 전문투자자에 준하는 자로서 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 해당 전문투자자의 성격, 주식 소유 목적 등을 고려할 때 규정 제2조제1항제13호 가목에 따른 최대주주(이하 “최대주주”라 한다)의 소유주식 수 산정에서 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 전문투자자

제3조(무상증자 주식<개정 2022.3.17>) 규정 제2조제1항제18호 후단에서 “세칙으로 정하는 무상증자”란 다음 각 호의 어느 하나에 따른 무상증자를 말한다.<개정 2022.3.17>

1. 「상법」 제461조에 따른 준비금의 자본전입
2. 「자산재평가법」 제30조에 따른 자본전입

제4조(외국지주회사 및 국내소재외국지주회사의 판단기준) 규정 제2조제1항제25호 및 제26호에 따른 외국자회사의 주식가액 합계액과 외국지주회사 또는 국내소재외국지주회사의 자산총액은 최근 사업연도 종료일을 기준으로 한다. 다만, 최근 사업연도 종료일 이후 현재의 주식가액과 자산총액을 기준으로 해당 사실을 확인할 수 있는 서류를 제출하는 경우에는 그 서류를 기준으로 할 수 있다.

제5조(적격 해외증권시장) 규정 제2조제1항제33호에서 “세칙으로 정하는 해외증권시장”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증권시장을 말한다.

1. 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)
2. 나스닥증권시장(NASDAQ Stock Market)
3. 유로넥스트(Euronext)
4. 동경증권거래소(Tokyo Stock Exchange)
5. 런던증권거래소(London Stock Exchange)
6. 독일거래소(Deutsche Börse)
7. 홍콩거래소(Hong Kong Exchanges and Clearing)
8. 싱가포르거래소(Singapore Exchange)

9. 호주증권거래소(Australian Securities Exchange)

10. 토론토증권거래소(Toronto Stock Exchange)

11. 그 밖에 시장의 안정성·유동성·투명성 등을 고려하여 거래소가 인정하는 해외증권시장

제6조(기준시가총액 산정 방법) 규정 제2조제1항제34호나목에서 “세칙으로 정하는 방법으로 산정한 금액”이란 다음 각 호의 방법에 따라 산정한 금액을 말한다.

1. 해외증권시장에 상장된 기업이 발행하는 주식·외국주식예탁증권을 상장하는 경우: 해외증권시장에 상장된 주식(외국주식예탁증권은 그 기초가 되는 주식을 말한다)의 상장신청일부터 과거 90일 동안의 최종 시세가격의 산술평균금액에 상장신청일 현재의 발행주식 총수를 곱한 금액

2. 국내외 동시공모를 통한 상장의 경우: 상장신청일 현재의 상장예정 주식 수에 모집·매출가격 중 낮은 가격을 곱한 금액

3. 그 밖의 경우: 거래소가 따로 정하는 방법으로 산정한 금액

제7조(지방소재벤처기업) 규정 제2조제1항제38호가목 단서에서 “세칙으로 정하는 지방에 소재하는 벤처기업”이란 서울특별시·인천광역시·경기도를 제외한 지역에 본점 및 주사업장을 둔 벤처기업을 말한다.

제8조(외국자회사의 회계처리기준) ① 규정 제3조제3항에서 “세칙으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 외국자회사가 채택한 회계처리기준과 규정 제3조제2항 각 호의 어느 하나에 따른 회계처리기준(이하 이 항에서 “비교 대상 회계처리기준”이라 한다)과의 구체적 차이점

2. 제1호의 내용이 외국자회사의 재무제표에 미치는 영향

3. 비교 대상 회계처리기준을 외국자회사에 적용하여 비교형식으로 작성한 최근 사업연도의 요약재무제표

② 상장신청인은 제1항 각 호의 사항을 기재한 서류를 해당 외국자회사의 감사보고서와 함께 거래소에 제출하여야 한다.

제9조(재무서류) 규정 제6조제3항 전단에서 “세칙으로 정하는 재무서류”란 별표 1의 상장예비심사 신청 서류 중 재무서류를 말한다.

제10조(상장예비심사 결과의 통지) ① 거래소는 규정 제6조제4항 각 호 외의 부분 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상장예비심사신청서를 접수한 날부터 30일(영업일을 기준으로 한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 상장예비심사 결과를 통지하여야 한다. 다만, 규정 제6조제4항제2호에 따른 상장신청인에 대하여는 적용하지 않는다.<개정 2023.12.28>

1. 규정 제31조제1항에 따른 신속이전기업에 대한 신규상장예비심사
2. 규정 제32조제1항에 따른 대형법인에 대한 신규상장예비심사
3. 규정 제75조제4항에 따른 합병상장예비심사
4. 제28조제1항제1호가목5)에 해당하는 혁신기술기업에 대한 신규상장예비심사

② 규정 제6조제5항제3호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2023.3.9>

1. 코스닥시장상장위원회(이하 “상장위원회”라 한다) 위원에 대한 기피신청이 있는 경우
2. 상장신청인의 재무상황, 영업활동, 지배구조, 내부통제제도 등과 관련한 중요한 사항을 확인하기 위해 추가적인 자료 요청 및 검토가 필요한 경우
3. 상장신청인의 수가 단기간에 급증하는 경우, 상장위원회의 심의가 연장되는 경우 또는 재무제표 확정을 위해 필요한 경우
4. 상장위원회와 코스닥시장위원회(이하 “시장위원회”라 한다)의 심의일정 등을 고려할 때 상장예비심사 신청일부터 상장위원회 개최일까지 충분한 심사기간을 확보하기 어렵다고 거래소가 판단하

는 경우. 이 경우 거래소는 15일 이내에서 통지를 연기할 수 있다.

5. 신규상장일부터 1년 이내에 형식적 상장폐지 사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 외국기업이나 국내소재외국지주회사의 상장주선인이 해당 상장폐지 사유가 공시 등을 통하여 확인된 날부터 1년 이내에 다른 외국기업 또는 국내소재외국지주회사의 신규상장을 주선(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)하는 경우. 이 경우 거래소는 1개월 이내에서 통지를 연기할 수 있다.

③ 규정 제6조제6항에 따라 우선적으로 심사하는 수출우량기업과 K-OTC시장 등록법인 또는 지정법인은 다음 각 호와 같다.<개정 2022.4.29>

1. 수출우량기업: 최근 사업연도를 기준으로 수출액이 총 매출액의 100분의 50 이상인 벤처기업
2. K-OTC시장 등록법인 또는 지정법인: 제26조제5항 각 호의 요건을 충족하는 법인

④ 규정 제6조제6항에 따라 거래소는 다음 각 호의 상장신청인을 각 호에서 정하는 범위 내에서 우선적으로 심사한다. 다만, 규정 제6조제4항에 따른 기간 이내에 심사결과를 통지할 수 있는 경우는 제외한다.

1. 제3항제2호에 따른 K-OTC시장 등록법인 또는 지정법인: 다음 심사대상 법인의 100분의 10 이내
2. 제7조에 따른 지방소재벤처기업 또는 제3항제1호에 따른 수출우량기업: 다음 심사대상 법인의 100분의 20 이내

제11조(전문평가기관 선정 및 전문평가 절차 등<개정 2023.12.28>) ① 거래소는 규정 제7조제1항에 따라 상장신청인의 기술성 등을 평가하기 위하여 전문성을 갖춘 전문평가기관을 선정하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업은 거래소에 전문평가기관 지정을 신청하여 지정받은 전문평가기관으로부터 기술성 등에 대한 평가를 받아야 한다.<개정 2023.12.28>

1. 혁신기술기업(제28조제1항제2호 및 제67조제1항제2호에 해당하는 혁신기술기업은 제외한다)으로 상장하려는 기업. 이 경우 상장예비심사 신청일 전까지 전문평가기관의 평가를 받아야 한다.
2. 그 밖에 거래소가 상장심사를 위하여 전문평가기관의 평가가 필요하다고 인정하는 기업

③ 전문평가기관에 지급하여야 하는 수수료는 제2항제1호의 경우에는 해당 기업이 부담하고, 같은 항 제2호의 경우에는 거래소가 부담한다.

④ 제2항제1호에 따라 기술성 등에 대한 평가를 받은 기업은 평가결과를 통보받은 날부터 6개월 이내에 상장예비심사를 신청한 경우에만 해당 평가결과의 효력을 인정한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정 외에 전문평가기관의 선정 요건, 전문평가의 절차 및 평가등급 산정 등에 관하여 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.

제12조(전문가회의의 운영 등<개정 2023.12.28>) ① 거래소는 규정 제7조제1항에 따라 상장신청인이 속한 산업의 기술 분석, 해당 분야에 대한 전문적·객관적 정보 및 검토의견 반영을 위하여 전문가회의를 구성하여 운영할 수 있다.<개정 2023.12.28>

② 거래소는 상장신청인의 기술성 또는 성장성 등의 자문을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 전문가회의를 개최할 수 있다.

③ 제1항에 따른 전문가회의의 구성과 운영 등에 관하여 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.<개정 2023.12.28>

제13조(상장예비심사 결과의 효력불인정) ① 규정 제8조제1항제7호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

경우를 말한다.

1. 상장예비심사 신청일부터 상장일 전일까지 제3자 배정 방식으로 주식등을 발행하는 경우. 다만, 규정 제13조제5항에 따라 상장주선인의 투자의무를 위하여 증권을 취득하려는 경우는 제외한다.
2. 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우

② 규정 제8조제4항에 따라 재심사를 신청하는 경우에는 별표 1에서 정하는 상장 유형별 신청서와 첨부서류를 제출하여야 한다. 다만, 상장예비심사를 신청한 때 제출한 서류와 내용이 동일한 경우에는 제출을 생략할 수 있다.

제14조(상장예비심사결과에 대한 이의신청 절차 등) ① 규정 제10조제1항에 따라 상장예비심사결과에 대하여 이의신청을 하는 상장신청인은 상장주선인을 통하여 다음 각 호의 서류를 거래소에 제출하여야 한다.

1. 거래소의 결정에 대한 이의신청 사유서 및 증빙서류
2. 상장주선인의 소견서
3. 그 밖에 이의신청과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

② 거래소는 제1항에 따른 서류를 제출한 날부터 15일(영업일을 기준으로 한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 시장위원회를 개최하여야 한다. 이 경우 거래소는 해당 상장신청인의 대표자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 1회 이상 부여하여야 한다.

③ 거래소는 제2항에 따른 시장위원회의 심의·의결일부터 3일 이내에 그 결과를 상장신청인에게 통지하여야 한다. 이 경우 상장신청인은 시장위원회의 결정에 대하여 다시 이의를 신청할 수 없다.

제15조(상장주선인의 의무이행 등) ① 규정 제13조제1항에 따른 기업실사 과정에서 상장주선인은 상장신청인의 재무상황 등이 사실에

기초하여 진실하고 정확한 방법으로 기재되었음을 입증하는 확인서를 상장신청인의 대표이사 등으로부터 제출받아야 한다.

② 규정 제13조제4항 본문에 따라 신규상장(보통주식 또는 외국주식 등의 신규상장으로 한정한다), 우회상장 또는 합병상장을 주선한 상장주선인은 해당 코스닥시장 상장법인의 기업분석보고서를 상장일부터 3년 동안 반기별 1회 이상 거래소에 제출하고 자신의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다. 다만, 상장일부터 상장일이 속한 반기의 말일까지의 기간이 2개월 미만인 경우에는 상장일이 속한 반기의 다음 반기의 초일부터 적용한다.

③ 거래소는 상장주선인이 제2항의 의무를 위반한 사실을 확인한 경우 거래소의 인터넷 홈페이지 등에 그 사실을 게시할 수 있다.

④ 규정 제13조제5항에 따라 상장주선인이 주식(외국주식예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.

1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득할 것
2. 취득시기: 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것
3. 취득수량: 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 모집·매출한 주식의 일부를 취득하는 자가 없어서 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

⑤ 규정 제13조제5항제1호나목 단서에서 “세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우”란 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 말한다.<신설 2023.12.28>

⑥ 규정 제13조제8항에 따라 상장주선인은 상장예비심사 승인을 통

지받은 날부터 7일 이내에 거래소와 상장주선인의 인터넷 홈페이지 등에 사업모델 평가보고서를 게시하여야 한다. 다만, 사업모델 평가보고서에 해당 기업의 기밀 사항 등이 포함된 경우에는 거래소와 협의하여 그 내용을 제외할 수 있다.<개정 2023.12.28>

⑦ 규정 제13조제9항에 따라 상장주선인은 상장예비심사 승인을 통지받은 날부터 7일 이내에 거래소와 상장주선인의 인터넷 홈페이지 등에 별지 제10호의2 서식의 기업 계속성 보고서를 게시하여야 한다. 이 경우 제6항 단서를 준용한다.<신설 2022.4.29, 2023.12.28>

제16조(외국기업의 감사인 자격) ① 규정 제15조제1항제1호에서 "세칙으로 정하는 요건을 갖춘 자"란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 자를 말한다.

1. 설립 후 5년 이상이 경과하였을 것
2. 소속된 공인회계사의 수가 50명 이상일 것
3. 최근 사업연도의 매출액이 100억원 이상일 것
4. 다음 각 목의 어느 하나를 갖출 것
   가. 「공인회계사법」제28조에 따른 손해배상준비금과 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 "외부감사법"이라 한다) 제32조에 따른 손해배상공동기금을 합산한 금액이 20억원 이상일 것
   나. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」(이하 "외부감사법 시행령"이라 한다) 제38조제1항에 따른 손해배상책임보험에 가입하였을 것
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제169조제3항에 따른 외국회계감사인(이하 이 조에서 "외국회계감사인"이라 한다) 중 다음 각 목을 모두 충족하는 외국회계감사인과 감사품질 관리계약을 체결하고 있을 것
   가. 회원사가 30개국 이상에 분포되어 있을 것

나. 회원사에 소속된 공인회계사 수가 2,000명 이상일 것

6. 최근 3년 동안 증권선물위원회로부터 등록취소 건의나 업무의 전부 또는 일부의 정지 조치를 받은 사실이 없을 것

② 규정 제15조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 요건을 갖춘 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 상장신청인이 해외증권시장 상장법인이 아닌 경우: 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 자

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 요건을 모두 충족할 것

나. 다음의 요건을 모두 충족하거나, 다음의 요건을 모두 충족하는 외국회계감사인과 감사품질 관리계약을 체결하고 있을 것

1) 회원사가 100개국 이상에 분포되어 있을 것

2) 회원사에 소속된 공인회계사 수가 10만명 이상일 것

2. 상장신청인이 해외증권시장 상장법인인 경우: 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 자

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 요건을 모두 충족할 것

나. 다음의 요건을 모두 충족하거나, 다음의 요건을 모두 충족하는 외국회계감사인과 감사품질 관리계약을 체결하고 있을 것

1) 회원사가 30개국 이상에 분포되어 있을 것

2) 회원사에 소속된 공인회계사 수가 2,000명 이상일 것

③ 규정 제15조제2항제1호에서 “세칙으로 정하는 요건을 갖춘 자”란 다음 각 호를 모두 충족하는 자를 말한다.

1. 제1항제1호부터 제4호까지 및 같은 항 제6호의 요건을 모두 충족할 것

2. 다음의 요건을 모두 충족하는 외국회계감사인과 감사품질 관리계약을 체결하고 있을 것

가. 회원사가 100개국 이상에 분포되어 있을 것

나. 회원사에 소속된 공인회계사 수가 10만명 이상일 것

④ 규정 제15조제2항제2호에서 “세칙으로 정하는 요건을 갖춘 자”란 제2항제1호 가목 및 나목의 요건을 모두 충족하는 자를 말한다.

제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.<개정 2022.12.9>

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

② 거래소는 제1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제176조의5제8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다.

③ 거래소는 규정 제16조제1항제1호·제2호에 따라 최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다.<개정 2022.12.9>

④ 규정 제16조제1항제3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다.<신설 2022.12.9>

⑤ 규정 제16조제2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의

어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다.

1. 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우
2. 회사의 합병, 분할, 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우
3. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채(신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다)의 권리행사를 위한 경우
4. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우
5. 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제61조제2항제1호부터 제11호까지의 금융기관 또는 법 제9조제17항제3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우
   가. 발행회사(기업인수목적회사는 제외한다)의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출
   나. 발행회사의 유상증자(일반공모증자 또는 제3자 배정 방식의 증자는 제외한다)에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출
6. 제5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우
7. 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출, 질권설정·말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우

제18조(의무보유 위반 시 조치 등) ① 규정 제17조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 거래소는 위반 횟수마다 각 1년간 의무보유기간을 연장할 수 있다. 이 경우 의무보유 기간이 연장되는 주식등에는 해당 의무보유 대상자가 의무보유 중인 주식등, 제2항에 따라 명의를 변경하거나 재매입한 주식, 규정 제17조제1항 각 호의 방법으로 사실상 매각한 주식등이 포함된다.

② 거래소는 규정 제17조제3항에 따라 해당 법인 또는 최대주주가 다음 각 호의 조치를 이행하도록 할 수 있다.

1. 타인의 명의를 차용하여 보유하는 주식의 명의를 변경할 것
2. 타인의 명의를 차용하여 보유하였던 주식 중 처분된 주식을 재매입할 것. 이 경우 처분된 수량의 주식을 재매입하되, 재매입하는 금액이 처분금액 보다 적은 경우에는 처분금액에 상당하는 수량의 주식을 매입하여야 한다.
3. 의무보유 대상 주식등을 예탁결제원에 의무보유 하는 조치 등을 이행할 것

제19조(매매거래의 정지 및 재개 등) ① 규정 제18조제1항에 따른 매매거래정지 기간은 다음 각 호와 같다. 이 경우 매매거래정지 기간의 계산은 「코스닥시장 업무규정」(이하 “업무규정”이라 한다) 제4조제3항 각 호의 시장의 매매거래일(해당 종목의 매매거래정지일을 포함한다)을 기준으로 한다.

1. 규정 제18조제1항제1호에 해당하는 경우: 사유 확인일 당일(관리종목 지정사유가 추가되는 경우에는 적용하지 않는다). 다만, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 매매거래정지 기간을 연장할 수 있으며, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 목에서 정하는 바에 따른다.
   가. 사업보고서 미제출로 규정 제53조제1항제6호에 따라 관리종목으로 지정되는 경우: 관리종목 지정일부터 해당 사업보고서 제출일까지
   나. 규정 제53조제1항제10호의 회생절차개시신청 사유로 관리종목으로 지정되는 경우: 해당 사유 확인일부터 법원의 회생절차개시결정이 있는 때까지. 다만, 거래소가 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 매매거래정지를 계속할 수 있다.

다. 규정 제53조제1항제11호의 파산신청 사유로 관리종목으로 지정되는 경우: 해당 사유 확인일부터 관리종목 지정 사유 해소를 확인한 날까지. 다만, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 매매거래정지를 해제할 수 있다.

라. 규정 제72조제2항제3호 또는 같은 항 제4호에 따라 기업인수목적회사주식이 관리종목으로 지정된 경우: 관리종목 지정일부터 해당 사유에 따른 관리종목 지정 해제일까지

2. 규정 제18조제1항제2호에 해당하는 경우(유가증권시장에 상장하거나, 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인에 피흡수합병되는 경우는 제외한다): 상장폐지 사유를 확인(상장적격성 실질심사 대상에 해당하는 사실이 확인된 경우를 포함한다)한 날부터 상장폐지 사유를 해소한 날까지. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 목에서 정하는 바에 따른다.

가. 개선기간을 부여한 코스닥시장 기업심사위원회(이하 “기업심사위원회”라 한다) 또는 시장위원회가 개선기간 동안 매매거래정지 해제를 심의·의결한 경우: 기업심사위원회 또는 시장위원회에서 정하는 기간 동안 매매거래정지를 해제할 것

나. 규정 제85조에 따른 신주인수권증권 또는 신주인수권증서의 상장폐지 사유에 해당하는 경우: 해당 사유 확인일과 확인일의 다음 날까지 매매거래를 정지할 것

3. 규정 제18조제1항제3호에 해당하는 경우: 다음 각 목에서 정하는 기간

가. 규정 제54조제1항제1호 각 목 외의 부분 단서에 해당하는 경우: 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사의견 확인 이후 상장폐지 여부 결정 시까지

나. 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인과의 합병 또는 주식의 포괄적 교환(주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인이

완전자회사가 되는 경우로 한정한다)에 관한 「코스닥시장 공시규정」(이하 “공시규정”이라 한다) 제6조에 따른 신고가 있는 경우: 해당 신고일부터 우회상장 해당 여부 통지일까지

다. 별지 제17호부터 제20호까지의 확인서에 우회상장으로 기재(예정임을 기재한 경우를 포함한다)된 영업양수 또는 자산양수에 관하여 공시규정 제6조에 따른 신고가 있는 경우: 해당 신고일부터 우회상장 해당 여부 통지일까지

라. 별지 제21호의 확인서에 우회상장으로 기재된 현물출자에 따른 주식 발행에 관하여 공시규정 제6조에 따른 신고가 있는 경우: 해당 신고일부터 우회상장 해당 여부 통지일까지

마. 별지 제17호부터 제21호까지의 확인서에 우회상장으로 기재되지 않았으나 거래소가 우회상장 여부에 대한 확인이 필요하다고 인정하는 경우: 공시규정 제6조에 따른 신고일부터 우회상장 해당 여부 통지일까지

바. 법원의 회생절차개시결정 이후 거래소가 투자자 보호 및 시장관리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우: 해당 매매거래정지 결정일(제1항제1호나목 단서에 따른 매매거래정지를 포함한다)부터 매매거래정지 사유가 해소되었다고 인정되는 경우 그 확인일까지

사. 규정 제56조제1항 각 호의 어느 하나의 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는 사실을 확인한 경우: 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는 사실을 확인한 날부터 규정 제57조제1항에 따라 상장적격성 실질심사 대상 여부를 결정한 날까지. 다만, 규정 제56조제1항제3호아목의 분할 또는 분할합병의 취소 결의·결정이 있는 경우에는 해당 취소 결의·결정일까지로 한다.

아. 사목에 따라 상장적격성 실질심사 대상 여부를 결정한 경우: 상장적격성 실질심사 대상으로 결정한 날부터 상장폐지 여부를

결정한 날까지. 다만, 규정 제56조제1항제3호아목의 분할 또는 분할합병의 취소 결의·결정이 있는 경우에는 해당 취소 결의·결정일까지로 한다.

자. 자본감소, 액면병합 등 자본증감 사유로 규정 제44조에 따른 변경·추가상장을 하는 경우로서 유통주식수(유동주식수에서 최대주주등이 소유한 주식 수를 제외한 주식으로 별지 제2호 서식의 유통주식현황표를 통해 확인되는 주식 수를 말한다. 이하 이 목에서 같다)가 해당 코스닥시장 상장법인의 보통주식총수 대비 100분의 2 또는 10만주에 미달하는 경우: 해당 변경·추가상장일부터 다음의 어느 하나에 해당하여 사유 해소가 확인된 날까지. 이 경우 사유 해소가 확인된 날은 의무보유 기간의 만료 등으로 해당 법인이 제출한 별지 제2호 서식의 유통주식현황표를 통해 확인된 날을 말한다.

1) 유통주식수가 보통주식총수 대비 100분의 2에 미달하여 매매거래가 정지된 경우: 유통주식수가 보통주식총수 대비 100분의 5 이상이 된 경우

2) 유통주식수가 10만주에 미달하여 매매거래가 정지된 경우: 유통주식수가 30만주 이상이 된 경우

3) 유통주식수가 보통주식총수 대비 100분의 2와 10만주에 모두 미달하여 매매거래가 정지된 경우: 유통주식수가 보통주식총수 대비 100분의 5 이상이면서 30만주 이상이 된 경우

차. 제2호가목에 따라 기업심사위원회 또는 시장위원회가 매매거래정지 해제를 심의·의결한 경우: 기업심사위원회 또는 시장위원회가 정한 매매거래정지 해제기간 종료 후부터 상장폐지 사유를 해소한 날까지

카. 기업인수목적회사가 합병의 상대방이 되는 법인과의 합병 결의 또는 결정을 공시규정 제6조제1항제3호가목(8)에 따라 신고

하는 경우: 신고일부터 다음의 어느 하나에서 정하는 날까지

1) 합병의 상대방이 되는 법인이 규정 제74조에 따른 합병상장예비심사 대상인 경우: 합병상장예비심사 결과 통지일까지. 다만, 부적격의 심사결과를 통지한 경우에는 합병을 중단하는 결의 또는 결정일까지로 한다.

2) 합병의 상대방이 되는 법인이 규정 제74조에 따른 합병상장예비심사 대상이 아닌 경우로서 규정 제73조제2항제9호가목2)부터 4)까지, 같은 호 나목 또는 다목의 어느 하나에 따른 상장폐지 사유에 해당하는 경우: 합병을 중단하는 결의 또는 결정일까지. 다만, 신고 당시의 신고 내용 또는 확인서 등에 따라 규정 제73조제2항제9호가목2)부터 4)까지, 같은 호 나목 또는 같은 호 다목의 어느 하나에 따른 상장폐지 사유에 해당하지 않는 사실이 확인된 경우에는 매매거래를 정지하지 않을 수 있다.

타. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우: 1일. 다만, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.

② 규정 제23조에 따른 매매거래 기간 중에는 제1항의 규정을 적용하지 않는다.

③ 거래소는 제1항에 따라 주식의 매매거래가 정지되는 경우 해당 주식을 기초자산으로 하는 신주인수권증권 및 신주인수권증서의 매매거래를 정지할 수 있다.

제20조(내부회계관리제도 운영보고서 제출) ① 규정 제19조제3항 본문에서 “세칙으로 정하는 서류”란 다음 각 호의 사항이 기재된 내부회계관리제도 운영에 관하여 대표이사가 확인·검토하고 서명한 별지 제34호 서식의 내부회계관리제도 운영보고서를 말한다. 다만, 본국의 법령 등에 따라 내부회계관리제도를 운영하는 경우에는 해당 법령 등에 따라 작성한 내부회계관리제도 관련 보고서의 한글 번역본

을 말한다.<개정 2022.4.29>

1. 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직에 관한 사항
2. 내부회계관리자(내부회계관리제도의 관리·운영을 담당하는 상근 임원을 말한다)가 이사회 및 감사위원회(감사를 선임한 경우에는 감사를 말한다. 이하 이 항에서 같다)에 보고한 내부회계관리제도 운영실태
3. 제2호의 서류에 대하여 감사위원회가 평가하여 이사회에 보고한 내용
4. 제2호의 서류에 대한 감사인의 검토·감사의견. 이 경우 감사인은 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인으로 하되, 거래소가 불가피하다고 인정하는 때에는 제16조제2항제1호나목 또는 같은 항 제2호나목의 해당 감사인의 회원사를 포함할 수 있다.
5. 그 밖에 내부회계관리제도의 구축 여부 및 운영의 적정성 심사 등에 관하여 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

② 규정 제19조제3항 단서에서 “세칙으로 정하는 외국자회사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국자회사를 말한다.

1. 다른 회사의 주식 소유만을 목적으로 하는 자회사
2. 최근 사업연도 말 자산총액이 지주회사의 최근 사업연도 말 자산총액의 100분의 10 미만인 자회사

제21조(상장폐지 신청서류 등) ① 규정 제22조제1항 본문에 따른 상장폐지 신청서는 별지 제1호 서식을 말하며, 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 상장폐지에 관한 주주총회 특별결의 의사록 사본. 다만, 종류주식(외국종류주식을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 상장폐지를 신청하는 경우에는 해당 종류주식 주주총회의 특별결의 의사록 사본으로 한다.
2. 상장주선인의 상장폐지 동의서. 다만, 종류주식의 상장폐지를 신

청하는 경우에는 제외한다.

② 제1항에도 불구하고 규정 제54조제1항제9호에 따라 유가증권시장에 상장하기 위하여 상장폐지를 신청하는 경우에는 별지 제1호서식의 상장폐지 신청서와 상장폐지를 결의한 주주총회 의사록을 제출하여 상장폐지를 신청할 수 있다.<개정 2022.12.9>

③ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 상장폐지 신청서를 받은 날부터 15일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 규정 제22조제2항 단서에 따른 기업심사위원회를 개최하여야 한다.

④ 규정 제22조제2항 단서에 따른 기업심사위원회는 다음 각 호의 사항을 고려하여 해당 주식(외국주식예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 상장폐지 여부를 심의·의결하여야 한다.

1. 최대주주등(법시행령 제141조제1항의 공동보유자를 포함하되, 해당 코스닥시장 상장법인은 제외한다. 이하 이 항에서 같다)이 상장폐지 신청 이전에 해당 주식을 보유한 주주로부터 주식을 매수(공개매수 및 그에 준하는 방법을 포함한다)하거나 상장폐지 이후 일정기간 동안 매수를 확약하는 등 주주 보호 절차를 충실히 이행하였는지 여부
2. 그 밖에 최대주주등의 지분율(발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 주식 수를 기준으로 산정한 것을 말한다) 및 공개매수 조건 등 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 필요한 사항이 충족되었는지 여부

⑤ 거래소는 제4항에 따른 기업심사위원회의 심의·의결일부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 상장폐지 여부를 해당 코스닥시장 상장법인에 서면으로 통지하여야 한다.

제2장 보통주식의 상장 및 상장관리

제1절 상장요건과 절차

제22조(상장예비심사신청 서류 등) 규정 제25조제1항 본문에 따른 상장예비심사신청서와 첨부서류는 별표 1에서 정한다.

제23조(신규상장 의무보유의 예외) ① 규정 제26조제1항제1호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 상장신청일 현재 보통주식총수의 100분의 5 미만을 소유한 특수관계인(규정 제2조제1항제13호나목에 따른 특수관계인을 말한다. 이하 같다)이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 해당 특수관계인의 소재를 알 수 없는 경우
   나. 해당 특수관계인이 최대주주와 이해관계를 달리 하는 경우
   다. 해당 특수관계인이 100주 미만의 주식을 소유한 경우
2. 법령상 의무의 이행 또는 법원의 판결 등에 따른 경우

② 제1항제1호의 경우 상장신청인의 최대주주등은 특수관계인을 대신하여 최대주주등이 아닌 자로부터 그 특수관계인이 소유하는 주식등과 동일한 수량의 주식등을 취득하여 해당 특수관계인의 의무보유 기간과 동일한 기간 동안 의무보유 하여야 한다. 다만, 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우에는 최대주주등 이외의 자가 해당 특수관계인을 대신하여 주식등을 의무보유할 수 있다.

③ 규정 제26조제1항제2호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2022.12.9>

1. 우리사주조합에 가입한 종업원이 취득한 경우
2. 최대주주등이 해당 의무보유 대상자를 대신하여 최대주주등이 아닌 자로부터 동일한 수량의 주식등을 취득하여 해당 기간 동안 의무보유하는 경우. 다만, 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우에는 최대주주등 이외의 자가 대신하여 동일한 수량의 주식등을 해당 기간 동안 의무보유할 수 있다.

3. 해당 법인이 코넥스시장 상장법인인 경우로서, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 코넥스시장에서 최대주주등으로부터 주식등을 취득한 경우
나. 코넥스시장 상장일 이전에 취득한 주식등을 코넥스시장에서 매각한 경우
4. 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다. 이하 이 호에서 같다) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득한 것으로 거래소가 인정하는 경우
5. 법령상 의무의 이행 또는 법원의 판결 등에 따른 경우
④ 규정 제26조제1항제3호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 우리사주조합에 가입한 종업원이 취득한 경우
2. 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우
3. 「외국인투자 촉진법」의 규정에 따라 외국투자가가 취득한 경우로 취득일부터 1년 동안 그 주식등을 처분하지 않는 경우
4. 최대주주등이 해당 의무보유 대상자를 대신하여 최대주주등이 아닌 자로부터 동일한 수량의 주식등을 취득하여 해당 기간 동안 의무보유하는 경우. 다만, 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우에는 최대주주등 이외의 자가 대신하여 동일한 수량의 주식등을 해당 기간 동안 의무보유할 수 있다.
5. 해당 법인이 코넥스시장 상장법인인 경우로서, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 코넥스시장에 상장된 기간 동안 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 경우
나. 코넥스시장 상장일 이전에 취득한 주식등을 코넥스시장에서

매각한 경우

6. 법령상 의무의 이행 또는 법원의 판결 등에 따른 경우

⑤ 규정 제26조제1항제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 해당 법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2022.4.29>

1. 기술성장기업 중 제26조제5항의 요건을 충족하는 K-OTC시장 등록법인 또는 지정법인
2. 국내기업인 대형법인
3. 상장예비심사 신청일을 기준으로 코넥스시장에 상장한 후 1년 이상이 경과한 코넥스시장 상장법인. 다만, 벤처금융 또는 전문투자자가 코넥스시장에서 주식등을 취득하거나, 코넥스시장 상장 이전에 취득한 주식등을 코넥스시장에서 매각한 경우는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 미만인 코넥스시장 상장법인을 포함한다.

⑥ 규정 제26조제1항제5호 단서에 따른 취득가격과 공모가격의 괴리율은 다음 각 호에 따라 산정한다.

1. 취득가격: 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격. 이 경우 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산(취득가격 산정일을 기준으로 한다)할 수 있다.
2. 공모가격: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 가격
3. 취득가격과 공모가격 간의 괴리율: 다음의 산식에 따라 산정한 비율

취득가격과 공모가격 간 괴리율 = (공모가격 - 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

제24조(명목회사의 기준) ① 규정 제26조제2항 본문에서 “세칙으로 정하는 명목회사”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 회사를 말한다.

1. 법 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인 또는 적격 해외증권시장에 외국주식등을 상장한 법인이 아닐 것
2. 최근 사업연도 말 현재 해당 회사가 소유하는 다른 법인(이하 이 조에서 “출자대상법인”이라 한다)의 주식가액 합계액이 자산총액의 100분의 50 이상일 것. 다만, 최근 사업연도 종료일 이후 현재의 주식가액과 자산총액을 기준으로 해당 사실을 확인할 수 있는 서류를 제출하는 경우에는 그 서류를 기준으로 할 수 있다.
3. 다음 각 목의 어느 하나에 따른 업무를 제외한 영리를 목적으로 하는 업무에서 발생한 매출액이 최근 사업연도의 손익계산서를 기준으로 전체 매출액의 100분의 30 미만일 것
   가. 출자대상법인에 대한 경영관리 업무
   나. 주식 또는 사채의 발행·상장 등 자금조달에 관한 업무
   다. 예산의 수립·집행, 인력 채용·관리, 전산시스템의 구축·운영 등 회사의 운영을 위하여 일반적으로 필요한 업무
   라. 가목부터 다목까지의 업무에 부수하는 업무

② 제1항에도 불구하고 거래소가 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 해당 회사의 최대주주등이 보유하는 주식등을 의무보유할 필요가 있다고 판단하는 경우에는 제1항 각 호의 요건을 충족하지 않는 때에도 그 회사를 명목회사로 볼 수 있다.

③ 제1항 각 호 요건의 충족 여부는 상장신청인이 제출하는 별지 제13호 서식에 따른 명목회사 확인서와 첨부서류를 기준으로 판단한다.

제25조(신규상장 신청 서류) 규정 제27조제1항에 따른 신규상장신청서와 첨부서류는 별표 2에서 정한다.

제26조(형식적 심사요건의 적용방법) ① 규정 제28조제1항제1호가목1) 및 같은 조 제2항제1호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 소액주주 총 소유주식 산정의 대상인 벤처금융·전문투자자(발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 자는 제외한다)의 소유주식 중 의결권 있는 보통주식 이외의 주식에 해당하는 경우를 말한다.

② 규정 제28조제1항제2호나목6)나)에 따른 일평균 거래대금은 코넥스시장을 통한 1년 동안의 거래대금을 해당 종목의 매매거래일수로 나누어 산출한다. 다만, 해당 종목의 매매거래일수가 코넥스시장 매매거래일수의 2분의 1 미만인 경우에는 요건을 충족하지 못하는 것으로 본다.<신설 2022.4.29>

③ 규정 제28조제1항제5호에 따른 1주의 액면가액은 100원, 200원, 500원, 1,000원, 2,500원, 5,000원으로 한다.

④ 규정 제28조제2항제1호에서 “세칙으로 정하는 출자지분”이란 보통주식인 신주(전환권 또는 신주인수권의 권리행사로 전환되거나 발행되는 보통주식을 포함한다)를 인수하는 경우를 말한다. 이 경우 해당 신주에 대한 잉여금의 자본전입분을 포함한다.

⑤ 규정 제28조제2항제2호 본문에서 “세칙으로 정하는 요건을 충족하는 법인”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 상장신청인을 말한다.

1. 「K-OTC시장 운영규정」 제7조에 따라 등록되거나 같은 규정 제14조에 따라 지정된 기간이 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이상이 경과하였을 것
2. 상장예비심사 신청일 전 1년 동안 「K-OTC시장 운영규정」 제49조제1항에 따라 불성실공시법인으로 지정된 사실이 없을 것
3. 상장예비심사 신청일 전 1년 동안의 거래량을 상장예비심사신청 시 발행주식 총수로 나누어 산정한 연간회전율이 100분의 5 이상일 것

제27조(질적 심사요건의 적용방법) ① 규정 제29조제2항 전단에서 “세칙으로 정하는 질적심사기준”이란 별표 6의 질적심사기준을 말한다.

② 규정 제29조제2항 후단에서 “세칙으로 정하는 업종별 질적심사기준”이란 별표 7의 업종별 질적심사기준을 말한다.

③ 규정 제29조제3항에 따라 국민경제에 대한 기여도 등을 고려하는 경우 코넥스시장 상장법인의 코넥스시장 상장기간 동안의 주주가치 제고 노력 등을 반영하여 심사할 수 있다.<신설 2022.4.29>

제28조(기술성장기업에 대한 특례) ① 규정 제30조제1항 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2022.4.29, 2023.12.28>

1. 상장예비심사 신청일 전 6개월 이내에 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받고 그 평가결과가 다음 각 목을 충족하는 경우

가. 규정 제30조제1항제1호의 기업: 2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상일 것. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 기업은 1개의 전문평가기관에서 받은 평가등급(2개의 전문평가기관에서 평가를 받은 경우에는 그 중 높은 등급으로 한다)이 A등급 이상인 경우로 한다.

1) 기준시가총액이 5,000억원 이상인 기업

2) 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제2조제5호에 따른 소재·부품·장비 관련 전문기업

3) 다음을 모두 충족하는 코넥스시장 상장법인

가) 코넥스시장에 상장한 후 1년 이상이 경과하였을 것

나) 해당 법인의 지정자문인(선임기간이 6개월 이상 경과한 경우로 한정한다)이 추천하였을 것

4) 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 국

가전략기술(이하 이 조에서 “국가전략기술”이라 한다) 또는 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 국가첨단전략기술(이하 이 조에서 “국가첨단전략기술”이라 한다)을 보유한 기업으로서 다음을 모두 충족하는 기업

가) 기준시가총액이 1,000억 원 이상일 것

나) 제11조제2항에 따라 거래소에 전문평가기관 지정을 신청한 날을 기준으로 최근 5년 동안 벤처금융의 투자[「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(이하 “벤처기업법”이라 한다) 제2조제2항에 따른 투자를 말한다] 금액의 합계가 100억 원 이상일 것

5) 규정 제30조제1항제1호에 해당하여 상장예비심사 신청을 하였으나 상장예비심사 미승인을 통지받은 기업으로서 미승인 통지일로부터 6개월 이내에 제11조제2항에 따른 전문평가기관 지정을 신청한 기업. 다만, 규정 제29조제1항제1호에 따른 질적 심사요건 미충족으로 상장예비심사가 미승인된 경우는 제외한다.

나. 규정 제30조제1항제2호의 기업: 2개 전문평가기관의 평가등급이 모두 A등급 이상일 것

2. 기준시가총액이 1조원 이상으로서 규정 제29조에 따른 질적 심사요건을 심사하여 기술력이나 사업성이 인정되는 경우

② 규정 제30조제1항제1호가목 단서에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건 모두를 말한다.<신설 2023.12.28>

1. 국가전략기술 또는 국가첨단전략기술을 보유한 기업일 것
2. 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호나목에 따른 최다출자자나 같은 시행령 제3조의2제1항에 따른 지배기업이 상장신청인의 발행주식 총수의 100분의 30 이상을 3년 이상 소유하였을 것
3. 최대주주가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 회사가 아닐 것

4. 최대주주의 소유 주식이 상장신청인의 발행주식 총수의 100분의 50 미만일 것

③ 규정 제30조제1항제2호나목에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건 모두를 말한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 대표주관회사가 아닌 상장주선인에 대하여는 다음 각 호의 요건을 적용하지 않는다.<개정 2022.2.14, 2023.3.9, 2023.12.28>

1. 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 혁신기술기업의 상장을 주선한 실적이 있을 것. 다만, 시장상황이나 경제사정의 급격한 변동 등으로 인하여 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우는 예외로 한다.
2. 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 국내소재외국지주회사 또는 코스닥시장 상장외국기업이 상장 후 2년 이내에 이 규정에 따른 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나, 형식적 상장폐지 사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생하지 않았을 것

④ 규정 제30조제2항 각 호 외의 부분 전단에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건 모두를 말한다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 대표주관회사가 아닌 상장주선인에 대하여는 다음 각 호의 요건을 적용하지 않는다.<개정 2022.2.14>

1. 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 1년 이내에 코스닥시장 상장법인의 상장을 주선한 실적이 있을 것
2. 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 코스닥시장 상장법인이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지 사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생하지 않았을 것
3. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 거래소가 자격을 제한한 상장주선

인에 해당하지 않을 것

⑤ 규정 제30조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따라 상장주선인이 사업모델기업을 추천할 때에는 해당 기업이 보유한 독창적 사업모델 및 향후 성장성에 대한 평가 결과와 그 근거 등을 포함하는 별지 제10호 서식의 사업모델기업 평가 보고서를 거래소에 제출하여야 한다. 이 경우 상장주선인은 사업모델기업 평가 보고서를 제출하기 전에 규정 제25조제2항에 따라 거래소와 충분히 협의하여야 한다.<개정 2023.12.28>

제29조(신속이전기업에 대한 특례) ① 규정 제31조제1항제3호바목2)에 따른 일평균 거래대금은 코넥스시장을 통한 1년 동안의 거래대금을 해당 종목의 매매거래일수로 나누어 산출한다. 다만, 해당 종목의 매매거래일수가 코넥스시장 매매거래일수의 2분의 1 미만인 경우에는 요건을 충족하지 못하는 것으로 본다.

② 규정 제31조제1항제3호바목4)에 따른 기업 계속성 보고서는 별지 제10호의2 서식을 말한다.

③ 규정 제31조제1항제4호에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. 최근 1년 동안 금융 관련 법령이나 거래소 규정을 위반하여 금융위원회 또는 거래소의 제재(「코넥스시장 공시규정」에 따른 통상의 과실 또는 경미한 과실로 불성실공시법인으로 지정된 경우는 제외한다)를 받은 사실이 없을 것

2. 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 해치지 않는다고 인정될 것

[전문개정 2022.4.29]

제30조(경영권 변동의 기준) ① 규정 제33조제1항 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 경영권 변동”이란 우회상장 대상 법인의 주요 출자자(제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 이하 같다)가 다음 각 호의 어느 하나에 따라 보통주식 상장법인의 최대주

주가 되는 경우를 말한다.

1. 규정 제33조제1항제1호가목에 따른 합병, 같은 호 나목에 따른 주식의 포괄적 교환: 합병 또는 주식의 포괄적 교환의 주요사항보고서상 합병·교환비율에 따라 최대주주가 되거나, 해당 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 최대주주가 되는 경우
2. 규정 제33조제1항제1호다목의 중요한 영업양수, 같은 항 제2호가목의 중요한 자산양수: 중요한 영업양수 또는 중요한 자산양수의 주요사항보고서 제출일의 1년 이전부터 이후 6개월까지 보통주식 상장법인이 우회상장 대상 법인의 주요출자자에게 제3자 배정 방식으로 주식등을 발행하거나, 같은 기간 중에 우회상장 대상 법인의 주요출자자가 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따라 최대주주 변경을 신고하여야 하는 보통주식 상장법인의 주식에 대한 매매계약·예약 등의 거래(이하에서 “주식이전”이라 한다)를 하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 따라 최대주주가 되는 경우
   가. 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 최대주주가 되거나, 주식이전으로 최대주주가 되는 경우
   나. 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우에는 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 최대주주가 되는 경우
   다. 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자 배정 방식으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우(우회상장 확인서에 예정임을 기재한 경우를 포함한다)에는 그 주요사항보고서 제출일의 1년 이전부터 주식등의 발행일 또는 주식이전으로 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따라 최대주주 변경을 신고하는 날 이전에 최대주주가 되는 경우
3. 규정 제33조제1항제2호나목의 현물출자: 규정 제33조제1항제2호나목에 따라 보통주식 상장법인이 제3자 배정 방식으로 발행한

주식을 취득하여 최대주주가 되거나, 해당 주식의 발행에 관한 공시규정 제6조에 따른 신고일의 1년 이전부터 해당 주식의 발행일 이전에 최대주주가 되는 경우

4. 규정 제33조제1항제3호의 거래: 거래소가 거래의 성격과 절차 등을 고려하여 제1호부터 제3호까지의 규정에서 정하는 최대주주 변경에 준하는 것으로 인정하는 경우

② 규정 제33조제1항제2호 각 목 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 우회상장 대상 법인의 주요출자자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 우회상장 대상 법인의 최대주주등(우회상장 대상 법인이 주식이 아닌 지분증권을 발행하는 법인인 경우에는 최다출자자등을 말한다. 이 경우 최다출자자등의 해당 여부에 관하여는 규정 제2조제1항제13호에 따른 최대주주등의 기준을 준용한다)
2. 우회상장 대상 법인의 발행주식(주식이 아닌 지분증권을 발행하는 법인의 경우에는 출자지분을 말한다) 총수의 100분의 5 이상을 소유한 자

③ 제1항에 따라 최대주주 변경을 판단하는 경우 다음 각 호의 주식을 포함하여 주식 수를 산정한다.

1. 규정 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래에 따라 교부받을 주식
2. 다음 각 목에서 정하는 날 현재 행사되지 않은 주식관련사채의 권리행사로 증가될 주식. 이 경우 다음 각 목에서 정하는 날의 전환가액 등을 기준으로 한다.
   가. 제1항제1호에 따른 합병 또는 주식의 포괄적 교환: 주요사항보고서 제출일
   나. 제1항제2호에 따른 중요한 영업양수 또는 중요한 자산양수: 제1항제2호 각 목에 따라 최대주주 변경 여부를 판단하는 날

다. 제1항제3호에 따른 현물출자: 제3자 배정 방식으로 발행한 주식의 발행일

라. 제1항제4호에 따른 거래: 거래소가 따로 정하는 날

3. 제2호 각 목에서 정하는 날 현재 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 인도청구권 등의 대상이 되는 주식 또는 주식 관련 사채(권리행사로 증가할 주식을 기준으로 한다)

제31조(상장의 효과 등) ① 규정 제33조제1항 각 호 외의 부분에서 우회상장 대상 법인의 지분증권이 상장되는 효과가 있는 경우란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 규정 제33조제1항제1호가목의 합병: 보통주식 상장법인이 합병 후 존속하는 경우
2. 규정 제33조제1항제1호나목의 주식의 포괄적 교환: 주식의 포괄적 교환에 따라 보통주식 상장법인이 우회상장 대상 법인이 발행한 발행주식 총수를 소유하는 경우
3. 규정 제33조제1항제1호다목의 중요한 영업양수: 양수 대상인 영업부문의 자산액 또는 매출액이 우회상장 대상 법인의 최근 사업연도 말 현재 자산총액 또는 매출액의 100분의 30 이상인 경우
4. 규정 제33조제1항제2호가목의 중요한 자산양수: 자산양수의 결과 보통주식 상장법인이 우회상장 대상 법인 발행주식(주식이 아닌 지분증권을 발행하는 법인의 경우에는 출자지분을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 총수의 100분의 50 이상을 소유하거나, 100분의 30을 초과하여 소유하면서 지분율이 가장 높은 경우
5. 규정 제33조제1항제2호나목의 현물출자: 현물출자의 결과 보통주식 상장법인이 우회상장 대상 법인이 발행한 발행주식 총수의 100분의 50 이상을 소유하거나, 100분의 30을 초과하여 소유하면서 지분율이 가장 높은 경우

② 규정 제33조제1항제2호나목 단서에서 “세칙으로 정하는 금액”은

보통주식 상장법인의 최근 사업연도 말(공시규정 제6조제1항제2호마목(1)에 따른 신고 전인 경우에는 최근 사업연도의 직전 사업연도 말을 말한다) 자산총액의 100분의 10 이상인 경우를 말한다.

③ 규정 제33조제1항제3호에서 “세칙으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다.

1. 우회상장 대상 법인이 보통주식 상장법인을 대상으로 분할합병하는 경우로서 제30조제1항제1호에 따른 보통주식 상장법인의 경영권 변동이 있는 경우
2. 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호 측면에서 우회상장 심사가 필요하다고 거래소가 판단하는 경우

④ 제3항에 따른 우회상장은 다음 각 호에 따라 적용한다.

1. 제3항제1호의 우회상장: 규정 제33조제1항제1호 또는 같은 조 제2항의 합병에 따른 우회상장의 심사방법과 절차를 준용하고, 규정 제33조제1항제1호다목의 영업양수에 따른 우회상장의 심사요건을 준용할 것
2. 제3항제2호의 우회상장: 거래소가 따로 정하는 심사방법과 요건 및 절차를 따를 것

⑤ 제4항제1호의 심사요건은 우회상장 대상 법인의 최근 사업연도의 재무제표 및 그 감사보고서를 기준으로 적용한다. 이 경우 재무제표에 관하여는 제33조제2항을 준용한다.

⑥ 규정 제33조제2항에 따른 보통주식 상장법인의 재무내용에 관한 사항은 감사의견이 적정이거나 한정(계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 의한 한정의견인 경우로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)인 최근 사업연도의 재무제표를 기준으로 적용한다. 다만, 최근 사업연도의 감사보고서상 감사의견이 적정 또는 한정이 아닌 경우에는 감사의견이 적정이거나 한정인 사업연도 중 최근 사업연도에 가장 가까운 사업연도의 재무제표를 기준으로 한다.

제32조(우회상장 심사서류 제출 등) ① 보통주식 상장법인은 불가피한 사유가 없는 한 규정 제33조제1항 각 호 및 같은 조 제2항의 거래에 따른 주요사항보고서 제출일(규정 제33조제1항제2호나목의 현물출자의 경우에는 해당 주식 발행에 관한 공시규정 제6조에 따른 신고를 한 날을 말한다) 이전에 해당 거래의 우회상장 해당 여부와 우회상장 심사요건 및 절차 등을 거래소와 사전에 협의하여야 한다.

② 규정 제34조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별지 제15호부터 제21호까지의 서식에 따른 우회상장 확인서와 첨부서류를 각 호에서 정하는 날까지 제출하여야 한다.<개정 2023.12.28>

1. 보통주식 상장법인이 주권비상장법인(주식이 아닌 지분증권을 발행하는 법인을 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 또는 코넥스시장 상장법인과 「상법」 제522조에 따른 합병을 하는 경우: 합병의 주요사항보고서 제출일
2. 보통주식 상장법인이 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인과의 「상법」 제360조의2제2항에 따른 주식의 포괄적 교환으로 해당 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인을 완전자회사로 하고자 하는 경우: 주식의 포괄적 교환의 주요사항보고서 제출일
3. 보통주식 상장법인이 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인으로부터 법 제161조제1항제7호에 따라 주요사항보고서를 제출하는 중요한 영업양수를 하는 경우: 중요한 영업양수의 주요사항보고서 제출일
4. 보통주식 상장법인이 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인의 주요출자자로부터 법 제161조제1항제7호에 따라 주요사항보고서를 제출하는 중요한 자산양수(양수하는 자산이 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인이 발행한 지분증권인 경우로 한정한다)를 하는 경우: 중요한 자산양수의 주요사항보고서 제출일

5. 보통주식 상장법인이 제3호 또는 제4호에 따른 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자 배정 방식으로 주식등을 발행하거나 주식이전이 있는 경우: 주식등 발행에 관한 결의·결정을 한 날 또는 주식이전에 관한 신고일. 다만, 제3호 또는 제4호의 주요사항보고서 제출에 따라 우회상장 심사대상이 된 경우는 제외한다.
6. 보통주식 상장법인이 제3자 배정 방식으로 주식을 발행하고 그에 대한 납입이 상법 제422조에 따른 현물출자(현물출자의 목적인 재산이 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인이 발행한 지분증권인 경우로서, 현물출자 가액이 제31조제2항에서 정하는 금액 이상인 경우로 한정한다)의 이행을 통해 이루어지는 경우: 주식 발행에 관한 결의·결정을 한 날. 이 경우 현물출자의 목적이 되는 지분증권의 가액 변경 등으로 해당 주식 발행에 관한 공시규정 제6조에 따른 신고에 대한 정정신고가 있는 경우에는 우회상장 확인서와 첨부서류를 다시 제출하되, 이미 제출한 서류와 내용이 동일한 경우에는 제출을 생략할 수 있다.
7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 거래와 유사한 경우로서 거래소가 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우: 거래소가 정하는 날

③ 거래소는 제2항 각 호에 따른 거래가 우회상장에 해당하는지 여부를 결정하여 지체 없이 그 결과를 해당 보통주식 상장법인에 통보하여야 한다.

④ 제3항에 따라 우회상장에 해당한다는 통보를 받은 보통주식 상장법인은 지체 없이 별표 3에서 정하는 우회상장 심사서류 및 거래소가 따로 정하는 우회상장보고서를 제출하여야 한다.

⑤ 규정 제34조제2항 전단에 따라 우회상장에 해당한다고 통보를 받은 보통주식 상장법인은 거래소가 요청하는 경우 제4항에 따라

서류를 제출한 날부터 2주가 경과하는 날까지 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」 제12-8-6조에 따른 합병 등 기업결합 이후의 재무제표 및 그 밖에 기업결합에 관한 재무정보가 기재된 서류를 제출하여야 한다. 이 경우 추가로 제출하는 재무정보에는 다음 각 호의 사항을 모두 포함하여야 한다.

1. 합병기일 등 기업결합일 현재의 추정 재무상태표
2. 합병기일 등 기업결합일이 속한 사업연도 및 다음 사업연도에 대한 추정 재무정보
3. 제1호 및 제2호에 대한 외부감사법 제2조제7호가목에 따른 회계법인의 확인서

⑥ 합병, 주식의 포괄적 교환, 중요한 영업양수, 중요한 자산양수 또는 현물출자가 완료되기 전에 제2항에 따라 제출한 우회상장 확인서 또는 첨부서류 등에 변동이 발생한 경우 해당 보통주식 상장법인은 그 변동내용을 지체 없이 거래소에 알려야 한다.

⑦ 규정 제34조제4항에 따라 우회상장 대상 법인이 제33조제3항제2호의 요건을 충족하는 경우에는 심사서류를 접수한 날부터 30일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 심사 결과를 통지하여야 한다. 다만, 우회상장 대상 법인이 국내소재외국지주회사 또는 적격 해외증권시장에 상장되지 않은 외국기업인 경우는 제외한다.

⑧ 규정 제34조제5항에 따른 상장명세서는 별지 제41호 서식을 말한다.

제33조(우회상장 심사요건 적용방법) ① 우회상장 대상 법인의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대해서도 규정 제35조제1항 및 제2항의 우회상장 심사요건을 적용한다.

② 규정 제35조제2항제3호 전단에서 “세칙으로 정하는 재무제표”란 보통주식 상장법인이 양수하는 영업부문의 자산액, 부채액, 매출액

및 법인세비용차감전계속사업이익이 주석으로 기재된 양도회사의 재무제표를 말한다. 다만, 해당 자산액, 부채액, 매출액 및 법인세비용차감전계속사업이익에 관한 감사인(해당 재무제표에 대한 감사인을 말한다)의 확인서를 제출하는 경우에는 주석으로 기재된 것으로 본다.

③ 규정 제35조제3항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질적 심사요건 중 규정 제29조제1항제1호의 요건을 충족하는 것으로 본다. 다만, 영업의 현저한 악화 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우는 제외한다.

1. 보통주식 상장법인이 다음 각 목의 요건을 모두 충족하고, 우회상장 대상 법인이 국민경제의 균형 있는 발전과 자본시장의 효율적인 자금조달 기능을 해치거나 선량한 풍속, 그 밖의 사회질서에 반한다고 인정되는 업종을 영위하지 않을 것

   가. 주요사항보고서 제출일(규정 제33조제1항제2호나목의 현물출자에 따른 우회상장의 경우 주식 발행에 관하여 공시규정 제6조에 따라 신고한 날을 말한다. 이하 이 항에서 같다) 현재 상장(변경·추가상장을 제외한다)한 이후 3년이 경과되었을 것

   나. 주요사항보고서 제출일을 기준으로 최근 2년 이내에 관리종목, 투자주의 환기종목 또는 불성실공시법인으로 지정되지 않았을 것

   다. 최근 사업연도 말(우회상장 심사서류 제출일 현재 반기보고서가 확정된 경우에는 해당 반기 말로 한다) 현재 자본잠식이 없을 것. 이 경우 주요사항보고서 제출일이 속한 사업연도 중 유상증자금액, 신주인수권·전환청구권 또는 주식매수선택권의 권리행사 및 자산재평가에 의하여 자본에 전입할 금액을 반영한다.

   라. 최근 사업연도의 매출액이 200억원 이상이고 영업이익이 있을

것

마. 주요사항보고서 제출일을 기준으로 최근 2년 이내에 규정 제56조제1항제3호의 사유에 따른 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 사실이 없을 것

2. 우회상장 대상 법인이 다음 각 목의 요건을 모두 충족하고, 보통주식 상장법인이 주요사항보고서 제출일을 기준으로 최근 2년 이내에 규정 제56조제1항제3호의 사유에 따른 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 사실이 없을 것

가. 우회상장 대상 법인이 우회상장 심사서류 제출일 전 1년 이내에 인수합병중개망(거래소가 중소·벤처기업 등의 인수합병의 중개 지원에 관한 업무를 수행하기 위해 개설한 중개망을 말한다. 이하 같다)에 등록되었을 것

나. 우회상장 심사서류 제출일을 기준으로 우회상장 대상 법인이 인수합병중개망에 등록된 후 1개월 이상이 경과할 것

다. 최근 사업연도의 매출액이 100억원 이상이고 영업이익이 있을 것

라. 우회상장 대상 법인을 인수합병중개망에 등록한 인수합병 전문기관(인수합병중개망에 인수합병 정보를 등록할 수 있도록 거래소가 선정한 자를 말한다. 이하 같다)의 추천이 있을 것

마. 우회상장 대상 법인이 국민경제의 균형 있는 발전과 자본시장의 효율적인 자금조달 기능을 해치거나 선량한 풍속, 그 밖의 사회질서에 반한다고 인정되는 업종을 영위하지 않을 것

제34조(우회상장 의무보유 등) ① 규정 제36조제1항제1호에서 “세칙으로 정하는 자”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제30조제2항제1호에 따른 우회상장 대상 법인의 최대주주등. 이 경우 우회상장 대상 법인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다.

2. 우회상장 대상 법인의 주요출자자 중에서 제30조제1항 각 호에 따라 보통주식 상장법인의 최대주주가 되는 자

② 규정 제36조제1항제2호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

③ 규정 제36조제1항제3호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

④ 규정 제36조제1항제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 이 경우 “상장예비심사 신청일”을 “주요사항보고서 제출일”로 한다.

⑤ 규정 제36조제2항에서 “세칙으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 어느 하나에 따른 날 또는 우회상장 심사 종료일(우회상장 심사결과를 통지받은 날을 말한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 따른 날보다 더 늦게 도래하는 경우에는 우회상장 심사 종료일을 말한다.<개정 2022.3.17>

1. 규정 제33조제1항제1호다목의 중요한 영업양수에 따른 우회상장 또는 제33조제1항제2호가목의 중요한 자산양수에 따른 우회상장의 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 날

   가. 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 보통주식 상장법인이 우회상장 대상 법인의 주요출자자에게 제3자 배정 방식으로 주식등을 발행하거나, 같은 기간 중에 우회상장 대상 법인의 주요출자자가 주식이전에 참여하는 경우: 영업양수 또는 자산양수의 완료일(영업양수 또는 자산양수 계약에 따른 이행이 완료된 날을 말한다)

   나. 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 보통주식 상장법인이 우회상장 대상 법인의 주요출자자에게 제3자 배정 방식으로 주식등을 발행하거나, 같은 기간 중에 우회상장 대상 법인의 주요 출자자가 주식이전에 참여하는 경우: 추가상장일(추가상장을

하지 않는 경우에는 발행일을 말한다. 이하 이 항에서 같다) 또는 최대주주 변경의 신고일

2. 규정 제33조제1항제2호나목의 현물출자에 따른 우회상장의 경우 현물출자에 따른 추가상장일

⑥ 규정 제37조제1항제3호에서 “세칙으로 정하는 날”이란 제5항 각 호에 따른 날을 말한다.<개정 2022.3.17>

제35조(우회상장의 공표) 거래소는 규정 제38조에 따라 다음 각 호에서 정하는 날(우회상장 심사 결과의 최종 통지일이 더 늦은 경우에는 그 최종 통지일로 한다)부터 그 날이 속하는 사업연도의 다음 사업연도에 대한 사업보고서의 법정 제출기한까지 증권정보단말기 등의 시세표에 “우회상장” 표시를 할 수 있다.<개정 2022.3.17>

1. 규정 제33조제1항제1호가목, 같은 조 제2항의 합병, 규정 제33조제1항제1호나목의 주식의 포괄적 교환 또는 규정 제33조제1항제2호나목의 현물출자에 따른 우회상장의 경우: 추가상장일(추가상장을 하지 않는 경우에는 증권 발행일의 다음 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다). 다만, 주식의 포괄적 교환에 따라 보통주식 상장법인의 구주와 교환하는 경우에는 주식교환일로 한다.

2. 규정 제33조제1항제1호다목의 중요한 영업양수 또는 규정 제33조제1항제2호가목의 중요한 자산양수에 따른 우회상장의 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 따른 날

가. 영업양수 또는 자산양수 완료일(영업양수 또는 자산양수 계약에 따른 이행이 완료된 날을 말한다. 이하 이 호에서 같다) 이후에 추가상장 또는 주식이전이 이루어진 경우에는 추가상장일 또는 주식이전에 관한 신고일의 다음 날

나. 추가상장일 또는 주식이전에 관한 신고일 이후에 영업양수 또는 자산양수에 따른 이행이 완료된 경우에는 영업양수 또는 자산양수의 완료일의 다음 날

제36조(재상장예비심사신청 서류) 규정 제40조제1항 후단에 따른 재상장예비심사신청서와 첨부서류는 별표 1에서 정한다.

제37조(재상장 의무보유) ① 규정 제41조제2항제1호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

② 규정 제41조제2항제2호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

제38조(재상장 신청 서류) 규정 제42조제1항 전단에 따른 재상장신청서와 첨부서류는 별표 4에서 정한다.

제39조(변경상장 및 추가상장 신청 서류) ① 규정 제44조제1항에 따른 변경·추가상장신청서와 첨부서류 및 그 제출시기는 별표 5에서 정한다.

② 규정 제44조제3항에서 “세칙으로 정하는 금액”이란 제26조제3항에 따른 금액을 말한다.<개정 2022.4.29>

제40조(일괄상장 신청 서류) ① 규정 제45조제1항 후단에 따른 일괄상장신청서는 별지 제22호 서식을 말한다.

② 규정 제45조제2항에 따른 신주발행통지서는 별지 제23호 서식을 말하며, 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 발행등록사실확인서
2. 법인등기부등본. 이 경우 변경등기 후 7일 이내에 제출할 수 있다.
3. 신주발행청구서, 전환청구서 사본 또는 주식매수선택권 행사 증빙서류
4. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

제41조(변경상장 및 추가상장의 유예) ① 규정 제46조제1항제1호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 신주 발행의 효력 등에 관한 법원의 결정·판결이 있는 경우로서 해당 신주 발행의 효력이 부인될 가능성이 낮다고 거래소가 인정하는 경우
2. 신주 발행의 효력 등에 관한 소송이 제기된 원인 등을 고려할 때 변경·추가상장이 거래의 안전을 저해할 우려가 없다고 거래소가 인정하는 경우

② 규정 제46조제1항제4호 본문에서 “세칙으로 정하는 첨부서류”란 별표 5에 따른 변경·추가상장 신청 서류 중 제3자 배정 방식의 유상증자 시 제출하는 자금 사용내역 및 이를 증명할 수 있는 서류를 말한다.

③ 규정 제46조제1항제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 변경·추가상장신청인의 소속부가 우량기업부인 경우를 말한다.

④ 변경·추가상장신청인이 규정 제46조제3항에 따라 이의신청을 하는 경우에는 별지 제24호 서식에 따른 이의신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

1. 신주 발행의 효력 등과 관련한 소송 관련서류
2. 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당분야 전문가의 의견서
3. 그 밖에 이의신청과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

⑤ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제4항에 따른 이의신청을 받은 날부터 15일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 상장위원회를 개최하여 상장유예 여부를 심의·의결하여야 한다. 이 경우 거래소는 변경·추가상장신청인의 대표자에게 의견 진술의 기회를 부여할 수 있다.

⑥ 거래소는 제5항에 따른 상장위원회의 심의·의결일부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 변경·추가상장의 유예 여부를 서면으로 통지하여야 한다.

⑦ 변경·추가상장신청인은 제5항에 따른 변경·추가상장의 유예 여부

결정에 대하여 다시 이의를 제기할 수 없다.

제2절 상장종목 관리

제42조(소속부 지정 요건 등) ① 규정 제47조제2항제1호에서 “세칙으로 정하는 요건을 충족하는 기업”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 기업을 말한다.

1. 기업규모: 정기심사기준일(12월 결산법인의 사업보고서 법정 제출기한 만료일을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 현재 다음 각 목의 어느 하나를 충족할 것
   가. 최근 사업연도의 재무제표상 자기자본이 700억원 이상일 것
   나. 최근 6개월 동안 시가총액의 평균이 1,000억원 이상일 것
2. 재무요건: 정기심사기준일 현재 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것
   가. 최근 사업연도 재무제표상 자본잠식이 없을 것
   나. 최근 3개 사업연도 자기자본이익률의 평균이 100분의 5 이상이거나 당기순이익의 평균이 30억원 이상일 것
   다. 최근 3개 사업연도 매출액의 평균이 500억원 이상일 것
3. 기업경영의 건전성: 정기심사기준일 현재 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것
   가. 최근 2년 동안 규정 제57조제1항에 따라 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 사실이 없을 것
   나. 최근 2년 동안 공시규정 제32조에 따른 불성실공시법인으로 지정되어 부과받은 벌점의 합계가 4점 이하일 것
   다. 최근 2년 동안 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 최대주주 변경 횟수가 2회 이하일 것

② 규정 제47조제2항제3호가목에서 “세칙으로 정하는 요건을 충족

하는 기업”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 기업을 말한다.

1. 기업규모: 정기심사기준일 현재 다음 각 목의 어느 하나를 충족할 것
   가. 최근 사업연도의 재무제표상 현재 자기자본이 300억원 이상일 것
   나. 최근 6개월 동안 시가총액의 평균이 500억원 이상일 것
2. 재무요건: 정기심사기준일 현재 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것
   가. 최근 사업연도 재무제표상 자본잠식이 없을 것
   나. 최근 3개 사업연도 중 2개 사업연도 이상 당기순이익이 있을 것
3. 성장성: 정기심사기준일 현재 최근 2개 사업연도 각각의 직전 사업연도 대비 매출액 증가율의 평균이 100분의 20 이상일 것

③ 규정 제47조제2항제3호나목에서 “세칙으로 정하는 방법으로 기술력을 인정받은 기업”이란 다음 각 호의 어느 하나를 충족하는 벤처기업을 말한다.<개정 2024.6.14>

1. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제60조에 따른 녹색인증(이하 “녹색인증”이라 한다)을 취득할 것
2. 다음 각 목을 모두 충족할 것
   가. 규정 제2조제1항제38호가목 또는 나목에 해당하는 경우(이하 “벤처인증”이라 한다)
   나. 규정 제2조제1항제38호다목에 해당하는 경우(이하 “이노비즈인증”이라 한다)
3. 정기심사기준일 현재 최근 사업연도 재무제표상 매출액 대비 연구개발비 비중이 100분의 5 이상일 것

④ 규정 제47조제2항제3호다목에서 “시장점유율 등을 고려하여 세칙으로 정하는 기업”이란 거래소가 시장 지배력, 수익성, 기술성, 성

장성 등을 고려하여 따로 선정하는 법인(이하 “라이징스타”라 한다)을 말한다.

⑤ 규정 제47조제2항제4호나목에서 “세칙으로 정하는 신규상장법인 또는 재상장법인”이란 신규상장 또는 재상장 이후 최초의 정기심사기준일(신규상장 또는 재상장 이후 정기심사기준일까지의 기간이 6개월이 되지 않은 경우에는 다음 정기심사기준일을 말한다)이 도래하지 않은 법인을 말한다. 다만, 기술성장기업, 이익미실현기업, 규정 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 제외한다.

제43조(소속부의 심사 및 변경) ① 거래소는 정기심사기준일(12월 결산법인의 사업보고서 법정 제출기한 만료일을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 현재 제출된 최근 사업연도 또는 최근 3개 사업연도의 감사보고서를 기준으로 제42조제1항·제2항, 같은 조 제3항제3호에 따른 소속부 지정요건을 심사한다. 다만, 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 법정 제출기한까지 감사보고서를 제출하지 못하는 경우에는 정기심사기준일과 소속부 지정일 및 변경일을 따로 정할 수 있다.

② 규정 제47조제4항에서 “세칙으로 정하는 소속부 변경 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 녹색인증, 벤처인증 또는 이노비즈인증의 취득·취소 또는 기간만료
2. 라이징스타 선정 또는 해제
3. 관리종목 지정이 해제되거나 투자주의 환기종목 지정이 해제된 경우
4. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 경우

③ 거래소는 제2항 각 호의 사유에 따라 소속부를 변경하는 경우 제42조제3항제1호·제2호, 같은 조 제4항에 해당하는 경우에는 각각의 해당 소속부로 변경지정하고, 그 밖의 경우에는 중견기업부로 변

경지정한다.

④ 제2항에 따른 소속부의 변경지정은 제2항제2호·제3호의 사유는 해당 사유의 적용일에 변경지정하고, 그 밖의 경우는 해당 사유가 확인된 날의 다음 매매거래일에 변경지정한다.

⑤ 규정 제47조제3항·제4항에 따라 소속부를 심사한 결과 2개 이상의 소속부에 해당하는 경우에는 우량기업부, 벤처기업부, 중견기업부의 순서로 지정하거나 변경한다.

⑥ 제42조제5항에도 불구하고 신규상장법인 또는 재상장법인이 상장일 현재 또는 상장일 이후부터 해당 정기심사기준일 이전에 제42조제3항제1호·제2호, 같은 조 제4항에 해당하는 경우에는 해당 소속부로 지정하거나 변경한다.

⑦ 규정 제47조제2항제2호에 따른 기술성장기업부 소속 기업의 경우에는 최초 지정일부터 3년이 경과한 이후에 도래하는 정기심사기준일부터 소속부를 변경할 수 있다. 다만, 규정 제31조제1항에 따른 신속이전기업이나 규정 제75조제4항제1호에 따른 신속합병상장기업은 최초 지정일부터 1년이 경과한 이후에 도래하는 정기심사기준일부터 소속부를 변경할 수 있다.

⑧ 기술성장기업과 이익미실현기업의 최초의 소속부 변경은 우량기업부로의 변경으로만 한정하고, 우량기업부로 변경된 이후부터는 다시 기술성장기업부로 변경지정할 수 없다.

⑨ 제1항부터 제8항까지의 규정 외에 소속부의 지정 및 변경 등에 관하여 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.

제44조(합병 및 주식의 포괄적 교환에 따른 의무보유) 규정 제48조제1항제3호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제5항 각 호의 어느 하나에 따른 경우를 말한다. 이 경우, “상장예비심사 신청일”을 “주요사항보고서 제출일”로 한다.

제45조(자산양수 등에 따른 의무보유) 규정 제49조제4항에 따라 중요

한 자산양수 또는 현물출자와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 따른 최대주주 변경이 발생하는 경우 보통주식 상장법인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인의 최대주주등은 배정받은 주식등을 추가상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

1. 보통주식 상장법인이 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인으로부터 중요한 자산양수를 하고, 해당 자산양수에 따른 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 해당 보통주식 상장법인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인의 최대주주등이 취득하는 경우: 해당 주식등을 취득하여 보통주식 상장법인의 최대주주가 되거나, 주요사항보고서 제출일 이전 1년 전의 날부터 주식등의 발행일 이전에 보통주식 상장법인의 최대주주가 되는 경우. 다만, 양수하는 자산이 해당 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인이 발행한 지분증권이 아닌 경우로 한정한다.
2. 보통주식 상장법인이 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인을 대상으로 제3자 배정 방식으로 발행한 주식에 대한 납입이 「상법」 제422조에 따른 현물출자의 이행을 통해 이루어지고, 해당 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인의 최대주주등이 주식등을 취득하여 보통주식 상장법인의 최대주주가 되거나, 그 주식의 발행에 관한 공시규정 제6조에 따른 신고일의 1년 이전부터 발행일 이전에 보통주식 상장법인의 최대주주가 되는 경우. 다만, 현물출자의 목적인 재산이 해당 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인이 발행한 지분증권이 아니고, 현물출자 가액이 보통주식 상장법인의 최근 사업연도 말 자산총액의 100분의 10 이상인 경우로 한정한다.

제46조(제3자 배정 유상증자 시 의무보유) 규정 제50조제1항제1호에서

“세칙으로 정하는 실권주 처리에 따른 경우”란 주주 배정 유상증자 또는 제3자 배정 방식의 유상증자 시 신주인수의 청약을 하지 않거나 납입을 하지 않아 발생한 실권주를 제3자에게 배정하는 경우를 말한다.

제47조(최대주주 변경 시 의무보유) ① 규정 제51조제1항 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 최대주주 변경”이란 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따라 최대주주의 변경사실을 공시하는 경우를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 따라 최대주주가 변경되는 경우는 제외한다.

1. 증여 또는 상속
2. 변경 전 최대주주등의 주식등의 처분
3. 변경 전 최대주주인 조합의 해산
4. 그 밖에 변경된 최대주주가 주식등을 취득한 양태 등을 고려할 때 변경 후 최대주주가 보통주식 상장법인의 최대주주가 되고자 하거나 해당 법인을 사실상 지배하려는 의사가 없는 것으로 거래소가 인정하는 경우

② 규정 제51조제1항 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2023.12.28>

1. 변경 후 최대주주가 법인인 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 서류(공시규정 제6조제1항제3호가목(1)의 공시일을 기준으로 최근 1년 이내에 작성되거나 발급된 서류로 한정한다)로 확인된 연간·반기·분기 중 어느 하나의 매출액(규정 제3조제7항제2호에도 불구하고, 종속회사가 있는 법인은 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다)이 3억원 미만인 법인
   가. 외부감사법 제5조제1항제1호의 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표. 이 경우 해당 재무제표에 대한 감사의견 또는 검토의견이 적정인 경우로 한정한다.

나. 납세지 관할 세무서장에게 법인세 납부와 관련하여 제출한 재무제표, 세무조정계산서 및 세무당국이 발급한 법인세 납부내역 증명

다. 세무당국이 발급한 부가가치세 과세표준증명 및 납부내역 증명. 다만, 부가가치세 면세사업자의 경우에는 부가가치세 면세사업자 수입금액 증명으로 한다.

라. 가목부터 다목까지의 서류를 제출할 수 없는 경우 회계법인이 해당 법인의 매출액 규모를 확인한 검토 확인서

2. 변경 후 최대주주가 조합 또는 단체인 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하지 않는 조합이나 단체

가. 벤처기업법에 따른 한국벤처투자조합

나. 「중소기업창업 지원법」에 따른 중소기업창업투자조합

다. 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합

라. 그 밖에 주무관청의 허가나 인가를 받아 설립·결성되거나 법령에 따라 주무관청에 등록(관할 세무서장에게 신청하여 등록하는 경우는 제외한다)한 것으로 거래소가 인정하는 조합 또는 단체

3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 것으로 거래소가 인정하는 외국기업 및 단체

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제2항 각 호에서 정하는 자에 해당하지 않는 것으로 본다.<개정 2022.9.27>

1. 국가

2. 한국은행

3. 법시행령 제10조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자

4. 법시행령 제10조제3항제1호부터 제4호까지, 제9호부터 제14호까지 및 제18호의 어느 하나에 해당하는 자

5. 법 제9조제19항의 사모집합투자기구(「산업발전법」 제20조에 따른 기업구조개선 기관전용 사모집합투자기구를 포함한다) 및 해당 사모집합투자기구가 법에 따라 투자한 투자목적회사(해당 투자목적회사가 투자한 투자목적회사를 포함한다)
6. 그 밖에 경영 효율성 증대, 지배구조 개선 등을 위하여 제2항 각 호의 자에 해당하지 않는다고 거래소가 인정하는 자

④ 보통주식 상장법인의 최대주주가 법인, 조합 또는 단체로 변경되는 경우 해당 법인은 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따라 최대주주 변경을 공시한 날부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 다음 각 호의 서류를 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 제출기한까지 제출할 수 없는 불가피한 사유가 있다고 거래소가 인정하는 경우에는 제출기한을 연장할 수 있다.

1. 변경 후 최대주주가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부에 관한 별지 제26호 서식의 확인서 및 첨부서류
2. 변경 후 최대주주가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의무보유 대상자의 의무보유확약서 및 예탁결제원이 발행한 의무보유를 증명할 수 있는 서류

⑤ 제4항에도 불구하고 변경 후 최대주주가 제2항제1호가목부터 다목까지의 서류를 제출할 수 없는 법인인 경우에는 제4항 각 호 외의 부분에서 정하는 기간까지 매출액 검토 확인을 위하여 회계법인과 체결한 계약서를 제출할 수 있다. 이 경우 해당 보통주식 상장법인은 이 항 본문에 따른 계약서를 제출한 날부터 3주 이내에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 별지 제27호 서식의 매출액 확인서
2. 제4항제1호 및 제2호의 서류

⑥ 규정 제51조제1항 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 서류를 제출하는 날”이란 제4항 또는 제5항 후단에 따른 서류를 제출한

날을 말한다.

제48조(투자주의 환기종목의 지정 및 해제 등) ① 규정 제52조제1항제1호에 따른 기업부실위험 선정기준은 별표 8에서 정하는 기준(이하 “기업부실위험 선정기준”이라 한다)을 말한다.

② 기업부실위험 선정기준은 다음 각 호에 따라 적용한다.

1. 12월 결산법인의 사업보고서 법정 제출기한까지 제출된 최근 사업연도의 감사보고서상 재무정보와 공시사항 등을 기준으로 판단할 것. 다만, 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 법정 제출기한까지 사업보고서를 제출하지 못하는 경우에는 기업부실위험 선정 기준 해당 여부를 판단하는 기준일과 투자주의 환기종목 지정 및 해제 시기를 달리 정할 수 있다.
2. 지정일 전일 현재 규정 제54조의 형식적 상장폐지사유(규정 제54조제1항제5호의 주식분산 미달, 규정 제54조제1항제8호의 주식양도 제한, 규정 제54조제1항제11호의 지배구조 미달 사유는 제외한다)가 발생하였거나, 규정 제56조제1항제1호 및 제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사실이 확인된 보통주식 상장법인에 대하여는 적용하지 않을 것

③ 규정 제52조제1항제2호에 따른 수시지정 사유는 다음 각 호에 따라 적용한다.

1. 규정 제52조제1항제2호가목, 라목, 사목부터 차목까지의 사유: 공시규정 제6조제1항제2호마목(1)에 따라 신고된 검토·감사보고서를 기준으로 적용할 것. 이 경우 해당 신고에 대한 정정신고가 있는 때에는 정정하여 신고된 내용을 기준으로 신고일의 다음 날에 투자주의 환기종목으로 지정하거나 해제한다.
2. 규정 제52조제1항제2호사목부터 자목까지의 사유: 보통주식 상장법인이 지주회사로 전환하기 위하여 분할하였으나 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우에는 분할기일이 속하는 사업연도와 그 다

음 사업연도에는 적용하지 않을 것

3. 규정 제52조제1항제2호사목의 사유: 다음 각 목에 따라 적용할 것

가. 규정 제3조제7항제2호에도 불구하고 규정 제3조제7항제1호의 법인을 제외한 경우에는 개별재무제표를 기준으로 할 것

나. 보통주식 상장법인의 결산기 변경 등으로 사업연도가 6개월 미만인 경우 해당 사업연도에는 적용하지 않을 것

④ 규정 제52조제1항제2호사목 단서에서 “세칙으로 정하는 기술성장기업”이란 우량기업부로 소속부가 변경지정되지 않은 기술성장기업을 말한다.

⑤ 규정 제52조제3항에 따른 투자주의 환기종목의 지정 및 해제 시기는 별표 9에서 정한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정 외에 투자주의 환기종목의 지정과 해제 및 그 밖에 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.

[전문개정 2022.12.9]

제49조(매출액 미달 사유 등의 적용방법) ① 규정 제53조제1항제1호가목 본문, 같은 호 나목 및 같은 항 제2호나목 본문에서 “세칙으로 정하는 기술성장기업”이란 우량기업부로 소속부가 변경지정되지 않은 기술성장기업을 말한다.<개정 2022.12.9>

② 규정 제53조제1항제1호나목1)·2)의 매출액 미달 사유에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 별지 제29호 서식에 따른 연구개발·시장평가 우수기업 확인서를 제출하여 거래소가 인정하는 경우를 말한다. 이 경우 확인서는 각 사업연도 경과 후 60일 이내(감사보고서 제출일 이전으로 한정한다)에 제출하여야 한다.

③ 규정 제53조제1항제1호의 매출액 미달, 규정 제53조제1항제2호의 법인세비용차감전계속사업손실 발생 사유에 따른 관리종목 지정과 해제는 공시규정 제6조제1항제2호마목(1) 또는 (2)에 따라 신고된

검토·감사보고서를 기준으로 적용한다. 이 경우 해당 신고에 대한 정정신고가 있는 경우에는 정정신고된 내용에 따라 그 신고일의 다음 날에 관리종목으로 지정하거나 해제한다.<개정 2022.12.9>

④ 규정 제53조제1항제1호·제2호에 따라 관리종목을 지정하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 해당 호에서 정하는 사업연도를 매출액 미달 또는 법인세비용차감전계속사업손실이 발생한 사업연도에서 제외한다.<개정 2022.12.9>

1. 보통주식 상장법인이 지주회사로 전환하기 위하여 분할하였으나 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우: 분할기일이 속한 사업연도와 그 다음 사업연도
2. 보통주식 상장법인의 결산기 변경 등으로 사업연도가 6개월 미만인 경우: 해당 사업연도

⑤ 규정 제53조제1항제2호 본문에서 “세칙으로 정하는 금액”이란 감사인의 확인을 받은 별지 제42호 서식의 확인서를 제출하는 경우 이를 통해 확인되는 금융부채 평가손실을 말한다.<신설 2022.12.9>

⑥ 규정 제53조제1항제2호의 법인세비용차감전계속사업손실 발생 사유의 경우 규정 제3조제7항 각 호 외의 부분 후단에도 불구하고 연결재무제표를 기준으로 자기자본을 산정하는 때에도 비지배지분을 제외하지 않는다.<신설 2022.12.9>

제50조(자본잠식 사유 등의 적용방법<개정 2022.12.9>) ① 규정 제53조제1항제3호의 자본잠식 사유 및 같은 항 제4호의 자기자본 미달 사유는 공시규정 제6조제1항제2호마목(1) 또는 (2)에 따라 신고된 검토·감사보고서를 기준으로 적용한다. 이 경우 해당 신고에 대한 정정신고가 있는 경우에는 정정신고된 내용에 따라 그 신고일의 다음 날에 관리종목으로 지정하거나 해제한다.<개정 2022.12.9>

② 보통주식 상장법인이 지주회사로 전환하기 위하여 분할하였으나 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우에는 분할기일이 속하는 사업

연도와 그 다음 사업연도에는 규정 제53조제1항제3호 및 제4호를 적용하지 않는다.<개정 2022.12.9>

③ 삭제<2022.12.9>

④ 삭제<2022.12.9>

제51조(시가총액 미달 사유의 적용방법) 규정 제53조제1항제5호의 시가총액 미달 사유는 다음 각 호와 같이 적용한다.

1. 종가가 없는 경우: 해당 종목의 당일 기준가격을 기준으로 적용할 것
2. 유상증자·무상증자에 따른 권리락, 주식배당에 따른 배당락 등이 있는 경우: 권리락 및 배당락 비율을 적용하여 산정할 것

제52조(정기보고서 미제출 사유의 적용방법) ① 보통주식 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 제출기한의 연장을 신청하는 경우 거래소는 해당 각 호에서 정하는 기간 동안 규정 제53조제1항제6호에 따른 관리종목 지정 및 해제를 유예할 수 있다. 다만, 해당 사유가 정기보고서 법정 제출기한의 3개월 이전에 발생한 경우에는 보통주식 상장법인이 미제출 사유를 소명하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에 한하여 이 항을 적용한다.

1. 보통주식 상장법인(해당 법인의 종속회사를 포함한다)의 감사인이 외부감사법 시행령 제13조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 감사를 수행할 수 없는 경우: 해당 보고서의 법정 제출기한으로부터 3개월 이내의 기간
2. 그 밖에 보통주식 상장법인의 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 제출이 법정 제출기한 내에 정상적으로 이루어질 수 없는 불가피한 경우로서 금융위원회 또는 증권선물위원회의 승인 등을 통하여 인정되는 경우: 해당 보고서의 법정 제출기한으로부터 금융위원회 또는 증권선물위원회의 승인 등을 통해 결정된 날까지

의 기간

② 법 제159조제1항 단서에 따른 사업보고서 제출 면제 대상법인의 경우에는 규정 제53조제1항제6호에 따른 관리종목으로 지정하지 않는다.

제53조(지배구조 미달 사유의 적용방법) ① 규정 제53조제1항제7호 각 목 외의 부분 단서에서 “세칙으로 정하는 노력”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 전자투표제도 도입
2. 의결권 대리행사 권유
3. 기관투자자 등에 대한 의결권행사 요청
4. 그 밖에 주주총회 성립을 위한 조치

② 규정 제53조제1항제7호를 적용하는 경우 거래소는 보통주식 상장법인의 정기주주총회 결과 등을 반영하고, 해당 법인이 제출한 확인서를 기준으로 사외이사 및 감사위원회의 적격 요건을 확인한다.

③ 사망 등으로 불가피하게 사외이사를 선임하지 못하거나 감사위원회를 구성하지 못한 경우에는 규정 제53조제1항제7호를 적용하지 않는다.

④ 제52조제1항에 따라 정기보고서 제출기한이 연장되는 경우에는 제52조제1항 각 호에서 정하는 기간 동안 규정 제53조제1항제7호에 따른 관리종목 지정 및 해제를 유예할 수 있다.

제54조(거래량 미달 사유의 적용방법) ① 규정 제53조제1항제8호에 따른 분기의 월평균거래량은 보통주식 상장법인의 코스닥시장을 통한 해당 분기의 총 거래량을 3으로 나누어 산출한 수량을 말한다. 이 경우 분기 중에 해당 종목의 매매거래정지가 있는 때에는 그 정지기간을 제외하고 산정한 거래량과 매매거래일수를 기준으로 환산하여 적용한다.

② 제1항에 따른 분기의 월평균거래량을 산출하는 경우 분기 중에

유동주식수가 변경되는 때에는 일별 거래량을 일별 유동주식수로 나누어 산정한 일별 회전율을 합산하여 분기별 회전율을 산정하고, 이를 3으로 나누어 산정한 월평균 회전율을 기준으로 적용한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규정 제53조제1항제8호의 거래량 미달 사유에 따른 관리종목으로 지정하지 않는다.

1. 분기 말 현재 업무규정 제12조의3제1항에 따른 유동성공급계약이 체결된 경우
2. 분기 중 해당 종목의 매매거래일수가 해당 분기 코스닥시장 매매거래일수의 2분의 1 미만인 경우

④ 상장폐지를 목적으로 법 제134조제2항에 따른 공개매수신고서(공개매수신고서에 해당 사실이 기재된 경우로 한정한다)를 제출한 보통주식 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호에서 정하는 기간 동안 규정 제53조제1항제8호의 거래량 미달 사유에 따른 관리종목으로 지정하지 않는다. 다만, 본문에 따라 관리종목 지정이 유예되는 중에도 최근 사업연도 말 현재 소액주주의 소유주식수가 보통주식총수의 100분의 5에 미달하는 경우에는 규정 제53조제1항제8호에 따른 관리종목으로 지정한다.

1. 공개매수로 취득한 보통주식[공개매수결과보고서(법 제143조에 따른 공개매수결과보고서를 말한다. 이하 같다) 제출일 이전 3년 이내에 상장폐지를 목적으로 공개매수한 주식으로서 공개매수결과보고서로 확인되는 주식을 포함한다]의 수량이 보통주식총수의 100분의 30 이상인 경우: 공개매수결과보고서 제출일이 속하는 분기부터 해당 분기가 속하는 사업연도의 다음 연속하는 3개 사업연도까지. 이 경우 공개매수결과보고서를 정정하여 신고하는 경우에는 정정 신고일을 제출일로 본다.
2. 보통주식 상장법인이 공개매수한 자기주식(공개매수결과보고서 제출일 이전 3년 이내에 상장폐지를 목적으로 공개매수한 자기주

식으로서 공개매수결과보고서로 확인되는 자기주식을 포함한다)의 수량이 보통주식총수의 100분의 30 이상인 경우: 공개매수결과보고서 제출일이 속하는 분기부터 해당 사업연도 말 현재 최대주주등이 소유하는 주식 수가 보통주식총수의 100분의 95를 초과하는 사업연도의 다음 사업연도의 1분기까지. 이 경우 제1호 후단을 준용한다.

⑤ 규정 제53조제1항제8호다목 전단에서 “세칙으로 정하는 소액주주”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2022.9.27>

1. 보통주식총수의 100분의 1에 미달하는 보통주식을 소유하는 자. 다만, 최대주주등은 제외한다.
2. 최대주주등에 해당하지 않는 전문투자자
3. 「벤처기업법 시행령」 제3조제3항의 기금
4. 벤처금융
5. 외국투자전용회사
6. 투자회사(법 제9조제18항제2호에 따른 투자회사를 말한다)
7. 그 밖에 보통주식 상장법인의 주식을 투자목적으로 취득한 외국기업으로서 전문투자자에 준하는 법인

제55조(주식분산 미달 사유의 적용방법) ① 규정 제53조제1항제9호의 주식분산 미달 사유에 따른 관리종목 지정과 관련하여 보통주식 상장법인은 별지 제30호 서식의 주주명부요약표와 거래소가 필요하다고 인정하는 서류를 사업보고서 법정 제출기한으로부터 5일 이내에 제출하여야 한다. 이 경우 보통주식 상장법인은 공시규정 제54조제1항에 따른 전자공시 시스템을 통하여 제출할 수 있다.

② 상장폐지를 목적으로 법 제134조제2항에 따른 공개매수신고서(공개매수신고서에 해당 사실이 기재된 경우로 한정한다)를 제출한 보통주식 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는

해당 각 호에서 정하는 기간 동안 규정 제53조제1항제9호의 주식분산 미달 사유에 따른 관리종목으로 지정하지 않는다. 다만, 본문에 따라 관리종목 지정이 유예되는 중에도 최근 사업연도 말 현재 소액주주의 소유주식수가 보통주식총수의 100분의 5에 미달하는 경우에는 규정 제53조제1항제9호에 따른 관리종목으로 지정한다.

1. 공개매수로 취득한 보통주식(공개매수결과보고서 제출일 이전 3년 이내에 상장폐지를 목적으로 공개매수한 주식으로서 공개매수결과보고서로 확인되는 주식을 포함한다)의 수량이 보통주식총수의 100분의 30 이상인 경우: 공개매수결과보고서 제출일이 속하는 사업연도(최근 사업연도의 사업보고서 법정 제출기한 이내에 공개매수결과보고서를 제출하는 경우에는 최근 사업연도 중에 공개매수결과보고서를 제출한 것으로 본다. 이하 이 항에서 같다)부터 다음 연속하는 2개 사업연도까지. 이 경우 공개매수결과보고서를 정정하여 신고하는 경우에는 정정 신고일을 제출일로 본다.
2. 보통주식 상장법인이 공개매수한 자기주식(공개매수결과보고서 제출일 이전 3년 이내에 상장폐지를 목적으로 공개매수한 자기주식으로서 공개매수결과보고서로 확인되는 자기주식을 포함한다)이 보통주식총수의 100분의 30 이상인 경우: 공개매수결과보고서 제출일이 속하는 사업연도부터 해당 사업연도 말 현재 최대주주등이 소유한 주식 수가 보통주식총수의 100분의 95를 초과하지 않는 사업연도까지. 이 경우 제1호 후단을 준용한다.

③ 규정 제53조제1항제9호 각 목 외의 부분 전단에서 “세칙으로 정하는 소액주주”란 제54조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

제56조(파산신청 사유의 적용방법) 규정 제53조제1항제11호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 채권자가 파산신청을 한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 관리종목 지정의 필요성이 낮다고 거래소가 인정하는 경우

가. 파산신청일 기준 6개월 이내 파산신청 채권액의 합계액이 자기자본의 100분의 10(공시규정 제2조제27항의 대규모법인은 100분의 5로 한다) 미만이면서 20억원 미만인 경우

나. 보통주식 상장법인이 파산신청일 기준 6개월 이내 파산신청 채권액의 합계액을 법원에 모두 공탁한 것이 확인되는 경우

2. 그 밖에 파산신청과 관련한 권리남용 여부, 채권·채무관계 등을 고려할 때 공익과 투자자보호를 해칠 우려가 적다고 거래소가 인정하는 경우

제57조(관리종목 지정에 대한 이의신청) ① 규정 제53조제4항 전단에서 “세칙으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.

1. 규정 제53조제1항제7호의 지배구조 미달 사유
2. 규정 제53조제1항제9호의 주식분산 미달 사유
3. 규정 제53조제1항제10호의 회생절차개시신청 사유
4. 규정 제53조제1항제11호의 파산신청 사유

② 거래소는 규정 제53조제4항에 따른 이의신청이 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 그 신청을 받은 날부터 10일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 이의신청에 대한 결정을 확정하여야 한다.

③ 제2항에 따른 심의·의결로 이의신청을 인용하는 경우에는 인용을 결정한 날부터 관리종목 지정의 효력이 상실된다. 다만, 규정 제54조제1항에 따른 형식적 상장폐지 사유를 적용하는 경우에는 해당 지정일부터 소급하여 효력을 상실한다.

제58조(관리종목 지정 및 해제) ① 규정 제53조제8항에 따른 관리종목

지정 및 해제 시기는 별표 10에서 정한다.

② 규정 제23조에 따른 매매거래 기간 중에는 제1항의 규정을 적용하지 않는다.

제3절 상장폐지

제59조(형식적 상장폐지 사유의 적용방법) ① 규정 제54조제1항제1호 각 목 외의 부분 단서에서 “세칙으로 정하는 감사인의 확인서”란 별지 제31호 서식을 말한다.

② 보통주식 상장법인이 지주회사로 전환하기 위하여 분할하였으나 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우에는 분할기일이 속하는 사업연도와 다음 사업연도에는 규정 제54조제1항제6호의 자본전액잠식 사유를 적용하지 않는다.<개정 2022.12.9>

③ 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서를 법정 제출기한까지 제출하지 못할 때에는 제52조제1항을 준용하여 규정 제54조제1항제1호·제6호·제7호에 따른 해당 보고서의 법정 제출기한에 제52조제1항 각 호에 따른 기간을 가산하여 적용한다.<개정 2022.12.9>

④ 삭제<2022.12.9>

제60조(형식적 상장폐지에 대한 이의신청 등) ① 규정 제55조제1항 각 호 외의 부분에서 “세칙으로 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.<개정 2022.12.9>

1. 별지 제28호 서식에 따른 이의신청서
2. 상장폐지 사유 해소를 위한 개선계획서. 이 경우 상장폐지 사유가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 내용을 포함하여야 한다.

가. 규정 제54조제1항제1호 각 목 외의 부분 본문에 해당하는 경

우: 해당 감사보고서상 감사의견 변경을 통한 상장폐지 사유의 해소 또는 차기 감사보고서상 감사의견 적정을 받기 위한 개선계획

나. 규정 제54조제1항제1호 각 목 외의 부분 단서에 해당하는 경우: 해당 반기 감사보고서상 감사의견 변경을 통한 상장폐지 사유의 해소 또는 해당 사업연도(해당 상장폐지 사유가 발생한 사업연도를 말한다)에 대한 감사보고서상 감사의견 적정을 받기 위한 개선계획

3. 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당분야 전문가의 의견서

4. 그 밖에 이의신청과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

② 거래소는 특별한 사유가 없는 한 규정 제55조제1항에 따른 이의신청을 받은 날부터 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 규정 제55조제2항에 따른 기업심사위원회를 개최하여 다음 각 호의 사항을 심의·의결하여야 한다. 이 경우 거래소는 해당 보통주식 상장법인의 대표자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하여야 한다.

1. 해당 주식의 상장폐지 여부

2. 개선계획의 타당성, 개선기간 부여여부 및 개선기간

3. 해당 주식의 매매거래정지 여부 및 매매거래정지 기간

③ 규정 제55조제2항에 따라 개선기간을 부여하는 경우 특별한 사유가 없는 한 개선기간은 6개월을 초과할 수 없다. 다만, 상장폐지 사유가 규정 제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달 사유에 해당하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 개선기간은 1년을 초과할 수 없다.<개정 2022.12.9>

④ 거래소는 개선기간 중 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 등으로 개선계획의 이행 여부를 점검할 수 있다.

⑤ 규정 제55조제2항에 따라 부여한 개선기간이 종료된 경우 보통

주식 상장법인은 개선기간 종료 후 15일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다. 다만, 규정 제55조제3항제3호에 따라 개선기간 종료 전에 해당 보통주식 상장법인이 신청하는 경우에는 그 신청일에 제출하여야 한다.

1. 개선계획 이행내역서
2. 개선계획 이행결과에 대한 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당분야 전문가의 확인서
3. 그 밖에 개선계획 이행여부 심의와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

⑥ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제5항에 따른 서류 제출일부터 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 규정 제55조제3항에 따른 기업심사위원회를 개최하여야 한다. 이 경우 기업심사위원회는 개선계획 이행결과 등을 반영하여 상장폐지 여부를 심의·의결하여야 한다.

⑦ 거래소는 규정 제55조제2항·제3항에 따른 기업심사위원회의 심의·의결일부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 그 결과를 해당 보통주식 상장법인에 서면으로 통지하여야 한다.

⑧ 제2항 및 제6항에도 불구하고 소송에 대한 판결·결정, 감사보고서 제출 등 기업심사위원회의 심의에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 제2항 또는 제6항에 따른 기업심사위원회의 개최 기한 이후로 예정된 경우에는 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내의 범위에서 기업심사위원회 개최 기한을 연장할 수 있다.

⑨ 보통주식 상장법인은 규정 제55조제2항·제3항에 따른 상장폐지 결정에 대하여 다시 이의신청을 할 수 없다.

⑩ 다음 각 호의 어느 하나에 따른 상장폐지 사유에 대하여 규정 제55조제3항에 따른 기업심사위원회가 상장폐지 여부를 심의·의결하기 전에 해당 상장폐지 사유가 추가로 발생하여 이의신청을 하는 경우 규정 제55조제3항에 따른 기업심사위원회는 나중에 발생한 상

장폐지 사유를 병합하여 심의·의결하여야 한다. 다만, 심의 상황이나 그 밖의 사정을 고려할 때 병합심의가 적절하지 않다고 거래소가 인정하는 경우는 제외한다.

1. 규정 제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달 사유
2. 규정 제54조제1항제7호의 정기보고서 미제출 사유

⑪ 제10항 본문에 따라 기업심사위원회가 병합심의를 하는 경우 나중에 발생한 상장폐지 사유로 이의신청서를 제출한 날을 규정 제55조제2항에 따른 이의신청을 한 날로 보고, 규정 제55조제2항부터 제4항까지 및 이 조 제2항부터 제9항까지의 절차를 준용한다.<개정 2022.12.9>

⑫ 제10항 본문에 따라 기업심사위원회가 병합심의를 하는 경우 거래소는 지체 없이 서면으로 해당 보통주식 상장법인에 통보하여야 한다.

⑬ 규정 제55조제4항에서 “기업심사위원회의 심의·의결이 필요하지 않다고 세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2022.12.9>

1. 규정 제54조제1항제1호의 감사인 의견 미달 사유가 발생한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 거래소가 이의신청에 따라 차기 사업연도(규정 제54조제1항제1호 각 목 외의 부분 단서의 경우에는 상장폐지 사유가 발생한 반기를 포함하는 사업연도를 말한다. 이하 이 호에서 같다) 사업보고서 법정 제출기한의 다음 날부터 10일이 되는 날까지 개선기간을 부여하는 경우. 다만, 개선기간 중에 해당 감사의견의 변경 또는 차기 사업연도 감사의견 적정을 받는 경우에는 공시규정에 따라 그 감사보고서를 신고한 날까지 개선기간을 부여한 것으로 본다.
   나. 해당 감사보고서상 감사의견의 변경 또는 차기 사업연도 감사

보고서상 감사의견 적정으로 해당 상장폐지 사유를 해소하여 규정 제56조제1항제3호카목의 상장적격성 실질심사 사유에 해당하게 되는 경우

2. 규정 제54조제1항제7호의 정기보고서 미제출 사유로 이의신청을 하여 개선기간이 부여된 경우로서 개선기간 이내에 미제출한 정기보고서를 모두 제출하여 해당 상장폐지 사유를 해소하였다고 거래소가 인정하는 경우

제61조(상장적격성 실질심사기준 적용방법) ① 규정 제56조제1항제3호 각 목 외의 부분 후단에 따른 구체적인 판단기준 등은 다음 각 호를 따른다.<개정 2022.12.9, 2024.6.14>

1. 규정 제56조제1항제3호가목에 따른 형식적 상장폐지 사유 또는 상장적격성 실질심사 사유 회피: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 「상법」 제422조의 현물출자 과대평가로 규정 제54조제1항제6호의 자본전액잠식, 규정 제56조제1항제3호하목의 법인세비용차감전계속사업손실 발생, 규정 제56조제1항제3호거목의 자본잠식, 제56조제1항제3호너목의 자기자본 미달 사유를 해소한 것으로 인정되는 경우

나. 공시규정 제6조제1항제2호라목(9)에 따라 가장납입 혐의가 확인되고, 그 가장납입으로 규정 제54조제1항제6호의 자본전액잠식, 규정 제56조제1항제3호하목의 법인세비용차감전계속사업손실 발생, 규정 제56조제1항제3호거목의 자본잠식, 제56조제1항제3호너목의 자기자본 미달 사유를 해소한 것으로 인정되는 경우

다. 임의적·일시적 매출로 규정 제56조제1항제3호파목의 매출액 미달 사유를 해소한 것으로 인정되는 경우

라. 분할 또는 사업부 매각 등을 중단사업으로 회계처리하여 규정

제56조제1항제3호하목의 법인세비용차감전계속사업손실 사유를 해소한 것으로 인정되는 경우

마. 그 밖에 형식적 상장폐지 사유 또는 상장적격성 실질심사 사유를 회피한 것으로 거래소가 인정하는 경우

2. 규정 제56조제1항제3호나목에 따른 횡령·배임 사실의 공시 등: 공시규정 제6조제1항제2호라목(6)에 해당하는 규모(임원의 경우 자기자본의 100분의 3 이상이거나 10억원 이상인 경우로 한다)의 횡령·배임 혐의가 공시 등을 통해 확인되는 경우

3. 규정 제56조제1항제3호다목에 따른 외부감사법 제5조제3항을 중대하게 위반한 사실 등: 회계처리기준 위반 등으로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 사업보고서, 사업보고서의 정정, 검찰의 기소내용, 증권선물위원회의 감리결과 등으로 회계처리기준 위반사실이 확인되고, 그 위반내용을 반영할 경우 규정 제54조에 따른 형식적 상장폐지 사유, 규정 제56조제1항제3호파목부터 너목까지의 규정에 따른 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는 경우

나. 회계처리기준 위반으로 보통주식 상장법인 또는 외부감사법 제2조제6호에 따른 임원(전·현직 임원을 포함한다)에 대하여 금융위원회 또는 증권선물위원회가 검찰 고발·통보의 조치를 의결한 사실이 확인된 경우. 다만, 금융위원회 또는 증권선물위원회가 검찰 고발·통보의 조치를 의결하면서 거래소의 상장관리를 위한 조치가 필요하지 않다고 의결하는 경우를 제외한다.

다. 관리종목이나 투자주의 환기종목으로 지정된 보통주식 상장법인이 회계처리기준 위반으로 금융위원회 또는 증권선물위원회로부터 과징금 부과의 조치를 받은 사실이 확인된 경우

4. 규정 제56조제1항제3호라목에 따른 주된 영업정지: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 잔여 사업부문만으로 실질적인 영업을 영

위하기 어려운 경우. 이 경우 매출액을 기준으로 주된 영업을 판단하되, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 부가가치(액)을 기준으로 판단할 수 있다.

가. 주된 영업의 생산 및 판매활동이 중단되는 경우. 이 경우 노사분규나 재해 등으로 인한 경우에는 생산 및 판매활동이 6개월 이상 중단되는 경우로 한정한다.

나. 주된 영업과 관련된 면허가 취소되거나 반납되는 경우

다. 주된 영업이 양도되거나, 분할 또는 분할합병(물적분할에 따른 분할 또는 분할합병을 포함한다. 이하 이 목에서 같다) 등으로 설립된 법인에 주된 영업이 이전되는 경우. 다만, 지주회사(「금융지주회사법」 제2조제1항제1호에 따른 금융지주회사를 포함한다. 이하 이 목에서 같다)로 전환하기 위하여 분할 또는 분할합병을 하고, 분할 또는 분할합병 당시 또는 그 이후 지주회사 설립을 완료한 경우는 제외한다.

라. 최근 분기의 매출액이 3억원 미만이거나 최근 반기의 매출액이 7억원 미만인 경우. 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 목을 적용하지 않는다.

1) 별표 11의 업종 및 코드분류표에 따른 업종의 대분류가 금융 및 보험업에 속하는 법인

2) 규정 제53조제1항제1호가목 및 나목 1)·2)에 따라 매출액 미달에 따른 관리종목 지정 요건을 적용하지 않는 기술성장기업 또는 이익미실현기업

3) 지주회사로 전환하기 위하여 분할하였으나 지주회사 전환이 완료되지 않은 법인. 다만, 분할기일이 속하는 사업연도와 그 다음 사업연도로 한정한다.

마. 국내소재외국지주회사가 주요외국자회사 지분의 전부나 일부를 매각하여 해당 주요외국자회사가 국내소재외국지주회사의

외국자회사 지위를 상실하게 되는 경우

바. 국내소재외국지주회사의 주요외국자회사 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 등으로 해당 주요외국자회사의 실질적인 영업활동이 중단되는 경우

사. 그 밖에 주된 영업활동이 사실상 중단된 것으로 거래소가 인정하는 경우

5. 규정 제56조제1항제3호바목에 따른 손상차손: 매출채권 이외의 채권에서 공시규정 제6조제1항제2호라목(8)에 해당하는 규모의 손상차손 발생이 공시 등을 통해 확인되는 경우

6. 규정 제56조제1항제3호사목1)에 따른 경영권 변동: 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따라 최대주주 변경사실을 공시하거나 공시규정 제6조제1항제3호가목(9)(가)에 따라 주식 양수도 계약 또는 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 등의 체결을 공시하는 경우

7. 규정 제56조제1항제3호자목에 따른 매출액 감소: 최근 3개 사업연도(상장일이 속한 사업연도부터 기산하되, 상장일부터 해당 사업연도 말까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 기산한다)의 매출액이 다음 각 목에 모두 해당하는 것이 공시 등을 통해 확인되는 경우

가. 연간 매출액이 5억원 미만인 경우

나. 연간 매출액이 전년 대비 100분의 50 이상 감소하는 경우

8. 규정 제56조제1항제3호차목에 따른 공시 벌점 부과: 최근 1년 이내에 규정 제56조제1항제3호차목의 상장적격성 실질심사 사유에 따른 관리종목 지정이 해제된 경우에는 관리종목 지정이 해제된 날부터 발생한 벌점을 합산하여 적용할 것

9. 규정 제56조제1항제3호하목 후단에서 “세칙으로 정하는 금액”이란 감사인의 확인을 받은 별지 제42호 서식의 확인서를 제출하는

경우 이를 통해 확인되는 금융부채 평가손실을 말한다.

② 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 경우 기업심사위원회 또는 시장위원회는 다음 각 호의 기준에 따라 상장폐지 여부를 심사한다.

1. 규정 제56조제1항제1호의 경우 다음 각 목의 기준에 따라 심사할 것
   가. 회생절차 개시신청 기각 등의 사유
   나. 해당 보통주식 상장법인의 계속기업 가능성 유무
2. 규정 제56조제1항제2호의 경우 다음 각 목의 기준에 따라 심사할 것
   가. 거짓 기재 등의 내용이 상장심사 또는 상장적격성 실질심사에 미치는 중요성과 투자자에 미치는 영향
   나. 거짓 기재 등에 관한 보통주식 상장법인의 고의 또는 중과실 여부
3. 규정 제56조제1항제3호 각 목의 경우 다음 각 목의 기준에 따라 심사할 것
   가. 매출, 손익구조 등을 고려하여 정상적인 영업활동이 가능한지 여부
   나. 차입금 규모, 우발채무, 횡령 등으로 인한 재무상태 악화 여부
   다. 횡령, 최대주주의 빈번한 교체 등 취약한 기업지배구조로 인하여 기업경영의 투명성이 훼손되었는지 여부
   라. 기업회계기준 위반, 불성실공시 등 공시 위반 내용의 중대성 여부
   마. 그 밖에 코스닥시장의 건전성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장폐지가 필요한지 여부

③ 보통주식 상장법인이 지주회사로 전환하기 위하여 분할하였으나 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우에는 분할기일이 속하는 사업

연도와 다음 사업연도에는 규정 제56조제1항제3호파목부터 너목까지의 사유를 적용하지 않는다.<개정 2022.12.9>

④ 보통주식 상장법인의 결산기 변경 등으로 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 규정 제56조제1항제3호파목·하목의 사유를 적용할 때 해당 사업연도를 산입하지 않는다.<개정 2022.12.9>

제61조의2(상장적격성 실질심사 대상 제외) ① 규정 제57조제1항에 따라 상장적격성 실질심사 대상 해당 여부를 결정하는 경우 상장적격성 실질심사 사유가 발생한 후 5년 이상이 경과하여 해당 사유가 확인된 때에는 상장적격성 실질심사 대상에서 제외할 수 있다. 이 경우 상장적격성 실질심사 사유의 발생 시점은 해당 사유에 관한 행위 등이 종결된 시점을 기준으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 상장적격성 실질심사 사유가 보통주식 상장법인의 상장적격성에 미치는 영향이 중대하다고 거래소가 판단하는 경우에는 상장적격성 실질심사 대상으로 결정할 수 있다.

[본조신설 2022.12.9]

제62조(상장적격성 실질심사 절차) ① 거래소는 규정 제57조제2항에 따른 통보를 한 날부터 20일(영업일을 기준으로 한다. 이하 이 항에서 같다) 이내에 기업심사위원회(규정 제57조제3항 단서의 경우에는 시장위원회를 말한다)를 개최하여야 한다. 다만, 보통주식 상장법인이 규정 제57조제2항에 따라 통보를 받은 날부터 15일 이내에 개선계획서를 제출하는 경우에는 개선계획서를 제출한 날부터 20일 이내로 한다.

② 규정 제57조제3항 본문에 따른 기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우 거래소는 기업심사위원회의 심의일 이후 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 시장위원회를 개최하여야 한다.

③ 규정 제57조제3항 본문에 따른 기업심사위원회 또는 같은 조 제

5항에 따른 시장위원회의 심의·의결로 개선기간을 부여하는 경우 특별한 사유가 없는 한 개선기간은 각 1년을 초과할 수 없다.

④ 제3항에 따라 부여된 개선기간이 종료된 경우 보통주식 상장법인은 개선기간 종료 후 15일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 다음 각 호의 서류를 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 규정 제57조제7항 제3호에 따라 개선기간 종료 전에 해당 보통주식 상장법인이 신청하는 경우에는 그 신청일에 제출하여야 한다.

1. 개선계획 이행내역서
2. 개선계획 이행결과에 대한 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당분야 전문가의 확인서
3. 그 밖에 개선계획 이행여부 심의와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

⑤ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제4항에 따른 서류 제출일부터 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 규정 제57조제4항 및 제6항에 따른 기업심사위원회 또는 시장위원회를 개최하여야 한다.

⑥ 거래소는 개선기간 중 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 등으로 개선계획의 이행 여부를 점검할 수 있다.

⑦ 규정 제57조제8항에 따라 거래소는 기업심사위원회 또는 시장위원회의 심의·의결일부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 서면으로 그 결과를 해당 보통주식 상장법인에 통지하여야 한다.

⑧ 제1항, 제2항 및 제5항에도 불구하고 소송에 대한 판결·결정, 감사보고서 제출 등 심의결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 제1항, 제2항 또는 제5항에 따른 개최 기한 이후로 예정된 경우 거래소는 기업심사위원회 또는 시장위원회의 개최 기한을 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내의 범위에서 연장할 수 있다.

⑨ 보통주식 상장법인의 대표자는 기업심사위원회 또는 시장위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑩ 거래소는 상장적격성 실질심사를 객관적으로 수행할 수 있는 학계, 법률, 회계 등 전문가로 기업심사위원회를 구성하여야 한다. 이 경우 기업심사위원회의 운영에 관한 세부사항은 거래소가 따로 정한다.

제63조(상장적격성 실질심사 상장폐지에 대한 이의신청 절차) ① 규정 제58조제1항에서 “세칙으로 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 별지 제28호 서식에 따른 이의신청서
2. 상장폐지 사유 해소를 위한 개선계획서
3. 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당분야 전문가의 의견서
4. 그 밖에 이의신청과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

② 거래소는 특별한 사유가 없는 한 규정 제58조제1항에 따른 이의신청을 받은 날부터 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 규정 제58조제2항의 시장위원회를 개최하여 다음 각 호의 사항을 심의 및 의결하여야 한다.

1. 해당 주식의 상장폐지 여부
2. 개선계획의 타당성, 개선기간 부여여부 및 그 기간
3. 해당 주식의 매매거래정지 여부 및 매매거래정지 기간

③ 거래소는 규정 제58조제2항에 따른 시장위원회를 개최하는 경우 해당 보통주식 상장법인의 대표자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하여야 한다.

④ 규정 제58조제2항에 따라 시장위원회의 심의·의결로 개선기간을 부여하는 경우 특별한 사유가 없는 한 개선기간은 1년을 초과할 수 없으며, 규정 제56조제1항 각 호의 어느 하나의 사유에 따른 상장적격성 실질심사 및 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지에 대한 이의신청으로 기업심사위원회와 시장위원회에서 부여할 수 있는 개선

기간은 총 2년을 초과할 수 없다.

⑤ 제4항에 따라 부여된 개선기간이 종료된 경우 보통주식 상장법인은 개선기간 종료 후 15일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 다음 각 호의 서류를 거래소에 제출하여야 한다.

1. 개선계획 이행내역서
2. 개선계획 이행결과에 대한 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당분야 전문가의 확인서
3. 그 밖에 개선계획 이행여부 심의와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

⑥ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제5항에 따른 서류 제출일부터 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 시장위원회를 개최하여야 한다.

⑦ 제2항 및 제6항에도 불구하고 소송에 대한 판결·결정, 감사보고서 제출 등 심의결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 제2항 또는 제6항에 따른 시장위원회 개최 기한 이후로 예정된 경우 거래소는 시장위원회의 개최 기한을 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내의 범위에서 연장할 수 있다.

⑧ 거래소는 개선기간 중 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 등으로 개선계획의 이행 여부를 점검할 수 있다.

⑨ 보통주식 상장법인은 규정 제58조제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 상장폐지 결정에 대하여 다시 이의를 신청할 수 없다.

⑩ 거래소는 규정 제58조제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 시장위원회의 심의·의결일부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 서면으로 그 결과를 해당 보통주식 상장법인에 통지하여야 한다.

제3장 그 밖의 증권의 상장 및 상장관리

제1절 외국주식등

제64조(외국주식등의 상장예비심사신청 등) ① 규정 제60조제2항에 따른 외국주식등의 상장예비심사신청서와 첨부서류는 별표 1에서 정한다.

② 규정 제60조제2항에 따른 외국주식등의 신규상장신청서와 첨부서류는 별표 2에서 정한다.

제65조(외국주식등의 신규상장 의무보유의 예외) ① 규정 제61조제1항제1호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 이 경우 제23조제2항을 준용한다.

② 규정 제61조제1항제2호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

③ 규정 제61조제1항제3호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제4항(제2호는 제외한다) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

④ 규정 제61조제1항제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제5항(제2호는 제외한다) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

⑤ 규정 제61조제1항제5호 단서에 따른 취득가격과 공모가격의 괴리율은 제23조제6항 각 호에서 정하는 방법으로 산정한다.

제66조(외국주식등의 신규상장 심사요건 적용방법) 규정 제62조제1항제1호가목1) 본문에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제26조제1항에 해당하는 경우를 말한다.

제67조(외국기술성장기업에 대한 특례) ① 규정 제63조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 “세칙으로 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 상장예비심사 신청일 전 6개월 이내에 2개 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받고 그 평가결과가 모두 A등급 이상인 경우
2. 기준시가총액이 1조원 이상으로서 규정 제62조제1항제6호에 따른 질적 심사를 통하여 기술력이나 성장성이 인정되는 경우

② 규정 제63조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건 모두를 말한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 대표주관회사가 아닌 상장주선인에 대하여는 다음 각 호의 요건을 적용하지 않는다.<개정 2022.2.14, 2023.3.9, 2023.12.28>

1. 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 혁신기술기업의 상장을 주선한 실적이 있을 것. 다만, 시장상황이나 경제사정의 급격한 변동 등으로 인하여 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우는 예외로 한다.
2. 최근 3년 이내(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)에 상장을 주선한 코스닥시장 상장외국기업 또는 국내소재외국지주회사가 상장일부터 2년 이내에 이 규정에 따른 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나, 형식적 상장폐지 사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생하지 않았을 것

제68조(외국주식등의 변경상장 및 추가상장 신청서류) 규정 제65조제1항에 따른 외국주식등의 변경·추가상장신청서와 첨부서류는 별표 5에서 정한다.

제69조(외국주식등의 투자주의 환기종목, 관리종목 및 상장폐지) ① 규정 제66조에 따른 투자주의 환기종목 지정 및 해제 시기는 별표 9에서 정한다.

② 규정 제67조에 따른 외국주식등의 관리종목 지정 및 해제 시기는 별표 10에서 정한다.

③ 제83조제2항에도 불구하고 코스닥시장 상장외국기업에 관리종목 지정 사유 또는 형식적 상장폐지 사유를 적용하는 경우에는 최근

사업연도 종료일 현재 외국환거래규정에 따라 지정·고시되는 기준환율에 따라 대한민국 통화로 환산하여 적용한다. 다만, 규정 제66조제1항에 따라 규정 제52조제1항제2호아목·자목을 준용하는 경우 반기 말의 자기자본은 반기 종료일 현재 외국환거래규정에 따라 지정·고시되는 기준환율을 기준으로 산정한다.<개정 2022.12.9>

④ 규정 제68조제1항에 따라 보통주식에 대한 상장적격성 실질심사 사유를 준용하는 경우 제61조제1항제4호마목 및 바목의 “국내소재 외국지주회사”는 “외국지주회사”로 본다.

제2절 기업인수목적회사주식

제70조(기업인수목적회사주식의 상장예비심사신청 등) ① 규정 제69조제1항에 따른 기업인수목적회사주식의 상장예비심사신청서와 첨부서류는 별표 1에서 정한다.

② 규정 제69조제1항에 따른 기업인수목적회사주식의 신규상장신청서와 첨부서류는 별표 2에서 정한다.

③ 규정 제70조제1항제9호 각 목 외의 부분에 따라 기업인수목적회사는 별표 13에 따른 정관 필수 기재사항을 정관으로 정하여야 한다.

④ 규정 제70조제1항제10호에 따라 기업인수목적회사의 상장예비심사 신청일 현재 주주등은 다음 각 호의 사항을 약정하여야 한다.

1. 상장예비심사 신청일 현재 주주등은 기업인수목적회사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 「상법」 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식 수(서면투표 주식 수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 않도록 찬성

및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 내용

2. 상장예비심사 신청일 현재 주주등은 「상법」 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사하지 않겠다는 내용

3. 상장예비심사 신청일 현재 주주등은 기업인수목적회사가 금융위원회의 「금융투자업규정」 제1-4조의2제5항제2호 각 목의 어느 하나에 해당되어 해산되는 경우 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금전의 반환과 관련하여 정관에서 정하는 방법 및 절차를 준수하겠다는 내용

4. 상장예비심사 신청일 현재 주주등이 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 약정을 위반하여 손해가 발생할 경우 그 손해에 대한 배상책임의무를 부담하겠다는 내용

제71조(기업인수목적회사주식의 변경상장 및 추가상장 신청 서류) 규정 제71조제1항에 따른 기업인수목적회사주식의 변경·추가상장신청서와 첨부서류는 별표 5에서 정한다.

제72조(기업인수목적회사주식의 관리종목 지정) ① 규정 제72조제2항제1호의 임원의 자격 요건 미달 사유에 따른 관리종목 지정 및 해제와 관련하여 기업인수목적회사는 임원을 선임하거나 임원의 자격이 상실된 경우 임원의 자격 충족 여부에 관한 확인서를 제출하여야 한다.

② 규정 제72조제2항제2호의 주식분산 미달 사유에 따른 관리종목 지정과 관련하여 기업인수목적회사는 별지 제30호 서식의 주주명부요약표와 거래소가 필요하다고 인정하는 서류를 사업보고서 법정 제출기한으로부터 5일 이내에 제출하여야 한다. 이 경우 기업인수목적회사는 공시규정 제54조제1항에 따른 전자공시 시스템을 통하여 제출할 수 있다.

③ 규정 제72조제4항에 따른 관리종목 지정 및 해제 시기는 별표

10에서 정한다.

제73조(기업인수목적회사주식의 상장폐지) ① 규정 제73조제1항 단서에서 “세칙으로 정하는 사유”란 제61조제1항제3호다목의 사유를 말한다.

② 규정 제73조제2항제9호가목4)에서 “세칙으로 정하는 특별한 이해관계가 있는 법인”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

1. 법시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자
2. 상장예비심사 신청일 현재 기업인수목적회사의 주주등(제1호의 금융투자업자는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 법 제9조제1항에 따른 대주주인 회사
   가. 제1호의 금융투자업자(해당 금융투자업자의 임직원으로서 해당 기업인수목적회사의 설립·운영과 관련된 업무를 수행하였거나 수행 중인 자, 그 배우자 및 직계존비속을 포함한다)
   나. 제2호의 상장예비심사 신청일 현재 주주등(해당 주주등이 법인인 경우 그 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속을 포함하며, 개인인 경우 그 배우자 및 직계존비속을 포함한다)
   다. 해당 기업인수목적회사의 임직원(임직원의 배우자 및 직계존비속을 포함한다)
4. 제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
5. 제1호의 금융투자업자 또는 제2호의 상장예비심사 신청일 현재 주주등(해당 주주등이 법인인 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)의 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사(이하 이 조에서 “계열회사”라 한다)
6. 해당 기업인수목적회사, 제1호의 금융투자업자 또는 제2호의 상

장예비심사 신청일 현재 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 법인

③ 제2항제4호의 소유주식 수에는 다음 각 호의 주식 수를 포함한다.

1. 주식등의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식 수
2. 제2항제1호의 금융투자업자의 계열회사가 소유하는 주식 수
3. 제2항제2호의 상장예비심사 신청일 현재 주주등의 계열회사가 소유하는 주식 수

제74조(합병상장예비심사) 규정 제74조에 따른 상장예비심사신청서와 첨부서류는 별표 1에서 정한다.

제75조(합병상장 심사요건 등) ① 규정 제75조제4항제1호라목에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 최근 1년 동안 금융 관련 법령이나 거래소 규정을 위반하여 금융위원회 또는 거래소의 제재를 받은 사실이 없을 것
2. 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 해치지 않는다고 인정될 것

② 규정 제75조제4항제2호다목에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 합병 대상 법인이 다음 각 목을 모두 충족할 것
   가. 최근 사업연도의 매출액이 100억원 이상이고 영업이익이 있을 것
   나. 합병 대상 법인을 인수합병중개망에 등록한 인수합병 전문기관의 추천이 있을 것
   다. 합병 대상 법인의 업종이 국민경제의 균형 있는 발전과 자본시장의 효율적인 자금조달 기능을 해치거나 선량한 풍속 그 밖의 사회질서에 반하지 않을 것
2. 기업인수목적회사가 최근 2년 이내에 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 사실이 없을 것

③ 기업인수목적회사의 합병상장 심사요건은 합병상장예비심사 신청일을 기준으로 판단한다.

④ 규정 제75조제6항에 따른 상장명세서는 별지 제41호 서식을 말한다.

⑤ 규정 제76조제1항제2호 전단에서 “세칙으로 정하는 바에 따라 합병상장신청서와 첨부서류를 거래소에 제출할 것”이란 합병등기 후 1개월 이내에 상장주선인을 통하여 별지 제3호 서식의 상장신청서 및 별표 2의2에 따른 첨부서류를 거래소에 제출하는 것을 말한다.<신설 2022.2.14>

⑥ 규정 제76조제1항제2호 후단에서 “세칙으로 정하는 요건”이란 제26조제3항의 요건을 말한다.<신설 2022.2.14, 2022.4.29>

⑦ 거래소는 규정 제76조제2항 후단에 따라 합병상장신청인이 제6항의 요건을 충족하지 못하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상장을 유예할 수 있다.<신설 2022.2.14>

제76조(합병상장 시 의무보유) ① 규정 제77조제2호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

② 규정 제77조제3호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

③ 규정 제77조제4호 단서에서 “세칙으로 정하는 경우”란 제23조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

제3절 종류주식

제77조(종류주식의 상장예비심사신청 등) ① 규정 제78조에 따른 종류주식(외국종류주식을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)의 상장예비심사신청서와 첨부서류는 별표 1에서 정한다.

② 규정 제78조에 따른 종류주식의 신규상장신청서와 첨부서류는 별표 2에서 정한다.

제78조(종류주식의 신규상장 심사요건) 규정 제79조제7호에서 “세칙으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 해당 종류주식이 기존 지배주주의 경영권 방어 수단으로 남용될 수 있는 경우
2. 출자지분과 회사지배에 관한 비례적 이익 간 불균형이 발생하여 주주의 이익을 침해하는 경우
3. 이익배당이나 상환을 위한 재원이 충분히 유보되어 있지 않은 경우
4. 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호에 위배되는 것으로 인정되는 경우

제79조(종류주식의 변경상장 및 추가상장 신청서류) 규정 제80조에 따른 종류주식의 변경·추가상장 신청 서류와 첨부서류는 별표 5에서 정한다.

제80조(종류주식의 관리종목 지정 및 상장폐지) ① 규정 제81조제1항제2호의 주주 수 미달 사유에 관하여는 제55조제1항의 보통주식에 대한 주식분산 미달 사유의 적용방법을 준용한다.

② 규정 제81조제1항제4호 및 규정 제82조제1항제4호의 시가총액 미달 사유에 관하여는 제51조의 보통주식에 관한 시가총액 미달 사유 적용방법을 준용한다.

③ 규정 제81조제1항제5호의 거래량 미달 사유에 관하여는 보통주식의 거래량 미달 사유 적용방법에 관한 제54조제1항 및 제3항을 준용한다.

④ 규정 제81조제1항에 따른 종류주식의 관리종목 지정 및 해제 시기는 별표 10에서 정한다.

제4절 신주인수권증권 및 신주인수권증서

제81조(신주인수권증권 및 신주인수권증서의 신규상장 신청서류) 규정 제83조제1항에 따른 신주인수권증권 또는 신주인수권증서의 신규상장신청서와 첨부서류는 별표 2에서 정한다.

제82조(신주인수권증권 및 신주인수권증서의 변경상장 신청서류) 규정 제84조제1항에 따른 신주인수권증권 또는 신주인수권증서의 변경상장신청서와 첨부서류는 별표 5에서 정한다.

제4장 보칙

제83조(외국기업의 서류제출) ① 규정 제87조에 따라 외국기업이 제출하는 서류 등은 한국어로 작성하여야 한다. 다만, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 첨부 서류 등을 영어로 작성할 수 있으며, 이 경우 한국어 요약본을 첨부하여야 한다.

② 규정 제87조에 따라 외국기업이 제출하는 서류 등에 기재하는 내용 중 금액에 관한 사항은 대한민국 통화로 표시하여야 한다. 이 경우 재무정보의 기준시점이 되는 날 현재 외국환거래규정에 따라 지정·고시하는 기준환율을 적용하여 환산한다.

제84조(상장수수료 및 연부과금) 규정 제88조제2항에 따른 상장수수료 및 연부과금의 부과기준, 수수료율, 납부시기, 면제기준, 그 밖에 필요한 사항은 별표 14에서 정한다.

제85조(업종분류기준) ① 거래소는 규정 제89조에 따라 「통계법」에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류(이하 “한국표준산업분류”라 한다)를 기준으로 별표 11에서 정하는 업종 및 코드분류표에

따라 업종을 분류한다.

② 제1항의 업종분류는 다음 각 호의 방법으로 한다.

1. 사업종류가 2 가지 이상인 경우에는 매출액 비율이 큰 사업의 업종으로 분류할 것. 다만, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 부가가치(액)이 큰 사업의 업종으로 분류할 수 있다.
2. 제1호에 따른 분류방법을 적용하기 곤란한 경우에는 종업원 수 또는 설비 등을 고려하여 분류할 것
3. 사업내용이 불분명하여 업종분류가 곤란한 경우에는 유사업종의 기타 업종으로 분류할 것
4. 지주회사의 경우 특정 산업 부문의 매출액이 연결재무제표상 매출액의 100분의 50 이상인 경우에는 해당 산업의 업종으로 분류할 것. 다만, 지주회사는 업종분류와 관련하여 경영계획 등 자료를 제출할 수 있으며, 거래소는 공익 실현과 투자자 보호 등을 종합적으로 고려하여 업종을 분류할 수 있다.

③ 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 해당 법인의 업종을 변경한다. 다만, 해당 법인의 업력, 향후 영업전망 등을 고려하여 업종변경이 필요하지 않다고 거래소가 인정하는 경우에는 업종변경을 하지 않으며, 같은 중분류 내에서의 소분류 변경은 하지 않을 수 있다.

1. 한국표준산업분류의 개정에 따라 업종분류의 변경이 필요한 경우
2. 합병·분할 또는 영업의 양도·양수 등으로 주된 사업내용이 변경된 경우.
3. 주요제품의 매출액 비율 순위가 최근 2개 사업연도에 계속하여 변동되었고, 이미 분류된 업종으로서 신장을 앞으로 기대할 수 없는 경우
4. 사업구조의 개편, 주력 사업의 변경 등으로 최근 1개 사업연도에 주요제품의 매출액 비율 순위가 현저하게 변동되었고, 상장법인이

업종변경을 요청하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우

5. 법률의 규정에 따라 업종이 전환된 경우

6. 그 밖에 업종의 변경이 필요하다고 인정되는 경우

④ 코스닥시장 상장법인의 업종변경 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 제3항제1호, 제5호, 제6호의 경우: 해당 사실이 확인된 때

2. 제3항제2호의 경우: 해당 합병·분할 또는 영업의 양도·양수 등으로 주된 영업이 변경된 사실을 확인할 수 있는 입증자료가 제출된 때

3. 제3항제3호 및 제4호의 경우: 해당 코스닥시장 상장법인의 결산일을 포함하는 달의 다음 달부터 5개월이 되는 달의 최초 매매거래일. 다만, 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 법정 제출기한까지 사업보고서를 제출하지 못하는 경우에는 해당 코스닥시장 상장법인의 업종변경 시기 및 심사자료 제출일을 거래소가 따로 정할 수 있다.

⑤ 거래소는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용하여 코스닥시장 상장외국기업의 업종을 분류한다. 다만, 거래소는 코스닥시장 상장외국기업의 본국법에 따른 사업보고서 제출기한을 고려하여 업종변경 시기와 심사자료 제출 기한을 변경할 수 있다.

⑥ 거래소는 업종분류심사에 필요한 자료의 제출을 코스닥시장 상장법인에 요청할 수 있다.

⑦ 코스닥시장 상장법인은 제3항제3호 및 제4호에 따른 업종분류심사에 필요한 자료를 사업보고서 법정 제출기한까지 거래소에 제출하여야 한다.

제86조(의견수렴) 규정 제90조에 따른 의견수렴은 「내규관리규정」 제5조 및 「규제관리규정」 제6조에서 정하는 바에 따른다.

부칙 <제1990호,2021.10.27.><개정,2022.02.14.>

제1조(코스닥시장 상장규정 시행에 관한 규정) 규정 제1977호 「코스닥시장 상장규정 전부개정규정」은 2021년 11월 1일부터 시행한다. 다만, 제2조제1항제1호바목2), 제69조제2항 후단, 제70조제1항제9호라목3) 단서, 제73조제2항제9호다목 단서, 제76조제1항제2호의 개정규정은 2022년 2월 15일부터 시행한다.

제2조(시행일) 이 세칙은 2021년 11월 1일부터 시행한다. 다만, 별표 8의 개정규정은 2022년 5월 2일부터 시행한다.

제3조(기술성장기업의 상장주선인 요건에 관한 적용례) 제28조제2항 및 제67조제2항의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제4조(감사의견 상장폐지 사유에 따른 개선기간 부여에 관한 적용례) 제60조제13항의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 개선기간을 부여하는 법인부터 적용한다.

제5조(일반적 경과조치) 이 세칙 시행 당시 종전의 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」에 따른 신청·청구·결정·절차, 그 밖의 행위는 이 세칙에 따라 이루어진 것으로 본다.

제6조(종류주식의 관리종목 지정 및 해제에 관한 경과조치) ① 2020년 10월 1일 당시 상장된 종류주식의 경우에는 별표 10 제2호3)·4)의 개정규정에도 불구하고 2022년 9월 30일까지는 별표 10 제2호 3)의 개정규정에 따른 상장주식 수와 같은 호 4)의 개정규정에 따른 시가총액은 다음 표에 따른 상장주식 수와 시가총액으로 적용한다.

② 규정 제1865호 「코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙」 적용 당시 종전의 규정(규정 제1865호 「코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙」으로 개정되기 전의 것을 말한다) 제33조의6제1

항제4호에 따른 시가총액 충족일수는 규정 제1865호 「코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙」의 개정규정에 따른 일수로 본다.

제7조(기업부실위험 선정기준에 관한 경과조치) 부칙 제2조 단서에 따라 별표 8의 개정규정이 시행되기 전까지는 그에 해당하는 종전의 규정(규정 제1896호 「코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙」으로 개정되기 전의 것을 말한다) 별표 3의 규정을 적용한다.

제8조(전문평가기관의 평가 등에 관한 경과조치) ① 규정 제1951호 「코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙」 제2조제6항제1호 및 제9조의 개정규정은 2021년 4월 26일 이후 같은 세칙 제9조에 따른 전문평가기관에 평가를 신청하는 법인부터 적용한다.

② 규정 제1951호 「코스닥시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙」 제2조제6항제2호의 개정규정은 2021년 4월 26일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제9조(다른 규정과의 관계) 이 세칙 시행 당시 다른 규정, 세칙, 지침에서 종전의 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」의 규정을 인용하고 있는 경우에는 이 세칙 중 그에 해당하는 규정이 있을 때에는 종전의 규정을 갈음하여 이 세칙의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

제10조(다른 규정의 개정) ① 코스닥시장 업무규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조제3항 중 “상장규정 제2조제6항 각 호”를 “상장규정 제2조제1항제1호다목”으로, “상장규정 제17조”를 “상장규정 제39조”로, “상장규정 제18조”를 “상장규정 제44조”로 한다.

제28조의2제1항제1호 각 목 외의 부분 중 “상장규정 제2조제15항제3호 및 제4호”를 “상장규정 제2조제1항제35호다목 및 라목”으로 한다.

제28조의2제1항제1호가목 중 “상장규정 시행세칙 제26조제14항”을 “상장규정 시행세칙 별지 제30호 서식”으로 하고, 같은 호 나목 중

“상장규정 제18조”를 “상장규정 제44조”로, “상장규정 시행세칙 제18조제1항제9호”를 “상장규정 시행세칙 별지 제2호 서식”으로 한다.
제28조의2제1항제4호 중 “상장규정 제28조제1항제13호 또는 제15호의2나목”을 “상장규정 제53조제1항제9호 또는 같은 규정 제72조제2항제2호”로 한다.
제35조의37제1항제2호가목 중 “「코스닥시장 상장규정」 제2조 제33항”을 “「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제34호”로 한다.
제44조제3호 중 “상장규정 제45조”를 “상장규정 제22조”로 한다.
제44조제6호 중 “상장규정 제38조제2항”을 “상장규정 제56조제1항”으로 한다.
별표 1 중 제2항제1호가목(1)의 “상장규정 제4조”를 “상장규정 제25조”로, 제2항제1호가목(3)(가)의 “상장규정 제4조”를 “상장규정 제25조”로, 제2항제1호가목(3)(나)의 “상장규정 제4조”를 “상장규정 제25조”로, “상장규정 제26조제6항”을 “상장규정 제13조제5항”으로, 제2항제1호라목의 “상장규정 제4조의2”를 “상장규정 제60조”로 한다.
별표1의2 중 제4항제1호의 “상장규정 제16조의2”를 “상장규정 제83조제2항”로, 제4항제2호의 “상장규정 제16조의3”을 “상장규정 제83조제3항”으로 한다.
별표 5 중 제1항제1호나목의 “상장규정 제2조제30항”을 “상장규정 제2조제1항제36호”로 한다.
업무서식 6의5 중 제9조제2항제3호의 “코스닥시장 상장규정 제18조의4제1항”을 “코스닥시장 상장규정 제33조”로 한다.
② 「코스닥시장 공시규정 시행세칙」 일부를 다음과 같이 개정한다.
제4조의2제5항제1호 중 “「코스닥시장 상장규정」 제29조”를 “「코스닥시장 상장규정」 제18조”로 한다.
제4조의2제5항제2호 중 “「코스닥시장 상장규정」 제28조의2”를

“「코스닥시장 상장규정」 제52조”로 한다.
제7조제1항제1호마목 중 “「코스닥시장 상장규정」 제23조제2항”을 “「코스닥시장 상장규정」 제51조제1항”으로 한다.
제15조제6항 중 “「코스닥시장 상장규정」 제47조”를 “「코스닥시장 상장규정」 제23조”로 한다.
제15조제9항제2호 중 “「코스닥시장 상장규정」 제38조제2항 제5호타목”을 “「코스닥시장 상장규정」 제56조제1항제3호카목”으로 한다.
제16조제3항 중 “「코스닥시장 상장규정」 제38조제2항제5호타목”을 “「코스닥시장 상장규정」 제56조제1항제3호카목”으로 한다.
제16조제4항 중 “「코스닥시장 상장규정」 제38조의2제1항”을 “「코스닥시장 상장규정」 제57조제1항”으로 한다.
제17조의2제2항 중 “「코스닥시장 상장규정」 제38조제2항제5호타목”을 “「코스닥시장 상장규정」 제56조제1항제3호카목”으로 한다.
제17조의3제1항 중 “「코스닥시장 상장규정」 제38조제2항제5호타목”을 “「코스닥시장 상장규정」 제56조제1항제3호카목”으로 한다.
제18조제1항제6호 중 “「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제29조제1항제5호라목”을 “「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제19조제1항제3호나목”으로 하고, 같은 항 제7호의 “「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제29조제1항제5호라목·마목”을 “「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제19조제1항제3호나목·다목·마목”으로 한다.
제18조제6항 중 “「코스닥시장 상장규정」 제47조”를 “「코스닥시장 상장규정」 제23조”로 한다.
제18조의2 중 “「코스닥시장 상장규정」 제38조제2항제5호타목”을 “「코스닥시장 상장규정」 제56조제1항제3호카목”으로 한다.
제21조의2제3항 중 “「코스닥시장 상장규정」 제38조제2항제5호타목”을 “「코스닥시장 상장규정」 제56조제1항제3호카목”으로 한다.

별표1의 제3호나목(7) 중 “코스닥시장 상장규정 제30조제2항”을 “코스닥시장 상장규정 제19조제2항”으로 한다.

③ 「코넥스시장 상장규정 시행세칙」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제2항 중 “제28조제1항제2호·제3호·제4호·제14호의2·제14호의3(이하 “코스닥시장 관리종목 지정사유”라 한다) 및 같은 규정 제38조제1항제2호·제4호·제4호의2·제5호(해산사유가 파산선고인 경우로 한정한다)·제10호·제11호·제2항제3호”를 “제53조제1항제1호·제2호·제4호·제10호·제11호(이하 “코스닥시장 관리종목 지정사유”라 한다) 및 같은 규정 제54조제1항 제1호·제2호·제3호·제4호·제5호(해산사유가 파산선고인 경우로 한정한다)·제8호·제56조제1항제1호”로 한다.

④ 「코넥스시장 업무규정 시행세칙」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제46조의9제1항제2호가목 중 “「코스닥시장 상장규정」 제2조 제33항”을 “「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제34호”로 한다.

⑤ 「코스닥시장상장위원회 운영세칙」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1호 중 “「코스닥시장 상장규정」 제18조제8항”을 “「코스닥시장 상장규정」 제46조제5항”으로 한다.

제4조의2제1항제6호 중 “「코스닥시장 상장규정 제2조제10항에 따른 벤처금융 또는 제2조제12항에 따른 전문투자자”를 “「코스닥시장 상장규정 제2조제1항제14호에 따른 벤처금융 또는 같은 규정 제2조제1항제15호에 따른 전문투자자”로 한다.

⑥ 「코스닥시장 기업심사위원회 운영세칙」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1호 중 “제38조제1항에 따른 코스닥시장 상장법인의 상장폐지 이의신청에 관한 사항(상장규정 제28조제1항에 따른 관리종목 지

정에 대한 이의신청을 포함한다)”를 “제54조제1항에 따른 코스닥시장 상장법인의 상장폐지 이의신청에 관한 사항(상장규정 제53조제1항에 따른 관리종목 지정에 대한 이의신청을 포함한다)”으로 한다.

제3조제2호 중 “상장규정 제38조제2항에 따른 코스닥시장 상장법인”을 “상장규정 제56조제1항에 따른 코스닥시장 상장법인”으로 한다.

제3조제3호 중 “상장규정 제45조제1항 및 제2항”을 “상장규정 제22조제1항”으로 한다.

제5조제1항제3호가목 중 “상장규정 제3조의2제1항제1호의 요건”을 “상장규정 제15조제1항제1호의 요건”으로 한다.

부칙 <제2019호,2022.2.14>

제1조(시행일) 이 세칙은 2022년 2월 15일부터 시행한다.

제2조(상장주선인의 요건 등에 관한 적용례) 제28조제2항 및 제3항, 제67조제2항, 별지 제14호 서식의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제3조(기업인수목적회사 소멸방식의 합병에 관한 적용례) 규정 제1977호 「코스닥시장 상장규정 전부개정규정」 제2조제1항제1호바목2), 제70조제1항제9호라목3) 단서, 제73조제2항제9호다목 단서, 제76조제1항제2호 및 이 세칙 제75조제5항부터 제7항까지 및 별표 2의2, 별표14, 별지 제3호 서식은 이 세칙 시행일 이후 규정 제74조에 따른 합병상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

부칙 <제2028호,2022.3.17>

제1조(시행일) 이 세칙은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

제2조(의무보유에 관한 적용례) ① 별지 제14호 서식 중 의무보유 확약서(신규상장 등) 및 의무보유 확약서(추가상장 등)의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

② 제34조제5항 및 같은 조 제6항, 별지 제14호 서식 중 의무보유 확약서(우회상장 등)의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 규정 제34조제2항에 따른 우회상장 심사서류를 제출하는 법인부터 적용한다.

부칙 <제2038호,2022.4.29>

제1조(시행일) 이 세칙은 2022년 5월 2일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제15조제6항, 제26조제2항, 제27조제3항, 제28조제1항제1호가목3), 제29조, 별표 1, 별표 14 제4호자목·차목, 별지 제10호의2 서식, 별지 제11호 서식 및 별지 제14호 서식의 개정규정은 이 세칙 시행 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

부칙 <제2068호,2022.9.27>

제1조(시행일) 이 세칙은 2022년 9월 28일부터 시행한다.

제2조(변경·추가상장 신청 서류 등에 관한 적용례) 별표 5 및 별지 제25호 서식의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 변경·추가상장을 신청

하는 법인부터 적용한다.

제3조(상장예비심사에 관한 적용례) 별표 6의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제4조(상장수수료 면제에 관한 적용례) 별표 14의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 상장을 신청하는 법인부터 적용한다.

부칙 <제2091호,2022.12.9>

제1조(시행일) 이 세칙은 2022년 12월 12일부터 시행한다.

제2조(의무보유의 예외에 관한 적용례) 제23조제3항의 개정규정은 이 세칙 시행 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제3조(상장적격성 실질심사 대상 제외에 관한 적용례) 제61조의2의 개정규정은 이 세칙 시행 이후 상장적격성 실질심사 사유가 확인되는 법인부터 적용한다.

제4조(투자주의 환기종목 지정·해제 시기에 관한 적용례) 별표 9의 개정규정은 이 세칙 시행 이후 투자주의 환기종목 지정·해제 사유가 발생하는 법인부터 적용한다.

제5조(관리종목 지정·해제 시기에 관한 적용례) 별표 10의 개정규정은 이 세칙 시행 이후 관리종목 지정·해제 사유가 발생하는 법인부터 적용한다.

제6조(관리종목 지정 해제 시기에 관한 경과조치) ① 이 세칙 시행 전에 종전의 제56조제1항제3호자목의 사유로 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 법인의 관리종목 지정에 대한 해제 시기에 관하여는 별표 10의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 이 세칙 시행 전에 종전의 제54조제1항제8호나목·다목·라목에 따

라 반기 기준 형식적 상장폐지 사유가 발생한 법인의 관리종목 지정에 대한 해제 시기에 관하여는 별표 10의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제7조(다른 규정의 개정) 「코스닥시장 공시규정 시행세칙」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제9항제2호, 제15조의2제4항 단서, 제16조제3항 단서, 제17조의2제2항 각 호 외의 부분 단서, 제17조의3제1항 단서, 제18조의2 단서, 제21조의2제3항 각 호 외의 부분 단서 중 "「코스닥시장 상장규정」 제56조제1항제3호카목"을 각각 "「코스닥시장 상장규정」 제56조제1항제3호차목"으로 한다.

부칙 <제2109호,2023.3.9>

제1조(시행일) 이 세칙은 2023년 3월 13일부터 시행한다.

제2조(외국기술성장기업에 대한 특례 등에 관한 적용례) 제28조제2항제1호, 제67조제2항제1호, 별표 1, 별표 3의 개정규정은 이 세칙 시행 이후 상장예비심사 또는 우회상장심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

부칙 <제2204호,2023.12.28>

제1조(시행일) 이 세칙은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) ① 제28조제1항 및 제2항의 개정규정은 이 세칙 시행

이후 제11조제2항에 따라 거래소에 전문평가기관 지정을 신청하는 법인부터 적용한다.

② 제10조, 제15조, 제28조제5항, 제67조, 별표 1, 별표 6 및 별표 7의 개정규정은 이 세칙 시행 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

③ 제15조제5항의 개정규정은 상장주선인이 주선하여 이 세칙 시행 이후 상장한 기술성장기업이 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우부터 적용한다.

부칙 <제2236호,2024.6.14>

이 세칙은 2024년 6월 17일부터 시행한다. 다만, 별표 11의 개정규정은 2024년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2243호,2024.7.12>

제1조(시행일) 이 세칙은 2024년 7월 15일부터 시행한다.

제2조(분할재상장 심사 적용례) 별표 6 제3호의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

[별표 1] 상장예비심사 신청 서류 <개정 2022.2.14, 2022.4.29, 2023.3.9, 2023.12.28>

상장예비심사 신청 서류

(세칙 제9조, 제13조, 제22조, 제36조, 제64조, 제70조, 제74조, 제77조 관련)

1. 신규상장

가. 보통주식

1) 거래소가 따로 정하는 상장예비심사 신청서
2) 신규상장신청인에 대한 재무서류
   가) 최근 사업연도의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서
   나) 외부감사법 시행령 제14조제6항제1호에 따라 해당 사업연도 중에 감사인 지정을 받은 경우에는 다음의 추가 서류
      (1) 해당 사업연도의 최근 분기 또는 반기의 개별.연결재무제표
      (2) (1)에 대한 지정감사인의 감사보고서
   다) 해당 사업연도의 반기 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서
   라) 규정 제28조제1항제2호나목3)의 요건을 적용받으려는 경우에는 다음의 추가 서류
      (1) 최근 사업연도의 직전 사업연도의 개별.연결재무제표
      (2) (1)에 대한 감사인의 감사보고서
3) 법인등기부등본
4) 정관
5) 최근 사업연도 말 현재(최근 사업연도 말 이후 주주명부를 폐쇄한 경우에는 그 폐쇄시점 현재로 한다. 이하 같다)의 주주명부
6) 명의개서대행회사와 증권의 명의개서업무 등에 관한 대행계약(이하 “명의개서대행계약”이라 한다)을 체결한 계약서 사본
7) 의무보유에 관한 다음의 서류
   가) 의무보유 대상자의 의무보유확약서
   나) 의무보유 대상자의 의무보유를 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행한 서류
8) 발행등록사실확인서
9) 상장 동의에 관한 이사회 의사록 사본
10) 상장주선인이 실시하는 내부통제점검과 관련하여 거래소가 따로 정하는 서류
11) 주채권은행의 의견서

12) 이해관계자의 투자현황 확인서
13) 계열 등 특수관계 부존재 확인서
14) 거래소가 개설한 상장지원을 위한 교육과정을 수료하였음을 증명할 수 있는 서류. 다만, 대형법인은 제출하지 않을 수 있다.
15) 규정 제28조제1항제1호다목의 분산요건을 갖추어 상장하는 상장신청인의 경우 직전사업연도의 사업보고서 또는 이에 준하는 서류
16) 국내소재외국지주회사의 경우 다음의 추가 서류
가) 모든 외국자회사를 연결 대상으로 포함하는 최근 사업연도의 연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서
나) 해당 사업연도의 최근 분기 또는 반기의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서
다) 외국자회사의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사보고서
라) 외국자회사에 대한 세칙 제20조제1항에 따른 별지 제34호 서식의 내부회계관리제도운영보고서
17) 벤처기업의 경우 다음의 추가 서류
가) 규정 제2조제1항제38호가목 또는 나목에 따른 벤처기업: 벤처기업법 제25조에 따라 발급한 벤처기업확인서
나) 규정 제2조제1항제38호다목에 따른 벤처기업: 「중소기업 기술혁신 촉진법 시행령」 제13조에 따라 발급된 기술혁신형 중소기업 확인서
18) 기술성장기업의 경우 다음의 추가 서류
가) 혁신기술기업: 다음의 서류
(1) 세칙 제28조제1항제1호가목3)에 따라 전문평가기관의 평가를 받은 경우: 별지 제9호 서식의 시장성 의견서 및 별지 제11호 서식의 지정자문인 추천서
(2) 그 외의 경우: 별지 제9호 서식의 시장성 의견서
나) 사업모델기업: 별지 제10호 서식의 사업모델기업 평가 보고서
19) 규정 제31조제1항에 따른 신속이전기업의 경우 다음의 추가 서류
가) 규정 제31조제1항제3호바목에 따른 신속이전기업의 경우: 별지 제11호 서식의 지정자문인 추천서 및 별지 제10호의2 서식의 기업 계속성 보고서
나) 그 외의 경우: 별지 제11호 서식의 지정자문인 추천서
20) 그 밖에 거래소가 상장예비심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 2)의 재무서류는 다음의 기준을 따른다.

① 재무제표란 재무상태표, 손익계산서·포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 각 부속명세서를 말하고, 반기재무제표란 반기재무상태표,

반기손익계산서·반기포괄손익계산서 및 각 부속명세서를 말한다.

② 연결재무제표, 분·반기연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사·검토보고서는 종속회사가 있는 법인만 제출한다.

③ 2) 가)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

㈎ 외부감사법 시행령 제14조제6항제1호에 따라 증권선물위원회의 감사인 지정을 받은 경우 감사인의 감사보고서는 지정감사인의 감사보고서를 말한다.

㈏ 최근 사업연도의 결산이 확정되지 않은 때에는 다음의 서류를 우선 제출하고, 결산이 확정된 이후에 2) 가)의 서류를 제출할 수 있다.

㈠ 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대한 개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서. 이 경우 감사의견이 적정인 경우로 한정한다.

㈡ 최근 사업연도의 반기개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서. 이 경우 검토의견이 적정인 경우로 한정한다.

㈐ 국내소재외국지주회사가 설립 또는 전환 후 1 사업연도가 경과되지 않은 때에는 설립 또는 전환 시의 재무상태표와 이에 대한 감사인의 검토확인서로 2) 가)의 서류를 갈음한다.

④ 2) 나)에 따른 서류를 제출하는 상장신청인이 최근 사업연도에 한국채택국제회계기준에 따라 개별·연결재무제표를 작성하지 않은 경우에는 한국채택국제회계기준으로 최근 사업연도의 개별·연결재무제표를 다시 작성하고, 그에 대한 감사인 또는 지정감사인의 감사보고서를 추가로 제출하여야 한다.

⑤ 2) 다)의 서류는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제출하지 않을 수 있다.

㈎ 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과하지 않은 경우

㈏ 상장신청인이 2) 나)에 따라 반기 또는 3분기의 개별·연결재무제표 및 이에 대한 지정감사인의 감사보고서를 제출한 경우

2. 7)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

① 규정 제32조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 상장신청인은 7)의 서류를 제출하지 않을 수 있다.

② 7) 가)의 서류에는 다음의 사항이 기재되어야 한다.

㈎ 의무보유 대상자가 소유하는 주식등을 의무보유 기간 동안 의무보유하고, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등을 인출하거나 질권 설정·말소 등을 하지 않겠다는 내용

㈏ 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리방법 등에 관한 내용

㈐ 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하는 경우 그 사실에 관한 상장주선인의 공시에 대하여 이의를 제기하지 않겠다는 내용

③ 7) 나)의 서류는 상장예비심사결과 통지일부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 제출할 수 있다.

3. 8)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

① 상장신청인이 발행한 주식등이 전자등록 되지 않은 경우에는 발행된 주권(「통일규격증권등취급규정」에 따른 통일규격주권을 말한다. 이하 같다)의 권종별 견양, 명의개서대행기관이 주권발행에 관한 사항에 대하여 이를 증명하고자 발급한 문서 또는 예탁자계좌부기재확인서로 8)의 발행등록사실확인서를 우선 갈음할 수 있다.

② 상장예비심사 신청 후에 모집 또는 매출을 하는 상장신청인은 신규상장 신청서를 제출한 날부터 20일 이내에 8)의 발행등록사실확인서를 제출할 수 있다.

4. 15)의 서류는 최근 사업연도의 결산이 확정되지 않은 경우에는 결산이 확정된 이후에 제출할 수 있다.

5. 16)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

① 16) 나)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

㈎ 해당 사업연도의 분·반기 종료 후 45일이 경과하지 않은 경우에는 16) 나)의 서류를 제출하지 않을 수 있다.

㈏ 해당 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장 경력 등을 고려하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 16) 나)의 서류를 갈음하여 최근 분기 또는 반기의 개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출하여야 한다.

② 16) 다).라)의 서류는 제20조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국자회사의 경우에는 제출하지 않을 수 있다.

③ 16) 라)의 서류 중 내부회계관리제도의 운영실태는 상장예비심사 신청일 이전 3개월 이상의 기간에 대하여 기재하여야 한다.

나. 외국주식등(외국종류주식 제외)

1) 거래소가 따로 정하는 상장예비심사 신청서
2) 신규상장신청인에 대한 재무서류
 가) 최근 사업연도의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사보고서
 나) 해당 사업연도의 최근 분기 또는 반기의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서
3) 세칙 제20조제1항에 따른 별지 제34호 서식의 내부회계관리제도 운영보고서
4) 최근 사업연도 말 현재(최근 사업연도 말 이후 주주명부를 폐쇄한 경우에는 그 폐쇄시점 현재로 한다. 이하 같다)의 주주명부
5) 의무보유 대상자의 의무보유확약서
6) 별표 12에 따른 정관 필수 기재사항이 반영된 정관
7) 법인등기부등본
8) 상장 동의에 관한 이사회 의사록 사본
9) 이해관계자의 투자현황 확인서
10) 계열 등 특수관계 부존재 확인서
11) 발행등록사실확인서
12) 주식사무대행기관과 실질소유자의 권리행사 방법 등에 관하여 사무대행계약을 체결한 계약서 사본
13) 상장대리인 선임계약서 사본
14) 변호사의 법률검토의견서
15) 별지 제35호 서식에 따른 감사인의 확인서한
16) 별지 제36호 서식에 따른 대표이사 의무이행 확약서
17) 상장주선인이 실시하는 내부통제점검과 관련하여 거래소가 따로 정하는 서류
18) 혁신기술기업의 경우 별지 제9호 서식의 시장성 의견서

19) 외국주식예탁증권에 대한 상장예비심사를 신청하는 경우 예탁계약서 사본
20) 해외증권시장에 상장한 외국기업의 경우 다음의 추가 서류
가) 해외증권시장에 상장한 사실을 증명하는 서면
나) 상장된 해외증권시장에서의 최근 1년간 주식 유통상황을 증명하는 서면
21) 외국지주회사의 경우 다음의 추가 서류
가) 모든 외국자회사를 연결대상으로 포함하는 연결재무제표 및 이에 대한 감사보고서
나) 외국자회사의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서
다) 외국자회사에 대한 세칙 제20조제1항에 따른 별지 제34호 서식의 내부회계관리제도운영보고서
라) 외국자회사의 법인등기부등본
22) 그 밖에 거래소가 상장예비심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 2)의 재무서류는 다음의 기준을 따른다.

① 재무제표란 재무상태표, 손익계산서·포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 각 부속명세서를 말하고, 반기재무제표란 반기재무상태표, 반기손익계산서·반기포괄손익계산서 및 각 부속명세서를 말한다.

② 연결재무제표, 분·반기연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사·검토보고서는 종속회사가 있는 법인만 제출한다. 다만, 상장신청인이 국제회계기준 또는 미국회계기준을 채택한 경우에는 연결재무제표, 분·반기연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사·검토보고서만을 제출한다.

③ 2) 가)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

㈎ 최근 사업연도의 결산이 확정되지 않은 때에는 다음의 서류를 우선 제출하고, 결산이 확정된 이후에 2) 가)의 서류를 제출할 수 있다.

㈀ 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대한 개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서. 이 경우 감사의견이 적정인 경우로 한정한다.

㈁ 최근 사업연도의 반기개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서. 이 경우 검토의견이 적정인 경우로 한정한다.

㈏ 외국지주회사가 설립 또는 전환 후 1 사업연도가 경과되지 않은 경우에는 설립 또는 전환 시 재무상태표와 이에 대한 감사인의 검토확인서로 갈음한다.

④ 2) 나)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

㈎ 해당 사업연도의 분·반기 종료 후 45일이 경과하지 않은 경우에는 2) 나)의 서류를 제출하지 않을 수 있다.

㈏ 해당 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장 경력 등을 고려하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 2) 나)의 서류를 갈음하여 최근 분기 또는 반기의 개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서를 제출하여야 한다.

2. 3)의 서류 중 내부회계관리제도의 운영실태는 상장예비심사 신청일 이전 3개월 이상의 기간에 대하여 기재하여야 한다.

3. 5)의 서류에는 다음의 사항이 기재되어야 한다.

① 의무보유 대상자가 소유하는 주식등을 의무보유 기간 동안 의무보유하고, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등을 인출하거나 질권 설정·말소 등을 하지 않겠다는 내용

② 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리방법 등에 관한 내용

③ 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하는 경우 그 사실에 관한 상장주선인의 공시에 대하여 이의를 제기하지 않겠다는 내용

4. 7)의 서류를 본국법상 제출할 수 없는 경우에는 그 사실을 증명하는 서면으로 갈음할 수 있다.

5. 11)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

① 상장신청인이 발행한 주식등이 전자등록 되지 않은 경우에는 발행된 주권의 권종별 견양, 명의개서대행기관이 주권발행에 관한 사항에 대하여 이를 증명하고자 발급한 문서 또는 예탁자계좌부기재확인서로 11)의 발행등록사실확인서를 우선 갈음할 수 있다.

② 상장예비심사 신청 후에 모집 또는 매출을 하는 상장신청인은 신규상장 신청서를 제출한 날부터 20일 이내에 11)의 발행등록사실확인서를 제출할 수 있다.

6. 12)의 서류는 상장예비심사 신청 후에 모집 또는 매출을 하는 상장신청인은 신규상장 신청 시에 제출할 수 있다.

7. 21)의 서류는 다음의 기준을 따른다.
   ① 21) 가)·나)의 서류는 외국지주회사가 국제회계기준 또는 미국회계기준을 채택한 경우에는 제출하지 않을 수 있다.
   ② 21) 나)·다)의 서류는 제20조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국자회사의 경우에는 제출하지 않을 수 있다.
   ③ 21) 다)의 서류 중 내부회계관리제도의 운영실태는 상장예비심사 신청일 이전 3개월 이상의 기간에 대하여 기재하여야 한다.
   ④ 21) 라)의 서류를 본국법상 제출할 수 없는 경우에는 그 사실을 증명하는 서면으로 갈음할 수 있다.

다. 종류주식(외국종류주식 포함)

1) 거래소가 따로 정하는 상장예비심사 신청서 2) 정관 3) 법인등기부등본 4) 발행등록사실확인서 5) 이해관계자의 투자현황 확인서 6) 종류주식 발행에 관한 이사회 또는 주주총회 의사록 사본 7) 그 밖에 거래소가 상장예비심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 상장신청인이 보통주식·외국주식등의 상장예비심사 신청서에 해당 종류주식·외국종류주식에 관한 내용을 기재하는 경우에는 1)부터 5)까지의 서류를 제출하지 않을 수 있다.

2. 외국종류주식의 상장신청인은 2)의 서류에 별표 12에 따른 정관 필수 기재

사항을 반영하여야 한다.

3. 외국종류주식의 상장신청인이 본국법상 3)의 서류를 제출할 수 없는 경우에는 그 사실을 증명하는 서면으로 갈음할 수 있다.

4. 4)의 발행등록사실확인서는 다음의 기준을 따른다.
   ① 상장신청인이 발행한 주식등이 전자등록 되지 않은 경우에는 발행된 주권의 권종별 견양, 명의개서대행기관이 주권발행에 관한 사항에 대하여 이를 증명하고자 발급한 문서 또는 예탁자계좌부기재확인서로 4)의 발행등록사실확인서를 우선 갈음할 수 있다.
   ② 상장예비심사 신청 후에 모집 또는 매출을 하는 상장신청인은 신규상장 신청서를 제출한 날부터 20일 이내에 4)의 발행등록사실확인서를 제출할 수 있다.

라. 기업인수목적회사주식

1) 거래소가 따로 정하는 상장예비심사 신청서
2) 신규상장신청인에 대한 재무서류
   가) 설립등기일 현재의 개별재무상태표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서
   나) 상장예비심사 신청일까지 재무내용 변동을 입증하는 서류
3) 의무보유에 관한 다음의 서류
   가) 의무보유 대상자의 의무보유확약서
   나) 의무보유 대상자의 의무보유를 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행한 서류
4) 기업인수목적회사 주식(최초 모집 전에 발행된 주식은 제외한다)의 발행을 통해 모은 금전의 예치 또는 신탁을 위하여 예치기관등(「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에 따른 금융위원회가 정하여 고시하는 기관을 말한다. 이하 같다)과 체결한 자금 예치.신탁 계약서
5) 규정 제70조제1항제10호에 따라 상장예비심사 신청일 현재 주주등 간에 체결한 약정서
6) 법인등기부등본
7) 별표 13에 따른 정관 필수 기재사항이 반영된 정관
8) 상장 동의에 관한 이사회 의사록 사본
9) 발행등록사실확인서

10) 명의개서대행계약을 체결한 계약서 사본
11) 상장예비심사 신청일 현재 주주등이 소유하는 채무증권 인수계약서 사본
12) 그 밖에 거래소가 상장예비심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 2)의 경우 설립등기일 이후 분·반기 또는 사업연도의 결산이 확정된 때에는 최근 분·반기 또는 사업연도의 개별재무제표 및 그에 대한 감사보고서를 제출하여야 한다.

2. 3) 나)의 서류는 상장예비심사결과 통지일부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 제출할 수 있다.

3. 9)의 발행등록사실확인서는 다음의 기준을 따른다.

① 상장신청인이 발행한 주식등이 전자등록 되지 않은 경우에는 발행된 주권(「통일규격증권등취급규정」에 따른 통일규격주권을 말한다. 이하 같다)의 권종별 견양, 명의개서대행기관이 주권발행에 관한 사항에 대하여 이를 증명하고자 발급한 문서 또는 예탁자계좌부기재확인서로 9)의 발행등록사실확인서를 우선 갈음할 수 있다.

② 상장예비심사 신청 후에 모집 또는 매출을 하는 상장신청인은 신규상장 신청서를 제출한 날부터 20일 이내에 9)의 발행등록사실확인서를 제출할 수 있다.

2. 재상장

1) 거래소가 따로 정하는 상장예비심사 신청서
2) 재상장신청인에 대한 재무서류
가) 「상법」 제530조의7제1항 각 호의 서류
나) 분할 또는 분할합병에 따라 이전될 영업부문에 대한 분할 또는 분할합병 이사회 결의 전 최근 사업연도의 매출액 및 이익 현황과 그에 대한 감사인의 검토보고서
다) 나)의 이전될 영업부문에 대하여 분할 또는 분할합병 이사회 결의일이 속한 해당 사업연도 반기에 대한 매출액 및 이익 현황과 이에 대한 감사인의 검토보고서
3) 그 밖에 거래소가 상장예비심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 2)의 재무서류는 다음의 기준을 따른다.

① 재무제표란 재무상태표, 손익계산서·포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 각 부속명세서를 말하고, 반기재무제표란 반기재무상태표, 반기손익계산서·반기포괄손익계산서 및 각 부속명세서를 말한다.

② 연결재무제표, 반기연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사·검토보고서는 종속회사가 있는 법인만 제출한다.

③ 2) 다)의 서류는 분할 또는 분할합병 이사회 결의일이 속한 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과하지 않은 경우에는 제출하지 않을 수 있다.

3. 합병상장

1) 거래소가 따로 정하는 상장예비심사 신청서
2) 합병 대상 법인에 대한 재무서류
  가) 최근 사업연도의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서
  나) 외부감사법 시행령 제14조제6항제1호에 따라 해당 사업연도 중에 감사인 지정을 받은 경우에는 해당 사업연도의 최근 분기 또는 반기의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 지정감사인의 감사보고서
  다) 해당 사업연도의 반기개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서
3) 합병 대상 법인의 최근 사업연도 말 현재(최근 사업연도 말 이후 주주명부를 폐쇄한 경우에는 그 폐쇄시점 현재로 한다. 이하 같다)의 주주명부
4) 의무보유에 관한 다음의 서류
  가) 의무보유 대상자의 의무보유확약서
  나) 의무보유 대상자의 의무보유를 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행한 서류
5) 합병 대상 법인의 정관
6) 합병 대상 법인의 법인등기부등본
7) 합병 대상 법인의 주채권은행 의견서
8) 합병 대상 법인의 이해관계자 투자현황 확인서
9) 합병가액 및 산출근거, 합병비율의 적정성 등에 대한 법시행령 제176조의5제7항에 따른 외부평가기관의 의견서
10) 합병 대상 법인이 벤처기업인 경우 다음의 추가 서류
  가) 규정 제2조제1항제38호가목 또는 나목에 따른 벤처기업: 벤처기업법 제25조에 따라 발급한 벤처기업확인서
  나) 규정 제2조제1항제38호다목에 따른 벤처기업: 「중소기업 기술혁신 촉진법 시행령」 제13조에 따라 발급된 기술혁신형 중소기업 확인서

11) 합병 대상 법인이 혁신기술기업인 경우 다음의 추가 서류
가) 세칙 제28조제1항제1호가목3)에 따라 전문평가기관의 평가를 받은 경우: 별지 제9호 서식의 시장성 의견서 및 별지 제11호 서식의 지정자문인 추천서
나) 그 외의 경우: 별지 제9호 서식의 시장성 의견서
12) 합병대상법인이 규정 제75조제4항제1호에 따른 신속합병상장기업일 경우 별지 제11호 서식의 지정자문인 추천서
13) 별지 제37호 서식의 합병 관련 이해관계 해당 여부 확인서
14) 그 밖에 거래소가 상장예비심사에 필요하다고 인정하는 서류
15) 발행등록사실확인서
16) 합병상장예비심사 신청일 현재 기업인수목적회사의 상장예비심사신청일 기준 주주등이 소유하는 채무증권인수계약서 사본

비고 1. 2)의 재무서류는 다음의 기준을 따른다.

① 재무제표란 재무상태표, 손익계산서·포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 각 부속명세서를 말하고, 반기재무제표란 반기재무상태표, 반기손익계산서·반기포괄손익계산서 및 각 부속명세서를 말한다.

② 연결재무제표, 반기연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사·검토보고서는 종속회사가 있는 법인만 제출한다.

③ 2) 가)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

㈎ 외부감사법 시행령 제14조제6항제1호에 따라 증권선물위원회의 감사인 지정을 받은 경우 감사인의 감사보고서는 지정감사인의 감사보고서를 말한다.

㈏ 최근 사업연도의 결산이 확정되지 않은 때에는 다음의 서류를 우선 제출하고, 결산이 확정된 이후에 2) 가)의 서류를 제출할 수 있다.

㈠ 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대한 개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서. 이 경우 감사의견이 적정인 경우로 한정한다.

㈡ 최근 사업연도의 반기개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서. 이 경우 검토의견이 적정인 경우로 한정한다.

④ 2) 나)에 따른 서류를 제출하는 상장신청인이 최근 사업연도에 한국채택국제회계기준에 따라 개별·연결재무제표를 작성하지 않은 경우에는 한국채택국제회계기준으로 최근 사업연도의 개별·연결재무제표를 다시

작성하고, 그에 대한 감사인 또는 지정감사인의 감사보고서를 추가로 제출하여야 한다.

⑤ 2) 다)의 서류는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제출하지 않을 수 있다.

㈎ 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과하지 않은 경우

㈏ 상장신청인이 2) 나)에 따라 반기 또는 3분기의 개별·연결재무제표 및 이에 대한 지정감사인의 감사보고서를 제출한 경우

2. 4) 나)의 서류는 상장예비심사결과 통지일부터 3일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 제출할 수 있다.
3. 15) 및 16)의 서류는 규정 제2조제1항제1호바목2)에 따른 합병상장예비심사 신청 시에만 제출한다.
4. 15)의 서류는 상장신청인이 발행한 주식등이 전자등록되지 않은 경우에는 발행된 주권(「통일증권규격증권등취급규정」에 따른 통일규격증권을 말한다. 이하 같다)의 권종별 견양, 명의개서대행기관이 주권발행에 관한 사항에 대하여 이를 증명하고자 발급한 문서 또는 예탁자계좌부기재확인서로 15)의 발행등록사실확인서를 우선 갈음할 수 있다. 이 경우 합병상장신청서를 제출하는 날까지 15)의 발행등록사실확인서를 제출할 수 있다.)

[별표 2] 신규상장 신청 서류

신규상장 신청 서류

(세칙 제25조, 제64조, 제70조, 제77조, 제81조 관련)

1. 보통주식, 종류주식, 기업인수목적회사주식

1) 별지 제3호 서식에 따른 신규상장신청서
2) 별표 1에 따른 상장예비심사 신청 서류
3) 발행등록사실확인서
4) 의무보유 대상자의 의무보유를 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행한 서류
5) 상장계약서
6) 의무이행 확약서
7) 주주명부요약표 또는 청약.배정명세서 요약표
8) 기업설명회 관련 확인서
9) 규정 제13조제5항 및 제26조제1항제5호에 따른 상장주선인의 의무보유확약서 및 예탁결제원이 발행한 의무보유를 증명할 수 있는 서류
10) 주금의 납입을 증명할 수 있는 서류
11) 기업인수목적회사주식의 경우 다음의 추가 서류
   가) 예치.신탁된 금전에 대하여 예치기관등(「금융투자업규정」 제1-4조의2제2항에 따른 금융위원회가 정하여 고시하는 기관을 말한다)이 발행한 자금 예치.신탁 확인서
   나) 법시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 소유하는 주식등의 발행총액 확인서
12) 그 밖에 거래소가 상장심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 3)의 서류의 경우 상장예비심사 신청 이후에 모집 또는 매출을 하는 상장신청인은 신규상장신청서 제출일부터 20일 이내에 제출할 수 있다.

2. 4)의 서류의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록이 완료된 주식등의 의무보유에 관하여 예탁결제원이 발행하는 의무보유증명서를 말한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 전자등록 대상이 아닌 경우에는 해당 주식등의 보관을 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행하는 증명서로 갈음한다.

3. 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우에는 4)부터 12)까지의 서류를 신규상장일 전일까지 제출할 수 있다.
4. 8)의 서류는 상장신청인이 기업인수목적회사인 경우에는 제출하지 않는다.
5. 10)의 서류는 상장예비심사 신청 이후에 모집 또는 매출을 한 경우에만 제출한다.

2. 외국주식등, 외국종류주식

1) 별지 제3호 서식에 따른 신규상장신청서
2) 별표 1에 따른 상장예비심사 신청 서류
3) 발행등록사실확인서
4) 의무보유 대상자의 의무보유를 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행한 서류
5) 상장계약서
6) 의무이행 확약서
7) 주주명부요약표 또는 청약.배정명세서 요약표
8) 기업설명회 관련 확인서
9) 규정 제13조제5항 및 제61조제1항제5호에 따른 상장주선인의 의무보유확약서 및 예탁결제원이 발행한 의무보유를 증명할 수 있는 서류
10) 주금의 납입을 증명할 수 있는 서류
11) 외국주식등.외국종류주식의 소유자명세
12) 세칙 제6조제1호에 따라 기준시가총액을 산정하는 경우에는 해당 법인의 해외증권시장의 시세를 증명할 수 있는 서류
13) 신주발행에 관한 등기 또는 등록에 관한 서류
14) 그 밖에 거래소가 상장심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 3)의 서류의 경우 상장예비심사 신청 이후에 모집 또는 매출을 하는 상장신청인은 신규상장신청서 제출일부터 20일 이내에 제출할 수 있다.
2. 4)의 서류의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록이 완료된 주식등의 의무보유에 관하여 예탁결제원이 발행하는 의무보유증명서를 말한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 전자등록 대상이 아닌 경우에는 해당 주식등의 보관을 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행하는 증명서로 갈음한다.
3. 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우에는 4)부터 14)까지의 서류를 신규

상장일 전일까지 제출할 수 있다.

4. 10)의 서류는 상장예비심사 신청 이후에 모집 또는 매출을 한 경우에만 제출한다.
5. 13)의 서류는 본국의 법령상 제출이 불가능한 경우 해당 사실을 증명하는 서면으로 갈음한다.

3. 신주인수권증권

1) 별지 제38호 서식의 신규상장신청서
2) 발행등록사실확인서
3) 법인등기부등본
4) 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

4. 신주인수권증서

1) 별지 제39호 서식의 신규상장신청서
2) 신주발행을 결의한 이사회 의사록 사본
3) 신주인수권증서의 서식
4) 발행등록사실확인서
5) 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

[별표 2의2] 합병상장 신청 서류 <신설 2022.2.14, 2022.12.9>

합병상장 신청 서류

(세칙 제75조 관련)

1) 별지 제3호 서식에 따른 상장신청서
2) 별표 1에 따른 상장예비심사 신청 서류
3) 발행등록사실확인서
4) 의무보유 대상자의 의무보유를 증명하기 위하여 예탁원이 발행한 서류
5) 상장계약서
6) 의무이행 확약서
7) 법인등기부등본
8) 신주발행 일정표
9) 주주총회 의사록
10) 명의개서대행계약서 사본
11) 별지 제30호 서식의 주주명부 요약표
12) 그 밖에 거래소가 상장심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 4)의 서류의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록이 완료된 주식등의 의무보유에 관하여 예탁결제원이 발행하는 의무보유증명서를 말한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제25조제1항에 따른 전자등록 대상이 아닌 경우에는 해당 주식등의 보관을 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행하는 증명서로 갈음한다.

2. 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우에는 4)부터 12)까지의 서류를 합병상장일 전일까지 제출할 수 있다.

[별표 3] 우회상장 심사서류 <개정 2023.3.9>

우회상장 심사서류

(세칙 제32조 관련)

1) 거래소가 따로 정하는 우회상장 보고서
2) 우회상장 대상 법인에 대한 재무서류
   가) 최근 사업연도의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서
   나) 외부감사법 시행령 제14조제6항제1호에 따라 해당 사업연도 중에 감사인 지정을 받은 경우에는 다음의 추가 서류
      (1) 해당 사업연도의 최근 분기 또는 반기의 개별.연결재무제표
      (2) (1)에 대한 지정감사인의 감사보고서
   다) 해당 사업연도의 개별.연결반기재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서. 다만, 우회상장 대상 법인이 외국기업인 경우에는 해당 사업연도의 최근 분기 또는 반기의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다.
3) 우회상장 대상 법인의 법인등기부등본
4) 우회상장 대상 법인의 정관(외국기업인 경우 별표 12에 따른 정관필수기재사항이 반영된 것으로 한정한다)
5) 우회상장 대상 법인의 최근 사업연도 말 현재(최근 사업연도 말 이후 주주명부를 폐쇄한 경우에는 그 폐쇄시점 현재로 한다. 이하 같다)의 주주명부
6) 우회상장 대상 법인이 명의개서대행회사와 증권의 명의개서업무 등에 관한 대행계약(이하 “명의개서대행계약”이라 한다)을 체결한 계약서 사본
7) 의무보유에 관한 다음의 서류
   가) 의무보유 대상자의 의무보유확약서
   나) 의무보유 대상자의 의무보유를 증명하기 위하여 예탁결제원이 발행한 서류
8) 우회상장 대상 법인의 발행등록사실확인서
9) 우회상장 대상 법인의 상장 동의에 관한 이사회 의사록 사본
10) 상장주선인이 실시하는 우회상장 대상 법인의 내부통제점검과 관련하여 거래소가 따로 정하는 서류
11) 우회상장 대상 법인의 주채권은행의 의견서
12) 우회상장 대상 법인 이해관계자의 투자현황 확인서
13) 우회상장 대상 법인의 계열 등 특수관계 부존재 확인서
14) 우회상장 대상 법인이 거래소가 개설한 상장지원을 위한 교육과정을 수료하였음

을 증명할 수 있는 서류. 다만, 대형법인은 제출하지 않을 수 있다.

15) 우회상장 대상 법인이 국내소재외국지주회사인 경우 다음의 추가 서류

가) 모든 외국자회사를 연결 대상으로 포함하는 최근 사업연도의 연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서

나) 해당 사업연도의 분.반기연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서. 다만, 분.반기 종료 후 45일이 지난 경우에만 제출한다.

다) 외국자회사의 개별.연결재무제표 및 이에 대한 감사보고서

라) 외국자회사에 대한 별지 제34호 서식의 내부회계관리제도운영보고서

16) 우회상장 대상 법인이 벤처기업인 경우 다음의 추가 서류

가) 규정 제2조제1항제38호가목 또는 나목에 따른 벤처기업의 경우 벤처기업법 제25조에 따라 발급한 벤처기업확인서

나) 규정 제2조제1항제38호다목에 따른 벤처기업의 경우 「중소기업 기술혁신 촉진법 시행령」 제13조에 따라 발급된 기술혁신형 중소기업 확인서

17) 우회상장 대상 법인이 외국기업인 경우 다음의 추가 서류

가) 별지 제34호 서식의 내부회계관리제도 운영보고서

나) 주식사무대행기관과 실질소유자의 권리행사 방법 등에 관하여 사무대행계약을 체결한 계약서 사본

다) 상장대리인 선임계약서 사본

라) 변호사의 법률검토의견서

마) 별지 제35호 서식에 따른 감사인의 확인서한

바) 별지 제36호 서식에 따른 대표이사 의무이행 확약서

사) 해외증권시장에 상장한 외국기업의 경우 해외증권시장에 상장한 사실을 증명하는 서면 및 상장된 해외증권시장에서의 최근 1년간 주식 유통상황을 증명하는 서면

18) 우회상장 대상 법인이 외국지주회사인 경우 다음의 추가 서류

가) 모든 외국자회사를 연결대상으로 포함하는 연결재무제표 및 이에 대한 감사보고서

나) 외국자회사의 개별.연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서

다) 외국자회사에 대한 별지 제34호 서식의 내부회계관리제도운영보고서

라) 외국자회사의 법인등기부등본. 다만, 본국법상 제출이 불가능한 경우 그 사실을 증명하는 서면으로 갈음할 수 있다.

19) 그 밖에 거래소가 상장예비심사에 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 2)의 재무서류는 다음의 기준을 따른다.

① 재무제표란 재무상태표, 손익계산서·포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본

변동표 및 각 부속명세서를 말하고, 반기재무제표란 반기재무상태표, 반기손익계산서·반기포괄손익계산서 및 각 부속명세서를 말한다.

② 연결재무제표, 연결분·반기재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사·검토보고서는 종속회사가 있는 우회상장 대상 법인법인만 제출한다. 다만, 우회상장 대상 법인이 국제회계기준 또는 미국회계기준을 채택한 외국기업인 경우에는 연결재무제표, 연결분·반기재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사·검토보고서만을 제출한다.

③ 2) 가)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

㈎ 외부감사법 시행령 제14조제6항제1호에 따라 증권선물위원회의 감사인 지정을 받은 경우 감사인의 감사보고서는 지정감사인의 감사보고서를 말한다.

㈏ 최근 사업연도의 결산이 확정되지 않은 때에는 다음의 서류를 우선 제출하고, 결산이 확정된 이후에 2) 가)의 서류를 제출할 수 있다.

㈠ 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대한 개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서. 이 경우 감사의견이 적정인 경우로 한정한다.

㈡ 최근 사업연도의 반기개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 검토보고서. 이 경우 검토의견이 적정인 경우로 한정한다.

④ 2) 나)에 따른 서류를 제출하는 우회상장 대상 법인이 최근 사업연도에 한국채택국제회계기준에 따라 개별·연결재무제표를 작성하지 않은 경우에는 한국채택국제회계기준으로 최근 사업연도의 개별·연결재무제표를 다시 작성하고, 그에 대한 감사인 또는 지정감사인의 감사보고서를 추가로 제출하여야 한다.

⑤ 2) 다)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

㈎ 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2) 다)의 서류를 제출하지 않을 수 있다.

㈠ 해당 사업연도의 반기 또는 분기(우회상장 대상 법인이 외국기업인 경우로 한정한다) 종료 후 45일이 경과하지 않은 경우

㈡ 우회상장 대상 법인이 2) 나)에 따라 반기 또는 3분기의 개별·연결재무제표 및 이에 대한 지정감사인의 감사보고서를 제출한 경우

㈏ 우회상장 대상 법인이 외국기업인 경우에는 해당 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장 경력 등을 고려하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 분기 또는 반기의 개별·연결재무제표에 대한 감사인의 감사보고서를 제출하여야 한다. 이 경우 해당 감사의견이 적정인 경우로 한정한다.

2. 3)의 서류는 외국기업인 우회상장 대상 법인이 본국법상 해당 서류를 제출할 수 없는 때에는 그 사실을 증명하는 서면으로 갈음할 수 있다.

3. 7) 가)의 서류에는 다음의 사항이 기재되어야 한다.
   ① 의무보유 대상자가 소유하는 주식등을 의무보유 기간 동안 의무보유하고, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등을 인출하거나 질권 설정·말소 등을 하지 않겠다는 내용
   ② 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리방법 등에 관한 내용
   ③ 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하는 경우 그 사실에 관한 상장주선인의 공시에 대하여 이의를 제기하지 않겠다는 내용

4. 8)의 서류의 경우 우회상장 대상 법인이 발행한 주식등이 전자등록 되지 않은 경우에는 발행된 주권(「통일규격증권등취급규정」에 따른 통일규격주권을 말한다. 이하 같다)의 권종별 견양, 명의개서대행기관이 주권발행에 관한 사항에 대하여 이를 증명하고자 발급한 문서 또는 예탁자계좌부 기재확인서로 8)의 발행등록사실확인서를 우선 갈음할 수 있다.

5. 15)의 서류는 다음의 기준을 따른다.
   ① 15) 가)의 경우 국내소재외국지주회사가 설립 또는 전환 후 1사업연도가 경과되지 않은 때에는 설립 또는 전환 시의 재무상태표 및 이에 대한 감사인의 검토확인서로 한다.

② 15) 나)의 경우 해당 기업의 설립지, 회계 환경, 해외증권시장 상장 경력 등을 고려하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 분·반기 연결재무제표에 대한 감사인의 감사보고서를 제출하여야 한다.

③ 15) 다).라)의 경우 제20조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국 자회사는 제출하지 않을 수 있다.

6. 18) 나).다)의 서류는 제20조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국 자회사는 제출하지 않을 수 있다.

[별표 4] 재상장 신청 서류<개정 2022.2.14>

재상장 신청 서류

(세칙 제38조 관련)

1) 별지 제3호 서식에 따른 재상장신청서
2) 최근 사업연도 말 현재(최근 사업연도 말 이후 주주명부를 폐쇄한 경우에는 그 폐쇄시점 현재로 한다)의 주주명부
3) 설립등기일 현재 재무상태표(종속회사가 있는 경우에는 연결재무상태표를 포함한다. 이하 같다) 다만, 규정 제43조제3항의 적용을 받는 법인은 설립등기일 현재 재무상태표 및 재상장신청일이 속한 사업연도의 직전사업연도의 재무제표
4) 규정 제43조제1항에 따른 분할재상장의 경우: 설립등기일 현재 재무상태표에 대한 감사인의 감사보고서
   규정 제43조제3항에 따른 분할재상장의 경우: 재상장신청일이 속하는 사업연도의 직전사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사보고서
5) 법인등기부등본
6) 정관
7) 명의개서대행회사와 증권의 명의개서업무 등에 관한 대행계약을 체결한 계약서 사본
8) 발행등록사실확인서
9) 그 밖에 거래소가 상장심사상 필요하다고 인정하는 서류

[별표 5] 변경·추가상장 신청 서류<개정 2022.3.17, 2022.9.27>

변경·추가상장 신청 서류

(세칙 제39조, 제68조, 제71조, 제79조, 제82조 관련)

1) 별지 제25호 서식의 변경・추가상장신청서
2) 이사회 또는 주주총회의 의사록 사본
3) 법인등기부등본
4) 발행등록사실확인서
5) 별지 제14호의 의무보유확약서
6) 의무보유 대상자의 의무보유를 증명할 수 있는 예탁결제원이 발행한 서류
7) 유상증자 등으로 신주를 발행하는 경우 다음의 추가 서류
   가) 주금의 납입을 증명할 수 있는 서류
   나) 제3자 배정 방식의 유상증자의 경우에는 별지 제32호 서식의 상장신청인의 자금 사용내역 등 및 이를 증명할 수 있는 서류
8) 별지 제2호 서식의 코스닥시장 상장법인의 유통주식현황표
9) 상호변경, 액면분할, 합병 등으로 변경・추가상장 하는 경우 이를 증빙하는 서류
10) 기업인수목적회사가 유상증자 등으로 신주를 발행하는 경우 다음의 추가 서류
   가) 예치.신탁된 금전에 대하여 예치기관등이 발행한 자금 예치·신탁 확인서
   나) 금융투자업자가 소유하는 주식등의 발행총액확인서
11) 그 밖에 거래소가 상장심사상 필요하다고 인정하는 서류

비고 1. 변경·추가상장 관련 신청서류는 변경·추가상장 예정일의 5 매매거래일 전까지 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 서류는 다음에서 정하는 날까지 제출하여야 한다.

① 3)의 서류: 해당 서류가 발급되기 전에는 그 발급을 위한 신청서류를 우선 제출하고, 해당 서류가 구비되는 즉시 제출할 것

② 4)의 서류: 변경·추가상장신청일부터 20일 이내

③ 6)의 서류: 변경·추가상장일 전일까지

④ 7) 및 10)의 서류: 납입완료 후 지체 없이

2. 2)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

① 변경·추가상장의 원인이 되는 공시에서 동일한 서류를 제출한 경우에는 2)의 서류를 제출하지 않을 수 있다.

② 2)의 서류가 정정된 경우에는 최종 서류만 제출할 수 있다.

③ 2)의 서류 중 변경·추가상장 신청과 관련된 부분만을 별도로 제출할 수 있다.

3. 3)의 서류 중 변경·추가상장 신청과 관련된 부분만을 별도로 제출할 수 있다.

4. 5)의 서류는 이 규정 등에 따른 의무보유가 적용되는 경우에만 제출한다. 이 경우 5)의 서류에는 다음의 사항이 기재되어야 한다.

① 의무보유 대상자가 소유하는 주식등을 의무보유 기간 동안 의무보유하고, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등을 인출하거나 질권 설정·말소 등을 하지 않겠다는 내용

② 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리방법 등에 관한 내용

③ 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하는 경우 그 사실에 관한 상장주선인의 공시에 대하여 이의를 제기하지 않겠다는 내용

5. 7)나)의 서류는 다음의 기준을 따른다.

① 7)나)의 서류 중 자금 사용내역 등은 해당 유상증자로 취득한 자금의 사용내역.계획 등을 말한다. 이 경우 제3자 배정 방식의 유상증자로 신주를 취득한 자에게 취득일부터 6개월 이내에 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전의 대여, 증권의 대여, 출자(타법인이 발행한 주식등 또는 출자증권의 취득을 포함한다) 등을 하는 때에는 그 실행 내역과 계획 등을 포함한다.

② 신주 발행일 현재 우량기업부에 속한 코스닥시장 상장법인은 7)나)의 서류를 제출하지 않을 수 있다.

6. 8)의 서류는 자본감소, 액면병합 등 자본증감이 있는 경우에만 제출한다.

7. 「외국환거래법」에 따른 거주자(증권의 발행과 관련한 인수계약에 따라 해당 증권을 취득하는 투자매매업자 등을 제외한다) 외의 자를 대상으로 해외에서 증권을 발행하는 경우로서 발행 후 1년 이내에 해당 증권에 부가된 전환권·신주인수권 등의 권리행사로 발행되거나, 해당 증권이 주식예탁증권인 경우 기초로 발행되는 신주의 상장을 신청하는 경우 다음의 서류를 추가로 제출한다.
   ① 증권신고서나 증권신고서의 제출이 면제되는 경우 그에 대한 확인서류
   ② 해당 증권의 발행일부터 1년 내에 해당 증권에 부가된 전환권, 신주인수권 등의 권리행사로 발행되거나 해당 증권이 주식예탁증권인 경우 기초로 발행되는 신주를 예탁결제원에 의무보유하여 규정 제16조에 따라 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 외에는 매각, 계좌간 대체, 질권 설정 및 말소, 인출 등을 하지 않기로 하는 내용의 의무보유를 증명할 수 있는 서류

8. 외국주식등·외국종류주식의 변경·추가상장을 신청하는 경우에는 다음의 기준에 따라 적용한다.
   ① 3)의 서류는 신주발행 등에 관한 등기 또는 등록에 관한 서류를 말한다. 다만, 본국의 법령상 제출이 불가능한 경우 해당 사실을 증명하는 서면으로 갈음할 수 있다.
   ② 5) 및 6)의 서류는 상장주선인과 체결한 의무보유확약서로 갈음할 수 있다.

[별표 6] 질적심사기준 <개정 2022.9.27, 2023.12.28, 2024.07.12>

질적심사기준

(세칙 제27조 관련)

1. 기업의 계속성

영업, 재무상황, 기술력 및 성장성, 그 밖에 경영환경 등에 비추어 기업의 계속성이 인정될 것

가. 일반기업

심사항목	중점 심사사항
영업상황	.산업의 성장주기, 시장규모, 경쟁상황 및 진입장벽 등 산업 성장성 및 변화 추이 .산업의 국내.외 규제환경 및 정부 정책 영향 .과거 매출액 및 이익의 변동요인, 향후 매출액 및 이익 확대 가능성 .주된 매출처와의 거래 지속 가능성 및 신규 매출처 확보 가능성 .매출채권 및 재고자산 규모와 관리체계의 적정성
재무상황	.동종 업계 및 경쟁기업과 비교한 재무안정성 수준 .영업활동으로 인한 현금흐름 규모 및 추이를 감안한 유동성 현황 .우발채무로 인한 재무상황의 악화가능성
기술력	.지적재산권, 기술인력 수준, 기술의 완성도 및 경쟁 우위도 등 기술력 수준 .보유 또는 개발 중인 기술의 상용화 경쟁력
성장성	.기업 성장전략 및 성장을 위한 사업계획의 합리성 여부 .주력제품의 경쟁력 강화, 신규사업 진출 등을 통한 사업의 확장가능성 .공모자금 사용의 합리성 및 공모자금 유입에 따른 성장가능성
기타 경영환경	.특허, 경영권 등과 관련한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 기업 경영에 미치는 영향 .경영진 경험수준 등 전문성, 경영진의 자본참여도 등이 기업의 성장에 미치는 영향

나. 이익미실현 기업

심사항목	중점 심사사항
영업상황	.산업의 성장주기, 시장규모, 경쟁상황 및 진입장벽 등 산업 성장성 및 변화 추이 .산업의 국내.외 규제환경 및 정부 정책 영향 .적자규모.추이 및 적자 원인의 타당성* 여부 * R&D, 생산시설 확충 등 성장 추진과정에서 발생한 적자인지 또는 전반적인 매출 감소에 따른 구조적 문제인지 여부 .주된 매출처와의 거래 확장 가능성 및 신규 매출처 확보 등으로 인한 흑자 전환 가능성 .매출채권 및 재고자산 규모와 관리체계의 적정성
재무상황	.동종 업계 및 경쟁기업과 비교한 재무 안정성 수준 .적자로 인한 현금흐름 감소 규모, 향후 성장 추이 등을 감안한 유동성 확보 여부 .우발채무로 인한 재무상황의 악화가능성
성장성	.경쟁업체 대비 차별화된 사업모델 보유 여부 및 사업모델 경쟁력[제품(서비스)생산 또는 판매(유통) 분야 등] .기업 성장전략 및 성장을 위한 사업계획* 합리성 여부 * 인력 채용 및 설비투자 계획, 특허권 확보 등 .외부투자자의 성장성 평가 현황 및 평가 근거 * 외부투자자로부터 자금조달 현황 등 포함 .주력 제품 경쟁력 강화, 신규 사업 진출 등을 통한 사업의 확장 가능성 .공모자금 사용목적의 합리성(설비 확충 등 성장성 확보 여부) 및 공모자금 유입의 효과
기타 경영환경	.특허, 경영권 등과 관련한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 해당 소송 또는 분쟁이 기업 경영에 미치는 영향 .경영진 경험수준 등 전문성, 경영진의 자본참여도 등이 기업의 성장에 미치는 영향 .상장주선인의 환매청구권(풋백옵션) 부여 등 충분한 투자자 보호 장치의 구축 여부

※ 이익미실현기업의 사업구조 등을 고려하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 일반기업 질적심사기준과 이익미실현기업

질적심사 기준을 동시에 적용할 수 있다.

다. 기술성장기업

심사항목	중점 심사사항
영업상황	.산업의 성장주기, 시장규모, 경쟁상황 및 진입장벽 등 산업 성장성 및 변화 추이 .기존 시장 진입.확장가능성 및 신규시장 창출 가능성 .매출처와의 거래 지속 가능성 또는 신규 매출처 확보 가능성 .산업의 국내.외 규제환경 및 정부 정책 영향 .경영진의 지식, 경험 등 내부역량이 영업의 지속성 및 향후 성장에 미치는 영향
기술성. 사업성	【 혁신기술기업주) 】 .기술개발 단계, 자립도, 모방의 난이도 등 기술의 완성도 .기술의 차별성, 연구개발의 수준과 투자규모 및 적정성, 지적재산권 보유현황 등 경쟁우위도 .기술인력의 전문성, 기술경영 관리능력 등 기술인력의 수준 .기술의 상용화 경쟁력 보유 여부
	【 사업모델기업 】 .사업모델의 사업화 정도, 매출실현 가능성 등 완성도 .사업모델의 차별성, 시장내 지위 등 경쟁우위도 .사업에 필수적인 인적.물적자원 확보 여부
성장성	.기업의 성장을 위한 인력 및 설비 투자계획, 지적재산권 확보 등 사업계획의 합리성 여부 .공모자금 사용의 합리성 및 공모자금 유입에 따른 성장가능성 .상장 후 일정기간 이내 매출, 영업이익 등 수익실현 가능 여부
기타 경영환경	.특허, 경영권 등과 관련한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 기업 경영에 미치는 영향 .영업 관련 주요계약의 조건 등에 따른 우발채무가 경영에 미치는 영향

주) 국내기업(국내소재외국지주회사는 제외한다)에 대한 전문평가기관의 평가결과가 AA등급 이상인 경우에는 기술성·사업성 심사항목을 적용하지 않는다. 이 경우 전문평가기관이 제출한 평가서 상의 종합평가등급이 다른 때에는 높은 평가등급을 최종 평가등급으로 하되, 1개 평가기관이라도 종합평가등급이 BBB이하

일 경우에는 낮은 평가등급을 최종 평가등급으로 한다.

※ 기술성장기업의 사업구조 등을 고려하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 일반기업 질적심사기준과 기술성장기업 질적 심사 기준을 동시에 적용할 수 있다.

2. 경영의 투명성 및 안정성

기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영 투명성 및 경영 안정성이 인정될 것

심사항목	중점 심사사항
기업지배구조	.독립적인 기업지배구조 구축을 통한 주요 의사결정의 독자적 수행 여부 .경영진의 불법행위가 있는 경우 기업경영에 미치는 영향 .상장 신청인의 이익에 반하는 최대주주 또는 경영진의 중대한 도덕적 흠결 존재 여부
내부통제제도	.이사회운영규정 등 내부통제제도의 구축 및 운영 수준 .회계감사 및 세무조사 결과 등을 통해 확인된 중대한 오류 및 특이사항 여부 .상장신청인이 지주회사인 경우 임원 선임, 경영성과 보고체계, 경영계약 체결 등 자회사 관리 시스템 구축.운영의 적정성 .신뢰성 있는 회계정보를 산출하기 위한 인력, 회계규정 등 내부통제절차 및 회계시스템 구축.운영 여부
공시체제	.관련 법규의 제반 공시의무(공시체제 심사와 관련하여 최대주주가 명목회사인 경우에는 그 명목회사의 경영상 주요사항에 대한 공시의무를 포함한다) 수행을 위한 인력 및 조직 구축 여부 .미공개 중요정보 이용 방지를 위한 공시체제 구축 여부
이해관계자 거래	.이해관계자와의 거래 배경, 조건, 절차 등의 관련 법령 준수 여부 .제3자와의 거래와 비교한 이해관계자 거래 조건의 타당성
상장전 주식거래	.상장전 주식거래의 필요성, 절차의 적법성, 거래가격의 적정성 등을 고려한 주주이익의 침해 가능성 .미공개정보를 이용한 주식거래 여부

심사항목	중점 심사사항
경영안정성	.최대주주등(최대주주등이 명목회사인 경우 명목회사의 실질적인 지배주주를 포함한다)의 안정적 지분 보유 여부 .기술성장기업의 경우 수익실현 시점까지 경영의 안정적 유지 여부 .경영권 분쟁이 있는 경우 기업경영에 미치는 영향 .최대주주가 변경된 경우 경영진 변동, 사업구조의 변화 등으로 인한 기업경영의 연속성 유지 여부 .구주매출이 있는 경우 상장신청인의 자금조달수요 및 안정적 경영권 유지 여부 등을 감안한 구주매출의 적정성

3. 투자자 보호

그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 해치지 않는다고 인정될 것

심사항목	중점 심사사항
공익 실현 및 투자자 보호	.상장예비심사 신청서 및 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시, 중요한 사항의 기재 또는 표시 누락 여부 .최대주주 또는 경영진이 상장법인 경영권을 매각 또는 인수한 사실이 있는 경우 동 과정에서의 시장건전성 저해 여부 .상장신청인이 물적분할로 설립된 경우에는 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다)가 주주 의견수렴, 주주와의 소통 등 주주 보호노력을 충실히 이행한 것으로 인정되는지 여부주) .재상장신청인이 분할재상장을 신청하는 경우에는 주주 의견수렴, 주주와의 소통, 배당정책, 자기주식소각 등 분할 신설법인 또는 존속법인의 소액주주 보호를 위한 노력을 충실히 이행한 것으로 인정되는지 여부 및 인적분할 이후 존속법인에 대하여 기업의 계속성이 인정되는지 여부 .그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 저해할 가능성

주) 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 「상법」 제530조의12에 따른 물적분할로 설립되고, 설립등

기일부터 5년 이내에 상장예비심사를 신청하는 경우에 적용한다. 다만, 물적분할 이후 모회사가 변경되거나 상장신청인의 주된 영업부문이 변경된 경우 등에는 이 요건을 적용하지 않을 수 있다.

[별표 7] 업종별 질적심사기준 (기업의 계속성) <개정 2023.12.28>

업종별 질적심사기준 (기업의 계속성)

(세칙 제27조제2항 관련)

1. 딥테크 산업[주1)주2)]

심사항목	중점 심사사항
혁신성	.연관 산업에 미치는 영향, 신기술 및 신산업 창출 기여도 등 주력 기술의 국민경제적 측면의 중요성 .주력 개발.보유기술의 독창성과 경쟁력에 따른 기술의 혁신성 .주력 기술을 바탕으로 한 사업수행 능력 및 정부의 혁신성 인증[주3)] 여부
기술성	.주력 기술의 합리성 및 개발단계의 완성도에 따른 기술의 실현가능성 여부 .주력 기술의 상용화 경쟁력 여부 및 주요 제품의 상용화 가능성 .주력 기술의 전문성 및 연구개발 역량 등에 따른 기술력의 지속 유지 가능성
성장성	.기업의 성장을 위한 인력 및 설비 투자계획, 지적재산권 확보 등 사업계획의 합리성 여부 .주력 사업의 합리성 및 수익실현을 위한 완성도 등 사업의 성장 잠재력 .사업의 파생 및 다른 산업과의 연계 가능성 등 사업의 확장성
기타 경영환경	.특허, 경영권 등과 관련한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 기업경영에 미치는 영향 .영업 관련 주요계약의 조건 등에 따른 우발채무가 경영에 미치는 영향

주1) 제1호는 「국가전략기술육성법」에 따른 국가전략기술 또는 「국가첨단전략산업법」에 따른 국가첨단전략기술을 보유하고 해당 분야의 기술을 주력 사업으로 영위하는 기업에 적용한다. 다만, 제2호의 바이오산업에도 해당하는 기업의 경우에는 제2호의 기준을 적용할 수 있다.

주2) 이익미실현기업으로 상장예비심사를 신청하는 경우에는 제1호에 따른 기술성 심사항목을 적용하지 않고, 별표 6의 질적심사기준에 따른 이익미실현기업의 재무상황을 추가하여 적용한다.

주3) 「금융혁신지원 특별법」에 따른 금융위원회의 혁신금융서비스 지정 등 관련 법령에 따라 기술에 관한 혁신성을 인증 받은 경우를 말한다.

2. 바이오 산업[주)]

심사항목	중점 심사사항
기술성	【 기술의 경쟁 우위 】 .개발 파이프라인을 지속하여 확대시킬 수 있는 원천기술의 보유 여부 .기술이전 계약 체결실적 및 계약구조 등에 따른 수익창출력 .국가과제 수행 내역 및 주요 결과 .주요 제약.바이오기업과 공동 연구개발 실적 및 네트워크 구축 여부 .핵심기술 관련 국내외 학회 및 논문 발표 실적
	【 기술의 성공 가능성 】 .보유 파이프라인의 수, 임상 진행단계 및 임상 결과 .개발 의약품 등의 상용화 경쟁력
	【 연구개발 역량 】 .주요 경영진의 연구개발 경력, 바이오산업 관련 전문성 및 경영능력 .핵심 연구개발 인력 존재 여부 및 재직기간
	【 지식재산의 보유 】 .핵심기술의 국내외 특허 등록 여부 .경쟁업체와 특허 관련 분쟁 이력 및 분쟁 가능성
	【 수익창출 가능성 】 .시장 규모 및 경쟁 현황 등에 비추어 수익모델의 적정성 .벤처금융 등 투자자로부터 자금조달 실적 및 규모
영업상황	.산업의 성장주기, 시장규모, 경쟁상황 및 진입장벽 등 산업 성장성 및 변화 추이 .기존 시장 진입.확장가능성 및 신규시장 창출 가능성 .산업의 국내.외 규제환경 및 정부 정책 영향 .경영진의 지식, 경험 등 내부역량이 영업의 지속성 및 향후 성장에 미치는 영향

심사항목	중점 심사사항
성장성	.기업의 성장을 위한 인력 및 설비 투자계획, 지적재산권 확보 등 사업계획의 합리성 여부 .공모자금 사용의 합리성 및 공모자금 유입에 따른 성장가능성 .상장 후 일정기간 이내 매출, 영업이익 등 수익실현 가능 여부
기타 경영환경	.특허, 경영권 등과 관련한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 기업경영에 미치는 영향 .영업 관련 주요계약의 조건 등에 따른 우발채무가 경영에 미치는 영향

주) 제2호는 규정 제2조제1항제40호나목에 해당하거나 신약 연구개발을 전문으로 하는 기업으로 거래소가 인정하는 경우에 적용한다.

[별표 8] 기업부실위험 선정기준

기업부실위험 선정기준

(세칙 제48조 관련)

1. 거래소는 기업부실에 유의한 영향을 미치는 아래의 기업부실위험 선정 변수, 변수별 기준치 및 변수별 가중치에 따라 코스닥시장 상장법인(기업인수목적회사를 제외한다. 이하 이 표에서 같다)의 부실 정도를 측정한다.

< 기업부실위험 선정 변수, 기준치 및 가중치 >

구분	변수	기준치[주1)]	가중치
재무변수	①단기차입금 의존도	-	0.569
	②총자산대비영업현금흐름비율	-	-2.332
	③법인세차감전계속사업이익	손실 발생	1.078
	④이자보상배율	1 미만	0.426
	⑤자본잠식	30% 이상	0.940
	⑥매출액 규모	50억원 미만	0.415
	⑦총자산회전율	-	-0.211
질적변수	⑧최대주주 변경(횟수)	3년간 2회 이상	0.282
	⑨대표이사 변경(횟수)	3년간 3회 이상	0.577
	⑩제3자배정 방식의 유상증자(횟수)	3년간 2회 이상	0.093
	⑪제3자배정 방식의 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 발행(횟수)	3년간 2회 이상	0.511
	⑫불성실공시(횟수)	3년간 2회 이상	0.327
	⑬최대주주등 지분율	25% 미만	0.751
	⑭감사보고서 상 계속기업존속 불확실성 사유 발생[주2)]	불확실성 발생	0.737

주1) 기준치는 변수별로 부실징후에 유의한 영향을 미치는지 여부를 판단하는 기준을 말하고,기준치의 변수값은 기준치를 충족하는 경우 1, 미충족하는 경우 0으로 한다. 다만, 기준치가 없는 변수의 경우에는 변수 측정치를 변수값으로 하되, 변수 측정치가 아래의 상한 또는 하한을 벗어나는 경우에는 해당 상한 또는 하한을 변

수값으로 본다.

변 수	상 한	하 한
단기차입금 의존도	2.653	0.000
총자산대비영업현금흐름비율	0.318	-0.323
총자산회전율	2.808	0.000

주2) 감사의견이 적정이나, 감사보고서상 계속기업존속 불확실성이 특기사항으로 기재된 경우를 포함한다.

2. 거래소는 코스닥시장 상장법인에 대하여 변수별로 측정된 부실정도에 따라 아래의 방법으로 부실 징후 종합 측정치를 산출하고, 종합 측정치가 종합 임계치[주1)]를 초과하는지 여부 등을 감안하여 투자주의 환기종목으로 지정한다.

< 부실 징후 종합 측정치 산출 방법[주2)] >

부실점수(z) = ∑(변수별 변수값 × 변수별 가중치) - 4.494

부실 징후 종합 측정치 = $e^z \div (1 + e^z)$

주1) 종합 임계치는 0.7로 한다.

주2) e는 자연상수(자연로그의 밑값)를 말한다.

3. 거래소는 지정결과 및 기준치에 해당하는 기업부실위험 선정변수 등을 투자주의 환기종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인에 통지한다.

[별표 9] 투자주의 환기종목 지정·해제 시기<개정 2022.12.9.>

투자주의 환기종목 지정.해제 시기

(세칙 제48조, 제69조 관련)

지정 사유			지정 시기	해제 시기
1.정기 지정	1) [별표 8]의 기업부실위험 선정기준 해당 (규정 제52조제1항제1호, 제66조제1항)		해당 연도 5월 최초 매매거래일	기업부실위험 선정기준에 따른 투자주의 환기종목에 해당되지 않는 것이 확인된 경우 해당 연도의 5월 최초 매매거래일.
2.수시 지정	1) 내부회계관리제도 운영실태 검토.감사 결과 (규정 제52조제1항제2호가목, 제66조제1항)		공시규정 제6조제1항제2호마목(1)(라)에 따라 해당 사실이 확인된 날의 다음 날	차기 감사보고서로 사유 해소가 확인된 날의 다음 날
	2) 의무보유 대상 주식등의 사실상 매각 (규정 제52조제1항제2호나목, 제66조제1항)		해당 사실이 확인된 날의 다음 날	해당 의무보유 기간(규정 제17조제2항에 따라 의무보유 기간이 연장된 경우에는 연장된 기간을 포함한다) 종료일의 다음 날
	3) 제3자 배정 방식으로 신주를 취득한 자에 대한 선급금 지급 등 (규정 제52조제1항제2호다목, 제66조제1항)		공시규정 제6조제1항제2호나목(6) 또는 같은 호 다목(5)의 규정에 따라 해당 사실이 확인된 날의 다음 날	지정일부터 1년이 경과한 날
	4) 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 의한 한정인 경우 (규정 제52조제1항제2호라목, 제66조제1항)		최근 사업연도의 감사보고서로 해당 사실이 확인된 날의 다음 날	지정일 이후 도래하는 반기 또는 사업연도 말 감사보고서로 사유 해소가 확인된 날의 다음 날
	5) 변경된 최대주주에 대한 의무보유 적용 여부 미확인 (규정 제52조제1항제2호마목, 제66	(1) 세칙 제47조제4항에 따라 의무보유 적용 여부가 확인되지 않는 경우. 다만, 세칙 제47조	공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 공시일의 다음 날부터 3일(영업일을 기준으로 한다)이 경과한 날	변경 후 최대주주가 세칙 제47조제2항에 해당하지 않는 것으로 확인된 날의 다음 날. 다만, 지정일부터 1년이 경과한 경우에는 1년이 경과한 날로 한다.

	조제1항)	제5항 각 호 외의 부분 전단에 따른 계약서를 제출한 경우에는 적용하지 않는다.		
		(2) 세칙 제47조제5항 각 호 외의 부분 전단에 따라 의무보유 적용 여부가 확인되지 않는 경우	세칙 제47조제5항 각 호 외의 부분 전단에 따른 계약서를 제출한 날의 다음 날부터 3주가 경과한 날. 다만, 거래소가 불가피하다고 인정하여 제출기한을 연장한 경우에는 연장된 제출기한의 다음 날로 한다.	변경 후 최대주주가 세칙 제47조제2항에 해당하는 경우에는 의무보유를 이행하였음이 확인된 날의 다음 날. 다만, 지정일부터 1년이 경과한 경우에는 1년이 경과한 날로 한다.
	6) 변경된 최대주주의 의무보유 불이행 (규정 제52조제1항제2호바목)		의무보유를 이행하지 않았음이 확인된 날의 다음 날	의무보유를 이행하였음이 확인된 날의 다음 날. 다만, 지정일부터 1년이 경과한 경우에는 1년이 경과한 날로 한다.
	7) 코스닥시장 상장외국기업의 감사인 선임, 변경, 해임 등 위반 (규정 제66조제2항)		공시규정 제20조제1항제9호에 따라 해당 사실이 확인된 날의 다음 날	지정일 이후 공시규정 제20조제1항제9호에 따라 사유 해소가 확인된 날의 다음 날
	8) 영업손실 (규정 제52조제1항제2호사목)		감사보고서로 해당 사실이 확인된 날의 다음 날	지정일 이후 도래하는 사업연도 말 감사보고서로 사유 해소가 확인된 날의 다음 날
	9) 자본잠식 (규정 제52조제1항제2호아목)		반기 검토보고서(감사보고서를 포함한다)로 확인된 날의 다음 날	지정일 이후 도래하는 반기 말 검토보고서(감사보고서를 포함한다) 또는 사업연도 말 감사보고서로 자본잠식률이 100분의 50 미만인 것이 확인된 날의 다음 날

	10) 자기자본 미달 (규정 제52조제1항제2호자목)	반기 검토보고서(감사보고서를 포함한다)로 확인된 날의 다음 날	지정일 이후 도래하는 반기 말 검토보고서(감사보고서를 포함한다) 또는 사업연도 말 감사보고서로 자기자본이 10억원 이상인 것이 확인된 날의 다음 날
	11) 반기 감사인 의견 미달 (규정 제52조제1항제2호차목)	반기 검토보고서(감사보고서를 포함한다)로 확인된 날의 다음 날	지정일 이후 도래하는 반기 말 검토보고서(감사보고서를 포함한다) 또는 사업연도 말 감사보고서로 사유 해소가 확인된 날의 다음 날

비고 1. 2. 4)의 사유로 투자주의 환기종목으로 지정된 이후 해당 사유에 따른 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였으나 상장유지(상장적격성 실질심사 대상에서 제외된 경우를 포함한다. 이하 같다)가 결정된 경우에는 해제 시기가 도래하지 않은 때에도 해당 사유에 따른 투자주의 환기종목 지정을 해제한다. 이 경우 투자주의 환기종목 지정 해제일은 상장유지가 결정된 날의 다음 날로 한다.

2. 2. 7)은 코스닥시장 상장외국기업에 대하여만 적용한다.

[별표 10] 관리종목 지정·해제 시기<개정 2022.12.9.>

관리종목 지정.해제 시기

(세칙 제58조, 제69조, 제72조, 제80조 관련)

1. 보통주식, 외국주식등, 기업인수목적회사주식

지정 사유	지정 시기	해제 시기
1) 매출액 미달 (규정 제53조제1항제1호, 제67조제1항)	감사보고서로 확인된 날의 다음 날	차기 감사보고서로 최근 사업연도의 매출액이 30억원 이상으로 확인된 날의 다음 날. 다만, 규정 제53조제1항제1호나목1) 또는 2)의 어느 하나에 해당하는 것이 확인된 경우에는 그 사실이 확인된 날의 다음 날로 한다.
2) 법인세비용차감전계속사업손실 발생 (규정 제53조제1항제2호, 제67조제1항)	감사보고서로 확인된 날의 다음 날	차기 감사보고서로 사유 해소가 확인된 날의 다음 날
3) 자본잠식 (규정 제53조제1항제3호, 제67조제1항제1호, 제72조제1항)	감사보고서로 확인된 날의 다음 날	최근 사업연도 말의 자본잠식률이 100분의 50 미만인 것이 감사보고서로 확인된 날의 다음 날
4) 자기자본 미달 (규정 제53조제1항제4호, 제67조제1항제1호, 제72조제1항)	감사보고서로 확인된 날의 다음 날	최근 사업연도 말의 자기자본이 10억원 이상인 것이 감사보고서로 확인된 날의 다음 날
5) 시가총액 미달 (규정 제53조제1항제5호, 제67조제1항제2호, 제72조제1항)	해당 사유가 확인된 날의 다음 날	다음을 모두 충족하는 날의 다음 날 (1) 시가총액이 40억원 이상인 상태가 10일(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다) 이상 계속될 것 (2) 시가총액이 40억원 이상인 일

		수가 30일(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다) 이상일 것
6) 정기보고서 미제출 (규정 제53조제1항제6호, 제67조제1항, 제72조제1항)	법정 제출기한의 다음 날	다음의 어느 하나에 해당하는 것이 확인된 날의 다음 날. 다만, 관리종목 지정일 이전 2년 이내에 규정 제53조제1항제6호에 따라 관리종목으로 지정된 사실이 있는 경우 종전의 관리종목 지정일부터 2년이 경과한 날로 하되, 규정 제54조제1항제7호의 상장폐지 사유가 발생하였으나 개선기간 이내에 미제출한 정기보고서를 모두 제출하여 상장폐지 사유를 해소한 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 해당 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서를 제출한 경우 (2) 분기보고서 미제출로 관리종목으로 지정된 후 해당 분기를 포함하는 반기보고서 또는 사업보고서를 제출한 경우 (3) 반기보고서 미제출로 관리종목으로 지정된 후 해당 반기를 포함하는 사업보고서를 제출한 경우
7) 지배구조 미달 (규정 제53조제1항제7호, 제67조제1항, 제72조제1항)	공시규정 제19조제1항에 따른 사업보고서 법정 제출기한의 다음 날. 다만, 사업보고서 법정 제출기한 이후에 정기주주총회가 개최되는 경우에는 정기주주총회 개최일의 다음 날로 한다.	사유 해소가 확인된 날의 다음 날
8) 거래량 미달 (규정 제53조제1항제8호, 제67조제1항제3호)	분기 종료일의 다음 날	거래요건을 충족한 분기 종료일의 다음 날
9) 주식분산 미달 (규정 제53조제1항	공시규정 제19조제1항에 따른 사업보고서 법정 제출기한으로부터 15	별지 제30호 서식의 주주명부요약표와 소유자명세 등으로 사유해소

제9호, 제67조제1항제4호)	일이 경과한 날	가 확인된 날의 다음 날. 다만, 세칙 제55조제2항 본문에 해당하는 사실이 공시 등을 통해 확인된 경우에는 확인된 날의 다음 날로 한다.
10) 회생절차개시신청 (규정 제53조제1항제10호, 제67조제1항제5호, 제72조제1항)	해당 사실이 확인된 날의 다음 날	법원의 회생절차 종결 결정(그에 준하는 사유를 포함한다)이 있은 날의 다음 날
11) 파산신청 (규정 제53조제1항제11호, 제67조제1항제5호, 제72조제1항)	해당 사실이 확인된 날의 다음 날	법원의 파산신청 기각 결정 등으로 사유해소가 확인된 날의 다음 날
12) 상장폐지 사유 발생 (규정 제53조제1항제12호, 제67조제1항, 제72조제1항)	(1) 규정 제54조제1항의 형식적 상장폐지 사유[규정 제54조제1항제3호(코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 상장법인에 피흡수합병되는 경우로 한정한다).제9호의 상장폐지사유는 제외한다]가 발생한 경우: 해당 사유가 확인된 날의 다음 날	사유 해소가 확인된 날의 다음 날
	(2) 규정 제56조제1항 각 호의 어느 하나의 사유와 관련하여 상장적격성 실질심사 대상이 된 경우: 규정 제57조제1항에 따라 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 날의 다음 날	규정 제57조제3항부터 제7항까지 또는 규정 제58조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 상장유지가 결정된 날의 다음 날
	(3) 규정 제56조제1항의 상장적격성 실질심사 사유와 관련하여 상장폐지가 결정된 경우: 규정 제57조제5항부터 제7항까지의 규정에 따라 상장폐지가 결정된 날의 다음 날	규정 제58조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 상장유지가 결정된 날의 다음 날
13) 재무관리기준 위반	해당 사실이 확인된 날의 다음 날	관리종목으로 지정된 날부터 6개월이 경과한 날

(규정 제53조제1항 제13호, 제67조제1항, 제72조제1항)		
14) 외국주식등의 경우 회계처리기준 변경 (규정 제67조제2항 제1호)	사업보고서(반기의 경우에는 반기보고서로 한다)로 해당 사실이 확인된 날의 다음 날	관리종목 지정일 이후에 최초로 도래하는 반기나 사업연도의 반기보고서 또는 사업보고서를 통하여 규정 제3조제4항에 맞게 회계처리기준을 변경한 것이 확인된 날의 다음 날
15) 외국주식등의 경우 감사인 선임 또는 변경 (규정 제67조제2항 제2호)	사업보고서(반기의 경우에는 반기보고서로 한다)로 확인된 날의 다음 날	관리종목 지정일 이후에 최초로 도래하는 반기나 사업연도의 반기보고서 또는 사업보고서 등으로 사유 해소가 확인된 날의 다음 날. 다만, 규정 제15조제6항에 따라 거래소의 승인을 받은 경우에는 공시 등을 통해 그 사실이 확인된 날의 다음 날로 한다.
16) 기업인수목적회사주식의 경우 임원 자격 미달 (규정 제72조제2항 제1호)	해당 사실이 확인된 날의 다음 날	규정 제70조제1항제7호의 자격을 충족하는 임원의 선임이 확인된 날의 다음 날
17) 기업인수목적회사주식의 경우 주식분산 미달 (규정 제72조제2항 제2호)	공시규정 제19조제1항에 따른 사업보고서 법정 제출기한으로부터 15일이 경과한 날	별지 제30호 서식의 주주명부요약표와 소유자명세 등으로 분산이 확인된 날의 다음 날
18) 기업인수목적회사주식의 경우 자금 예치.신탁의무 위반 등 (규정 제72조제2항 제3호)	예치.신탁의무를 위반하거나 예치.신탁된 자금이 인출.담보로 제공된 사실이 확인된 날의 다음 날	사유 해소가 확인된 날의 다음 날
19) 기업인수목적회사주식의 경우 재무활동 제한 위	재무활동 제한을 위반한 사실이 확인된 날의 다음 날	사유 해소가 확인된 날의 다음 날

반 (규정 제72조제2항 제4호)		
20) 기업인수목적회사주식의 경우 상장예비심사 미신청 (규정 제72조제2항 제5호)	다음의 어느 하나에 해당하는 날 (1) 기업인수목적회사의 존립기한의 6개월 전까지 상장예비심사 신청서를 제출하지 않거나, 합병의 결의.결정에 대한 신고가 없는 날의 다음 날 (2) 존립기한이 6개월 미만인 기업인수목적회사의 상장예비심사 신청 철회, 상장예비심사 결과 미승인, 합병 결의·결정 취소 등이 확인된 날의 다음 날	사유 해소가 확인된 날의 다음 날
21) 기업인수목적회사주식의 경우 금융투자업자 소유 주식등의 발행금액 미달 (규정 제72조제2항 제6호)	금융투자업자가 소유하는 주식등의 발행금액의 미달이 확인된 날의 다음 날	사유 해소가 확인된 날의 다음 날
22) 기업인수목적회사주식의 경우 관리종목 지정 해제사유 (규정 제72조제3항)	-	관리종목으로 지정된 기업인수목적회사가 다른 법인과 합병한 경우 그 사실이 확인된 날의 다음 날

비고 1. 1)부터 4)까지의 감사보고서 또는 검토보고서는 공시규정 제6조제1항제2호마목 (1) 또는 (2)의 규정에 따라 신고하는 감사보고서 또는 검토보고서를 말한다. 이 경우 정정신고가 있는 경우에는 정정 신고일의 다음 날에 관리종목으로 지정하거나 해제한다.

2. 1)부터 4)까지의 사유로 관리종목으로 지정된 이후 해당 사유에 따른 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였으나 상장유지(상장적격성 실질심사 대상에서 제외된 경우를 포함한다. 이하 같다)가 결정된 경우에는 1)부터 4)까지에서 정하는 해제 시기가 도래하지 않은 때에도 해당 사유에 따른 관리종목 지정을 해제한다. 이 경우 관리종목 지정 해제일은 상장유지가 결정된 날의 다음 날로 한다.

3. 1)부터 13)까지는 보통주식 상장법인에 적용한다.
4. 1)부터 15)까지는 코스닥시장 상장외국기업에 적용한다.
5. 3)부터 7)까지, 10)부터 13)까지 및 16)부터 22)까지는 기업인수목적회사에 적용한다.

2. 종류주식(외국종류주식을 포함한다)

지정 사유	지정 시기	해제 시기
1) 보통주식 또는 외국주식등의 관리종목 지정 (규정 제81조제1항 제1호)	보통주식 또는 외국주식등의 관리종목 지정일	보통주식 또는 외국주식등의 관리종목 지정 해제일
2) 주주 수 미달 (규정 제81조제1항 제2호)	공시규정 제19조제1항에 따른 사업보고서 법정 제출기한으로부터 15일이 경과한 날	별지 제30호 서식의 주주명부요약표와 소유자명세 등으로 주주 수가 확인된 날의 다음 날
3) 상장주식 수 미달 (규정 제81조제1항 제3호)	확인된 날의 다음 날	최근 반기 말이나 사업연도 말(관리종목 지정일 이후에 반기 말이나 사업연도 말이 도래하는 경우를 말한다)의 상장주식 수가 20만주 이상인 것이 확인된 날의 다음 날
4) 시가총액 미달 (규정 제81조제1항 제4호)	확인된 날의 다음 날	다음의 요건을 모두 충족한 날의 다음 날 (1) 시가총액이 20억원 이상인 일수(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다)가 10일 이상 계속될 것 (2) 시가총액이 20억원 이상인 일수(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다)가 30일 이상일 것
5) 거래량 미달 (규정 제81조제1항 제5호)	분기 종료일의 다음 날	거래요건을 충족한 분기 종료일의 다음 날

[별표 11] 업종 및 코드 분류표<개정 2024.6.14.>

업종 및 코드 분류표

(세칙 제85조 관련)

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
농업, 임업 및 어업	01	농업	01	작물 재배업	01
				축산업	02
				작물재배 및 축산 복합농업	03
				작물재배 및 축산 관련 서비스업	04
				수렵 및 관련 서비스업	05
		임업	02	임업	01
		어업	03	어로 어업	01
				양식어업 및 어업관련 서비스업	02
광업	02	석탄, 원유 및 천연가스 광업	05	석탄 광업	01
				원유 및 천연가스 채굴업	02
		금속 광업	06	철 광업	01
				비철금속 광업	02
		비금속광물 광업; 연료용 제외	07	토사석 광업	01
				기타 비금속광물 광업	02
		광업 지원 서비스업	08	광업 지원 서비스업	01
제조업	03	식료품 제조업	10	도축, 육류 가공 및 저장 처리업	01
				수산물 가공 및 저장 처리업	02
				과실, 채소 가공 및 저장 처리업	03
				동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업	04
				곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업	05
				떡, 빵 및 과자류 제조업	06
				도시락 및 식사용 조리식품 제조업	07
				기타 식품 제조업	08
				동물용 사료 및 조제식품 제조업	09
		음료 제조업	11	알코올음료 제조업	01
				비알코올음료 및 얼음 제조업	02

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
		담배 제조업	12	담배 제조업	01
		섬유제품 제조업; 의복제외	13	방적 및 가공사 제조업	01
				직물직조 및 직물제품 제조업	02
				편조원단 제조업	03
				섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업	04
				기타 섬유제품 제조업	09
		의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	14	봉제의복 제조업	01
				모피제품 제조업	02
				편조의복 제조업	03
				의복 액세서리 제조업	04
		가죽, 가방 및 신발 제조업	15	가죽, 가방 및 유사제품 제조업	01
				신발 및 신발 부분품 제조업	02
		목재 및 나무제품 제조업;가구제외	16	제재 및 목재 가공업	01
				나무제품 제조업	02
				코르크 및 조물 제품 제조업	03
		펄프, 종이 및 종이제품 제조업	17	펄프, 종이 및 판지 제조업	01
				골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업	02
				기타 종이 및 판지 제품 제조업	09
		인쇄 및 기록매체 복제업	18	인쇄 및 인쇄관련 산업	01
				기록매체 복제업	02
		코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	19	코크스 및 연탄 제조업	01
				석유 정제품 제조업	02
		화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	20	기초 화학물질 제조업	01
				합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	02
				비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업	03
				기타 화학제품 제조업	04
				화학섬유 제조업	05
		의료용 물질 및	21	기초 의약물질 제조업	01

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
		의약품 제조업		의약품 제조업	02
				의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	03
		고무 및 플라스틱제품 제조업	22	고무제품 제조업	01
				플라스틱제품 제조업	02
		비금속 광물제품 제조업	23	유리 및 유리제품 제조업	01
				내화, 비내화 요업제품 제조업	02
				시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업	03
				기타 비금속 광물제품 제조업	09
		1차 금속 제조업	24	1차 철강 제조업	01
				1차 비철금속 제조업	02
				금속 주조업	03
		금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	25	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	01
				무기 및 총포탄 제조업	02
				기타 금속 가공제품 제조업	09
		전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26	반도체 제조업	01
				전자부품 제조업	02
				컴퓨터 및 주변장치 제조업	03
				통신 및 방송 장비 제조업	04
				영상 및 음향기기 제조업	05
				마그네틱 및 광학 매체 제조업	06
		의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	27	의료용 기기 제조업	01
				측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외	02
				사진장비 및 광학기기 제조업	03
		전기장비 제조업	28	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	01

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
				일차전지 및 이차전지 제조업	02
				절연선 및 케이블 제조업	03
				전구 및 조명장치 제조업	04
				가정용 기기 제조업	05
				기타 전기장비 제조업	09
		기타 기계 및 장비 제조업	29	일반 목적용 기계 제조업	01
				특수 목적용 기계 제조업	02
		자동차 및 트레일러 제조업	30	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	01
				자동차 차체나 트레일러 제조업	02
				자동차 신품 부품 제조업	03
				자동차 재제조 부품 제조업	04
		기타 운송장비 제조업	31	선박 및 보트 건조업	01
				철도장비 제조업	02
				항공기,우주선 및 부품 제조업	03
				그외 기타 운송장비 제조업	09
		가구 제조업	32	가구 제조업	01
		기타 제품 제조업	33	귀금속 및 장신용품 제조업	01
				악기 제조업	02
				운동 및 경기용구 제조업	03
				인형,장난감 및 오락용품 제조업	04
				그외 기타 제품 제조업	09
		산업용 기계 및 장비 수리업	34	산업용 기계 및 장비 수리업	01
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	04	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	35	전기업	01
				연료용 가스 제조 및 배관공급업	02
				증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업	03

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	05	수도업	36	수도업	01
		하수, 폐수 및 분뇨 처리업	37	하수, 폐수 및 분뇨 처리업	01
		폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	38	폐기물 수집, 운반업	01
				폐기물 처리업	02
				해체, 선별 및 원료 재생업	03
		환경 정화 및 복원업	39	환경 정화 및 복원업	01
건설업	06	종합 건설업	41	건물 건설업	01
				토목 건설업	02
		전문직별 공사업	42	기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업	01
				건물설비 설치 공사업	02
				전기 및 통신 공사업	03
				실내건축 및 건축마무리 공사업	04
				시설물 유지관리 공사업	05
				건설장비 운영업	06
도매 및 소매업	07	자동차 및 부품 판매업	45	자동차 판매업	01
				자동차 부품 및 내장품 판매업	02
				모터사이클 및 부품 판매업	03
		도매 및 상품 중개업	46	상품 중개업	01
				산업용 농·축산물 및 동·식물 도매업	02
				음·식료품 및 담배 도매업	03
				생활용품 도매업	04
				기계장비 및 관련 물품 도매업	05
				건축자재, 철물 및 난방장치 도매업	06
				기타 전문 도매업	07
				상품 종합 도매업	08
		소매업; 자동차 제외	47	종합 소매업	01
				음·식료품 및 담배 소매업	02

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
				가전제품 및 정보통신장비 소매업	03
				섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업	04
				기타 생활용품 소매업	05
				문화, 오락 및 여가 용품 소매업	06
				연료 소매업	07
				기타 상품 전문 소매업	08
				무점포 소매업	09
운수 및 창고업	08	육상운송 및 파이프라인 운송업	49	철도운송업	01
				육상 여객 운송업	02
				도로 화물 운송업	03
				소화물 전문 운송업	04
				파이프라인 운송업	05
		수상 운송업	50	해상 운송업	01
				내륙 수상 및 항만 내 운송업	02
		항공 운송업	51	항공 여객 운송업	01
				항공 화물 운송업	02
		창고 및 운송관련 서비스업	52	보관 및 창고업	01
				기타 운송관련 서비스업	09
숙박 및 음식점업	09	숙박업	55	일반 및 생활 숙박시설 운영업	01
				기타 숙박업	09
		음식점 및 주점업	56	음식점업	01
				주점 및 비알코올 음료점업	02
정보통신업	10	출판업	58	서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업	01
				소프트웨어 개발 및 공급업	02
		영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	59	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	01
				오디오물 출판 및 원판 녹음업	02
		방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업	60	라디오 방송업	01
				텔레비전 방송업	02
				영상·오디오물 제공 서비스업	03

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
		우편 및 통신업	61	공영 우편업	01
				전기 통신업	02
		컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	01
		정보서비스업	63	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	01
				기타 정보 서비스업	09
금융 및 보험업	11	금융업	64	은행 및 저축기관	01
				신탁업 및 집합투자업	02
				기타 금융업	09
		보험업	65	보험업	01
				재 보험업	02
				공제업	03
		금융 및 보험 관련 서비스업	66	금융 지원 서비스업	01
				보험 및 연금관련 서비스업	02
부동산업	12	부동산업	68	부동산 임대 및 공급업	01
				부동산 관련 서비스업	02
전문, 과학 및 기술 서비스업	13	연구개발업	70	자연과학 및 공학 연구개발업	01
				인문 및 사회과학 연구개발업	02
		전문서비스업	71	법무관련 서비스업	01
				회계 및 세무관련 서비스업	02
				광고업	03
				시장조사 및 여론조사업	04
				회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업	05
				기타 전문 서비스업	06
		건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술	72	건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	01

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
		서비스업		기타 과학기술 서비스업	09
		기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	73	수의업	01
				전문디자인업	02
				사진 촬영 및 처리업	03
				그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	09
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	14	사업시설 관리 및 조경 서비스업	74	사업시설 유지·관리 서비스업	01
				건물·산업설비 청소 및 방제 서비스업	02
				조경 관리 및 유지 서비스업	03
		사업지원 서비스업	75	고용알선 및 인력공급업	01
				여행사 및 기타 여행보조 서비스업	02
				경비, 경호 및 탐정업	03
				기타 사업지원 서비스업	09
		임대업;부동산 제외	76	운송장비 임대업	01
				개인 및 가정용품 임대업	02
				산업용 기계 및 장비 임대업	03
				무형재산권 임대업	04
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	15	공공행정, 국방 및 사회보장 행정	84	입법 및 일반 정부 행정	01
				사회 및 산업정책 행정	02
				외무 및 국방 행정	03
				사법 및 공공질서 행정	04
				사회보장 행정	05
				사회보장보험업 및 연금업	06
교육 서비스업	16	교육 서비스업	85	초등 교육기관	01
				중등 교육기관	02
				고등 교육기관	03
				특수학교, 외국인학교 및 대안학교	04

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
업 종	코드	업 종	코드	업 종	코드
				일반 교습 학원	05
				기타 교육기관	06
				교육지원 서비스업	07
보건업 및 사회복지 서비스업	17	보건업	86	병원	01
				의원	02
				공중 보건 의료업	03
				기타 보건업	09
		사회복지 서비스업	87	거주 복지시설 운영업	01
				비거주 복지시설 운영업	02
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	18	창작, 예술 및 여가관련 서비스업	90	창작 및 예술관련 서비스업	01
				도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업	02
		스포츠 및 오락관련 서비스업	91	스포츠 서비스업	01
				유원지 및 기타 오락관련 서비스업	02
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	19	협회 및 단체	94	산업 및 전문가 단체	01
				노동조합	02
				기타 협회 및 단체	09
		개인 및 소비용품 수리업	95	컴퓨터 및 통신장비 수리업	01
				자동차 및 모터사이클 수리업	02
				개인 및 가정용품 수리업	03
		기타 개인 서비스업	96	미용, 욕탕 및 유사 서비스업	01
				그외 기타 개인 서비스업	09
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동	20	가구 내 고용활동	97	가구 내 고용활동	01
		달리 분류되지 않은 자가소비를 위한 가구의 재화 및 서비스 생산활동	98	자가 소비를 위한 가사 생산 활동	01
				자가 소비를 위한 가사 서비스 활동	02
국제 및 외국기관	21	국제 및 외국기관	99	국제 및 외국기관	01

[별표 12] 외국기업 정관필수기재사항

외국기업 정관필수기재사항

1. 주주총회

가. 소집시기

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 4개월 이내에 소집한다.

3) 임시주주총회는 이사회 결의, 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주 또는 발행주식총수의 1천분의 15 이상에 해당하는 주식을 6개월 전부터 계속하여 가진 주주의 소집청구, 감사 또는 감사위원회의 소집 청구, 법원의 명령 등이 있는 경우에 소집한다.

나. 소집절차(통지 및 공고)

주주총회를 소집하는 경우에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

다. 주주총회 특별결의사항

1) 다음의 어느 하나에 해당하는 사항은 주주총회의 특별결의로 정하여야 한다.

가) 회사의 정관 변경, 합병 및 분할, 주식분할, 해산, 자본감소, 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 다른 회사의 영업 전부의 양수

나) 다른 회사 주식 소유만을 목적으로 하는 외국지주회사(국내소재외국지주회사를 포함한다)의 경우 자회사의 합병, 분할, 해산, 청산 또는 회사 형태의 변경, 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 및 양도, 제3자 배정 유상증자 및 자회사 지분의 처분

2) 주주총회의 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 외국지주회사(국내소재외국지주회사를 포함한다)가 다음의 어느 하나에 해당되는 경우 또는 이와 관련하여 정관을 변경하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2 이상의 수로써 결의하여야 한다.

가) 주요외국자회사 지분의 전부를 매각하거나 일부를 매각하여 해당 주요외국자회사가 외국자회사의 지위를 상실하게 되는 경우

나) 주요외국자회사 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 등으로 인하여 실질적인 영업활동이 중단되는 경우

라. 소집장소

주주총회는 본점 소재지 또는 회사가 상장된 거래소 소재지에서 개최한다.

마. 종류주주총회

1) 종류주식을 발행한 회사가 주식의 종류에 따라 특수하게 정하는 경우, 정관의 변경, 주식교환·주식이전·합병·분할·분할합병 등으로 인하여 어느 종류주식의 주주에게 손해를 미치게 될 때에는 주주총회의 결의 외에 그 종류주식 주주의 주주총회 결의가 있어야 한다.

2) 종류주주총회의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 그 종류의 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

3) 주주총회에 관한 규정은 의결권 없는 종류의 주식에 관한 것을 제외하고 종류주주총회에 준용한다.

2. 이사

가. 이사의 수와 사외이사의 선임

1) 이 회사의 이사는 3명 이상 ○명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상(최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수)으로 한다. 다만, 적격 해외증권시장에 상장한 기간이 3년 이상인 경우 사외이사는 1명 이상으로 한다.

2) 사외이사후보추천위원회를 설치한 경우 본국의 관련 법령 등에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

3) 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

나. 이사의 보수

이사의 보수 및 퇴직금은 이 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

다. 이사회의사록과 주주열람권

1) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

3) 주주는 영업시간 내에 이사회의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

4) 회사는 주주의 이사회의사록 열람 또는 등사 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다.

라. 이사의 책임면제

이사의 직무상 위법행위로 인한 회사에 대한 손해배상책임은 총주주의 동의로 면제할 수 있다.

3. 감사 또는 감사위원회

가. 감사를 선임하는 경우

1) 감사의 수와 선임

가) 이 회사의 감사는 1명 이상 ○명 이내로 한다. 이 경우 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 1천억원 이상인 경우에는 감사 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

나) 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

다) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의하여야 한다.

2) 감사의 임기

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

3) 감사의 보선

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 이 정관에서 정하는 원수를 결하지 않고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 선임하지 않을 수 있다.

4) 감사의 직무

가) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

나) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

다) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

라) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 않거나, 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

마) 외부감사인을 선임하는 경우 감사의 승인을 받아야 한다.

5) 감사록

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

6) 감사의 보수와 퇴직금

감사의 보수 및 퇴직금은 이 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이 경우 감사의 보수 및 퇴직금 결정을 위한 의안은 이사의 보수 및 퇴직금 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

나. 감사위원회를 설치하는 경우

(최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 감사위원회를 설치하여야 한다)

1) 감사위원회의 구성

가) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

나) 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상(적격 해외 증권시장에 3년 이상 상장된 경우에는 위원의 과반수)은 사외이사이어야 한다.

다) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

2) 감사위원회의 직무

가) 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

나) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

다) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 않거나 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

라) 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

마) 감사위원회는 가)부터 라)까지 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

3) 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

4. 신주인수권

가. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

나. 주주의 신주인수권에도 불구하고, 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) ……

2) ……

3) ……

다. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 회계장부열람청구권

가. 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주 또는 6개월 전부터 계속하여 발행주식총수의 1만분의 10 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 이유를 붙인 서면으로 회계의 장부와 서류의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

나. 회사는 주주의 청구가 부당함을 증명하지 아니하면 이를 거부하지 못한다.

6. 감사보고서의 정기주주총회 보고

가. 회사는 외부감사인의 회계감사를 받은 감사보고서를 정기주주총회일 1주일 전까지 제출받아 정기주주총회 시 주주에게 보고하여야 한다.

나. 재무제표는 신규상장 시 채택한 회계처리기준(거래소가 회계처리기준 변경을 승인한 경우 그 변경된 회계처리기준을 말한다)에 따라 작성된 것이어야 한다.

7. 정관필수기재사항의 적용 예외

정관 필수기재사항이 본국의 법령 또는 주식등이 상장된 해외증권시장의 관련 법령(해당 거래소의 규정 또는 지침을 포함한다)과 상충하는 경우 거래소가 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 정관에 달리 기재할 수 있다.

[별표 13] 기업인수목적회사 정관필수기재사항<개정 2022.2.14>

기업인수목적회사 정관필수기재사항

(세칙 제70조 관련)

1. 목적

이 회사는 발행한 주식을 법 제373조에 따라 설립된 거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병 대상 법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.

2. 주 식

가. 자금 예치(신탁) 의무

주식(최초 모집 전에 발행된 주식은 제외한다)의 발행을 통하여 모은 금전의 100분의 90 이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 금융위원회의 「금융투자업규정」 제1-4조의2제2항에 따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 한다.

나. 예치(신탁)자금의 인출제한 및 담보제공 금지

이 회사는 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)한 금전(이자 또는 배당금을 포함한다. 이하 같다)을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없다. 다만, 이 회사의 운영을 위하여 불가피한 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예치(또는 신탁)한 금전을 인출할 수 있다.

1) 법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전의 한도 내에서 인출하는 경우

2) 이 회사의 해산에 따라 예치(또는 신탁)한 금전을 주주에게 지급하는 경우

다. 제3자 배정 방식의 유상증자 등

이 회사가 발행한 주식이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

3. 차입 및 채무증권 발행금지

가. 차입금지

이 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.

나. 채무증권 발행금지

이 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 이 회사 주식의 거래소 코스닥시장 상장을 위하여 주식을 최초로 모집하기 전에는 「상법」 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

4. 회사의 합병

가. 합병 대상 법인

1) 합병 대상 법인의 법시행령 제176조의5제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병 대상 법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.

2) 주식의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병 대상 법인이 존재하지 아니하여야 한다.

※ 합병 대상 법인이 규정 제2조제1항제38호에 따른 벤처기업인 경우에는 동 벤처기업이 합병 대상 법인임을 병기

나. 합병의 제한

1) 이 회사는 「상법」 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조제1항제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

2) 이 회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 회사와는 합병할 수 없다.

가) 이 회사 주식의 최초 모집 전에 법 시행령 제139조제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 “주식등”이라 한다)을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다)

나) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호{"금융회사"는 "코스닥시장 상장법인"으로 보고, “발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다}에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사

(1) 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립·운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속

(2) 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속

(3) 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속

(4) 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속

다) 이 회사의 공모전주주등의 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사

라) 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

3) 2)나)의 소유주식 수를 산정하는 경우 법시행령 제139조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를

포함한다.

5. 임 원

가. 임원의 자격

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 및 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이 회사의 임원이 될 수 없으며, 임원이 된 후 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

나. 이사의 수

이 회사의 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

다. 임직원의 의무

이 회사의 임직원은 합병 전에 합병 대상 법인을 특정하거나 추정할 수 있는 정보의 누설, 제공 등을 하여서는 아니된다.

6. 회사의 해산 및 예치(또는 신탁)자금의 반환

가. 회사의 해산

다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이 회사는 해산한다.

1) 최초로 모집한 주식의 주금납입일부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주식이 증권시장에 상장되지 않은 경우

2) 최초로 모집한 주식의 주금납입일부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우

3) 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주식이 법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우

나. 예치(또는 신탁)자금의 반환

이 회사가 가목의 해산사유에 해당되어 해산하는 경우에는 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다)을 주주에게 주식의 보유비율에 따라 지급하여야 한다. 다만, 공모전주주 등이 이 회사 주식의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주식의 보유비율에 따라 지급한다.

[별표 14] 상장수수료 및 연부과금 <개정 2022.2.14, 2022.4.29, 2022.9.27, 2022.12.9>

상장수수료 및 연부과금

(세칙 제84조 관련)

1. 상장수수료

가. 보통주식, 외국주식등, 종류주식(외국종류주식을 포함한다. 이하 같다), 기업인수목적회사주식

1) 상장심사수수료

자기자본	상장수수료
1천억원 이하	500만원
1천억원 초과 5천억원 이하	1,000만원
5천억원 초과	1,500만원

비고 1. 상장심사수수료는 신규상장.재상장(규정 제39조제1호에 따른 재상장으로 한정한다).기업인수목적회사의 합병상장.우회상장의 경우에 부과한다.

2. 종류주식 및 기업인수목적회사주식에 대한 상장심사수수료는 250만원으로 한다.

3. 자기자본은 상장예비심사 신청일 현재를 기준으로 한다.

2) 상장수수료

<table>
<tr><th>구 분</th><th>상장수수료</th></tr>
<tr><td>신규상장</td><td>시가총액에 다음의 수수료율을 곱한 금액. 다만, 2억원을 최대한도로 한다.
<table>
<tr><th>시가총액</th><th>수수료율</th></tr>
<tr><td>500억원이하</td><td>100만원</td></tr>
<tr><td>500억원초과 700억원이하</td><td>500만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원</td></tr>
<tr><td>700억원초과 1,000억원이하</td><td>640만원+700억원 초과금액의</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>10억원당 6만원</td></tr>
<tr><td>1,000억원초과 2,000억원이하</td><td>820만원+1,000억원 초과금액의
10억원당 5만원</td></tr>
<tr><td>2,000억원초과 3,000억원이하</td><td>1,320만원+2,000억원 초과금액의
10억원당 4만원</td></tr>
<tr><td>3,000억원초과 4,000억원이하</td><td>1,720만원+3,000억원 초과금액의
10억원당 3만원</td></tr>
<tr><td>4,000억원초과 5,000억원이하</td><td>2,020만원+4,000억원 초과금액의
10억원당 2만원</td></tr>
<tr><td>5,000억원초과</td><td>2,220만원+5,000억원 초과금액의
10억원당 1만원</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>재상장
.
추가상장
.
규정
제2조제1항
제1호바목2)
의 합병상장</td><td>시가총액에 다음의 수수료율을 곱한 금액으로 한다. 다만, 5,000만원을 최대한도로 한다.
<table>
<tr><th>시가총액</th><th>수수료율</th></tr>
<tr><td>100억원이하</td><td>10억원당 25만원
(다만, 10억원 미만의 경우 25만원 정액으로 한다)</td></tr>
<tr><td>100억원초과 300억원이하</td><td>250만원+100억원 초과금액의
10억원당 9만원</td></tr>
<tr><td>300억원초과 500억원이하</td><td>430만원+300억원 초과금액의
10억원당 8만원</td></tr>
<tr><td>500억원초과 700억원이하</td><td>590만원+500억원 초과금액의
10억원당 7만원</td></tr>
<tr><td>700억원초과 1,000억원이하</td><td>730만원+700억원 초과금액의
10억원당 6만원</td></tr>
<tr><td>1,000억원초과 2,000억원이하</td><td>910만원+1,000억원 초과금액의
10억원당 5만원</td></tr>
<tr><td>2,000억원초과 5,000억원이하</td><td>1,410만원+2,000억원 초과금액의
10억원당 4만원</td></tr>
<tr><td>5,000억원초과</td><td>2,610만원+5,000억원 초과금액의
10억원당 2만원</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>변경상장</td><td>1건당 200만원</td></tr>
</table>

비고 1. 상장수수료의 부과 시 시가총액은 다음과 같이 산정한다.

구 분	부과 기준
신규상장	기준시가총액
추가상장	추가상장 할 시가총액 (추가상장 주식 수에 상장신청일 직전일의 종가를 곱하여 산정된 금액)
재상장	재상장금액 (재상장주식수에 평가가격*을 곱하여 산정된 금액) * 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제17조제1항제3호의 평가가격을 말한다.
규정 제2조제1항제1호 바목2)의 합병상장	합병 전 합병상장신청인의 주식 수를 합병비율을 감안한 기업인수목적회사 주식 수로 환산하여 기업인수목적회사 최종거래일 종가를 곱한 금액

2. 신규상장수수료 및 재상장수수료는 보통주식과 종류주식의 기준시가총액을 합산하여 1건으로 부과한다.
3. 추가상장은 상장신청일별로 산정한다.
4. 전환청구권의 행사에 따른 종류변경에는 추가상장수수료를 적용한다.
5. 10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림하여 산정한다.
6. 변경상장신청인이 같은 접수일에 다수의 변경상장신청을 한 경우에는 이를 1건으로 보아 1건의 변경상장수수료를 부과한다.

나. 신주인수권증권

구 분	상장수수료
신규상장.추가상장	가목에 따라 산정된 금액의 3분의 1 (5만원을 최저한도로 하며, 100원 미만의 금액은 절사한다)
변경상장	1건당 20만원

비고 1. 신주인수권증권의 상장수수료 산정 시 시가총액은 상장증권 수에 해당 신주인수권의 목적인 주식의 상장신청일 직전일의 종가를 곱하여 산정된 금액으로 한다.

2. 신주인수권증권의 권리행사로 인한 변경상장의 경우에는 수수료를 부과하지 않는다.
3. 변경상장신청인이 같은 접수일에 다수의 변경상장신청을 한 경우에는 이를 1건으로 보아 1건의 변경상장수수료를 부과한다.

2. 연부과금

가. 보통주식, 외국주식등, 종류주식, 기업인수목적회사주식

<table>
<tr><td>연부과금
(100원 미만의 금액은 절사한다)</td></tr>
<tr><td>1) 정기납부: 직전 연도의 평균 시가총액을 기준으로 다음의 수수료율을 적용하여 산정한 금액
2) 수시납부: 상장폐지 결정일 현재까지의 해당 연도 평균 시가총액을 기준으로 다음의 수수료율을 적용하여 산정한 금액을 기준일수(해당 상장폐지일이 속하는 연도의 초일부터 상장폐지일 전일까지의 기간을 말한다)에 해당하는 일수로 일할 산정한 금액
<table>
<tr><th>평균 시가총액</th><th>수수료율</th></tr>
<tr><td>100억원이하</td><td>10억원당 1만원</td></tr>
<tr><td>100억원초과 300억원이하</td><td>10만원+100억원 초과금액의 10억원당 8천원</td></tr>
<tr><td>300억원초과 500억원이하</td><td>26만원+300억원 초과금액의 10억원당 7천원</td></tr>
<tr><td>500억원초과 700억원이하</td><td>40만원+500억원 초과금액의 10억원당 6천원</td></tr>
<tr><td>700억원초과 1,000억원이하</td><td>52만원+700억원 초과금액의 10억원당 4천원</td></tr>
<tr><td>1,000억원초과 2,000억원이하</td><td>64만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 2천원</td></tr>
<tr><td>2,000억원초과 5,000억원이하</td><td>84만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 1천원</td></tr>
<tr><td>5,000억원초과</td><td>114만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 5백원</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

비고 1. 신규상장 또는 재상장한 코스닥시장 상장법인의 정기납부 연부과금은 위 표에 따라 산정한 금액을 기준으로 신규상장일 또는 재상장일부터 해당 연도 말일까지의 일수를 일할계산한 금액으로 한다.

2. 신규상장 또는 재상장된 경우의 매일의 시가총액은 해당 일수에 대한 평균 시가총액으로 한다.

3. 해당 상장법인이 발행한 보통주식과 종류주식의 시가총액을 합산하여 평균 시가총액을 계산한다.

4. 10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림하여 산정한다.

5. 평균 시가총액은 매일의 시가총액을 단순산술평균하여 산정한다. 이 경우 매매거래가 정지된 경우에는 매매거래정지 직전일의 시가총액을 매매거래 정지일의 시가총액으로 본다.

나. 신주인수권증권

연부과금
가목에 따라 산정된 금액의 3분의 1. 다만, 100원 미만의 금액은 절사한다.

비고. 신주인수권증권의 “평균 시가총액”은 매일의 상장 증권 수에 해당 신주인수권의 목적인 주식의 종가를 곱하여 산정된 금액을 단순산술평균하여 산정한다. 이 경우 매매거래가 정지된 경우에는 매매거래정지 직전일의 시가총액을 매매거래 정지일의 시가총액으로 본다.

3. 상장수수료 및 연부과금 납부시기

가. 상장수수료

구 분	납부시기
상장심사수수료	상장예비심사신청 시
상장수수료	상장신청 시

비고. 재상장수수료는 상장일까지 납부할 수 있다.

나. 연부과금

구 분	납부시기
정기납부	직전년도말 현재 상장되어 있는 증권에 대하여 직전년도 연부과금을 매년 1월 중 납부
수시납부	주권이 상장폐지되는 경우 해당 상장폐지일이 속하는 연도의 초일부터 상장폐지일 전일까지의 기간에 해당하는 연부과금을 해당 주권의 상장폐지 전에 납부

4. 상장수수료 및 연부과금 면제

거래소는 다음에 해당하는 상장수수료 및 연부과금을 면제할 수 있다.

가. 상장수수료 또는 연부과금 부과일 현재 다음의 어느 하나에 해당하는 상장수수료 및 연부과금

1) 규정 제56조제1항제3호라목에 해당하는 코스닥시장 상장법인의 변경·추가상장수수료 및 연부과금
2) 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」(외국주식 또는 외국주식예탁증권 상장법인의 경우에는 이에 준하는 본국법을 말한다)에 따라 회생절차가 진행중인 상장법인이 발행한 주식(종류주식 포함), 외국주식예탁증권 및 신주인수권증권에 대한 추가상장수수료, 변경상장수수료 및 연부과금

나. 연부과금 부과일 현재 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 연부과금

1) 연부과금의 정기납부기간 중 또는 납부기한 종료 후 3개월 이내에 상장폐지되는 경우(같은 기간 중 상장폐지사유가 발생한 경우를 포함하되, 개선기간이 부여된 후 상장폐지되는 경우는 제외한다) 해당 상장폐지일이 속하는 연도의 초일부터 상장폐지일 전일까지의 기간에 대한 연부과금
2) 규정 제54조제1항제2호, 제3호(상법 제227조 제5호·제6호에 따른 해산의 경우에 한정한다) 또는 제6호에 따라 상장폐지 되는 경우 해당 상장폐지일이 속하는 연도의 초일부터 상장폐지일 전일까지의 기간에 대한 연부과금
3) 코스닥시장 상장법인이 연부과금 산정기준이 되는 연도 중에 업무규정 제12조의3제1항의 규정에 의한 유동성공급계약을 체결하고 있는 경우 해당 유동성공급기간에 해당하는 기간의 일할 계산(100원미만의 금액은 절사한다)한 연부과금

다. 세칙 제26조제5항 각 호의 요건을 충족하는 지정법인의 경우 상장심사수수료 및 상장수수료(변경·추가상장수수료는 제외한다)

라. 규정 제78조제2항에 해당하는 종류주식에 대한 상장심사수수료

마. 규정 제44조제2항 및 규정 제84조제2항.제3항에 따른 신주인수권증권의 변경상장수수료

바. 신주인수권증서에 대한 상장수수료 및 연부과금

사. 규정 제2조제1항제41호, 제2조제1항제39호 및 제75조제2항에 해당하는 기업의 상장심사수수료 및 상장수수료(변경・추가상장수수료는 제외하

되, 규정 제2조제1항제1호바목의 합병상장에 따른 변경·추가상장수수료는 포함한다). 다만, 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다)의 경우에는 이 목을 적용하지 아니한다.

아. 규정 제2조제1항제41호, 제2조제1항제39호 및 제75조제2항에 해당하는 기업의 신규상장일 및 합병상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3사업연도 기간의 연부과금(매년 1월 정기납부를 기준으로 한다). 다만, 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다)의 경우에는 이 목을 적용하지 아니한다.

자. 코넥스시장 상장법인이 신규상장 또는 합병상장 하는 경우 상장심사수수료 및 상장수수료(변경·추가상장수수료는 제외하되, 규정 제2조제1항제1호바목의 합병상장에 따른 변경·추가상장수수료는 포함한다)

차. 코넥스시장 상장법인이 코스닥시장에 신규상장 또는 합병상장한 경우 신규상장일 또는 합병상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3사업연도 기간의 연부과금(매년 1월 정기납부를 기준으로 한다)

카. 그 밖에 거래소가 시장관리 등을 위하여 면제가 필요하다고 인정하는 상장수수료 및 연부과금

5. 그 밖에 상장수수료 및 연부과금 관련 사항

가. 납부통지 및 미납시 조치

1) 거래소는 연부과금에 대하여 정기납부의 경우 해당 납기종료일 2주 전까지, 수시납부의 경우 상장폐지일 1주 전까지 해당 상장법인에게 그 부과를 통지한다.

2) 거래소는 연부과금의 납기종료 후 3개월이 경과하여도 납부하지 아니한 해당 코스닥시장 상장법인에 대하여는 지급명령의 신청 등 제소절차를 취할 수 있다. 다만, 상장폐지된 법인에 대

하여는 그러하지 아니한다.

나. 반환

거래소는 상장신청한 증권의 상장이 불승인되었을 경우에는 상장수수료를 반환한다. 다만, 상장심사수수료는 상장심사가 개시된 후에는 반환하지 아니한다.

[별지 제1호 서식] 상장폐지 신청서

상장폐지 신청서

(세칙 제21조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

「코스닥시장 상장규정」 제22조 및 같은 규정 시행세칙 제21조에 따라 다음 증권의 상장폐지를 신청합니다.

1. 상장주식 내역(주식의 종류 및 상장주식 수) :

2. 상장폐지 사유 :

3. 상장폐지 결의일(주주총회 또는 이사회 결의일) :

신 청 일 : 년 월 일
신청회사 : 주식회사
대표이사 : (인)

[별지 제2호 서식] 유통주식 현황표

유통주식 현황표

(세칙 제19조, 제39조 및 별표 5 관련)

한국거래소 이사장 귀하

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제19조, 제39조 및 별표 5에 따라 다음과 같이 유통주식 현황표를 제출합니다.

구 분		주식 수(주)	비율(%)	비 고
보통주식총수(A)				
비유동주식	정부 소유 주식			
	예금보험공사 소유 주식			
	외국투자가 소유 주식			
	의무보유 중인 주식			
	소 계(B)			
유동주식(C=A-B)				
최대주주 소유 주식	의무보유 중인 주식			
	의무보유 중이 아닌 주식(a)			
	소 계			
특수관계인 소유 주식	의무보유 중인 주식			
	의무보유 중이 아닌 주식(b)			
	소 계			
최대주주등 소유 주식	의무보유 중인 주식			
	의무보유 중이 아닌 주식(D=a+ b)			
	소 계			
유통주식(C-D)				

<u>기재상 주의</u>

1. 작성기준일은 변경상장 신청일 또는 추가상장 신청일 현재로 한다.
2. “보통주식총수”란 코스닥시장에 상장된 보통주식의 총수를 말한다. 이 경우 변경상장 및 추가상장 신청으로 상장이 예정된 보통주식 수를 포함한다.
3. “비유동주식 수”란 규정 제2조제1항제35호 각 목의 주식 수를 말한다.
4. “외국투자가”란 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인 투자기업 중 내국인이 100분의 51이상을 투자한 기업의 외국투자가를 말한다.
5. “의무보유 중인 주식”란 변경상장 예정일 또는 추가상장 예정일을 기준으로 규정 제2조제1항제35호다목 또는 라목 등에 따라 의무보유된 주식수를 말한다.
6. “최대주주등”이란 규정 제2조제1항제13호에 해당하는 자를 말한다.
7. 비율은 소수점 둘째자리까지 기재한다.

[별지 제3호 서식] 상장신청서<개정 2022.2.14>

상장신청서(보통주식, 기업인수목적회사주식)

(규정 제27조, 제42조, 제69조, 제76조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

○○ 주식회사는 귀 거래소가 개설하여 운영하는 코스닥시장에 상장하고자 다음과 같이 신청합니다.

종 류	발행주식수	1주의 금액	배당기산일	비 고

신 청 일: 년 월 일

신청회사:

대 표 자: 대표이사 (인)

상장신청서(외국주식등)

(규정 제60조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

○○ 주식회사는 귀 거래소가 개설하여 운영하는 코스닥시장에 상장하고자 다음과 같이 신청합니다.

종 류	발행주식(DR)수		상장주식(DR)수		액면 금액	배당 기산일	비 고
	주식 (DR원주)	DR	주식 (DR원주)	DR			

신 청 일: 년 월 일
신 청 회 사:
대 표 자: 대표이사 (인)
대 리 인: (인)
상장주선인: (인)

기재상 주의

1. 주식예탁증권을 상장하는 경우에는 주식란에 해당 원주에 관한 사항을 기재하고, 비고란에 원주당 DR 비율을 기재한다.
2. 해외증권시장에 상장된 주식을 제외한 주식의 상장을 신청하는 경우에는 해외증권거래소에 상장된 주식의 수량을 확인할 수 있는 서류를 제출한다.

상장신청서(종류주식, 외국종류주식)

(규정 제78조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

○○ 주식회사는 귀 거래소가 개설하여 운영하는 코스닥시장에 당사 종류주식을 상장하고자 다음과 같이 신청합니다.

1. 상장주식 현황

종 류	발행주식수	1주의 금액	배당기산일	비 고

기재상의 주의

1. 종류란에는 종류주식의 명칭을 기재한다.
2. 1주의 금액란에 액면주식의 경우에는 1주의 액면금액, 무액면주식의 경우에는 1주당 자본금을 기재한다.
3. 종류주식에 보통주식과 다른 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재한다.

2. 관리종목 지정 여부

기재상의 주의

상장신청일 현재 코스닥시장 상장규정 제53조에 따른 관리종목 지정 여부를 기재한다.

3. 투자주의 환기종목 지정 여부

<u>기재상의 주의</u>

상장신청일 현재 코스닥시장 상장규정 제52조에 따른 투자주의 환기종목 지정 여부를 기재한다.

신 청 일: 년 월 일
신청회사:
대 표 자: 대표이사 (인)

[별지 제4호 서식] 상장계약서

상장계약서(기업인수목적회사를 제외한 국내기업)

(이하 “회사”라 한다)는 회사가 발행한 증권이 코스닥시장에서 거래되도록 하기 위하여 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장함에 있어 거래소와 다음과 같이 합의한다.

제1조(법령 등의 준수) 회사는 코스닥시장의 운영과 관련하여 현재 시행 중인 그리고 향후 제·개정되는 다음 각 호의 법령 및 거래소 규정 등을 성실히 준수한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 같은 법 시행령·시행규칙 등 관련 법령
2. 「코스닥시장 상장규정」 및 같은 규정 시행세칙
3. 「코스닥시장 업무규정」 및 같은 규정 시행세칙
4. 「코스닥시장 공시규정」 및 같은 규정 시행세칙
5. 그 밖에 거래소 및 거래소의 위임을 받은 자가 정하는 기준, 지침, 방침 등 코스닥시장 상장법인 관련사항

제2조(이상거래 심리에 대한 협조) 상장증권의 이상거래에 대한 심리와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 회사의 기업내용에 관한 중요정보의 생성시점 등 그 과정을 추정할 수 있는 관련자료(이사회 의사록, 계약서 등) 사본, 임직원명부, 주요 내부자의 인적사항, 주주명부 등의 제출을 회사에 서면 또는 유·무선통신으로 요구할 수 있고, 회사는 이러한 요구에 성실히 응하여야 한다.

제3조(기업의 계속성 유지 및 경영의 투명성 확보) 회사는 최대주주 및 특수관계인 등과의 부당한 자금거래 등 회사의 독립성 및 계속성 유지에 현저히 저해가 되는 행위를 할 수 없고, 정관 및 규정 등의 정비, 이사의 충실한 직무집행, 투명한 회계처리, 공정한 회계감사, 적정한 공시 및 기업설명회 개최, 부당내부거래의 금지, 주주의 권익보호 및 기업지배구조의 개선 등을 통하여 경영의 투명성을 확보하여야 한다.

제4조(조치) 거래소는 본 계약사항의 효율적 이행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 회사에 대하여 관련 자료 또는 경위서의 제출, 관련자의 면담 등 필요한 사항을 서면 또는 유·무선통신으로 요구할 수 있으며, 이 경우 회사는 정당한 사유가 없는 한 이에 즉시 응하여야 한다.

제5조(승계인에 대한 효력) 본 계약은 회사 또는 거래소의 지위를 승계한 자에게도 효력을 미친다.

제6조(관할의 합의) 본 계약과 관련하여 당사자 사이에 발생하는 분쟁은 거래소의 코스닥 시장본부 소재지를 관할하는 법원이 관할한다.

제7조(기업설명회 개최) ① 회사는 신규상장일로부터 2년간 연 1회 이상 회사의 경영 내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 설명회(이하 "기업설명회"라 한다)를 개최하여야 한다. 다만, 상장일부터 상장일이 속한 연도의 말일까지의 기간이 2개월 미만인 경우에는 상장일이 속한 연도의 다음 연도부터 적용한다.

② 회사는 기업설명회에서 불특정 다수의 투자자에게 관련 자료를 제공하는 경우 공정성과 객관성을 유지하여야 한다.

년 월 일

한국거래소 이사장 (인)

_____주식회사 대표이사 (인)

상장계약서(해외증권시장에 상장하지 않은 외국기업)

(이하 “회사”라 한다)는 회사가 발행한 증권이 코스닥시장에서 거래되도록 하기 위하여 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장함에 있어 거래소와 다음과 같이 합의한다.

제1조(법령 등의 준수) 회사는 코스닥시장의 운영과 관련하여 현재 시행 중인 그리고 향후 제·개정되는 다음 각 호의 법령 및 거래소 규정 등을 성실히 준수한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 같은 법 시행령·시행규칙 등 관련 법령
2. 「코스닥시장 상장규정」 및 같은 규정 시행세칙
3. 「코스닥시장 업무규정」 및 같은 규정 시행세칙
4. 「코스닥시장 공시규정」 및 같은 규정 시행세칙
5. 그 밖에 거래소 및 거래소의 위임을 받은 자가 정하는 기준, 지침, 방침 등 코스닥시장 상장법인 관련사항

제2조(이상거래 심리에 대한 협조) 상장증권의 이상거래에 대한 심리와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 회사의 기업내용에 관한 중요정보의 생성시점 등 그 과정을 추정할 수 있는 관련자료(이사회 의사록, 계약서 등) 사본, 임직원명부, 주요 내부자의 인적사항, 주주명부 등의 제출을 회사에 서면 또는 유·무선통신으로 요구할 수 있고, 회사는 이러한 요구에 성실히 응하여야 한다.

제3조(기업의 계속성 유지 및 경영의 투명성 확보) ① 회사는 최대주주 및 특수관계인 등과의 부당한 자금거래 등 회사의 독립성 및 계속성 유지에 현저히 저해가 되는 행위를 할 수 없고, 정관 및 규정 등의 정비, 이사의 충실한 직무집행, 투명한 회계처리, 공정한 회계감사, 적정한 공시 및 기업설명회 개최, 부당내부거래의 금지, 주주의 권익보호 및 기업지배구조의 개선 등을 통하여 경영의 투명성을 확보하여야 한다.

② 회사는 상장 시 적용한 회계처리기준과 동일한 회계처리기준을 상장 이후에도 적용하여야 하며, 거래소의 승인을 받은 경우에만 이를 변경할 수 있다.

③ 회사가 「코스닥시장 상장규정」 제62조에 따른 외국지주회사 신규상장 심사요건을 적용받아 상장한 경우, 상장 당시 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제27호에 따른 종속회사는 상장 이후에도 종속회사의 지위를 유지하여야 한다. 다만, 거래소가 사전에 승인하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제4조(조치) ① 거래소는 본 계약사항의 효율적 이행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 회사 또는 공시대리인에 대하여 관련자료 또는 경위서의 제출, 관련자의 면담 등 필요한 사항을 서면 또는 유·무선통신으로 요구할 수 있으며, 이 경우 회사 또는 공시대리인은 정당한 사유가 없는 한 이에 즉시 응하여야 한다.
② 회사가 제3조제2항 및 같은 조 제3항을 준수하지 않아 투자자보호에 중대한 영향을 미친다고 인정되는 경우 거래소는 상장을 폐지할 수 있다.

제5조(상장대리인과 공시대리인의 변경) 이 계약 체결 이후 상장대리인 또는 공시대리인이 변경된 경우 회사는 거래소에 그 사실을 통보하여야 한다.

제6조(승계인에 대한 효력) 본 계약은 회사 또는 거래소의 지위를 승계한 자에게도 효력을 미친다.

제7조(관할의 합의) 본 계약과 관련하여 당사자 사이에 발생하는 분쟁에 대하여 거래소의 코스닥시장본부 소재지를 관할하는 법원이 관할한다.

제8조(기업정보제공 노력) ① 회사는 국내에 사무소를 설치하고, 기업정보 제공 등을 위한 인적·물적설비를 갖추어야 한다. 다만, 외부감사법 제21조제1항에 따른 관계회사 등이 국내에 소재하고 있어 회사를 대신하여 해당 업무를 수행하는 것이 가능하다고 거래소가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 회사는 신규상장일부터 2년간 반기별 1회 이상 결산(반기를 포함한다)이 확정되는 시점에 회사의 경영내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 설명회를 개최하여야 한다. 다만, 상장일부터 상장일이 속한 연도의 말일까지의 기간 또는 반기별 잔여기간이 2개월 미만인 경우에는 상장일이 속한 반기의 다음 반기부터 적용한다.
③ 회사는 한국에 주소 또는 거소를 두고 있는 한국인 사외이사를 1인 이상 선임하여야 한다.

년 월 일

한국거래소 이사장 (인)

_____주식회사 대표이사 (인)

상장계약서(해외증권시장에 상장한 외국기업)

(이하 “회사”라 한다)는 회사가 발행한 증권이 코스닥시장에서 거래되도록 하기 위하여 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장함에 있어 거래소와 다음과 같이 합의한다.

제1조(법령 등의 준수) 회사는 코스닥시장의 운영과 관련하여 현재 시행 중인 그리고 향후 제·개정되는 다음 각 호의 법령 및 거래소 규정 등을 성실히 준수한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 같은 법 시행령·시행규칙 등 관련 법령
2. 「코스닥시장 상장규정」 및 같은 규정 시행세칙
3. 「코스닥시장 업무규정」 및 같은 규정 시행세칙
4. 「코스닥시장 공시규정」 및 같은 규정 시행세칙
5. 그 밖에 거래소 및 거래소의 위임을 받은 자가 정하는 기준, 지침, 방침 등 코스닥시장 상장법인 관련사항

제2조(이상거래 심리에 대한 협조) 상장증권의 이상거래에 대한 심리와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 회사의 기업내용에 관한 중요정보의 생성시점 등 그 과정을 추정할 수 있는 관련 자료(이사회 의사록, 계약서 등) 사본, 임직원 명부, 주요 내부자의 인적사항, 주주명부 등의 제출을 회사 또는 공시대리인에 서면 또는 유·무선통신으로 요구할 수 있고, 회사 또는 공시대리인은 이러한 요구에 성실히 응하여야 한다.

제3조(기업의 계속성 유지 및 경영의 투명성 확보) ① 회사는 최대주주 및 특수관계인 등과의 부당한 자금거래 등 회사의 독립성 및 계속성 유지에 현저히 저해가 되는 행위를 하여서는 아니되며, 정관 및 규정 등의 정비, 이사의 충실한 직무집행, 투명한 회계처리, 공정한 회계감사, 적정한 공시 및 기업설명회 개최, 부당내부거래의 금지, 주주의 권익보호 및 기업지배구조의 개선 등을 통하여 경영의 투명성을 확보하여야 한다.

② 회사는 상장 시 적용한 회계처리기준과 동일한 회계처리기준을 상장 이후에도 적용하여야 하며, 거래소의 승인을 받은 경우에만 이를 변경할 수 있다.

③ 회사가 코스닥시장 상장규정 제62조에 따른 외국지주회사 신규상장 심사요건을 적용받아 상장한 경우, 상장 당시 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제27호에 따른 종속회사는 상장 이후에도 당해 종속회사의 지위를 유지하여야 한다. 다만, 거래

소가 사전에 승인하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제4조(조치) ① 거래소는 본 계약사항의 효율적 이행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 회사 또는 공시대리인에 대하여 관련자료 또는 경위서의 제출, 관련자의 면담 등 필요한 사항을 서면 또는 유·무선통신으로 요구할 수 있으며, 이 경우 회사 또는 공시대리인은 정당한 사유가 없는 한 이에 즉시 응하여야 한다.
② 회사가 제3조제2항 및 제3항을 준수하지 않아 투자자보호에 중대한 영향을 미친다고 인정되는 경우 거래소는 상장을 폐지할 수 있다.

제5조(상장대리인과 공시대리인의 변경) 이 계약 체결 이후 상장대리인 또는 공시대리인이 변경된 경우 회사는 거래소에 그 사실을 통보하여야 한다.

제6조(승계인에 대한 효력) 본 계약은 회사 또는 거래소의 지위를 승계한 자에게도 효력을 미친다.

제7조(관할의 합의) 본 계약과 관련하여 당사자 사이에 발생하는 분쟁에 대하여 거래소의 코스닥시장본부 소재지를 관할하는 법원을 관할로 한다.

제8조(기업설명회 개최) ① 회사는 신규상장일로부터 2년간 반기별 1회 이상 결산(반기를 포함한다)이 확정되는 시점에 회사의 경영내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 설명회(이하 “기업설명회”라 한다)를 개최하여야 한다. 다만, 상장일부터 상장일이 속한 연도의 말일까지의 기간 또는 반기별 잔여기간이 2개월 미만인 경우에는 상장일이 속한 반기의 다음 반기부터 적용한다.
② 회사는 기업설명회에서 불특정 다수의 투자자에게 관련 자료를 제공하는 경우 공정성과 객관성을 유지하여야 한다.

년 월 일

한국거래소 이사장 (인)

_____주식회사 대표이사 (인)

상장계약서(기업인수목적회사)

(이하 “회사”라 한다)는 회사가 발행한 증권이 코스닥시장에서 거래되도록 하기 위하여 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장함에 있어 거래소와 다음과 같이 합의한다.

제1조(법령 등의 준수) 회사는 코스닥시장의 운영과 관련하여 현재 시행 중인 그리고 향후 제·개정되는 다음 각 호의 법령 및 거래소 규정 등을 성실히 준수한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 같은 법 시행령·시행규칙 등 관련 법령
2. 「코스닥시장 상장규정」 및 같은 규정 시행세칙
3. 「코스닥시장 업무규정」 및 같은 규정 시행세칙
4. 「코스닥시장 공시규정」 및 같은 규정 시행세칙
5. 그 밖에 거래소 및 거래소의 위임을 받은 자가 정하는 기준, 지침, 방침 등 코스닥시장 상장법인 관련사항

제2조(이상거래 심리에 대한 협조) 상장증권의 이상거래에 대한 심리와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 회사의 기업내용에 관한 중요정보의 생성시점 등 그 과정을 추정할 수 있는 관련 자료(이사회 의사록, 계약서 등) 사본, 임직원 명부, 주요 내부자의 인적사항, 주주명부 등의 제출을 회사에 서면 또는 유·무선통신으로 요구할 수 있고, 회사는 이러한 요구에 성실히 응하여야 한다

제3조(기업의 계속성 유지 및 경영의 투명성 확보) 회사는 최대주주 및 특수관계인 등과의 부당한 자금거래 등 회사의 독립성 및 계속성 유지에 현저히 저해가 되는 행위를 할 수 없고, 정관 및 규정 등의 정비, 이사의 충실한 직무집행, 투명한 회계처리, 공정한 회계감사, 적정한 공시 및 기업설명회 개최, 부당내부거래의 금지, 주주의 권익보호 및 기업지배구조의 개선 등을 통하여 경영의 투명성을 확보하여야 한다.

제4조(조치) 거래소는 본 계약사항의 효율적 이행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 회사에 대하여 관련 자료 또는 경위서의 제출, 관련자의 면담 등 필요한 사항을 서면 또는 유·무선통신으로 요구할 수 있으며, 이 경우 회사는 정당한 사유가 없는 한 이에 즉시 응하여야 한다.

제5조(승계인에 대한 효력) 본 계약은 회사 또는 거래소의 지위를 승계한 자에게도 효력을 미친다.

제6조(관할의 합의) 본 계약과 관련하여 당사자 사이에 발생하는 분쟁에 대하여 거래소의 코스닥시장본부 소재지를 관할하는 법원이 관할한다.

년 월 일

한국거래소 이사장 (인)

_____주식회사 대표이사 (인)

[별지 제5호 서식] 이해관계자의 투자현황 확인서

이해관계자의 투자현황 확인서

한국거래소 이사장 귀하

당사는 벤처금융의 임·직원 또는 상장주선인의 코스닥시장 상장업무 관련 임·직원의 당사의 주식 등에 대한 투자 현황이 별첨과 같음을 확인하며, 별첨의 내용이 사실과 다를 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정 등에 따라 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 및 해제, 매매거래 정지 및 해제 등의 조치에 대하여 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반하여 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

별첨: 벤처금융 및 상장주선인의 코스닥시장 상장업무 관련 임·직원 현황 및 해당 임·직원의 당사 주식등에 대한 투자현황 1부

년 월 일

주식회사

대표이사(또는 대표집행임원) (인)

[별지 제6호 서식] 주식등의 보유 부존재 확인서

주식등의 보유 부존재 확인서

한국거래소 이사장 귀하

당사는 외부감사인(감사에 참여한 회계사 및 해당 회계사를 관리·감독하는 지위에 있는 자)이 당사의 주식등을 보유한 사실이 없음을 확인하며, 이를 위반한 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정 등에 따라 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 및 해제, 매매거래 정지 및 해제 등의 조치에 대하여 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반하여 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

별첨 1. 외부감사인 현황 1부
2. 외부감사인의 주식보유 부존재 확인서 1부

년 월 일

주식회사

대표이사(또는 대표집행임원) (인)

[별지 제7호 서식] 주채권은행 의견서

주채권은행 의견서

1. 신청인

가. 회사명 (사업자등록번호)

나. 대표이사

다. 주 소

2. 신청인에 대한 주채권은행의 의견

가. 부도발생사실

구 분	해당 여부
최근 2년 중에 있음	
최근 3년 중에 있음	
최근 4년 중에 있음	
해당사항 없음	

나. 부도발생 사실이 있었던 경우 그 사유의 해소시기

다. 그 밖에 자금사정 등에 관한 특기사항

년 월 일

주거래은행 : 은행

지 점 장 : (인)

[별지 제8호 서식] 명의개서 대행기관의 주권발행 증명서

명의개서 대행기관의 주권발행 증명서

(주)********의 명의개서 대행기관인 *******은 다음과 같이 동사의 주권을 발행하였음을 확인합니다.

1. 회사의 상호 : (주)******* 또는 ********(주)

2. 회사의 성립연월일 : ****년 **월 **일

3. 회사가 발행할 주식의 총수 : ****주

4. 일주의 금액 : ****원

5. 주권의 종류 : 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식

6. 주식발행일 : ****년 **월 **일

7. 주권교부일 : ****년 **월 **일

8. 발행회차 : 제○회

9. 발행할 주권의 종류 : 일주권, 십주권 등등

10. 주식발행 사유 : 유상증자 등

****년 **월 **일

명의개서 대행기관 ********** (인)

[별지 제9호 서식] 혁신기술기업 시장성 의견서<개정 2023.12.28.>

혁신기술기업 시장성 의견서

한국거래소 귀중

이 의견서는 귀 거래소의 ○○○ 회사에 대한 상장심사와 관련하여 제공하는 것으로 기재내용이 사실과 다르거나 허위의 자료를 제출한 것으로 판명될 경우, 이로 인하여 발생하는 민·형사상의 모든 책임을 감수하겠으며, 한국거래소의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

첨부 1. 시장성 의견서
2. 애널리스트 경력증명서

년 월 일
×× 증권 주식회사
대표이사 ○ ○ ○ (인)

(첨부)

시장성 의견서

애널리스트 ○○○ (인)
(자격요건 : 최소 3년 이상 경력자)

Ⅰ. 산업분석

1. 산업개요

【기재상의 주의】

1. 회사가 속해 있는 당해 산업의 연혁 및 성장과정, 특성, 국가경제에서의 중요성 등을 기재한다.
2. 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원 정책 등을 기재한다.

2. 시장규모 및 성장잠재력

【기재상의 주의】

산업전체의 생산(능력, 실적, 가동율 등)추이, 국내외 시장규모, 시장 성장률, 제품의 라이프사이클, 경기변동과의 관계, 대체시장 현황(대체시장 존재 여부 및 규모, 주요 업체, 향후 전망 등), 시장의 성장요인 및 장애요인 등을 중심으로 기재한다.

3. 시장경쟁상황

【기재상의 주의】

경쟁형태(독점, 과점, 완전경쟁 여부 등), 시장점유율 추이, 시장진입장벽, 주요경쟁자 현황, 회사의 비교우위 사항 등을 중심으로 기재한다.

Ⅱ. 기업분석

1. 기업개요

【기재상의 주의】

회사의 보유 기술 및 관련제품의 개요, 최근 3년간의 매출액, 고객별 매출구성 등 회사의 영업 및 생산을 이해할 수 있도록 기재한다.

2. 실적전망

【기재상의 주의】

1. 회사의 사업계획, 진척상황, 달성전망 등을 중심으로 실적전망을 기재한다.
2. 실적전망에 대한 구체적 판단근거 및 전제조건을 상세히 기재한다.
3. 실적전망은 당해연도를 포함하여 최소 향후 3년 이상 이루어져야 하며, 추정손익계산서와 재무상태표 및 현금흐름표를 작성하여야 한다.

(단위 : 백만원)

【추정 손익계산서】

사업연도 구분	××연도	××연도	××연도 (추정1기)	××연도 (추정2기)	××연도 (추정3기)
매출액					
매출원가 매출총이익					
판매비와관리비 ××× 영업이익					
영업외수익 ××× 영업외비용 ××× 법인세비용차감전 계속사업이익					
계속사업이익법인세비용 계속사업이익					
중단사업손익 당기순이익					
기타포괄손익 총포괄손익					

【추정 재무상태표】

(단위 : 백만원)

사업연도 구분	××연도	××연도	××연도 (추정1기)	××연도 (추정2기)	××연도 (추정3기)
유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계					
유동부채 매입채무 단기차입금 비유동부채 장기차입금 부채총계					
자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄적손익누계액 이익잉여금 자본총계					

【추정 현금흐름표】

(단위 : 백만원)

과 목	××연도	××연도	××연도 (추정1기)	××연도 (추정2기)	××연도 (추정3기)
영업활동현금흐름 ××× ×××					
투자활동현금흐름 ××× ×××					
재무활동현금흐름 ××× ×××					
현금증가(감소) 기초현금 기말현금					

3. 해당 기업의 시장성 의견

【기재상의 주의】

① 기술제품의 시장규모 및 성장잠재력

* 평가기술 적용제품의 시장규모 등, 평가기술 적용제품 시장의 성장률, 대체시장의 존재 여부 및 규모 등을 반영하여 작성한다.

② 기술제품의 경쟁력

* 평가기술 적용제품의 시장 점유율, 경쟁자에 관한 사항 및 경쟁우위도, 진입장벽의 고저 등을 반영하여 작성한다.

4. 해당 기업의 영업위험에 대한 의견

【기재상의 주의】

회사의 평가기술 사업화와 관련된 영업위험 요인들에 대한 의견을 산업위험, 기업위험, 재무위험, 기타위험을 중심으로 기재한다.

[별지 제10호 서식] 상장주선인 추천에 의한 사업모델기업 평가보고서
<개정 2023.12.28.>

상장주선인 추천에 의한 사업모델기업 평가보고서

(세칙 제28조제5항 관련)

한국거래소 귀중

이 보고서는 귀 거래소의 ○○○ 회사에 대한 상장심사와 관련하여 ○○○ 회사의 사업모델 및 성장성을 평가하여 상장을 추천하기 위해 제공하는 것으로, 본 주관사는 코스닥시장에 상장을 신청하고자 하는 ○○○ 회사가 보유한 사업모델과 성장가능성에 대해 충분히 조사를 하였습니다. 해당 조사 결과 주관사는 ○○○ 회사가 지식 기반의 독창적 사업모델을 가지고 있고, 동 사업모델을 활용한 높은 성장가능성이 예상된다고 판단하고 있기에 ○○○ 회사의 귀 거래소 상장을 추천합니다. 만약, 기재내용이 사실과 다르거나 허위의 자료를 제출한 것으로 판명될 경우, 이로 인하여 발생하는 민·형사상의 모든 책임을 감수하겠으며, 한국거래소의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

첨부 1. 사업모델기업 평가보고서
2. 사업모델기업 추천을 위한 상장주선인 자격요건 확인서

년 월 일

×× 증권 주식회사
대표이사 ○ ○ ○ (인)

(첨부 1)

사업모델기업 평가보고서

1. 개 요

(1) 회사 개요

예시) 주요 연혁, 조직구성, 발행주식 등

(2) 사업모델 개요

예시) 사업모델기업이 보유한 지식(Business Model 등 혁신적 아이디어 포함) 기반의 독창적 사업모델에 대한 주요 내용 소개

(3) 조사(평가) 개요 및 방법

예시) 사업모델기업 평가를 위해 당해 상장주선인이 수행한 조사의 범위, 조사 기간, 조사 참여자, 관련 규정, 평가방법 및 주요 가정 등

2. 대내외 경영환경

(1) 사업 환경

예시) 해당 산업 및 전후방 연관 산업의 정의·특성·성장성, 목표시장의 구성·특징·규모, 시장내 경쟁 현황 등

(2) 시장규모 및 성장전망

예시) 시장 규모, 성장률 추이, 수명주기상 위치, 경기와의 상호관계 및 정책 방향 등 향후 해당 산업 성장(타시장 확장 가능성 등)에 대한 전망, 유사 기술·사업모델을 보유한 국내 또는 해외 경쟁업체 현황 등

(3) 경영진 등 내부역량

예시) 주요 경영진의 전공, 경력, 법률 위반 사항 등

(4) 정부정책 및 법규 등 규제환경

예시) 국내외 규제환경, 규제변동 대응 능력 등

3. 사업모델의 경쟁력

(1) 사업모델의 완성도

예시) 매출 실현 및 확대를 위한 구체적인 사업 계획, 목표 고객수 및 고객별 매출규모 등

(2) 경쟁우위 요소

예시) 유사 사업모델을 보유한 국내 또는 해외 경쟁업체와의 차별성(독창성), 시장내 지배력 등

(3) 인적·물적 자원 현황

예시) 인·허가, 관련 자산현황 등 중·장기적 성장기반

(4) 상용화 경쟁력

예시) 시장의 성장 단계, 관련시장 현황 및 유행 민감도, 타시장 접목 가능성을 반영한 매출 및 이익 실현 가능성(향후 3~5년내)

4. 성장 가능성

(1) 공모자금 활용계획

예시) 상장 목적, 상장 후 사업전략 및 공모자금의 구체적인 사용계획

(2) 매출 등 추정 손익에 대한 전망

예시) 구체적인 판매·생산·유통 계획, 중장기 매출·투자계획 등 *- 추정 손익계산서*

사업연도 구분	××연도	××연도	××연도 (추정1기)	××연도 (추정2기)	××연도 (추정3기)
매출액주1)					
매출원가 주2) 매출총이익					
판매비와관리비주2) ××× 영업이익					
영업외수익/비용 ×××					
법인세비용 당기순이익					

주) 1. 매출추정에 대한 근거(기 체결계약 실적, 계약 진행 현황, 개발경과 및 매출발생 예상 연도, 목표 고객수, 판매단가, 판매수량 등 산정내역을 구체적으로 기재)
2. 매출 추정에 연관되는 계정과목별 비용 산정내역을 구체적으로 기재

- 추정 현금흐름표

사업연도 구분	××연도	××연도	××연도 (추정1기)	××연도 (추정2기)	××연도 (추정3기)
영업활동 현금흐름 당기순이익 ×××					
투자활동 현금흐름 ×××					
재무활동 현금흐름 공모자금 유입 ×××					
현금증가(감소) 기초현금 기말현금					

(3) 추정손익의 실현 가능성

예시) 회사가 제시한 추정 손익에 대해 리서치 기관의 시장전망, 거래처의 투자계획 등 가급적 객관적인 자료를 토대로 실현가능성을 전망

(4) 성장성에 대한 외부 의견

예시) 사업모델의 경쟁력 등에 근거한 회사의 성장성 등에 대한 외부 의견

※ 회계법인, 신용평가기관 등 외부 평가기관으로부터의 회사 성장성에 대한 평가결과 반영

(첨부 2)

사업모델기업 추천을 위한 상장주선인 자격요건 확인서

1. 사업모델기업 추천 자격제한 요건 해당 여부

(상장규정시행세칙 제28조, 증권 인수업무 등에 관한 규정)

1	최근 1년 이내 코스닥시장 상장법인 상장주선 실적 보유	
2	최근 3년간 상장주선한 해당 상장법인의 관리종목 지정, 투자주의환기종목 지정, 상장폐지 사유 발생	
3	과거 코스닥시장 상장 주선을 위해 취득한 환매청구권(풋백옵션) 이행 여부	
4	'증권 인수업무 등에 관한 규정'에 따른 환매청구권(풋백옵션) 이행의무를 포함한 주관계약 체결 여부주)	
5	거래소가 자격을 제한한 상장주선인 해당 여부	

주) 주관계약에 **환매청구권** 이행 의무를 포함하지 않은 경우, **동 이행** 의무를 포함한 수정계약서 또는 수정계약 체결에 대한 확약서 등 보완 서류 제출

2. 최근 3년간 코스닥시장 상장법인 상장주선 실적

회사명	상장일	상장트랙 (일반/이익미실현/혁신기술/사업모델)	관리종목 지정 등주)		주가			비고
			발생 여부	발생일	공모가	상장일+3월종가	상장일+6월종가	

주) 관리종목 지정, 투자주의 환기종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생 여부 기재

[별지 제10호의2 서식] 신속이전기업에 대한 기업 계속성 보고서 <신설 2022.4.29>

신속이전기업에 대한 기업 계속성 보고서

(세칙 제15조, 제29조 관련)

한국거래소 귀중

이 보고서는 코넥스시장 상장법인인 ㈜○○○의 신속 이전상장 신청과 관련하여 귀 거래소에 대상 회사의 기업 계속성을 평가하여 제공하기 위한 것으로, 본 주관사는 ㈜○○○의 기업 계속성에 대해 충분히 조사를 하였습니다. 해당 조사 결과 주관사는 ㈜○○○가 기업 계속성이 인정된다고 판단하였습니다. 만약, 기재내용이 사실과 다르거나 허위의 자료를 제출한 것으로 판명될 경우, 이로 인하여 발생하는 민·형사상의 모든 책임을 감수하겠으며, 한국거래소의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

첨부. 기업 계속성 보고서

년 월 일

×× 증권 주식회사

대표이사 ○ ○ ○ (인)

(첨부) 기업 계속성 보고서

기업 계속성 보고서

1. 개 요

(1) 조사(평가) 개요 및 방법

예시) 기업 계속성 평가를 위해 해당 증권회사가 수행한 조사 기간, 조사 참여자, 평가방법 및 주요 가정 등

(2) 회사 개요

예시) 주요 연혁, 조직구성, 발행주식 등

(3) 코넥스시장 상장 실적

예시) 상장기간, 상장기간 시가총액 추이, 상장기간 거래대금 추이, 자금조달 내역, 주주 구성, 상장기간 동안의 특이사항 등

2. 영업상황

(1) 산업 성장성 및 변화 추이

예시) 시장 규모, 성장률 추이, 수명주기상 위치, 경기와의 상호관계 및 정책방향 등 향후 해당 산업에 대한 전망, 국내 또는 해외 경쟁업체 현황 등

(2) 국내외 규제환경 및 정부정책 영향

예시) 국내외 규제환경 및 정부정책, 규제변동 대응 능력 등

(3) 과거 매출액 및 이익의 변동요인, 매출액 및 이익의 확대 가능성

예시) 과거 매출액 및 이익 변동의 주요 요인, 향후 매출 및 수익성 확대 가능성 등 (적자기업의 경우 적자규모 추이 및 원인, 흑자전환 가능성 등)

	전전(Y-2) 사업연도	직전(Y-1) 사업연도	최근 사업연도 (Y)	금년 추정 (Y+1)	내년 추정 (Y+2)
매출액					
매출원가					
매출총이익					
판관비					
영업이익					
법인세차감전 순이익					
당기순이익					

(재무 추정치의 경우 추정근거 기재)

(4) 향후 매출 확대에 대한 긍정적 요인

예시) 주된 매출처 현황 및 거래 지속 가능성, 신규 매출처 확보 가능성 등 기재

(5) 향후 매출 확대에 대한 부정적 요인

예시) 해당 기업의 영업상 향후 위험요소 등 기재

3. 재무상황

(1) 재무안정성

예시) 연도별 주요 재무비율

	전전(Y-2) 사업연도	직전(Y-1) 사업연도	최근 사업연도(Y)
유동비율			
부채비율			
차입금의존도			
이자보상비율(배)			

(2) 영업활동으로 인한 현금흐름 규모 및 추이를 감안한 유동성 현황

예시) 현금흐름 규모 및 추이를 감안한 유동성 현황 기재(적자기업의 경우 향후 유동성 확보를 위한 계획 포함), 상장예비심사 신청일 현재 유동성 현황(현금성 자산 등)

	전전(Y-2) 사업연도	직전(Y-1) 사업연도	최근 사업연도(Y)
영업활동으로 인한 현금흐름			
당기순이익			
매출채권 및 기타채권 감소(증가)			
감가상각비			
매입채무 및 기타채무 증가(감소)			

(3) 우발채무로 인한 재무상황의 악화 가능성

예시) 우발채무 현황 및 재무 악화 가능성 기재

4. 성장성

(1) 기술의 경쟁력 또는 사업모델의 경쟁력

예시)
기술 경쟁력: 신청 기업 보유 지적재산권, 기술인력 수준, 기술의 완성도 및 경쟁 우위도 관련 기재
사업모델 경쟁력: 경쟁업체 대비 차별화된 사업모델 보유여부, 사업모델 경쟁력 등

(2) 기업 성장 전략 및 성장을 위한 사업계획의 합리성

예시) 설비투자 계획, 특허권 확보 등

(3) 사업의 확장 가능성

예시) 주력 제품 경쟁력 강화, 신규 사업 진출 등을 통한 사업의 확장 가능성

(4) 공모자금 활용계획

예시) 공모자금 사용목적의 합리성(설비 확충 등 성장성 확보 여부) 및 공모자금 유입의 효과

5. 기타 경영환경

(1) 중요한 소송 또는 분쟁이 발생한 경우 기업 경영에 미치는 영향

예시) 특허, 경영권 등 관련 소송·분쟁 현황 및 승소 전망, 기업에 미치는 영향 기재

(2) 경영진·주요 연구진의 전문성 등이 기업의 성장에 미치는 영향

예시) 경영진·주요 연구인력의 경험수준 등 전문성 등 기재

[별지 제11호 서식] 지정자문인 추천서 <개정 2022.4.29, 2023.12.28>

지정자문인 추천서(신속이전기업)

(규정 제31조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

당사는 ㈜○○○의 코넥스시장 지정자문인으로서 지정자문인 계약 체결일인 년 월 일부터 상장예비심사신청서 제출일 현재까지 지정자문 업무를 수행하고 있습니다. 동 기간 신청회사의 영업상황, 재무상황, 기술력, 성장성, 기타 경영환경 및 경영안정성 등을 면밀히 검토한 결과 기업의 계속성 및 경영안정성주)에 문제가 없다고 판단되어 「코스닥시장 상장규정」 제31조제1항에 따른 신속이전기업 / 제75조제4항제1호에 따른 신속합병상장기업으로 추천합니다. 이에 따라, 당사는 투자자 보호를 위하여 피추천기업이 기업의 계속성 및 경영안정성주) 심사를 면제받은 신속이전기업이라는 사실과 다음 내용을 증권신고서에 기재할 것을 확약합니다. 또한, 다음 사항이 사실과 다르거나 허위의 자료를 제출한 것으로 판명될 경우 이로 인하여 발생하는 민·형사상의 모든 책임을 감수하겠으며, 한국거래소의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

주) 경영안정성 심사 면제 대상 기업이 아닌 경우 '기업의 계속성'만 표기한다.

- 다 음 -

1. 지정자문인 주요 활동

기재상의 주의

지정자문인 계약 체결일, 신규상장 관련 자문, 기업현황보고서 발간내역 등을 기재한다.

2. 기업의 계속성 관련 상세 내용

구분	주요 내용
영업상황	
재무상황	
기술력	
성장성	
기타 경영환경	

<u>기재상의 주의</u>

별표 6 질적심사기준의 기업의 계속성 심사항목 등을 참고하여 기술한다.

3. 경영안정성 관련 상세 내용

구분	해당 여부	
	Y	N
최대주주의 보통주식 지분율이 상장신청일 현재 30% 이상인가?		
최근 1년 이내에 최대주주의 변경이 있는가?		
최대주주가 벤처금융, 집합투자기구 또는 명목회사인가?		
경영권 등에 중대한 영향을 미치는 소송이 있는가?		
지분구조 등에 비추어 경영권 분쟁 가능성이 있는가?		
주식관련사채 등의 권리행사로 최대주주가 변경될 가능성이 있는가?		
주주간 매도청구권을 포함한 계약을 맺은 이력이 있는가?		
최근 1년 이내에 대표이사의 변경이 있는가?		
대표이사가 이해상충 가능성이 있는 타사의 임원을 겸직하고 있는가?		
최대주주가 과거 우회상장 또는 회사분할 후 인수 등 M&A 이력이 있는가?		
최근 1년 이내에 기업경영에 중요한 사항(합병, 영업양수도, 기업분할, 감자 등)이 발생한 내역이 있는가?		
기타 경영안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요 사항이 있는가?		

<u>기재상의 주의</u>

1) 경영안정성 심사 면제 대상기업만 작성한다.
2) 최대주주의 보통주식 지분율은 전환권 및 신주인수권 등의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수를 포함하여 산정한다.

4. 과거 상장예비심사 미승인 또는 철회 내역 및 개선사항

<u>기재상의 주의</u>

미승인 또는 철회 내역이 있는 기업의 경우에만 작성한다.

년 월 일

○○증권 주식회사

대표이사 ○ ○ ○ (인)

지정자문인 추천서(혁신기술기업)

(세칙 제28조제1항 관련)

한국거래소 이사장 귀하

당사는 ㈜○○○의 코넥스시장 지정자문인으로서 지정자문인 계약 체결일인 년 월 일부터 상장예비심사신청서 제출일 현재까지 지정자문 업무를 수행하고 있습니다. 동 기간 신청회사의 기술성·사업성을 면밀히 검토한 결과 신청회사가 높은 기술성·사업성을 가지고 있다고 판단되어 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제28조제1항제1호가목3)에 따른 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받고 상장할 수 있도록 추천합니다. 또한, 다음 사항이 사실과 다르거나 허위의 자료를 제출한 것으로 판명될 경우 이로 인하여 발생하는 민·형사상의 모든 책임을 감수하겠으며, 한국거래소의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 지정자문인 주요 활동

기재상의 주의

지정자문인 계약 체결일, 신규상장 관련 자문, 기업현황보고서 발간내역 등을 기재한다.

2. 기술성·사업성 관련 상세 내용

구분	주요 내용
기술의 완성도	
기술의 경쟁 우위도	
기술 인력의 수준	
기술제품의 상용화 수준	
기술제품의 시장 경쟁력 및 성장 잠재력	

3. 과거 상장예비심사 미승인 또는 철회 내역 및 개선사항

<u>기재상의 주의</u>

미승인 또는 철회 내역이 있는 기업의 경우에만 작성한다.

년 월 일

○○증권 주식회사

대표이사 ○ ○ ○ (인)

[별지 제12호 서식] 의무이행 확약서

의무이행 확약서

한국거래소 이사장 귀하

당사는 상장예비심사 신청일 이후 상장일까지 「코스닥시장 상장규정」 제5조제2호에서 규정하는 경영상 중대한 사실에 관한 모든 사항을 거래소에 신고하였음을 확인하며, 이를 위반한 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정에 따라 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 및 해제, 매매거래 정지 및 해제 등의 조치에 대하여 이의를 제기하지 않을 것과 동 신고의무 위반으로 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

년 월 일

주식회사

대표이사(또는 대표집행임원) (인)

[별지 제13호 서식] 명목회사 확인서

명목회사 확인서

(세칙 제24조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

당사는 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제24조에 따라 당사의 최대주주가 명목회사 요건에 해당하는지 여부를 확인하기 위하여 본 확인서를 제출하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정에 따라 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반하여 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

1. 회사명

가. 상장법인 · 상장신청인의 명칭 :
나. 상장법인 · 상장신청인의 최대주주(명목회사) :

2. 회사의 조직구조 및 지분현황

최대주주 등(명목회사의 최대주주) ○○○외 ○명
지분율 %
명목회사(상장(예정)법인의 최대주주) (회사명 : ○○○) (설립지 : ○○○)
지분율 %
상장(예정)법인 (회사명 : ○○○) (설립지 : ○○○)
지분율 %
출자법인 (회사명 : ○○○) (설립지 : ○○○)

3. 명목회사 요건 충족에 관한 사항

구 분	기 준	내 용	충족여부
명목회사의 상장여부	법 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인(거래소가 지정하는 해외증권시장에 외국주식 또는 외국주식예탁증권을 상장한 법인을 포함한다)이 아닐 것	- 상장 거래소명 :	
투자주식	최근 사업연도 말 현재 출자대상법인의 주식가액 총액이 자산총액의 50%이상일 것[주)]	- 주식가액총액 : - 자산총액 : - 비율 :	
영리사업 영위여부	다음의 어느 하나에 해당하는 업무를 제외한 영리를 목적으로 하는 업무로부터 발생한 매출액이 최근 사업연도의 손익계산서를 기준으로 전체 매출액의 100분의 30 미만일 것 1) 출자대상 법인에 대한 경영관리 업무 2) 주식 또는 사채의 발행, 상장등 자금조달에 관한 업무 3) 예산의 수립 및 집행, 인력의 채용 및 관리, 전산시스템의 구축 및 운영 등 주식회사의 운영을 위하여 일반적으로 필요한 업무 4) 위 사항의 업무에 부수하는 업무	- 사업목적 열거 : - 전체 매출액(C) : • 1)~4) 관련 매출액(A) : • 1)~4) 이외의 영리업무 관련 매출액(B) : - 비율(B/C) :	

주) 최근 사업연도 말 이후 현재의 주식가액 및 자산총액을 기준으로 해당 여부를 확인할 수 있는 서류를 제출하는 경우에는 그 확인서류를 기준으로 할 수 있다.

4. 첨부서류

구분	첨부서류명	첨부여부 (○, ×)	비고
4-1	상장사실 증명서류(국내 상장법인은 제외한다)		
4-2	최근 사업연도 말[주)] 현재 재무상태를 증명하는 서류(감사인 확인서를 포함한다)		
4-3	정관		
4-4	주주명부		
4-5	사업부문별 매출 현황(감사인 확인서를 포함한다)		
4-6	명목회사의 설립을 증명하는 서류		
4-7	그 밖에 제1호부터 제3호까지의 내용을 확인할 수 있는 서류		

주) 최근 사업연도 말 이후 현재의 주식가액 및 자산총액을 기준으로 해당 여부를 확인할 수 있는 서류를 제출하는 경우에는 그 확인서류를 기준으로 할 수 있다.

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :
주 소 :
대표이사 : (인)

[별지 제14호 서식] 의무보유 확약서 <개정 2022.2.14, 2022.2.17, 2022.4.29, 2023.12.28>

의무보유 확약서(신규상장 등)

한국거래소 귀중 년 월 일

본인 및 본인의 특수관계인(이하 "본인 등"이라 한다)은 ○○ 주식회사(이하 "회사"라 한다)의 코스닥시장 신규상장과 관련하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조, 제61조, 제69조, 제77조에 따른 의무보유 대상자로서 아래의 사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 「코스닥시장 상장규정」 제27조, 제60조, 제69조 또는 제76조의 상장신청서 제출일(이하 '상장신청일'이라 한다) 전일 현재 본인 등이 소유하는 회사의 발행 주식등(코스닥시장 상장규정 제2조제1항제10호의 증권을 말하며, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제3조에 따른 무상증자분을 포함한다. 이하 같다)을 법령상 의무의 이행, 기업 인수·합병 등 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 제5호의 내역과 같이 의무보유하며, 의무보유 기간 중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하지 않는다.

2. 의무보유 기간 중 "본인 등"이 소유하는 주식등의 의무보유와 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등은 반드시 상장주선인 중 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 대표주관회사(대표주관회사가 복수인 경우에는 그 중 1사로 한정한다)인 XX증권 주식회사(이하 "상장주선인"이라 한다)를 통하여야 하며, 해당 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등의 방법과 절차 등에 관하여는 회사와 "상장주선인"이 체결한 "최대주주 확약서 제출 등에 관한 약정"에서 정하는 바에 따른다.

3. 의무보유 기간 중 "본인 등"이 소유하는 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 사실을 "상장주선인"이 시장안내 사항 등으로 공시하여도 이의를 제기하지 않는다.

4. 의무보유 대상자인 “본인 등”은 매매의 예약 등의 방법으로 관련 규정을 위반한 경우 거래소의 확인요청에 성실히 응할 것이며, 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않는다.

5. 의무보유 대상자의 의무보유내역

주주명	관계[주1)]	종류[주2)]	주식 수[주3)]	의무보유 사유[주4)]	의무보유 기간		비고
					시작일	종료일	
		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					
		주식매수 선택권					
		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					
		주식매수 선택권					
합계		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					
		주식매수 선택권					

주1) 코스닥시장 상장법인을 기준으로 ‘관계’를 최대주주, 특수관계인, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 주권비상장법인이 대상인 경우에는 (비상장)을 명기하여 ‘관계’를 기재
(예) (비상장)최대주주, (비상장)특수관계인 등)

주2) 보통주식, 종류주식(전환종류주식 등), 우선주(전환상환우선주 등), 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주3) 주식의 경우는 주식 수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식 수와 함께 비고란에 사채권면액을 기재하고, 주식매수선택권의 경우에는 주식매수선택권의 행사로 취득할 주식 수를 기재

주4) '의무보유 사유'란에는 '코스닥시장 상장규정'(신규상장, 합병, 주식교환, 영업양수, 자산양수, 현물출자, 제3자 배정으로 인한 최대주주 변경에 따른 의무보유 등)에 따른 의무보유 및 '기타'(사모증자 등) 사유에 의한 의무보유를 구분하여 기재 (동일 주식에 대하여 의무보유사유가 중복되는 경우 각각 기재)

주5) 종류주식에 보통주식과 상이한 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재한다.

확약인

XX주식회사

주주명 (본 인)	X X X (인)
( )	X X X (인)
( )	X X X (인)

의무보유 확약서(추가상장 등)

(세칙 제39조, 제68조, 제71조 관련)

한국거래소 귀중 년 월 일

본인 및 본인의 특수관계인(이하 “본인 등”이라 한다)은 ○○ 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 추가상장과 관련하여 「코스닥시장 상장규정」 제44조, 제65조, 제71조에 따른 의무보유 대상자로서 아래의 사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 「코스닥시장 상장규정」 제44조, 제65조 또는 제71조에 따라 추가상장 대상인 주식등 중 “본인 등”이 소유하고 있는 “회사”의 발행 주식등(코스닥시장 상장규정 제2조 제1항제10호의 증권을 말하며, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제3조에 따른 무상증자분을 포함한다. 이하 같다)을 법령상 의무의 이행 및 기업인수·합병 등 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 제5호의 내역과 같이 의무보유할 것이며, 의무보유 기간 중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하지 않는다.

2. 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우의 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리 방법에 관하여는 관련 규정을 준수한다.

3. 의무보유 기간 중 “본인 등”이 소유하는 주식등의 의무보유와 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등은 반드시 법 제8조의 증권을 대상으로 하는 투자매매업(인수업을 포함한다) 및 투자중개업을 인가받은 금융투자업자를 통하여야 하며, 해당 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 사실을 금융투자업자가 시장안내 사항 등으로 공시하여도 이의를 제기하지 않는다.

4. 의무보유 대상자인 “본인 등”은 매매의 예약 등의 방법으로 관련 규정을 위반한 경우 거래소의 확인요청에 성실히 응할 것이며, 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기

하지 않는다.

5. 의무보유 대상자의 의무보유내역

주주명	관계주1)	종류주2)	주식 수주3)	의무보유 사유주4)	의무보유 기간		비고
					시작일	종료일	
		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					
		주식매수 선택권					
		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					
		주식매수 선택권					
합계		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					
		주식매수 선택권					

주1) 코스닥시장 상장법인을 기준으로 '관계'를 최대주주, 특수관계인, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 주권비상장법인이 대상인 경우에는 (비상장)을 명기하여 '관계'를 기재
(예) (비상장)최대주주, (비상장)특수관계인 등)

주2) 보통주식, 종류주식(전환종류주식 등), 우선주(전환상환우선주 등), 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주3) 주식의 경우는 주식 수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식 수와 함께 비고란에 사채권면액을 기재하고, 주식매수선택권의 경우에는 주식매수선택권의 행사로 취득할 주식 수를 기재

주4) '의무보유 사유'란에는 '코스닥시장 상장규정'(신규상장, 합병, 주식교환, 영업양수, 자산양수, 현물출자 및 제3자 배정으로 인한 최대주주변경에 따른 의무보유 등)에

따른 의무보유 및 '기타'(사모증자 등) 사유에 의한 의무보유를 구분하여 기재 (동일 주식에 대하여 의무보유 사유가 중복되는 경우 각각 기재)

주5) 종류주식에 보통주식과 상이한 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재한다.

확약인

XX주식회사

주주명 (본 인)	X X X (인)
( )	X X X (인)
( )	X X X (인)

의무보유 확약서(우회상장 등)

(세칙 제34조 관련)

한국거래소 귀중 년 월 일

본인 및 본인의 특수관계인(이하 “본인 등”이라 한다)은 코스닥시장 상장법인 XX주식회사(이하 “회사”이라 한다)와 주권비상장법인(코넥스시장 상장법인을 포함한다. 이하 이 서식에서 같다) YY주식회사(이하 “우회상장 대상 법인”이라 한다)과의 우회상장 등과 관련하여 「코스닥시장 상장규정」 제36조에 따른 의무보유 대상자로서 다음의 사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 코스닥시장 상장규정 제36조에 해당하는 “본인 등”이 소유하고 있는 “회사 및 우회상장 대상 법인”의 발행 주식등(코스닥시장 상장규정 제2조제1항제10호의 증권을 말하며, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제3조에 따른 무상증자분을 포함한다. 이하 같다)을 법령상 의무의 이행 및 기업인수·합병 등 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 제5호의 내역과 같이 의무보유할 것이며, 의무보유 기간 중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하지 않는다.

2. 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우의 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리 방법에 관하여는 관련 규정을 준수한다.

3. 의무보유 기간 중 “본인 등”이 소유하는 주식등의 의무보유와 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등은 반드시 법 제8조의 증권을 대상으로 하는 투자매매업(인수업을 포함한다) 및 투자중개업을 인가받은 금융투자업자를 통하여야 하며, 해당 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 사실을 금융투자업자가 시장안내사항 등으로 공시하여도 이의를 제기하지 않는다.

4. 의무보유 대상자인 “본인 등”은 매매의 예약 등의 방법으로 관련규정을 위반한 경우 거래소의 확인요청에 성실히 응할 것이며, 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않는다.

5. 의무보유 대상자의 의무보유내역

주주명	관계[주1)]	회사명	종 류[주2)]	주식 수[주3)]	의무보유 사유[주4)]	의무보유 기간		비고
						시작일	종료일	
			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					
			주식매수 선택권					
			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					
			주식매수 선택권					
합계			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					
			주식매수 선택권					

주1) 코스닥시장 상장법인을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5% 이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 주권비상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (비상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재
(예) (비상장)최대주주, (비상장)특수관계인 등)

주2) 보통주식, 종류주식(전환종류주식 등), 우선주(전환상환우선주 등), 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주3) 주식의 경우는 주식 수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식 수와 함께 비고란에 사채권면액을 기재하고, 주식매수선택권의 경우에는 주식매수선택권의 행사로 취득할 주식 수를 기재

주4) '의무보유 사유‘란에는 ‘코스닥시장 상장규정’(합병, 주식교환, 영업양수, 자산양수, 현물출자 및 제3자 배정으로 인한 최대주주 변경에 따른 의무보유 등)에 따른 의무보유 및 ‘기타’(사모증자 등) 사유에 의한 의무보유를 구분하여 기재

(동일 주식에 대하여 의무보유사유가 중복되는 경우 각각 기재)

주5) 종류주식에 보통주식과 상이한 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재한다.

확약인

XX주식회사

주주명 (본 인)	X X X (인)
( )	X X X (인)
( )	X X X (인)

의무보유 확약서(우회상장 중 의무보유)

(세칙 제34조 관련)

한국거래소 귀중 년 월 일

본인 및 본인의 특수관계인(이하 “본인 등”이라 한다)은 코스닥시장 상장법인 XX주식회사(이하 “회사”이라 한다)와 주권비상장법인 XX주식회사와의 우회상장에 있어 코스닥시장 상장규정 제37조의 우회상장 중 의무보유에 해당하는 의무보유 대상자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 코스닥시장 상장규정 제37조제1항에 의거 “본인 등”이 소유하고 있는 “회사”의 발행주식등(코스닥시장 상장규정 제2조제1항제10호의 증권을 말하며, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제3조에 따른 무상증자분을 포함한다. 이하 같다)을 코스닥시장 상장규정 제37조제2항에서 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 제5호의 내역과 같이 의무보유할 것이며, 동 기간 중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하지 않는다.

2. 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우의 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리 방법에 관하여는 관련 규정을 준수한다.

3. 의무보유 기간 중 “본인 등”이 소유하는 주식등의 의무보유와 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등은 반드시 법 제8조의 증권을 대상으로 하는 투자매매업(인수업을 포함한다) 및 투자중개업을 인가받은 금융투자업자를 통하여야 하며, 해당 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 사실을 금융투자업자가 시장안내사항 등으로 공시하여도 이의를 제기하지 않는다.

4. 의무보유 대상자인 “본인 등”은 매매의 예약 등의 방법으로 관련규정을 위반한 경우

거래소의 확인요청에 성실히 응할 것이며, 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않는다.

5. 의무보유 대상자의 의무보유내역

주주명	관계[주1)]	주식수	구분[주2)]	의무보유 사유[주3)]	의무보유 기간		비고
					시작일	종료일[주4)]	

주1) ‘코스닥시장 상장법인의 최대주주등’((상장)최대주주, (상장)특수관계인), ‘주권비상장법인의 최대주주등’((비상장)최대주주, (비상장)특수관계인)

주2) ‘구분’란에는 ‘우회상장 심사’(합병, 주식교환, 영업양수, 자산양수, 현물출자)에 따른 의무보유 및 ‘기타’(사모증자 등) 사유에 의한 의무보유를 구분하여 기재

주3) 동일 주식에 대하여 의무보유사유가 중복되는 경우 각각 기재

주4) 추가상장일, 주식교환일, 영업·자산양수완료일, 주식이전일, 우회상장 심사종료일, 발행일(주식이 아닌 경우), 주식이전일, 기타 등

주5) 보통주식 및 종류주식별로 구분하여 내용을 기재한다.

주6) 종류주식에 보통주식과 상이한 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재한다.

확약인

XX주식회사

주주명 (본 인) X X X (인)

( ) X X X (인)

( ) X X X (인)

의무보유 확약서(상장주선인의 인수의무)

한국거래소 귀중 년 월 일

본인은 ○○○(주)(이하 “甲”이라 한다)의 코스닥시장 신규상장과 관련하여 코스닥시장 상장규정 제13조제5항의 규정에 해당하는 의무보유 대상자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 본인이 코스닥시장 상장규정 제13조제5항에 따라 취득한 “갑”의 발행 주식(외국주식예탁증권을 포함한다. 이하 같다)을 법령상 의무의 이행 및 기업인수.합병등 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 “갑”의 상장일부터 3개월[코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목 단서에 해당하는 경우 6개월, 신속이전기업의 경우 6개월(코스닥시장 상장규정 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다), 외국기업의 경우 1년(다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다)]이 되는 날까지 의무보유할 것이며, 동 기간 중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하지 않는다.

2. 본인은 매매의 예약 등의 방법으로 관련규정을 위반한 경우 거래소의 확인요청에 성실히 응할 것이며, 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않는다.

3. 의무보유 현황(예정)

주주명	종류	공모수량	의무보유수량	비고
	보통주			

4. 최근 3년간 상장주선한 기술성장기업 현황

(“갑”이 혁신기술기업으로 상장하는 국내기업일 경우 기재)

회사명	상장일	상장트랙 (혁신기술/사업모델)	관리종목 지정 등주)		비고
			발생여부	발생일	

주) 관리종목 지정, 투자주의 환기종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생 여부 기재

확약인 : ○○○증권(주) 대표이사 ○○○(인)

의무보유 확약서(심사 신청 전 상장주선인이 취득한 주식등)

한국거래소 귀중　　년　월　일

본인은 ○○○(주)(이하 “甲”이라 한다)의 코스닥시장 신규상장과 관련하여 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제5호의 규정에 해당하는 의무보유 대상자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 본인이 “갑”의 상장예비심사 청구 전 6개월 이내(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)에 취득한 “갑”의 주식등에 대하여 “갑”의 상장일부터 6개월[코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서 정하는 “취득가격과 공모가격 간 괴리율”이 50% 미만인 경우 1개월]이 되는 날까지 의무보유할 것이며, 동 기간 중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하지 않는다.

2. 본인은 매매의 예약 등의 방법으로 관련규정을 위반한 경우 거래소의 확인요청에 성실히 응할 것이며, 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않는다.

3. 의무보유 현황(예정)

주주명	취득시점	종류주1)	주식수주2)	괴리율주3)	의무보유 기간		비고
					시작일	종료일	
		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					
		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					
합계		보통주식					
		종류주식					
		기타증권					

주1) 보통주식, 종류주식(전환종류주식 등), 우선주(전환상환우선주 등), 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주2) 주식의 경우는 주식수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식수와 함께 비고란에 사채권면액을 표기

주3) 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23제6항에서 정하고 있는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"을 의미하며, "취득가격"이라 함은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 이내에 취득한 해당 법인의 주식등에 대하여 주식취득수량을 가중치로 하여 가중산술평균한 주식취득가격(전환사채권, 신주인수권부사채권 등 주권 이외의 주식등의 경우에는 취득가격 산출 시점 현재 전환이나 상환될 경우의 주식수, 권리행사가격 등을 고려하여 계산할 수 있다)을 말하고, "공모가격"이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 가격을 말하며, "취득가격과 공모가격 간 괴리율"은 다음의 산식에 의하여 산정한 비율을 말한다.

(취득가격과 공모가격간 괴리율) = (공모가격 - 취득가격) ÷ (취득가격) × 100

주4) 종류주식에 보통주식과 상이한 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재한다.

확약인 : ○○○증권(주) 대표이사 ○○○(인)

의무보유 확약서(명목회사 및 조합 등)

한국거래소 귀중 년 월 일

본인 및 본인의 특수관계인(이하 “본인 등”이라 한다)은 코스닥시장 상장법인 OO주식회사(이하 “회사”라 한다)의 최대주주로서 코스닥시장 상장규정 제51조제1항의 규정에 해당하는 의무보유 대상자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 코스닥시장 상장규정 제51조제1항에 해당하는 “본인 등”이 소유하고 있는 회사의 발행 주식등(코스닥시장 상장규정 제2조제1항제10호의 증권을 말하며, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제3조에 따른 무상증자분을 포함한다. 이하 같다)을 법령상 의무의 이행 및 기업인수·합병 등 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 제5호의 내역과 같이 의무보유할 것이며, 동 기간 중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 외에는 그 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하지 않는다.

2. 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우의 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리 방법에 관하여는 관련 규정을 준수한다.

3. 의무보유 기간 중 “본인 등”이 소유하는 주식등의 의무보유와 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등은 반드시 법 제8조의 증권을 대상으로 하는 투자매매업(인수업을 포함한다) 및 투자중개업을 인가받은 금융투자업자를 통하여야 하며, 해당 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 사실을 금융투자업자가 시장안내사항 등으로 공시하여도 이의를 제기하지 않는다.

4. 의무보유 대상자인 “본인 등”은 매매의 예약 등의 방법으로 관련규정을 위반한 경우 거래소의 확인요청에 성실히 응할 것이며, 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않는다.

5. 의무보유 대상자의 의무보유내역

주주명	관계주1)	회사명	종 류주2)	주식수주3)	의무보유 사유주4)	의무보유 기간		비고
						시작일	종료일	
			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					
			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					
합계			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					

주1) 코스닥시장 상장법인을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5%이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 주권비상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (비상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재
(예) (비상장)최대주주, (비상장)특수관계인 등

주2) 보통주식, 종류주식(전환종류주식 등), 우선주(전환상환우선주 등), 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주3) 주식의 경우는 주식수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식수와 함께 비고란에 사채권면액을 표기

주4) '코스닥시장 상장규정'(합병, 주식교환, 영업양수, 자산양수, 현물출자, 제3자 배정 및 명목회사.조합 등으로의 최대주주변경)에 따른 의무보유 및 '기타'(사모증자 등) 사유에 의한 의무보유를 구분하여 기재
(동일 주식에 대하여 의무보유사유가 중복되는 경우 각각 기재)

주5) 종류주식에 보통주식과 상이한 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재

첨부 : 한국예탁결제원이 발급한 '의무보유 확인서'

확약인

XX주식회사

주주명 (본 인) X X X (인)

( ) X X X (인)

( ) X X X (인)

의무보유 확약서(상장적격성 실질심사)

한국거래소 귀중 년 월 일

본인 및 본인의 특수관계인(이하 “본인 등”이라 한다)은 코스닥시장 상장법인 OO주식회사(이하 “회사”라 한다)의 상장적격성 실질심사와 관련하여 코스닥시장 상장규정 제57조제11항에 해당하는 의무보유 대상자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 코스닥시장 상장규정 제57조제11항에 따라 “본인 등”이 소유하고 있는 “회사”의 발행주식등(코스닥시장 상장규정 제2조제1항제10호의 증권을 말하며, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제3조에 따른 무상증자분을 포함한다. 이하 같다)을 법령상 의무의 이행 및 기업인수.합병 등 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 제5호의 내역과 같이 의무보유할 것이며, 동 기간 중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 외에는 그 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등을 하지 않는다.

2. 의무보유 기간 중 의무보유 대상자가 소유하는 주식등의 의무보유, 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우의 공시방법과 담보제공 등으로 의무보유가 불가능한 경우 그 처리 방법에 관하여는 관련 규정을 준수한다.

3. 의무보유 기간 중 “본인 등”이 소유하는 주식등의 의무보유와 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등은 반드시 법 제8조의 증권을 대상으로 하는 투자매매업(인수업을 포함한다) 및 투자중개업을 인가받은 금융투자업자를 통하여야 하며, 해당 주식등의 계좌간 대체, 질권 설정·말소, 매각, 인출 등이 있는 경우 그 사실을 금융투자업자가 시장안내사항 등으로 공시하여도 이의를 제기하지 않는다.

4. 의무보유 대상자인 “본인 등”은 매매의 예약 등의 방법으로 관련규정을 위반한 경우 거래소의 확인요청에 성실히 응할 것이며, 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지

않는다.

5. 의무보유 대상자의 의무보유내역

주주명	관계[주1)]	회사명	종 류[주2)]	주식수[주3)]	의무보유 사유[주4)]	의무보유 기간		비고
						시작일	종료일	
			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					
			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					
합계			보통주식					
			종류주식					
			기타증권					

주1) 코스닥시장 상장법인을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5%이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 주권비상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (비상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재
(예) (비상장)최대주주, (비상장)특수관계인 등

주2) 보통주식, 종류주식(전환종류주식 등), 우선주(전환상환우선주 등), 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주3) 주식의 경우는 주식수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식수와 함께 비고란에 사채권면액을 표기

주4) '코스닥시장 상장규정'(합병, 주식교환, 영업양수, 자산양수, 현물출자, 상장적격성 실질심사, 제3자 배정 및 명목회사.조합 등으로의 최대주주변경)에 따른 의무보유 및 '기타'(사모증자 등) 사유에 의한 의무보유를 구분하여 기재
(동일 주식에 대하여 의무보유사유가 중복되는 경우 각각 기재)

주5) 종류주식에 보통주식과 상이한 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재

첨부 : 한국예탁결제원이 발급한 '의무보유 확인서'

확약인

XX주식회사

주주명 (본 인)	X X X (인)
( )	X X X (인)
( )	X X X (인)

[별지 제15호 서식] 합병 관련 확인서

합병 관련 확인서

(세칙 제32조 관련)

한국거래소
이사장 귀하

당사는 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인(이하 이 서식에서 "주권비상장법인등"이라 한다)과의 합병과 관련하여 코스닥시장 상장규정 제34조 또는 제64조의 규정에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 코스닥시장 관련 규정 및 같은 규정 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 주권비상장법인등의 명칭:

2. 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항[주1)]

구 분	해당 여부	"예" 일 경우 당사의 최대주주명		
		변경 전	변경 후	관계[주2)]
2-1. 합병의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 주권비상장법인등의 최대주주등[주3)] 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 되었는지 여부	예 아니오			
2-2. 합병으로 인하여 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 되는지 여부(합병의 주요사항보고서상 합병비율에 따라 최대주주가 되는 경우를 말함)	예 아니오			

주1) 가) “2-1, 2-2”에서 당사의 최대주주 여부에 대한 판단에 있어, 합병의 주요사항보고서 제출일 현재 행사되지 아니한 주식관련사채*의 권리행사로 인하여 증가될 주식(합병의 주요사항보고서 제출일 현재의 전환가액 등을 기준으로 한다. 이하 같다)과 합병의 주요사항보고서 제출일 현재 법률의 규정 또는 매매 그 밖의 계약에 따라 인도청구권 등의 대상인 주식(예약매매주식등) 및 주식관련사채*(권리행사로 인하여 증가될 주식을 기준으로 한다)는 이를 포함하여 계산한다.

* 권리행사 기간 미도래분도 포함한다.

나) 합병의 주요사항보고서 제출일부터 1년 전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 해당 1년 전 현재 가)의 방식으로 계산하여 최대주주가 아닌 경우에 한하여 해당 합병의 주요사항보고서 제출일 현재 최대주주가 되거나 합병으로 인하여 최대주주가 되는지를 판단한다.

주2) 당사의 변경 후 최대주주와 합병 대상 주권비상장법인등의 관계를 말한다[합병대상 주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다), 대표이사, 임원, 5%이상 주주 등으로 기재]

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

3. 주권비상장법인등의 규모가 당사보다 더 큰지 여부에 관한 사항

(단위 : 원)

3. 주권비상장법인등의 규모가 당사보다 더 큰지 여부주1)	예, 아니오		
구분	자산총계	자본금	매출액
당사주2)			
주권비상장법인등주2)			

주1) 주권비상장법인등의 자산총계, 자본금, 매출액 중 2가지 이상이 당사보다 큰 경우 “예”로 기재

주2) 합병의 주요사항보고서 제출일 현재의 최근 사업연도(또는 최근 사업연도 말)를 기준으로 한다.

※ 이하는 위 “2-1, 2-2, 3” 중 하나 이상이 “예”인 경우에만 기재

※ 위 “2-1, 2-2, 3”이 모두 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “6-5, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12“의 서류는 제출 면제

4. 합병요건[주1)] 충족에 관한 사항

구 분	기 준	충족 여부 (○, ×)	비 고
기업규모[주2) 주6)]	자기자본 30억원 이상(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 15억원 이상)		
법인세비용차감전계속사업이익[주3) 주4)]	있을 것		
이익규모[주3) 주4) 주5)]	①최근 사업연도말 현재 자기자본이익율이 100분의 10(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 100분의 5) 이상 또는 ②최근 사업연도의 당기순이익이 20억원(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 10억원)이상		
자본잠식[주5) 주6)]	없을 것		
감사의견[주3) 주4)]	적정		

주1) 합병의 주요사항보고서 제출일을 기준으로 한다.

주2) 주권비상장법인등이 벤처기업인 경우에는 비고란에 ‘벤처기업’을 기재하고 벤처기업확인서를 첨부한다.

주3) 주권비상장법인등의 최근 사업연도(또는 최근 사업연도 말)의 실적 등을 말한다.

주4) 주권비상장법인등의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 최근 사업연도 및 최근 사업연도의 직전사업연도에 대해서도 동 요건을 적용한다.

주5) 종속회사가 있는 법인의 경우에는 연결재무제표상의 자기자본을 기준으로 하되, 자기자본에서 비지배지분을 제외한다.

주6) 주권비상장법인등의 최근 사업연도 말 실적을 말한다. 다만, 해당 사업연도 중 유상증자금액 및 자산재평가에 의하여 자본에 전입할 금액을 반영한다.

5. 의무보유 사항

의무보유 사유주1)	명의인주2)	명의인 유형주3)	대상 증권주4)	의무보유						비 고
				회사명주5)	상장/ 비상장주6)	수량주7)	시작일주8)	종료일주9)	기간주10)	
최대주주등										

주1) 다음 의무보유 사유별로 기재

* 의무보유 사유가 중복되어 의무보유 기간이 중첩된 경우는 의무보유 기간이 가장 긴 사유를 기재하되 의무보유 사유가 달라 의무보유 기간이 다른 경우는 별도로 기재

의무보유 사유	설명
최대주주등	최대주주 및 특수관계인 보유분
제3자 배정 주식등	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한 경우
최대주주등의 소유주식등 취득	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우
벤처금융·전문투자자	주요사항보고서 제출일 기준으로 투자기간 2년 미만인 주식등
영업양수	영업양수와 관련한 의무보유
자산양수	자산양수와 관련한 의무보유
현물출자	현물출자와 관련한 의무보유
우회상장 중 의무보유	우회상장 심사 및 절차진행 중 의무보유 (코스닥시장 상장법인 및 주권비상장법인등의 최대주주등이 대상)
기 타	사모증자, 자율적 의무보유 등

주2) 이름이나 회사명을 기재

주3) 주권비상장법인등을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5% 이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재

(예) (상장)최대주주, (상장)특수관계인 등)

주4) 보통주, 우선주, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주5) 의무보유 대상 증권의 발행회사명

주6) 코스닥시장에 상장한 경우는 상장, 그 외에는 비상장으로 명기

주7) 주식의 경우는 주식 수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식 수

주8) 의무보유 시작일을 명시하되 시작일이 미정인 경우에는 공백
주9) 의무보유 사유에 따른 의무보유 종료일을 명기하되, 종료일이 미정인 경우에는 공백
주10) 의무보유 사유에 따른 의무보유 기간을 명기(1년, 6개월, 1개월 등)

6. 첨부서류

구분	첨부서류명	첨부여부 (○, ×)	비고
6-1	의무보유 대상자의 의무보유확약서		
6-2	주권비상장법인등의 합병의 주요사항보고서 제출일 현재 주주명부 및 주주명부요약표주1)(최대주주등 및 5% 이상 주주의 경우 주주별로 구분표시)		
6-3	주권비상장법인등의 최대주주등 및 5% 이상 주주의 당사 주식 소유 현황 명세서주2)		
6-4	당사 최대주주등의 주식소유 현황 명세서주2)		
6-5	주권비상장법인등의 감사보고서		
6-6	주권비상장법인등의 등기부등본 (최근2년간 자본금 변동사항 포함)		폐쇄, 말소사항 포함
6-7	주권비상장법인등의 주채권은행 확인서		부도 사실 無 또는 6월내 해소
6-8	주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 벤처기업확인서		
6-9	최근 2년간 주식변동상황 명세서, 주식·출자지분 양도 명세서(세무서 발행)		
6-10	최근 2년간 자본금변동내역(증자, 주식관련채권 발행, 배정 및 상환내역, 합병기일까지 발행예정 포함)		
6-11	우회상장 중 의무보유를 증명할 수 있는 서류		우회상장심사서류 제출시 첨부
6-12	기타 상기의 내용을 확인할 수 있는 서류		

주1) 합병의 주요사항보고서제출일로부터 1년 전의 날 현재 및 합병의 주요사항보고서 제출일 현재를 기준으로 각각 작성
주2) 가) 1년전, 합병전 및 합병후를 기준으로 각각 작성
나) ①소유주식 수, ②주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수, ③인도청구권 등의 대상인 주식 수, ④인도청구권 등의 대상인 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수 등을 구분하여 모두 표시 (“2”의 주1) 참조)

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제16호 서식] 주식의 포괄적 교환 관련 확인서

주식의 포괄적 교환 관련 확인서

(세칙 제32조 관련)

한국거래소
이사장 귀하

당사는 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인(이하 이 서식에서 "주권비상장법인등"이라 한다)과의 포괄적 주식교환과 관련하여 코스닥시장 상장규정 제34조 또는 제64조의 규정에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 코스닥시장 관련 규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 주권비상장법인등의 명칭:

2. 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항[주1)]

구분	해당 여부	"예" 일 경우 당사의 최대주주명		
		변경전	변경후	관계[주2)]
2-1. 주식교환의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 주권비상장법인등의 최대주주등[주3)] 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 되었는지 여부	예 아니오			
2-2. 주식교환으로 인하여 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 되는지 여부(주식교환의 주요사항보고서상 교환비율에 따라 최대주주가 되는 경우를 말함)	예 아니오			

주1) 가) "2-1, 2-2"에서 당사의 최대주주 여부에 대한 판단에 있어, 주식교환의 주요사

항보고서 제출일 현재 행사되지 아니한 주식관련사채*의 권리행사로 인하여 증가될 주식(주식교환의 주요사항보고서 제출일 현재의 전환가액 등을 기준으로 한다. 이하 같다)과 주식교환의 주요사항보고서 제출일 현재 법률의 규정 또는 매매 그 밖의 계약에 따라 인도청구권 등의 대상인 주식(예약매매주식등) 및 주식관련사채*(권리행사로 인하여 증가될 주식을 기준으로 한다)는 이를 포함하여 계산한다.

* 권리행사 기간 미도래분도 포함한다.

나) 주식교환의 주요사항보고서 제출일부터 1년 전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 해당 1년 전 현재 가)의 방식으로 계산하여 최대주주가 아닌 경우에 한하여 해당 주식교환의 주요사항보고서 제출일 현재 최대주주가 되거나 주식교환으로 인하여 최대주주가 되는지를 판단한다.

주2) 당사의 변경 후 최대주주와 주식교환 대상 주권비상장법인등의 관계를 말한다[합병대상 주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다), 대표이사, 임원, 5%이상주주 등으로 기재]

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

※ 이하는 위 “2-1, 2-2”중 하나 이상이 “예”인 경우에만 기재

※ 위 “2-1, 2-2”이 모두 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “5-5, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12“의 서류는 제출 면제

3. 주식교환 요건주1) 충족에 관한 사항

구분	기준	충족여부 (○, ×)	비고
기업규모주2) 주6)	자기자본 30억원 이상(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 15억원 이상)		
법인세비용차감전계속사업이익주3) 주4)	있을 것		
이익규모주3) 주4) 주5)	①최근 사업연도말 현재 자기자본이익율이 100분의 10(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 100분의 5) 이상 또는 ②최근 사업연도의 당기순이익이 20억원(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 10억원)이상		
자본잠식주5) 주6)	없을 것		
감사의견주3) 주4)	적정		

주1) 주식교환의 주요사항보고서 제출일을 기준으로 한다.

주2) 주권비상장법인등이 벤처기업인 경우에는 비고란에 '벤처기업'을 기재하고 벤처기업확인서를 첨부한다.

주3) 주권비상장법인등의 최근 사업연도(또는 최근 사업연도 말)의 실적등을 말한다.

주4) 주권비상장법인등의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 최근 사업연도 및 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대해서도 동 요건을 적용한다.

주5) 종속회사가 있는 법인의 경우에는 연결재무제표상의 자기자본을 기준으로 하되, 자기자본에서 비지배지분을 제외한다.

주6) 주권비상장법인등의 최근 사업연도 말 실적을 말한다. 다만, 해당 사업연도 중 유상증자금액 및 자산재평가에 의하여 자본에 전입할 금액을 반영한다.

4. 의무보유 사항

의무보유 사유주1)	명의인주2)	명의인 유형주3)	대상 증권주4)	의무보유						비고
				회사명주5)	상장/ 비상장주6)	수량주7)	시작일주8)	종료일주9)	기간주10)	
최대주주등										

주1) 다음 의무보유 사유별로 기재

* 의무보유 사유가 중복되어 의무보유 기간이 중첩된 경우는 의무보유 기간이 가장 긴 사유를 기재하되 의무보유 사유가 달라 의무보유 기간이 다른 경우는 별도로 기재

의무보유 사유	설명
최대주주등	최대주주 및 특수관계인 보유분
제3자 배정 주식등	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한 경우
최대주주등의 소유주식등 취득	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우
벤처금융·전문투자자	주요사항보고서 제출일 기준으로 투자기간 2년 미만인 주식등
영업양수	영업양수와 관련한 의무보유
자산양수	자산양수와 관련한 의무보유
현물출자	현물출자와 관련한 의무보유
우회상장 중 의무보유	우회상장 심사 및 절차진행 중 의무보유 (코스닥시장 상장법인 및 주권비상장법인등의 최대주주등이 대상)
기 타	사모증자, 자율적 의무보유 등

주2) 이름이나 회사명을 기재

주3) 주권비상장법인등을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5%이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재
(예) (상장)최대주주, (상장)특수관계인 등

주4) 보통주, 우선주, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주5) 의무보유대상 증권의 발행회사명

주6) 코스닥시장에 상장한 경우는 상장, 그 외에는 비상장으로 명기

주7) 주식의 경우는 주식 수, 주식관련사채의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식 수

주8) 의무보유 시작일을 명시하되 시작일이 미정인 경우에는 공백

주9) 의무보유 사유에 따른 의무보유 종료일을 명기하되 종료일이 미정인 경우에는 공백

주10) 의무보유 사유에 따른 의무보유 기간을 명기(1년, 6개월, 1개월 등)

5. 첨부서류

구분	첨부서류명	첨부여부 (○, ×)	비고
5-1	의무보유 대상자의 의무보유확약서		
5-2	주권비상장법인등의 주식교환의 주요사항보고서 제출일 현재 주주명부 및 주주명부요약표[주1)](최대주주등 및 5% 이상 주주의 경우 주주별로 구분표시)		
5-3	주권비상장법인등의 최대주주등 및 5% 이상 주주의 당사 주식 소유 현황 명세서[주2)]		
5-4	당사 최대주주등의 주식소유현황 명세서[주2)]		
5-5	주권비상장법인등의 감사보고서		
5-6	주권비상장법인등의 등기부등본(최근 2년간 자본금 변동사항 포함)		폐쇄, 말소사항 포함
5-7	주권비상장법인등의 주채권은행 확인서		부도 사실 無 또는 6월내 해소
5-8	주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 벤처기업확인서		
5-9	최근 2년간 주식변동상황 명세서, 주식·출자지분 양도 명세서(세무서 발행)		
5-10	최근 2년간 자본금 변동내역(증자, 주식관련채권 발행, 배정 및 상환내역, 주식교환일까지 발행예정 포함)		
5-11	우회상장 중 의무보유를 증명할 수 있는 서류		우회상장심사서류 제출시 첨부
5-12	기타 상기의 내용을 확인할 수 있는 서류		

주1) 주식교환의 주요사항보고서 제출일로부터 1년 전의 날 현재 및 주식교환의 주요사항보고서 제출일 현재를 기준으로 각각 작성

주2) 가) 1년 전, 주식교환 전 및 주식교환 후를 기준으로 각각 작성

나) ① 소유주식 수, ② 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수, ③ 인도청구권 등의 대상인 주식 수, ④ 인도청구권 등의 대상인 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수 등을 구분하여 모두 표시 (“2”의 주1) 참조)

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제17호 서식] 영업양수 및 제3자 배정 증자 등 관련 확인서

영업양수 및 제3자 배정 증자 등 관련 확인서

(세칙 제32조 관련)

한국거래소
이사장 귀하

당사는 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인(이하 이 서식에서 "주권비상장법인등"이라 한다)으로부터의 영업양수와 제3자 배정 증자 등과 관련하여 코스닥시장 상장규정 제34조 또는 제64조의 규정에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 코스닥시장 관련 규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 주권비상장법인등의 명칭:

2. 주권비상장법인등으로부터의 영업양수에 관한 사항

2-1. 양수 대상 영업부문		2-2. 영업양수의 주요사항보고서 제출일	
2-3. 양수 대상 영업부문의 자산액 또는 매출액이 주권비상장법인등의 최근 사업연도말 현재 자산총액 또는 매출액의 100분의 30 이상인지 여부	예 아니오	* 양수 대상 영업부문 자산액 : _____ 최근 사업연도 말 현재 자산총액 : _____ * 양수 대상 영업부문 매출액 : _____ 최근 사업연도 말 현재 매출액 : _____	
2-4. 주주총회일		2-5. 영업양수기준일	

※ 위 "2-3"이 "예"인 경우는 "4"부터 기재하고, "2-3"이 "아니오"인 경우는 "3"부터 기재

3. 주권비상장법인등으로부터의 영업양수 및 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항

< 영업양수 및 제3자 배정 주식등 발행에 관한 사항 >

3-1. 양수 대상 영업부문		영업양수의 주요사항보고서 제출일	
		주주총회일	
		영업양수기준일	
3-2. 중요한 영업자산의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자 배정으로 주식등을 발행한 사실 유무	예 아니오	3-2-1. 배정대상자 명단	
		3-2-2. 배정대상자중 주권비상장법인등의 최대주주등 포함 여부	예, 아니오
		* '예'인 경우 해당 배정대상자 및 관계[주1)]	
		3-2-3. 발행증권의 종류	
		3-2-4. 지분증권등의 발행일	

주1) 주권비상장법인등과 배정대상자의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

< 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항 >

구 분	해당여부	"예"일 경우 당사의 최대주주명		
		변경전	변경후	관계[주1)]
3-3. 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 코스닥시장 상장법인이 해당 주권비상장법인등의 최대주주등을 대상으로 제3자 배정으로 주식등을 발행한 경우로서 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년부터 해당 발행일 이전에 해당 주권비상장법인등의 최대주주등이 코스닥시장 상장법인의 최대주주가 된 경우	예 아니오			
3-4. 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 해당 주권비상장법인등의 최대주주등을 대상으로 주식등을 제3자 배정하는 경우로서 해당 주권비상장법인등의 최대주주등이 코스닥시장 상장법인의 최대주주가 되는 경우	예 아니오			

주1) 당사의 변경후 최대주주와 영업양수 대상 주권비상장법인등의 관계를 말한다[합병대상 주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법

인등을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재].

※ 위 “3-2”가 “예”이고, “3-3, 3-4” 중 하나 이상이 “예”인 경우는 “7”의 기재사항 및 첨부서류 중 “8-1, 8-2, 8-3, 8-4(영업양수의 주요사항보고서 제출일 및 제3자 배정 방식의 주식등의 발행후를 기준으로 작성), 8-6”을 제출함

※ 위 “3-2”가 “아니오”이거나, “3-3, 3-4” 모두 “아니오”인 경우에는 첨부서류 중 “8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-7, 8-8”의 서류는 제출 면제

4. 제3자 배정 방식의 주식등 발행에 관한 사항

4-1 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 제3자 배정 방식의 주식등[주1] 발행 사실[주2] 유무		예, 아니오
(4-1이 '예'인 경우) ※ 2회 이상인 경우는 회차별로 각각 작성	4-1-1 배정대상자 명단	
	4-1-2 배정대상자 중 주권비상장법인등의 최대주주등[주3] 또는 5% 이상 주주(5% 이상 출자자를 포함한다. 이하 같다)가 포함되어 있는지 여부	예, 아니오
	* '예'인 경우 해당 배정대상자 및 관계[주4]	
	4-1-3 발행증권의 종류	
	4-1-4 주식등의 발행일[주5]	

주1) 주식, 신주인수권증서, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 말한다.

주2) 주식등의 발행일을 기준으로 한다.

주3) 최대주주(최다출자자를 포함한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주4) 주권비상장법인등과 배정대상자의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 발행회사를 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

주5) 지분증권의 경우 주금납입일의 다음 날을 말한다.

4-2 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자 배정 방식의 주식등[주1] 발행 계획[주2] 유무		예, 아니오
(4-2가 '예'인 경우) ※ 2회 이상인 경우는 회차별로 각각 작성	4-2-1 배정예정대상자 명단	
	4-2-2 배정예정대상자중 주권비상장법인등의 최대주주등[주3] 또는 5%이상 주주가 포함되어 있는지 여부	예, 아니오
	* '예'인 경우 해당 배정예정대상자 및 관계[주4]	
	4-2-3 발행예정증권의 종류	
	4-2-4 주식등의 발행예정일[주5]	

주1) 주식, 신주인수권증서, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 말한다.

주2) 주식등의 발행예정일을 기준으로 한다.

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주4) 주권비상장법인등과 배정대상자의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 발행회사를 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

주5) 주식의 경우 주금납입예정일의 다음 날을 말한다.

※ 이하는 위 “4-1-2, 4-2-2”중 하나 이상이 “예”인 경우에만 기재

※ 위 “4-1, 4-2”가 모두 “아니오”인 경우에는 첨부서류 중 “8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-7, 8-8”의 서류는 제출 면제

※ 위 “4-1-2, 4-2-2”가 모두 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-7, 8-8”의 서류는 제출 면제

※ “4-2-2”가 “예”인 경우 “5”의 기재사항 및 “8-2, 8-3, 8-4”의 첨부서류를 기재함에 있어, 해당 제3자 배정 방식의 주식등의 발행예정일 현재의 주식수 및 최대주주 여부 등에 관한 사항 등은 발행예정일까지 소유하게 될 주식수 등을 포함하여 작성

5. 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항[주1)]

구 분	해당 여부	"예" 일 경우 당사의 최대주주명		
		변경전	변경후	관계[주2)]
5-1. "4-1, 4-1-2"가 모두 "예"인 경우로서 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 주권비상장법인등의 최대주주등[주3)] 또는 5%이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우 또는 "4-2, 4-2-2"가 모두 "예"인 경우로서 영업양수의 주요사항보고서 제출일의 1년 이전부터 해당 제3자 배정 방식의 주식등의 발행일 이전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우에 해당하는지 여부	예 아니오			
5-2. 제3자 배정 방식으로 발행된 주식등을 배정받아 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 되는지 여부	예 아니오			

주1) 가) "5-1, 5-2"에서 당사의 최대주주 여부에 대한 판단에 있어, 영업양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재 행사되지 아니한 주식관련사채*(해당 발행분을 포함한다)의 권리행사로 인하여 증가될 주식(영업양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재의 전환가액 등을 기준으로 한다. 이하 같다)과 영업양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재 법률의 규정 또는 매매 그 밖의 계약에 따라 인도청구권 등의 대상인 주식(예약매매주식등) 및 주식관련사채*(권리행사로 인하여 증가될 주식을 기준으로 한다)는 이를 포함하여 계산한다.

* 권리행사 기간 미도래분도 포함한다.

나) 영업양수의 주요사항보고서 제출일부터 1년 전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 해당 1년 전 현재 가)의 방식으로 계산하여 최대주주가 아닌 경우에 한하여 해당 영업양수의 주요사항보고서 제출일 현재 최대주주가 되거나 제3자 배정 방식으로 발행된 주식등을 배정받아 최대주주가 되는지를 판단한다.

주2) 당사의 변경 후 최대주주와 주권비상장법인등의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다), 대표이사, 임원, 5%이상주주 등으로 기재]

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

※ 이하는 위 “5-1, 5-2” 중 하나 이상이 “예”인 경우에만 기재
※ 위 “5-1, 5-2”이 모두 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “8-5”의 서류는 제출 면제

6. 주권비상장법인등으로부터의 영업양수와 제3자 배정 증자등 요건[주1)] 충족에 관한 사항

구분	기준	충족여부 (○, ×)	비고
법인세비용차감전계속사업이익[주2) 주3)]	있을 것		
부채초과[주2)]	부채가 자산을 초과하지 않을 것		
감사의견[주2), 주3) 주4)]	적정		

주1) 영업양수의 주요사항보고서 제출일을 기준으로 한다.
주2) 양수하고자 하는 영업부문의 최근 사업연도(또는 최근 사업연도 말)의 실적등을 말한다. 다만, 연결재무제표 제출대상법인의 경우 연결재무제표를 기준으로 한다.
주3) 주권비상장법인등의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 최근 사업연도 및 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대해서도 동 요건을 적용한다.
주4) 양수하고자 하는 영업부문의 자산액, 부채액, 매출액 및 법인세비용차감전계속사업이익이 주석으로 기재된 양도회사의 재무제표에 대한 감사의견(종속회사가 있는 법인의 경우에는 연결재무제표에 대한 감사의견을 포함한다). 이 경우 해당 자산액 등에 관한 감사인(재무제표에 대한 감사인과 동일한 감사인에 한한다)의 확인서를 제출하는 경우에는 주석으로 기재된 것으로 간주한다.

7. 의무보유 사항

의무보유 사유[주1)]	명의인[주2)]	명의인 유형[주3)]	대상 증권[주4)]	의무보유						비 고
				회사명[주5)]	상장/비상장[주6)]	수량[주7)]	시작일[주8)]	종료일[주9)]	기간[주10)]	
최대주주등										

주1) 다음 의무보유 사유별로 기재

* 의무보유 사유가 중복되어 의무보유 기간이 중첩된 경우는 의무보유 기간이 가장 긴 사유를 기재하되 의무보유 사유가 달라 의무보유 기간이 다른 경우는 별도로 기재

의무보유 사유	설명
최대주주등	최대주주 및 특수관계인 보유분
제3자 배정 주식등	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한 경우
최대주주등의 소유주식등 취득	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우
벤처금융·전문투자자	주요사항보고서 제출일 기준으로 투자기간 2년 미만인 주식등
영업양수	영업양수와 관련한 의무보유
자산양수	자산양수와 관련한 의무보유
현물출자	현물출자와 관련한 의무보유
우회상장 중 의무보유	우회상장 심사 및 절차진행 중 의무보유 (코스닥시장 상장법인 및 주권비상장법인등의 최대주주등이 대상)
기 타	사모증자, 자율적 의무보유 등

주2) 이름이나 회사명을 기재

주3) 주권비상장법인등을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5%이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재

(예) (상장)최대주주, (상장)특수관계인 등)

주4) 보통주, 우선주, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주5) 의무보유대상증권의 발행회사명

주6) 코스닥시장에 상장한 경우는 상장, 그 외에는 비상장으로 명기

주7) 주식의 경우는 주식수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식수

주8) 의무보유 시작일을 명시하되 시작일이 미정인 경우에는 공백

주9) 의무보유 사유에 따른 의무보유 종료일을 명기하되 종료일이 미정인 경우에는 공백

주10) 의무보유 사유에 따른 의무보유 기간을 명기(1년, 6개월, 1개월 등)

8. 첨부서류

구분	첨부서류명	첨부여부 (○, ×)	비고
8-1	의무보유 대상자의 의무보유확약서 ※ 제3자 배정 방식의 주식등의 발행일이 주요사항보고서 제출일 이후인 경우에 한함		
8-2	주권비상장법인등의 주주(출자자 포함)명부 및 주주명부요약표[주1)](최대주주등 및 5% 이상 주주의 경우 주주별로 구분표시)		
8-3	주권비상장법인등의 최대주주등 및 5% 이상 주주의 당사 주식 소유 현황 명세서[주2)]		
8-4	당사 최대주주등의 주식소유현황 명세서[주2)]		
8-5	주권비상장법인등의 감사보고서		
8-6	주권비상장법인등의 등기부등본		폐쇄, 말소사항 포함
8-7	우회상장 심사 중 의무보유를 증명할 수 있는 서류		우회상장심사서류 제출시 첨부
8-8	기타 상기의 내용을 확인할 수 있는 서류		

주1) 영업양수의 주요사항보고서 제출일, 제3자 배정 방식의 주식등의 발행일을 기준으로 각각 작성

주2) 가) 1년 전, 영업양수의 주요사항보고서 제출일, 제3자 배정 방식의 주식등의 발행 전 및 발행 후를 기준으로 각각 작성하며,

나) ① 소유주식 수, ② 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수, ③인도청구권 등의 대상인 주식 수, ④ 인도청구권 등의 대상인 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수 등을 구분하여 모두 표시 (“5”의 주1) 참조)

※ 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제32조제2항에 따라 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자 배정 방식의 주식등의 발행과 관련하여 확인서를 추가로 제출하는 경우에는 “4-2, 5”의 기재사항 및 “8-2, 8-3, 8-4”의 첨부서류는 발행계획이 아닌 발행 사실을 기준으로 작성한다.

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주　　소 :

대표이사 :　　(인)

[별지 제18호 서식] 영업양수 및 주식이전 관련 확인서

영업양수 및 주식이전 관련 확인서

(세칙 제32조 관련)

한국거래소
이사장 귀하

당사는 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인(이하 이 서식에서 "주권비상장법인등"이라 한다)으로부터의 영업양수와 주식이전과 관련하여 코스닥시장 상장규정 제34조에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 코스닥시장 관련 규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 주권비상장법인등의 명칭 :

2. 주권비상장법인등으로부터의 영업양수에 관한 사항

2-1. 양수 대상 영업부문		2-2. 영업양수의 주요사항보고서 제출일	
2-3. 양수 대상 영업부문의 자산액 또는 매출액이 주권비상장법인등의 최근 사업연도말 현재 자산총액 또는 매출액의 100분의 30 이상인지 여부	예 아니오	* 양수 대상 영업부문 자산액 : _____ 최근 사업연도말 현재 자산총액 : _____ * 양수 대상 영업부문 매출액 : _____ 최근 사업연도말 현재 매출액 : _____	
2-4. 주주총회일		2-5. 영업양수기준일	

※ 위 "2-3"이 "아니오"인 경우에는 이하 "6"의 기재사항 및 첨부서류 중 "7-1" 및 "7-9"만을 기재하고, 첨부서류 중 "7-2"부터 "7-8"까지의 서류는 제출 면제

3. 주식이전에 관한 사항

3-1 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 최대주주 변경 공시 사실[주1] 유무		예, 아니오
(3-1이 '예'인 경우) ※ 2회 이상인 경우는 회차별로 각각 작성	3-1-1 변경 공시된 최대주주 성명	
	3-1-2 변경 공시된 최대주주가 주권비상장법인등의 최대주주등[주2] 또는 5%이상 주주(5% 이상 출자자를 포함한다. 이하 같다)에 해당되는지 여부	예, 아니오
	* '예'인 경우 주권비상장법인등과의 관계[주3]	
	3-1-3 주식이전일[주4]	

주1) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 신고일을 기준으로 한다. 다만, 신고사유가 발생하였음에도 신고하지 않은 경우에는 사유발생일을 기준으로 한다.

주2) 최대주주(최다출자자를 포함한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주3) 주권비상장법인등과 변경 공시된 최대주주와의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

주4) 주1)에 따른 날을 말한다.

3-2 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주식이전 계획[주1] 유무		예, 아니오
(3-2가 '예'인 경우) ※2회이상인 경우는 회차별로 각각 작성	3-2-1 주식이전예정대상자[주2] 명단	
	3-2-2 주식이전예정대상자가 주권비상장법인등의 최대주주등[주3] 또는 5%이상 주주에 해당되는지 여부	예, 아니오
	* '예'인 경우 주권비상장법인등과의 관계[주4]	
	3-2-3 주식이전예정일[주5]	

주1) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 신고 예정일을 기준으로 한다.

주2) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따라 코스닥시장 상장법인의 최대주주로 변경공시가 될 자를 말한다.

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주4) 주권비상장법인등과 주식이전예정대상자의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으

로 기재]

주5) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 신고 예정일을 말한다.

※ 이하는 위 “3-1-2, 3-2-2”중 하나 이상이 “예”인 경우에만 기재

※ 위 “3-1, 3-2”가 모두 “아니오”인 경우에는 첨부서류 제출 면제

※ 위 “3-1-2, 3-2-2”가 모두 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “7-1, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8”의 서류는 제출 면제

※ “3-2-2”가 “예”인 경우 “4”의 기재사항 및 “7-2, 7-3, 7-4”의 첨부서류를 기재함에 있어, 해당 주식이전예정일 현재의 주식 수 및 최대주주 여부 등에 관한 사항 등은 주식이전예정일까지 소유하게 될 주식수 등을 포함하여 작성

4. 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항[주1)]

구분	해당 여부	“예” 일 경우 당사의 최대주주명		
		변경전	변경후	관계[주2)]
4-1. “3-1, 3-1-2”가 모두 “예”인 경우로서 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 주권비상장법인등의 최대주주등[주3)] 또는 5%이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우 또는 “3-2, 3-2-2”가 모두 “예”인 경우로서 영업양수의 주요사항보고서 제출일의 1년 이전부터 해당 주식이전일 이전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우에 해당하는지 여부	예 아니오			
4-2. 주식이전 결과 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 되는지 여부	예 아니오			

주1) 가) “4-1, 4-2”에서 당사의 최대주주 여부에 대한 판단에 있어, 영업양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재 행사되지 아니한 주식관련사채*(해당 발행분을 포함한다)의 권리행사로 인하여 증가될 주식(영업양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재의 전환가액 등을 기준으로 한다. 이하 같다)과 영업양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재 법률의 규정 또는 매매 그 밖의 계약에 따라 인도청구권 등의

대상인 주식(예약매매주식등) 및 주식관련사채*(권리행사로 인하여 증가될 주식을 기준으로 한다)는 이를 포함하여 계산한다.

* 권리행사 기간 미도래분도 포함한다.

나) 영업양수의 주요사항보고서 제출일부터 1년 전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 해당 1년 전 현재 가)의 방식으로 계산하여 최대주주가 아닌 경우에 한하여 해당 영업양수의 주요사항보고서 제출일 현재 최대주주가 되거나 주식이전으로 인하여 최대주주가 되는지를 판단한다.

주2) 당사의 변경 후 최대주주와 주권비상장법인등의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다), 대표이사, 임원, 5%이상주주 등으로 기재]

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

※ 이하는 위 "4-1, 4-2"중 하나 이상이 "예"인 경우에만 기재

※ 위 "4-1, 4-2"이 모두 "아니오"인 경우에는 아래 첨부서류 중 "7-5"의 서류는 제출면제

5. 주권비상장법인등으로부터의 영업양수와 주식이전 요건[주1)] 충족에 관한 사항

구분	기준	충족여부 (○, ×)	비고
법인세비용차감전계속사업이익[주2) 주3)]	있을 것		
부채초과[주2)]	부채가 자산을 초과하지 않을 것		
감사의견[주2), 주3) 주4)]	적정		

주1) 영업양수의 주요사항보고서 제출일을 기준으로 한다.

주2) 양수하고자 하는 영업부문의 최근 사업연도(또는 최근 사업연도 말)의 실적등을 말한다. 다만, 연결재무제표 제출대상법인의 경우 연결재무제표를 기준으로 한다.

주3) 주권비상장법인등의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 최근 사업연도 및 최근 사업연도의 직전사업연도에 대해서도 동 요건을 적용한다.

주4) 양수하고자 하는 영업부문의 자산액, 부채액, 매출액 및 법인세비용차감전계속사업이익이 주석으로 기재된 양도회사의 재무제표에 대한 감사의견(종속회사가 있는 법인의 경우에는 연결재무제표에 대한 감사의견을 포함한다)을 말한다. 이 경우

해당 자산액 등에 관한 감사인(재무제표에 대한 감사인과 동일한 감사인에 한한다)의 확인서를 제출하는 경우에는 주석으로 기재된 것으로 간주한다.

6. 의무보유 사항

의무보유 사유[주1)]	명의인[주2)]	명의인 유형[주3)]	대상 증권[주4)]	의무보유						비고
				회사명[주5)]	상장/비상장[주6)]	수량[주7)]	시작일[주8)]	종료일[주9)]	기간[주10)]	
최대주주등										

주1) 다음 의무보유 사유별로 기재

* 의무보유 사유가 중복되어 의무보유 기간이 중첩된 경우는 의무보유 기간이 가장 긴 사유를 기재하되 의무보유 사유가 달라 의무보유 기간이 다른 경우는 별도로 기재

의무보유 사유	설명
최대주주등	최대주주 및 특수관계인 보유분
제3자 배정 주식등	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한 경우
최대주주등의 소유주식등 취득	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우
벤처금융·전문투자자	주요사항보고서 제출일 기준으로 투자기간 2년 미만인 주식등
영업양수	영업양수와 관련한 의무보유
자산양수	자산양수와 관련한 의무보유
현물출자	현물출자와 관련한 의무보유
우회상장 중 의무보유	우회상장 심사 및 절차진행 중 의무보유 (코스닥시장 상장법인 및 주권비상장법인등의 최대주주등이 대상)
기 타	사모증자, 자율적 의무보유 등

주2) 이름이나 회사명을 기재

주3) 주권비상장법인등을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5%이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재

(예) (상장)최대주주, (상장)특수관계인 등)

주4) 보통주, 우선주, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등

대상증권의 종류를 기재

주5) 의무보유대상증권의 발행회사명

주6) 코스닥시장에 상장한 경우는 상장, 그 외에는 비상장으로 명기

주7) 주식의 경우는 주식수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식수

주8) 의무보유 시작일을 명시하되 시작일이 미정인 경우에는 공백

주9) 의무보유 사유에 따른 의무보유 종료일을 명기하되 종료일이 미정인 경우에는 공백

주10) 의무보유 사유에 의무보유 기간을 명기(1년, 6개월, 1개월 등)

7. 첨부서류

구분	첨부서류명	첨부여부 (○, ×)	비고
7-1	의무보유 대상자의 의무보유확약서 ※ 주식이전일이 주요사항보고서 제출일 이후인 경우에 한함		
7-2	주권비상장법인등의 주주(출자자 포함)명부 및 주주명부요약표[주1)](최대주주등 및 5%이상주주의 경우 주주별로 구분표시)		
7-3	주권비상장법인등의 최대주주등 및 5% 이상 주주의 당사 주식 소유 현황 명세서[주2)]		
7-4	당사 최대주주등의 주식소유현황 명세서[주2)]		
7-5	주권비상장법인등의 감사보고서		
7-6	주권비상장법인등의 등기부등본		폐쇄, 말소사항 포함
7-7	우회상장 심사 의무보유를 증명할 수 있는 서류		우회상장심사 서류 제출시 첨부
7-8	기타 상기의 내용을 확인할 수 있는 서류		

주1) 영업양수의 주요사항보고서 제출일, 최대주주 변경 공시 전 및 공시 후를 기준으로 각각 작성

주2) 가) 1년전, 영업양수의 주요사항보고서 제출일, 주식이전일 전후를 기준으로 각각 작성하며,

나) ① 소유주식 수, ② 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수, ③ 인도청구권 등의 대상인 주식 수, ④ 인도청구권 등의 대상인 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식수 등을 구분하여 모두 표시 (“4”의 주1) 참

조)

※ 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제32조제2항에 따라 영업양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주식이전과 관련하여 확인서를 추가로 제출하는 경우에는 “3-2, 4”의 기재사항 및 “7-2, 7-3, 7-4”의 첨부서류는 주식이전 계획이 아닌 발생사실을 기준으로 작성한다.

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제19호 서식] 자산양수 및 제3자 배정 증자 등 관련 확인서

자산양수 및 제3자 배정 증자 등 관련 확인서

(세칙 제32조 관련)

한국거래소
이사장 귀하

당사는 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인(이하 이 서식에서 "주권비상장법인등"이라 한다)의 자산(주권비상장법인등 발행 지분증권등)양수와 제3자 배정 증자등과 관련하여 코스닥시장 상장규정 제34조 또는 제64조에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 코스닥시장 관련 규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 주권비상장법인등의 명칭 :

2. 주권비상장법인등 발행 지분증권 등 자산양수에 관한 사항

2-1 지분증권등 양도자 명단 및 양도자별 양도 지분증권 수	
2-2 지분증권등 양도자 중 주권비상장법인등의 최대주주등[주1] 또는 5% 이상 주주(5%이상 출자자를 포함한다. 이하 같다)가 있는지 여부	예, 아니오
* '예'인 경우 해당 양도자 및 관계[주2]	
2-3 지분증권등 양수 후 당사의 주권비상장법인등 소유 지분율이 50% 이상이거나 30%를 초과하면서 최다출자자인지 여부	예, 아니오
* 지분증권등 양수후 주권비상장법인등에 대한 당사의 소유 지분율	
2-4 자산양수의 주요사항보고서 제출일	
2-5 지분증권을 교부 받은 날	

주1) 최대주주(최다출자자를 포함한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주2) 지분증권 양도자와 지분증권 발행기업의 관계를 말한다[발행기업의 최대주주, 최

대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

※ 이하는 위 “2-2, 2-3”이 모두 “예”인 경우에는 “4”부터 기재하고, “2-2, 2-3” 중 어느 하나라도 “아니오”인 경우에는 “3”부터 기재

3. 주권비상장법인등으로부터의 자산양수 및 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항

< 자산양수 및 제3자 배정 주식등 발행에 관한 사항 >

3-1. 양수 대상 자산부문		자산양수의 주요사항보고서 제출일	
		자산양수결의일	
		자산양수기준일	
3-2. 중요한 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자 배정으로 주식등을 발행한 사실 유무	예 아니오	3-2-1. 배정대상자 명단	
		3-2-2. 배정대상자중 주권비상장법인등의 최대주주등 포함 여부	예, 아니오
		* '예'인 경우 해당 배정대상자 및 관계[주1)]	
		3-2-3. 발행증권의 종류	
		3-2-4. 지분증권등의 발행일	

주1) 주권비상장법인등과 배정대상자의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

< 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항 >

구 분	해당여부	“예”일 경우 당사의 최대주주명		
		변경전	변경후	관계[주1)]
3-3. 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 코스닥시장 상장법인이 해당 주권비상장법인등의 최대주주등을 대상으로 제3자 배정으로 주식등을 발행한 경우로서 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년부터 해당 발행일 이전에 해당 주권비상장법인등의 최대주주등이 코스닥시장 상장법인의 최대주주가 된 경우	예 아니오			
3-4. 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 해당 주권비상장법인등의 최대주주등을 대상으로 주식등을 제3자 배정하는 경우로서 해당 주권비상장법인등의 최대주주등이 코스닥시장 상장법인의 최대주주가 되는 경우	예 아니오			

주1) 당사의 변경 후 최대주주와 자산양수 대상 주권비상장법인등의 관계를 말한다[합

병대상 주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

※ 위 “3-2”가 “예”이고, “3-3, 3-4” 중 하나 이상이 “예”인 경우에는 “7”의 기재사항 및 첨부서류 중 “8-1, 8-2, 8-3, 8-4(자산양수의 주요사항보고서 제출일 및 제3자 배정 방식의 주식등의 발행후를 기준으로 작성), 8-6”을 제출함

※ 위 “3-2”가 “아니오”이거나, “3-3, 3-4” 모두 “아니오”인 경우에는 첨부서류 중 “8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-7”의 서류는 제출 면제

4. 제3자 배정 방식의 주식등 발행에 관한 사항

4-1 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 제3자 배정 방식의 주식등[주1] 발행 사실[주2] 유무		예, 아니오
(4-1이 '예'인 경우) ※ 2회 이상인 경우는 회차별로 각각 작성	4-1-1 배정대상자 명단	
	4-1-2 배정대상자중 주권비상장법인등의 최대주주등[주3] 또는 5%이상 주주 포함되어 있는지 여부	예, 아니오
	* '예'인 경우 해당 배정대상자 및 관계[주4]	
	4-1-3 발행증권의 종류	
	4-1-4 주식등의 발행일[주5]	

주1) 주식, 신주인수권증서, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 말한다.

주2) 주식등의 발행일을 기준으로 한다.

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주4) 주권비상장법인등과 배정대상자와의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

주5) 주식의 경우 주금납입일의 다음 날을 말한다.

4-2 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자 배정 방식의 주식등[주1] 발행 계획[주2] 유무		예, 아니오
(4-2가 '예'인 경우) ※ 2회 이상인 경우는 회차별로 각각 작성	4-2-1 배정예정대상자 명단	
	4-2-2 배정예정대상자중 주권비상장법인등의 최대주주등[주3] 또는 5% 이상 주주가 포함되어 있는지 여부	예, 아니오
	* '예'인 경우 해당 배정예정대상자 및 관계[주4]	
	4-2-3 발행예정증권의 종류	
	4-2-4 주식등의 발행예정일[주5]	

주1) 주식, 신주인수권증서, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 말한다.

주2) 주식등의 발행예정일을 기준으로 한다.

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주4) 주권비상장법인등과 배정대상자의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

주5) 주식의 경우 주금납입예정일의 다음 날을 말한다.

※ 이하는 위 "4-1-2, 4-2-2"중 하나 이상이 "예"인 경우에만 기재

※ 위 "4-1, 4-2"가 모두 "아니오"인 경우에는 첨부서류 중 "8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-7"의 서류는 제출 면제

※ 위 "4-1-2, 4-2-2"가 모두 "아니오"인 경우에는 아래 첨부서류 중 "8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-7"의 서류는 제출 면제

※ "4-2-2"가 "예"인 경우 "5"의 기재사항 및 "8-2, 8-3, 8-4"의 첨부서류를 기재함에 있어, 해당 제3자 배정 방식의 주식등의 발행예정일 현재의 주식수 및 최대주주 여부 등에 관한 사항 등은 발행예정일까지 소유하게 될 주식수 등을 포함하여 작성

5. 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항[주1)]

구분	해당 여부	"예" 일 경우 당사의 최대주주명		
		변경전	변경후	관계[주2)]
5-1. "4-1, 4-1-2"가 모두 "예"인 경우로서 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 주권비상장법인등의 최대주주등[주3)] 또는 5%이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우 또는 "4-2, 4-2-2"가 모두 "예"인 경우로서 자산양수의 주요사항보고서 제출일 1년 이전부터 해당 제3자 배정 방식의 주식등의 발행일 이전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우에 해당하는지 여부	예 아니오			
5-2. 제3자 배정 방식으로 발행된 주식등을 배정받아 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 되는지 여부	예 아니오			

주1) 가) "5-1, 5-2"에서 당사의 최대주주 여부에 대한 판단에 있어, 자산양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재 행사되지 아니한 주식관련사채*(해당 발행분을 포함한다)의 권리행사로 인하여 증가될 주식(자산양수의

주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재의 전환가액 등을 기준으로 한다. 이하 같다)과 자산양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재 법률의 규정 또는 매매 그 밖의 계약에 따라 인도청구권이 대상인 주식(예약매매주식등) 및 주식관련사채*(권리행사로 인하여 증가될 주식을 기준으로 한다)는 이를 포함하여 계산한다.

* 권리행사 기간 미도래분도 포함한다.

나) 자산양수의 주요사항보고서 제출일부터 1년 전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 해당 1년 전 현재 가)의 방식으로 계산하여 최대주주가 아닌 경우에 한하여 해당 자산양수의 주요사항보고서 제출일 현재 최대주주가 되거나 제3자 배정 방식으로 발행된 주식등을 배정받아 최대주주가 되는지를 판단한다.

주2) 당사의 변경 후 최대주주와 주권비상장법인등의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다), 대표이사, 임원, 5%이상주주 등으로 기재]

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

※ 이하는 위 “5-1, 5-2”중 하나 이상이 “예”인 경우에만 기재

※ 위 “5-1, 5-2”이 모두 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “8-5, 8-7”의 서류는 제출 면제

6. 주권비상장법인등이 발행한 지분증권 양수와 제3자 배정 증자등 요건[주1)] 충족에 관한 사항

구분	기준	충족여부 (○, ×)	비고
기업규모주2) 주5)	자기자본 30억원 이상(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 15억원 이상)		
법인세비용차감전계속사업이익주3) 주4)	있을 것		
이익규모주3) 주4) 주5)	①최근 사업연도말 현재 자기자본이익율이 100분의 10(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 100분의 5) 이상 또는 ②최근 사업연도의 당기순이익이 20억원(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 10억원)이상		
자본잠식주5) 주6)	없을 것		
감사의견주3) 주4)	적정		

주1) 자산양수의 주요사항보고서 제출일을 기준으로 한다.

주2) 주권비상장법인등이 벤처기업인 경우에는 비고란에 '벤처기업'을 기재하고 벤처기업확인서를 첨부한다.

주3) 주권비상장법인등의 최근 사업연도(또는 최근 사업연도말)의 실적등을 말한다.

주4) 주권비상장법인등의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 최근 사업연도 및 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대해서도 동 요건을 적용한다.

주5) 종속회사가 있는 법인의 경우에는 연결재무제표상의 자기자본을 기준으로 하되, 자기자본은 비지배지분을 제외한다.

주6) 주권비상장법인등의 최근 사업연도말 실적을 말한다. 다만, 해당 사업연도 중 유상증자금액 및 자산재평가에 의하여 자본에 전입할 금액을 반영한다.

7. 의무보유 사항

의무보유 사유주1)	명의인주2)	명의인 유형주3)	대상 증권주4)	의무보유						비고
				회사명주5)	상장/비상장주6)	수량주7)	시작일주8)	종료일주9)	기간주10)	
최대주주등										

주1) 다음 의무보유 사유별로 기재

* 의무보유 사유가 중복되어 의무보유 기간이 중첩된 경우는 의무보유 기간이 가장 긴 사유를 기재하되 의무보유 사유가 달라 의무보유 기간이 다른 경우는 별도로

기재

의무보유 사유	설명
최대주주등	최대주주 및 특수관계인 보유분
제3자 배정 주식등	주요사항보고서 제출일이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 제3자 배정으로 주식등을 취득한 경우
최대주주등의 소유주식등 취득	주요사항보고서 제출일이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우
벤처금융·전문투자자	주요사항보고서 제출일 기준으로 투자기간 2년미만인 주식등
영업양수	영업양수와 관련한 의무보유
자산양수	자산양수와 관련한 의무보유
현물출자	현물출자와 관련한 의무보유
우회상장 중 의무보유	우회상장 심사 및 절차진행 중 의무보유 (코스닥시장 상장법인 및 주권비상장법인등의 최대주주등이 대상)
기 타	사모증자, 자율적 의무보유 등

주2) 이름이나 회사명을 기재

주3) 주권비상장법인등을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5%이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재

(예) (상장)최대주주, (상장)특수관계인 등)

주4) 보통주, 우선주, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주5) 의무보유대상증권의 발행회사명

주6) 코스닥시장에 상장한 경우는 상장, 그 외에는 비상장으로 명기

주7) 주식의 경우는 주식수, 주식관련채권의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식수

주8) 의무보유 시작일을 명시하되 시작일이 미정인 경우에는 공백

주9) 의무보유 사유에 따른 의무보유 종료일을 명기하되 종료일이 미정인 경우에는 공백

주10) 의무보유 사유에 의무보유 기간을 명기(1년, 6개월, 1개월 등)

8. 첨부서류

구분	첨부서류명	첨부여부 (○, ×)	비고
8-1	의무보유 대상자의 의무보유확약서 ※ 제3자 배정 방식의 주식등의 발행일이 주요사항 보고서 제출일 이후인 경우에 한함		
8-2	주권비상장법인등의 주주(출자자 포함)명부 및 주주명부요약표[주1)](최대주주등 및 5%이상주주의 경우 주주별로 구분표시)		
8-3	주권비상장법인등의 최대주주등 및 5%이상주주의 당사 주식 소유 현황 명세서[주2)]		
8-4	당사 최대주주등의 주식소유현황 명세서[주2)]		
8-5	주권비상장법인등의 감사보고서		
8-6	주권비상장법인등의 등기부등본		폐쇄, 말소사항 포함
8-7	우회상장 심사 중 의무보유를 증명할 수 있는 서류		우회상장심사 서류 제출시 첨부
8-8	기타 상기의 내용을 확인할 수 있는 서류		

주1) 자산양수의 주요사항보고서 제출일, 제3자 배정 방식의 주식등의 발행일을 기준으로 각각 작성

주2) 가) 1년전, 자산양수의 주요사항보고서 제출일, 제3자 배정 방식의 주식등의 발행전 및 발행후를 기준으로 각각 작성하며,

나) ① 소유주식 수, ② 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수, ③ 인도청구권 등의 대상인 갖는 주식 수, ④ 인도청구권 등의 대상인 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수 등을 구분하여 모두 표시 (“5”의 주1) 참조)

※ 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제32조제2항에 따라 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자 배정 방식의 주식등의 발행과 관련하여 확인서를 추가로 제출하는 경우에는 “4-2, 6”의 기재사항 및 “8-2, 8-3, 8-4”의 첨부서류는 발행 계획이 아닌 발행 사실을 기준으로 작성한다.

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제20호 서식] 자산양수 및 주식이전 관련 확인서

자산양수 및 주식이전 관련 확인서

(세칙 제32조 관련)

한국거래소
이사장 귀하

당사는 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인(이하 이 서식에서 "주권비상장법인등"이라 한다)이 발행한 지분증권 양수 및 주식이전과 관련하여 코스닥시장 상장규정 제34조 또는 제64조에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 코스닥시장 관련 규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 주권비상장법인등의 명칭 :

2. 주권비상장법인등이 발행한 지분증권 양수에 관한 사항

2-1 지분증권 양도자 명단 및 양도자별 양도지분증권수	
2-2 지분증권 양도자 중 주권비상장법인등의 최대주주등[주1] 또는 5% 이상 주주(5% 이상 출자자를 포함한다. 이하 같다)가 있는지 여부	예, 아니오
* '예'인 경우 해당 양도자 및 관계[주2]	
2-3 지분증권 양수 후 당사의 주권비상장법인등 소유 지분율이 50% 이상이거나 30%를 초과하면서 최다출자자인지 여부	예, 아니오
* 지분증권 양수 후 주권비상장법인등에 대한 당사의 소유 지분율	
2-4 자산양수의 주요사항보고서 제출일	
2-5 지분증권을 교부 받는(은) 날	

주1) 최대주주(최다출자자를 포함한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주2) 지분증권 양도자와 지분증권 발행기업의 관계를 말한다[발행기업의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

※ 이하는 위 “2-2, 2-3”이 모두 “예”인 경우에만 기재

※ 위 “2-2, 2-3”중 하나 이상이 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “7-2”만 첨부 (다만, 아래 “3”을 기재하고 “3-1, 3-2”가 모두 “아니오”인 경우에는 제출 면제)

3. 주식이전에 관한 사항

3-1 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 최대주주 변경 공시 사실[주1] 유무		예, 아니오
(3-1이 '예'인 경우) ※ 2회 이상인 경우는 회차별로 각각 작성	3-1-1 변경 공시된 최대주주 성명	
	3-1-2 변경 공시된 최대주주가 주권비상장법인등의 최대주주등[주2] 또는 5% 이상 주주에 해당되는지 여부	예, 아니오
	* '예'인 경우 주권비상장법인등과의 관계[주3]	
	3-1-3 주식이전일[주4]	

주1) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 신고가 있은 날을 기준으로 한다.

주2) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주3) 주권비상장법인등과 변경 공시된 최대주주와의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

주4) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 신고가 있은 날을 말한다.

3-2 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주식이전 계획[주1] 유무		예, 아니오
(3-2가 '예'인 경우) ※ 2회 이상인 경우는 회차별로 각각 작성	3-2-1 주식이전예정대상자[주2] 명단	
	3-2-2 주식이전예정대상자가 주권비상장법인등의 최대주주등[주3] 또는 5% 이상 주주가 포함되어 있는지 여부	예, 아니오
	* '예'인 경우 주권비상장법인등과의 관계[주4]	
	3-2-3 주식이전예정일[주5]	

주1) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 신고 예정일을 기준으로 한다.

주2) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따라 코스닥시장 상장법인의 최대주주로 변경공시가 될 자를 말한다.

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주4) 주권비상장법인등과 주식이전예정대상자의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

주5) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)에 따른 신고 예정일을 말한다.

※ 이하는 위 "3-1-2, 3-2-2"중 하나 이상이 "예"인 경우에만 기재

※ 위 "3-1, 3-2"가 모두 "아니오"인 경우에는 첨부서류 중 "7-1, 7-3, 7-4, 7-5, 7-7, 7-8"의 서류는 제출 면제

※ 위 "3-1-2, 3-2-2"가 모두 "아니오"인 경우에는 아래 첨부서류 중 "7-1, 7-3, 7-4, 7-5, 7-7, 7-8"의 서류는 제출 면제

※ "3-2-2"가 "예"인 경우 "4"의 기재사항 및 "7-2, 7-3, 7-4"의 첨부서류를 기재함에 있어, 해당 주식이전예정일 현재의 주식수 및 최대주주 여부 등에 관한 사항 등은 주식이전예정일까지 소유하게 될 주식 수 등을 포함하여 작성

4. 최대주주 변경등의 여부에 관한 사항[주1)]

구분	해당 여부	"예" 일 경우 당사의 최대주주명		
		변경전	변경후	관계[주2)]
4-1. "3-1, 3-1-2"가 모두 "예"인 경우로서 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 주권비상장법인등의 최대주주등[주3)] 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우 또는 "3-2, 3-2-2"가 모두 "예"인 경우로서 자산양수의 주요사항보고서 제출일 1년 이전부터 해당 주식이전일 이전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우에 해당하는지 여부	예 아니오			
4-2. 주식이전 결과 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 되는지 여부	예 아니오			

주1) 가) "4-1, 4-2"에서 당사의 최대주주 여부에 대한 판단에 있어, 자산양수의 주요사

항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재 행사되지 아니한 주식관련사채*(해당 발행분을 포함한다)의 권리행사로 인하여 증가될 주식(자산양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재의 전환가액 등을 기준으로 한다. 이하 같다)과 자산양수의 주요사항보고서 제출일 및 해당 주식등의 발행일 현재 법률의 규정 또는 매매 그 밖의 계약에 따라 인도청구권의 대상인 주식(예약매매주식등) 및 주식관련사채*(권리행사로 인하여 증가될 주식을 기준으로 한다)는 이를 포함하여 계산한다.

* 권리행사 기간 미도래분도 포함한다.

나) 자산양수의 주요사항보고서 제출일부터 1년 전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 해당 1년 전 현재 가)의 방식으로 계산하여 최대주주가 아닌 경우에 한하여 해당 자산양수의 주요사항보고서 제출일 현재 최대주주가 되거나 주식이전으로 인하여 최대주주가 되는지를 판단한다.

주2) 당사의 변경 후 최대주주와 주권비상장법인등의 관계를 말한다[주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다), 대표이사, 임원, 5%이상주주 등으로 기재]

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

※ 이하는 위 “4-1, 4-2”중 하나 이상이 “예”인 경우에만 기재

※ 위 “4-1, 4-2”이 모두 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “7-5, 7-7, 7-8”의 서류는 제출 면제

5. 주권비상장법인등이 발행한 지분증권양수와 주식이전 요건[주1)] 충족에 관한 사항

구분	기준	충족여부 (○, ×)	비고
기업규모[주2) 주5)]	자기자본 30억원 이상(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 15억원 이상)		
법인세비용차감전계속사업이익[주3) 주4)]	있을 것		
이익규모[주3) 주4) 주5)]	①최근 사업연도말 현재 자기자본이익율이 100분의 10(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 100분의 5) 이상 또는 ②최근 사업연도의 당기순이익이 20억원(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 10억원)이상		
자본잠식[주5) 주6)]	없을 것		
감사의견[주3) 주4)]	적정		

주1) 자산양수의 주요사항보고서 제출일을 기준으로 한다.

주2) 주권비상장법인등이 벤처기업인 경우에는 비고란에 '벤처기업'을 기재하고 벤처기업확인서를 첨부한다.

주3) 주권비상장법인등의 최근 사업연도(또는 최근 사업연도 말)의 실적등을 말한다.

주4) 주권비상장법인등의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 최근 사업연도 및 최근 사업연도의 직전 사업연도에 대해서도 동 요건을 적용한다.

주5) 종속회사가 있는 법인의 경우에는 연결재무제표상의 자기자본을 기준으로 하되, 자기자본은 비지배지분을 제외한다.

주6) 주권비상장법인등의 최근 사업연도말 실적을 말한다. 다만, 해당 사업연도 중 유상증자금액 및 자산재평가에 의하여 자본에 전입할 금액을 반영한다.

6. 의무보유 사항

의무보유 사유[주1)]	명의인[주2)]	명의인 유형[주3)]	대상 증권[주4)]	의무보유						비고
				회사명[주5)]	상장/비상장[주6)]	수량[주7)]	시작일[주8)]	종료일[주9)]	기간[주10)]	
최대주주등										

주1) 다음 의무보유 사유별로 기재

* 의무보유 사유가 중복되어 의무보유 기간이 중첩된 경우는 의무보유 기간이 가장 긴 사유를 기재하되 의무보유 사유가 달라 의무보유 기간이 다른 경우는 별도로

기재

의무보유 사유	설명
최대주주등	최대주주 및 특수관계인 보유분
제3자 배정 주식등	주요사항보고서 제출일이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 제3자 배정으로 주식등을 취득한 경우
최대주주등의 소유주식등 취득	주요사항보고서 제출일이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우
벤처금융·전문투자자	주요사항보고서 제출일 기준으로 투자기간 2년미만인 주식등
영업양수	영업양수와 관련한 의무보유
자산양수	자산양수와 관련한 의무보유
현물출자	현물출자와 관련한 의무보유
우회상장 중 의무보유	우회상장 심사 및 절차진행 중 의무보유 (코스닥시장 상장법인 및 주권비상장법인등의 최대주주등이 대상)
기 타	사모증자, 자율적 의무보유 등

주2) 이름이나 회사명을 기재

주3) 주권비상장법인등을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5% 이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재
(예) (상장)최대주주, (상장)특수관계인 등)

주4) 보통주, 우선주, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주5) 의무보유 대상 증권의 발행회사명

주6) 코스닥시장에 상장한 경우는 상장, 그 외에는 비상장으로 명기

주7) 주식의 경우는 주식 수, 주식관련사채의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식 수

주8) 의무보유 시작일을 명시하되 시작일이 미정인 경우에는 공백

주9) 의무보유 사유에 따른 의무보유 종료일을 명기하되 종료일이 미정인 경우에는 공백

주10) 의무보유 사유에 의무보유 기간을 명기(1년, 6개월, 1개월 등)

7. 첨부서류

구분	첨부서류명	첨부여부 (○, ×)	비고
7-1	의무보유 대상자의 의무보유확약서 ※ 주식이전일이 주요사항보고서 제출일 이후인 경우에 한함		
7-2	주권비상장법인등등의 주주(출자자 포함)명부 및 주주명부요약표[주1)](최대주주등 및 5%이상주주의 경우 주주별로 구분표시)		
7-3	주권비상장법인등등의 최대주주등 및 5% 이상 주주의 당사 주식 소유 현황 명세서[주2)]		
7-4	당사 최대주주등의 주식소유현황 명세서[주2)]		
7-5	주권비상장법인등의 감사보고서		
7-6	주권비상장법인등의 등기부등본		폐쇄, 말소사항 포함
7-7	우회상장 심사 중 의무보유를 증명할 수 있는 서류		우회상장심사서류 제출시 첨부
7-8	기타 상기의 내용을 확인할 수 있는 서류		

주1) 자산양수의 주요사항보고서 제출일, 최대주주 변경 공시전 및 공시후를 기준으로 각각 작성

주2) 가) 1년전, 자산양수의 주요사항보고서 제출일, 주식이전일 전후를 기준으로 각각 작성하며,

나) ① 소유주식 수, ② 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수, ③ 인도청구권 등의 대상인 갖는 주식 수, ④ 인도청구권 등의 대상인 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수 등을 구분하여 모두 표시 (“4”의 주1) 참조)

※ 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제32조제2항에 따라 자산양수의 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주식이전과 관련하여 확인서를 추가로 제출하는 경우에는 “3-2, 4”의 기재사항 및 “7-2, 7-3, 7-4”의 첨부서류는 주식이전 계획이 아닌 발생사실을 기준으로 작성한다.

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제21호 서식] 현물출자 및 제3자 배정 증자 관련 확인서

현물출자 및 제3자 배정 증자 관련 확인서

(세칙 제32조 관련)

한국거래소
이사장 귀하

당사는 주권비상장법인 또는 코넥스시장 상장법인(이하 이 서식에서 "주권비상장법인등"이라 한다) 발행지분증권의 현물출자에 의한 제3자 배정 증자와 관련하여 코스닥시장 상장규정 제34조 또는 제64조의 규정에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 코스닥시장 관련 규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 주권비상장법인등의 명칭 :

2. 주권비상장법인등이 발행한 지분증권의 현물출자에 관한 사항

2-1 현물출자자 명단 및 현물출자자별 납입 주권비상장법인등 지분증권 수	
2-2 현물출자자 중 주권비상장법인등의 최대주주등[주1)] 또는 5% 이상 주주(5%이상 출자자를 포함한다. 이하 같다)가 있는지 여부	예, 아니오
* '예'인 경우 해당 현물출자자 및 관계[주2)]	
2-3 납입되는 주권비상장법인등 발행 지분증권의 현물출자 가액이 당사의 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10이상인지 여부	예, 아니오
* 주권비상장법인등 발행지분증권의 현물출자 가액	
2-4 현물출자후 당사의 주권비상장법인등 소유 지분율이 50% 이상이거나 30%를 초과하면서 최다출자자인지 여부	예, 아니오
* 현물출자 후 주권비상장법인등에 대한 당사의 소유 지분율	
2-5 법원 인가(예정)일	
2-6 제3자 배정 증자의 주식 발행일(주금 납입일의 익일)	

주1) 최대주주(최다출자자를 포함한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

주2) 현물출자자와 지분증권 발행기업의 관계를 말한다[발행기업의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(발행회사 본인을 포함한다), 대표이사, 임원 등으로 기재]

※ 이하는 위 "2-2, 2-3"이 모두 "예"인 경우에만 기재

※ 위 "2-2, 2-3"중 하나 이상이 "아니오"인 경우에는 아래 첨부서류 중 "6-2, 6-9"만 첨부

3. **최대주주 변경등의 여부에** 관한 사항[주1)]

구분	해당 여부	"예" 일 경우 당사의 최대주주명		
		변경전	변경후	관계[주2)]
3-1. 제3자 배정 증자 공시일 1년 이전이 되는 날부터 해당 주식의 발행일 이전에 주권비상장법인등의 최대주주등[주3)] 또는 5% 이상 주주가 당사의 최대주주가 된 경우에 해당하는지 여부	예 아니오			
3-2. 제3자 배정으로 발행된 주식을 배정받아 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 당사의 최대주주가 되는지의 여부	예 아니오			

주1) 가) "3-1, 3-2"에서 당사의 최대주주 여부에 대한 판단에 있어, 주식 발행일 현재 행사되지 아니한 주식관련사채*의 권리행사로 인하여 증가될 주식(주식 발행일 현재의 전환가액 등을 기준으로 한다. 이하 같다)과 주식 발행일 현재 법률의 규정 또는 매매 그 밖의 계약에 따라 인도청구권 등의 대상인 주식(예약매매주식등) 및 주식관련사채*(권리행사로 인하여 증가될 주식을 기준으로 한다)는 이를 포함하여 계산한다.

* 권리행사 기간 미도래분도 포함한다.

나) 제3자 배정 증자 공시일부터 1년 전에 주권비상장법인등의 최대주주등 또는 5% 이상 주주가 해당 1년 전 현재 가)의 방식으로 계산하여 최대주주가 아닌 경우에 한하여 해당 제3자 배정 증자 공시일 현재 최대주주가 되거나 제3자 배정 방식으로 발행된 주식등을 배정받아 최대주주가 되는지를 판단한다.

주2) 당사의 변경 후 최대주주와 주권비상장법인등의 관계를 말한다. [주권비상장법인등의 최대주주, 최대주주의 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다), 대표

이사, 임원, 5%이상주주 등으로 기재]

주3) 최대주주 및 그 특수관계인(해당 주권비상장법인등을 포함한다)을 말한다.

※ 이하는 위 “3-1, 3-2”중 하나 이상이 “예”인 경우에만 기재

※ 위 “3-1, 3-2”이 모두 “아니오”인 경우에는 아래 첨부서류 중 “6-5, 6-7, 6-8, 6-11, 6-12, 6-13”의 서류는 제출 면제

4. 현물출자에 의한 제3자 배정 증자 요건[주1] 충족에 관한 사항

구분	기준	충족여부 (○, ×)	비고
기업규모[주2] [주5]	자기자본 30억원 이상(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 15억원 이상)		
법인세비용차감전계속사업손익[주3] [주4]	있을 것		
이익규모[주3] [주4] [주5]	①최근 사업연도말 현재 자기자본이익율이 100분의 10(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 100분의 5) 이상 또는 ②최근 사업연도의 당기순이익이 20억원(주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 10억원)이상		
자본잠식[주5] [주6]	없을 것		
감사의견[주3] [주4]	적정		

주1) 제3자 배정 증자 공시일을 기준으로 한다.

주2) 주권비상장법인등이 벤처기업인 경우에는 비고란에 ‘벤처기업’을 기재하고 벤처기업확인서를 첨부한다.

주3) 주권비상장법인등의 최근 사업연도(또는 최근 사업연도말)의 실적등을 말한다.

주4) 주권비상장법인등의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 최근 사업연도 및 최근 사업연도의 직전사업연도에 대해서도 동 요건을 적용한다.

주5) 종속회사가 있는 법인의 경우에는 연결재무제표상의 자기자본을 기준으로 하되, 자기자본은 비지배분을 제외한다.

주6) 주권비상장법인등의 최근 사업연도 말 실적을 말한다. 다만, 해당 사업연도 중 유상증자금액 및 자산재평가에 의하여 자본에 전입할 금액을 반영한다.

5. 의무보유 사항

의무보유 사유주1)	명의인주2)	명의인 유형주3)	대상 증권주4)	의무보유						비고
				회사명주5)	상장/비상장주6)	수량주7)	시작일주8)	종료일주9)	기간주10)	
최대주주등										

주1) 다음 의무보유 사유별로 기재

* 의무보유 사유가 중복되어 의무보유 기간이 중첩된 경우는 의무보유 기간이 가장 긴 사유를 기재하되 의무보유 사유가 달라 의무보유 기간이 다른 경우는 별도로 기재

의무보유 사유	설명
최대주주등	최대주주 및 특수관계인 보유분
제3자 배정 주식등	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 제3자 배정 방식으로 주식등을 취득한 경우
최대주주등의 소유주식등 취득	주요사항보고서 제출일 이전 6개월 전의 날부터 추가상장일까지 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우
벤처금융·전문투자자	주요사항보고서 제출일 기준으로 투자기간 2년 미만인 주식등
영업양수	영업양수와 관련한 의무보유
자산양수	자산양수와 관련한 의무보유
현물출자	현물출자와 관련한 의무보유
우회상장 중 의무보유	우회상장 심사 및 절차진행 중 의무보유 (보통주식 상장법인 및 주권비상장법인등의 최대주주등이 대상)
기 타	사모증자, 자율적 의무보유 등

주2) 이름이나 회사명을 기재

주3) 주권비상장법인등을 기준으로 명의인 유형을 최대주주, 특수관계인, 5%이상 주주, 전문투자자, 벤처금융, 일반기업, 개인, 기타 등으로 기재하되, 상장법인이 대상인 경우에는 명의인 유형에 (상장)을 명기하여 명의인 유형을 기재

(예) (상장)최대주주, (상장)특수관계인 등)

주4) 보통주, 우선주, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 대상증권의 종류를 기재

주5) 의무보유대상증권의 발행회사명

주6) 코스닥시장에 상장한 경우는 상장, 그 외에는 비상장으로 명기
주7) 주식의 경우는 주식 수, 주식관련사채의 경우는 전환이나 상환될 경우 주식수
주8) 의무보유 시작일을 명시하되 시작일이 미정인 경우에는 공백
주9) 의무보유 사유에 따른 의무보유 종료일을 명기하되 종료일이 미정인 경우에는 공백
주10) 의무보유 사유에 따른 의무보유 기간을 명기(1년, 6개월, 1개월 등)

6. 첨부서류

구분	첨부서류명	첨부여부 (○, ×)	비고
6-1	의무보유 대상자의 의무보유확약서		
6-2	주권비상장법인등의 주주(출자자 포함)명부 및 주주명부요약표(최대주주등 및 5%이상주주의 경우 주주별로 구분표시)		
6-3	주권비상장법인등의 최대주주등 및 5% 이상 주주의 당사 주식 소유 현황 명세서주1)		
6-4	당사 최대주주등의 소유주식현황 명세서주1)		
6-5	주권비상장법인등의 감사보고서		
6-6	주권비상장법인등의 등기부등본		
6-7	주권비상장법인등의 주채권은행 확인서		부도 사실 無 또는 6개월내 해소
6-8	계류중인 소송 등 분쟁사건 확인서주2)		
6-9	현물출자 재산 가액에 대한 평가서주3)		
6-10	현물출자에 대한 법원 인가가 있는 경우 이를 확인할 수 있는 서류		
6-11	주권비상장법인등이 벤처기업인 경우 벤처기업확인서		
6-12	우회상장 심사 중 의무보유를 증명할 수 있는 서류		우회상장심사서류 제출시 첨부
6-13	기타 상기의 내용을 확인할 수 있는 서류		

주1) 가) 1년전, 제3자 배정 방식의 주식의 발행전 및 발행후를 기준으로 각각 작성하며,
나) ① 소유주식 수, ② 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수, ③ 인도청구권 등의 대상인 주식 수, ④ 인도청구권 등의 대상인 주식관련사채의 권리행사로 인하여 증가될 주식 수 등을 구분하여 모두 표시 (“3”의 주1) 참

조)

주2) 계류 중인 소송사건 등의 상세내역을 기재

주3) 법원 인가를 위해 법원에 제출한 서류를 말함(법원 제출 전인 경우에는 제출예정 서류)

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제22호 서식] 일괄상장신청서

일괄상장 신청서

(세칙 제40조제1항 관련)

한국거래소 이사장 귀하

신 청 일 : 년 월 일

신청회사 :

대표이사 : (인)

「코스닥시장 상장규정」 제45조제1항에 따라 다음 신주의 상장을 신청합니다.

종 목	
발행회차	
1주의 금액(액면가)(원)	
1주의 발행가액(원)	
발행예정 주식 수(주)	
발행예정 총액(원)	
비 고	

기재상의 주의

1. 종목에는 ㅇㅇ주식회사 보통주 및 우선주 등을 기재한다.
2. 발행회차에는 해당 주식등의 발행회차를 기재한다.
3. 발행예정 주식 수에는 전환권, 신주인수권 또는 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행하기로 한 총 주식 수를 기재한다.

【 전환사채권.신주인수권부사채권 발행조건 】

종 목		
발행일자		
연이율(%)		
액면 10만원당 발행가액(원)		
발행 액면총액(원)		
현재까지의 상환액(원)		
거치기간		
상환기간		
전환청구(신주인수권행사) 조건		
전환청구(신주인수권행사) 비율		
전환청구(신주인수권행사) 기간	시작일	
	종료일	
신주의 이익배당 사항		
발행방법		
상환방법		
등록기관		
인수인		
모집 또는 주선기관		
이자지급 방법		
이자지급 기한		
원리금 : 지급장소		
보증 : 원리금지급대행기관		
담보	종류	
	목적물	
	순위	
	담보기관	
비고		

【 주식매수선택권 발행내역 】

부여 결의일		
부여 결의방법		
총 부여 주식 수(주)		
주식매수선택권 행사기간	시작일	
	종료일	
등기(예정)일		
행사에 따른 주식 부여방법		
행사가격(원)		

[별지 제23호 서식] 신주발행통지서

신주발행통지서

(세칙 제40조제2항 관련)

한국거래소 이사장 귀하　　신 청 일 :　　년　　월　　일

신청회사 :

대표이사 :　　(인)

「코스닥시장 상장규정」 제45조제2항에 따라 다음 신주의 상장을 신청합니다.

종 목		
발행회차		
1주의 금액(액면가)(원)		
발행일		
1주의 발행가액(원)		
발행주식 수(주)		
발행총액(원)		
배당기산일		
결산일		
주권기호		
총 발행주식 수(주)		
총 자본금(원)		
발행방법		
주금 납입처		
신형우선주 사항	우선배당률(%)	
	존속기한	년　　월　　일
	무기한 여부	
	만료일	
	참가형 여부	
	누적형 여부	
	무배당 시 의결권 여부	
비고		

기재상의 주의

1. 종목에는 OO주식회사 보통주 또는 우선주 등을 기재한다.
2. 발행총액은 1주의 발행가액×발행주식수로 한다.
3. 발행방법에는 CB전환, BW행사, 주식매수선택권행사 등을 기재한다.

4. 주금납입이 수반되는 경우에는 주금 납입처를 반드시 기재하여야 한다.

【 전환사채권의 전환청구권 행사로 인한 증자 】

종 목			
전환사채권	발행일		
	발행총액(A)(원)		
	전환청구 기간	시작일	
		종료일	
	전환비율(%)		
신주에 관한 사항	전환 청구일(발행일)		
	전환 등기(예정)일		
	전환가격(원)		
	발행 주식 수(주)		
	유통일		
전환 청구금액(원)			
전환총액 누계(B)(원)			
미전환 총액(원)			
미전환 비율[(A-B)/A]×100(%)			
전환가격 변동상황(당해년도)			

【 신주인수권부사채권의 신주인수권행사로 인한 증자 】

종 목			
신주인수권부 사채권	발행일		
	발행총액(A)(원)		
	신주인수권 행사기간	시작일	
		종료일	
	행사비율(%)		
신주에 관한 사항	신주인수권 행사일		
	주금 납입일		
	주금 납입방법		
	행사 등기(예정)일		
	행사가격(원)		
	발행 주식 수(주)		
	유통일		
행사금액(원)			
행사총액 누계(B)(원)			
미행사 총액(원)			
미행사 비율[(A-B)/A]×100(%)			
행사가격 변동상황(당해년도)			

【 신주인수권증권의 신주인수권행사로 인한 증자 】

종 목			
신주인수권부 사채권	발행일		
	발행총액(A)(원)		
	신주인수권 행사기간	시작일	
		종료일	
	행사비율(%)		
신주에 관한 사항	권리 행사일		
	권리행사 증권 수		
	발행 주식 수(주)		
	주금 납입일		
	주금 납입방법		
	행사 등기(예정)일		
	행사가격(원)		
	유통일		

권리행사 후 신주인수권증권의 변경내역	변경전	변경후
신주인수권증권의 수		
권리행사로 발행할 주식의 종류		
권리행사로 발행할 주식의 수		
행사가격 변동내역		

□ 주식매수선택권의 행사로 인한 증자

종 목			
주식매수선택권 부여 현황	부여 결의일		
	부여 결의방법		
	부여 총 주식 수(A)(주)		
	주식매수선택권 행사기간	시작일	
		종료일	
주식매수선택권 행사에 관한 사항	주식매수선택권 행사일		
	주금 납입일		
	주금 납입방법		
	행사 등기(예정)일		
	행사가격(원)		
	발행 주식 수		
행사주식 총 누계(B)(주)			
미행사 비율[(A-B)/A]×100(%)			
행사가격 변동상황(당해연도)			

[별지 제24호 서식] 상장유예 이의신청서

상장유예 이의신청서

(세칙 제41조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

○○○(주)(또는 (주)○○○)는 귀 거래소의 상장유예 결정에 대하여 다음과 같이 이의를 신청합니다.

1. 신청의 취지

2. 신청의 이유

가. 상장유예 사유

나. 신주발행의 효력등과 관련한 소송의 사실관계

다. 이의신청의 이유 또는 신주발생의 효력등과 관련한 소송에 관련한 의견과 향후 대응방안

3. 상장위원회 출석(의견진술) 여부

위원회 출석여부	출 석		불 출 석
	(　　)		(　　)
출석자 인적사항	성 명		해당사항 없음
	신청회사와의 관계		
	주소 및 연락처		
	기타 사항		

기재상의 주의

본란에 상장위원회 불출석으로 기재하는 경우 1·2항목에 기재된 사항에 대한 추가·정정·삭제 등 변경이 인정되지 않는다.

【 첨 부 】 1. 신주발행의 효력 등과 관련한 소송 관련서류

2. 변호사, 공인회계사 및 감정인 등 해당분야 전문가의 의견서

3. 그 밖에 이의신청과 관련하여 필요하다고 인정하는 서류

년　　월　　일

회　　사 : _____

대표이사(또는 대표집행임원) : _____(인)

[별지 제25호 서식] 변경·추가상장신청서<개정 2022.9.27>

변경상장신청서

(세칙 제39조, 제68조, 제71조, 제79조, 제82조 관련)

「코스닥시장 상장규정」에 따라 다음 증권의 변경상장을 신청합니다.

구 분	변경 전	변경 후
종목명		
발행회차		
무액면주식 여부		
1주당 액면가		
발행일		
자본금		
발행주식 수(주)		
배당기산일		
상장예정일		
변경사유		
비 고		

기재상의 주의

무액면주식의 경우 '1주의 액면가'에는 '개별주당자본금(1주당 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액)'을 기재한다.

【 신주인수권증권 】

구 분		변경 전	변경 후
종목명			
신주인수권증권의 수(주)			
권리행사로 발행할 주식의 종류			
권리행사로 발행할 주식의 수(주)			
무액면주식 여부			
신주인수권 행사가격(원)			
신주인수권 행사기간	시작일		
	종료일		
변경사유			
변경일			
상장예정일			

추가상장신청서

(세칙 제39조, 제68조, 제71조, 제79조 관련)

「코스닥시장 상장규정」에 따라 다음 증권의 추가상장을 신청합니다.

종목명			
주식의 종류			
발행회차			
무액면주식 여부			
1주당 액면가			
발행일			
상장예정일			
1주의 발행가액(원)			
발행주식 수(주)			
변경 후 상장주식총수(주)			
변경 후 자본금			
배당기산일			
주식발행사유			
이사회결의일(결정일)			
주주총회 결의일			
주금납입처			
신주발행의 효력과 관련한 소송제기 여부		소송제기일	

기재상의 주의

무액면주식의 경우 '1주의 액면가'에는 '개별주당자본금(1주당 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액)'을 기재한다.

【 외국주식예탁증권 】

종목명	
발행회차	
발행일	
상장예정일	
1주의 발행가액(원)	
발행 외국주식예탁증권 수	
변경 후 상장 외국주식예탁증권 총수	
배당기산일	
주식발행사유	
이사회결의일(결정일)	

주주총회 결의일			
주금납입처			
신주발행의 효력과 관련한 소송제기 여부		소송제기일	

[별지 제26호 서식] 상장법인 인수 관련 확인서

상장법인 인수 관련 확인서

(세칙 제47조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제51조제1항의 규정에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정에 따라 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

1. **최대주주의 명칭** :

2. **최대주주의 법적 성격** : 법인 / 단체(조합을 포함한다)

3. **최대주주 관련 사항**

구 분	의무보유 적용 여부	"아니오"일 경우 그 사유주)
가. 최대주주가 법인인 경우	예 / 아니오	
나. 최대주주가 단체인 경우	예 / 아니오	

기재상의 주의

주) 최대주주가 법인인 경우에는 확인서 제출 시점을 기준으로 최근 1년 이내의 매출액을 기재(연간·반기·분기 중 어느 하나의 매출액을 말하며 지주회사·지배회사의 경우 연결기준 매출액으로 할 수 있다)하고, 최대주주가 단체인 경우에는 단체의 설립·결성 또는 주무관청에 대한 등록과 관련된 근거 법령을 기재한다.

4. **첨부서류**

구 분	첨부서류	첨부여부 (○, ×)	비고
법인	재무제표주1)		
	법인세 납부 관련 재무제표·세무조정계산서 및 납부내역증명		
	부가가치세 납부 관련 과세표준증명 및 납부내역증명주2)		
	회계법인의 매출액 검토확인서주3)		
단체	단체의 내부규약		
	설립, 결성 또는 등록의 근거 등을 확인할 수 있는 서류주4)		
공통	기타 관련 내용을 확인할 수 있는 서류		

<u>기재상의 주의</u>

주1) 해당 법인의 매출액이 3억원 이상(연간·반기·분기 기준을 모두 포함하되, 연결재무제표 작성 대상법인의 경우에는 연결재무제표를 제출할 수 있다)임을 입증할 수 있는 재무제표를 말한다. 다만, 최대주주 변경 공시일을 기준으로 1년 이내 작성된 재무제표로, 이에 대한 외부감사인의 감사의견 또는 검토의견이 적정인 경우로 한정한다.

주2) 부가가치세 면세사업자의 경우 부가가치세 면세사업자 수입금액증명과 납부내역증명을 제출한다.

주3) 별지 제27호 서식의 「코스닥시장 상장법인 최대주주(법인)의 매출액 확인서」 및 회계법인이 작성한 검토확인서를 말한다.

주4) 소관부처가 관련 법령에 근거하여 단체의 설립, 결성 또는 등록신청 등을 승인하는 내용의 공문 등을 말한다.

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제27호 서식] 최대주주(법인)의 매출액 확인서

최대주주(법인)의 매출액 확인서

(세칙 제47조제5항 관련)

1. 법인명 :

2. 설립연도 :

3. 최근 사업연도(결산월) :

4. 매출액 : 천원(연결/별도/개별, 연간/반기/분기 기준)

5. 회계법인 확인
   가. 회계법인명 :
   나. 확인일자 :

첨부: 회계법인 검토확인서 사본

제 출 일 : 년 월 일
회 사 명 :
대표이사(대표집행임원) : (인)

[별지 제28호 서식] 상장폐지 이의신청서

상장폐지 이의신청서

(세칙 제60조, 제63조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

○○○(주)(또는 (주)○○○)는 귀 거래소의 상장폐지 결정에 대하여 다음과 같이 이의를 신청합니다.

1. 신청의 취지

2. 신청의 이유
   가. 상장폐지기준 해당 사유 및 근거 규정
   나. 당사 증권의 상장폐지기준 해당 사실관계
   다. 이의신청의 이유 또는 상장폐지기준 해당사유 해소 계획이 있는 경우 그 개요

3. 위원회 출석(의견진술) 여부

위원회 출석여부	출 석		불 출 석
	( )		( )
출석자 인적사항	성 명		해당사항 없음
	신청회사와의 관계		
	주소 및 연락처		
	기타 사항		

기재상의 주의

본란에 위원회 불출석으로 기재하는 경우 1·2항목에 기재된 사항에 대한 추가·정정·삭제 등 변경이 인정되지 않는다.

【 첨 부 】 1. 개선계획서 및 관련서류(해당하는 경우)
2. 해당 분야 전문가의 의견서
3. 그 밖에 이의신청과 관련하여 필요하다고 인정하는 서류

년 월 일

회 사 : _____

대표이사(또는 대표집행임원) : _____(인)

[별지 제29호 서식] 연구개발·시장평가 우수기업 확인서

연구개발.시장평가 우수기업 확인서

(세칙 제49조제2항 관련)

한국거래소 이사장 귀하

당사는 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제49조제2항에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견된 경우 한국거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정 등에 따라 당사에 대하여 행하는 관리종목 지정, 상장폐지 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 확인의무 위반으로 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 연구개발 우수기업에 관한 사항

제약·바이오기업 해당 여부주1) (○, X)	혁신형 제약기업 해당 여부주2) (○, X)	혁신형 제약기업 유효기간

주1) 규정 제2조제1항제40호에 따른 제약.바이오기업 해당여부를 기재한다.
주2) 최근 사업연도 말 현재 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」제2조제3호에 따른 혁신형 제약기업 해당여부를 기재한다.

2. 시장평가 우수기업에 관한 사항

제약.바이오기업 해당 여부주1) (○, ×)	일평균 시가총액주2)	자본금주3)

주1) 규정 제2조제1항제40호에 따른 제약.바이오기업 해당여부를 기재한다.
주2) 최근 사업연도 중 보통주(외국주식 또는 외국주식예탁증권을 포함한다) 시가총액의 일평균을 기재한다. 이 경우 매매거래정지일의 시가총액은 제외한다.
주3) 최근 사업연도 말 현재 자본금을 기재한다.

3. 첨부서류

구 분	첨부여부 (○, ×)
혁신형 제약기업 인증서 사본	
그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 서류 등	

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :
주 소 :
대표이사 : (인)

[별지 제30호 서식] 주주명부요약표

주주명부요약표

(세칙 제25조 및 별표 2, 제55조, 제72조 관련)

한국거래소 이사장 귀 하

당사의 주식분포현황이 다음과 같음을 확인하며, 만약 거짓으로 기재하거나 기재하지 않은 사실이 발견될 경우 거래소가 규정, 이 세칙 또는 관련 규정에 따라 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것이며, 이로 인하여 발생하는 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

1. 주식분포 현황

구 분	성 명 (명 칭)	생년월일 (사업자등록번호)	소유 주식 수(주)	지분율(%)	비 고
최대주주					
특수관계인					(예시)자
	소 계				
주요주주 (10% 이상 주주 등)					(예시) 이사
	소 계				
소액주주 (우리사주조합 제외)	○○ 명	(생 략)			
	소 계				
우리사주조합	○○ 명	조합장 생년월일			
	소 계				
기 타 (소액주주 이외의 10% 미만 주주)	성명 또는 ○○명	(10인 초과 시 생략가능)			
	소 계				
합 계	-				

2. 유동주식 수 현황

구 분		주식 수(주)	비 율(%)	비 고
보통주식총수(A)				
비유동주식	정부 소유 주식			
	예금보험공사 소유 주식			
	외국투자가 소유 주식			
	의무보유 중인 주식주)			
	소 계(B)			
유동주식 (A-B)				

주) "의무보유 중인 주식"이란 규정 제2조제1항제35호다목 및 라목에 해당하는 주식을 말한다

3. 최대주주등의 의무보유 중인 주식 현황

구 분		주식 수(주)	비 율(%)	비 고
최대주주 소유 주식	의무보유 중인 주식주)			
	의무보유 중이 아닌 주식(A)			
	소 계			
특수관계인 소유 주식	의무보유 중인 주식주)			
	의무보유 중이 아닌 주식(B)			
	소 계			
최대주주등 소유 주식	의무보유 중인 주식주)			
	의무보유 중이 아닌 주식(A+B)			
	소 계			

주) 의무보유 중인 주식수 란 최대주주등이 보유한 주식수 중 의무보유중인 주식 수를 말한다

4. 최대주주등 이외의 주주 분포 현황

구 분		주주 수	소유 주식 수(주)	지분율(%)	비 고
내국인	은 행				
	증권회사				
	종합금융회사				
	상호저축은행				
	보험회사				
	투자신탁회사				
	벤처기금				
	벤처금융				
	증권투자회사				
	자사주				
	자사주펀드				
	우리사주				
	정 부				
	정부관리기업				
	일반법인(1% 이상)				
	일반법인(1% 미만)				
	개인(1% 이상)				
	개인(1% 미만)				
	실기주				
	기 타				
	내국인 소계				
외국인	외국인기관투자자				
	외국투자전용회사				
	일반법인(1% 이상)				
	일반법인(1% 미만)				
	개인(1% 이상)				
	개인(1% 미만)				
	기 타				

	외국인 소계				
합 계					

5. 소액주주 현황

구분		주주 수	소유 주식 수(주)	지분율(%)
내국인	전문투자자			
	벤처기금 / 벤처금융			
	증권투자회사			
	일반법인(1% 미만)			
	개 인(1% 미만)			
	기 타			
외국인	외국인기관투자자			
	외국인투자전용회사			
	일반법인(1% 미만)			
	개인(1% 미만)			
	기 타			
	합 계			

작성기준일:

주식회사

대표이사(대표집행임원) (인)

<u>기재상의 주의</u>

1. 작성기준일은 주주명부폐쇄의 기준일 현재로 한다.
2. 종류주식을 발행한 코스닥시장 상장법인은 보통주식과 종류주식의 주주명부요약표를 각각 제출한다.
3. 비율 또는 지분율은 소수점 둘째자리까지 기재한다.
4. 동일 항목 내에서는 소유 주식 수가 많은 주주 순으로 기재한다.

5. 제1호 주식분포 현황 및 제4호 최대주주등 이외의 주주분포 현황의 비고란에는 최대주주와의 관계 및 사내 지위 등을 기재한다.
6. “최대주주”란 규정 제2조제1항제13호가목에 해당하는 자를 말한다.
7. “특수관계인”이란 규정 제2조제1항제13호나목에 해당하는 자를 말한다.
8. “최대주주등”이란 규정 제2조제1항제13호에 해당하는 자를 말한다.
9. “주요주주”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호나목에 따른 주요주주 중에서 최대주주, 특수관계인 및 우리사주조합원을 제외한 자를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “코스닥시장 상장법인”으로 본다.
10. “소액주주”란에는 규정 제2조제1항제16호에 해당하는 자 중 우리사주조합을 제외하고 기재한다.
11. “기타주주”란 최대주주, 특수관계인, 주요주주, 소액주주, 우리사주조합에 해당하지 않는 주주를 말한다. 이 경우 기타주주가 10명을 초과하는 때에는 기타주주의 성명란에 주주 수를 기재한다.
12. “우리사주조합”이란 「근로복지기본법」에 따라 설립된 우리사주조합을 말한다. 이 경우 우리사주조합의 성명란에는 우리사주조합원의 수를 기재하고, 생년월일란에는 우리사주조합장의 생년월일을 기재하며, 소유 주식 수란 및 지분율란에는 우리사주조합장의 명의로 소유한 주식을 기재한다.
13. “비유동주식”란 규정 제2조제1항제35호 각 목의 주식을 말한다.
14. “외국투자가”란 「외국인 투자촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 내국인이 100분의 51 이상을 투자한 기업의 외국투자가를 말한다.

[별지 제31호 서식] 계속기업 불확실성 사유해소 확인서

계속기업 불확실성 사유해소 확인서

(세칙 제59조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

본 감사인은 ○○○(주)의 20×× 사업연도 재무제표에 대한 감사결과 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성을 사유로 부적정(의견거절)의 감사의견을 표명한 바 있으며, 동 부적정(의견거절) 감사의견 표명사유는 전적으로 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 기인한 것입니다.

그러나 본 감사인의 감사의견 표명이후 ○○○(주)는 (　　)를 통하여 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성의 사유가 해소 되었다고 판단되는 바, 이에 대해 다음과 같이 확인합니다.

1. 당초 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성 사유

2. 사유 해소 이유(구체적으로 기재)

3. 사유 해소의 근거 자료 : 별첨

○○시(도) ○○구(시군) ○○동 ○○번지

○○○회계법인

대표　　(인)

년　　월　　일

[별지 제32호 서식] 자금 사용내역 확인서

자금 사용내역 확인서

한국거래소 이사장 귀하

당사는 제3자 배정 방식의 유상증자와 관련하여 「코스닥시장 상장규정」 제46조제1항제4호 또는 제50조제1항제3호에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정 등에 따라 당사에 대하여 행하는 관리종목·투자주의 환기종목 지정 및 상장폐지 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

1. 코스닥시장 상장법인의 명칭 :

2. 제3자 배정 유상증자에 관한 사항

증자주식수		증자규모(백만원)	
납입일		유상증자 결정공시일	
		신주상장 예정일	
자금조달 목적		증권신고서 제출대상 여부 및 면제 시 사유	

3. 제3자 배정 신주취득자 현황

제3자 배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	증자규모		비 고
		배정주식수	납입금액(백만원)	

4. 상장신청인의 자금사용 내역

5. 제3자 배정 신주 취득자들을 대상으로 한 자금사용내역 확인

구 분	해당 여부
1) 제3자 배정 유상증자 납입이후 제3호의 신주취득자에 대하여 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여, 증권[주1)]의 대여, 출자[주2)] 등의 결정이 있었는지 여부	예, 아니요
2) 제3자 배정 유상증자 이후 6개월 이내에 제3호의 신주취득자에 대하여 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여, 증권의 대여, 출자 등의 결정 계획 유무	예, 아니요

주1) 증권이란 법 제4조제2항 각 호의 증권, 어음 또는 양도성예금증서를 말한다. 이하 같다.

주2) 출자란 타 법인이 발행한 주식 등 또는 출자증권의 취득을 말한다. 이하 같다.

6. 첨부서류

구 분		첨부 여부 (O, X)
1	의무보유 대상자의 의무보유확약서 * 제3자 배정 신주취득자를 대상으로 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여, 증권의 대여, 출자 등의 결정이 있는 경우에만 첨부	
2	의무보유 대상자의 의무보유를 증명할 수 있는 서류	
3	제4호 자금 사용내역을 확인할 수 있는 서류	

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

제 출 일 : 년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제33호 서식] 관리종목 지정 예외사유 해당 여부 확인서

관리종목 지정 예외사유 해당 여부 확인서

(세칙 제53조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

년 월 일

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제53조제1항제7호의 사유가 발생하였으나, 해당 사유가 주주총회 정족수 미달로 발생한 경우(주주총회 안건 부결 등 코스닥시장 상장법인의 책임 없는 사유로 동 사유에 해당하는 경우를 포함한다)로서 주주총회 성립을 위해 노력하였는지 여부를 확인하기 위하여 본 확인서를 제출하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정에 따라 당사에 대하여 행하는 관리종목 지정 및 상장폐지 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

1. 코스닥시장 상장법인의 명칭 :

2. 주주총회 개최 예정일 :

3. 주주총회 성립을 위한 노력 여부 확인

구 분	해당 여부
가. 전자투표 실시 여부	예, 아니요
나. 모든 주주들을 대상으로 한 의결권 대리행사의 권유주) 여부	예, 아니요
다. 기관투자자 등에 대한 의결권행사 요청 여부 등 기타 주주총회 성립을 위한 조치 여부	예, 아니요

기재상의 주의

주) 전자위임장 시스템 또는 우편을 통해 모든 주주들에게 위임장 용지와 참고서류를 교부한 경우를 말한다.

4. 첨부서류

구 분	첨부여부 (O, X)
가. 전자투표 이용 확인증[주1)]	
나. 모든 주주들에 대한 의결권 대리행사 권유를 확인할 수 있는 서류[주2)]	
다. 기관투자자 등에 대한 의결권행사 요청 등 기타 주주총회 성립을 위한 노력을 확인할 수 있는 서류[주3)]	

<u>기재상의 주의</u>

주1) 당해 주주총회와 관련하여 한국예탁결제원 등 상법 시행령 제13조제4항에 따른 전자투표 관리기관이 발급한 전자투표 이용 확인증을 말함

주2) 전자위임장 시스템을 이용한 경우에는 당해 주주총회와 관련하여 전자위임장 관리기관이 발급한 전자위임장 이용 확인증을 말하고, 우편을 이용한 경우에는 모든 주주들에 대해 위임장 용지 및 참고서류를 송부했음을 확인할 수 있는 증빙서류를 말한다.

주3) 가, 나 이외에 주주총회 성립을 위해 추가적인 노력을 한 경우에만 이를 증빙할 수 있는 서류를 첨부한다.

(예시) 기관투자자 등에 대해 의결권 행사를 요청하기 위한 공문 및 이메일 등 발송 내역, 서면투표제를 채택한 경우 모든 주주들에 대해 서면투표용지 및 참고자료를 송부했음을 확인할 수 있는 증빙서류 등)

※ 반드시 금번 주주총회 관련 확인증 등을 제출하여야 하며, 과거 주주총회 관련 서류는 인정되지 않음

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제34호 서식] 내부회계관리제도 운영보고서

내부회계관리제도 운영보고서

(세칙 제20조 관련)

한국거래소 이사장 귀하 년 월 일

회 사 명 :
대 표 이 사 : (인)
본 점 소 재 지 :
(전 화)

내부회계관리자 :
(전 화)

1. 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직에 관한 사항

가. 내부회계관리제도 도입 및 경과

나. 내부회계관리규정

1) 규정명 : (년 월 일 제정)
2) 주요 항목별 세부내용의 요약

항 목	세부 내용	관련 조항
【 회계정보의 관리 】 ○ 회계업무의 처리(회계정보의 작성등을 하는 임·직원이 준수하여야 할 절차) - 회계처리방법 - 회계처리방법의 변경 - 회계정보의 보고 - 회계거래의 기록방법 - 회계정보의 공시 - 회계업무처리규정의 제정 책임자 및 회계업무의 처리 절차별 책임자 및 담당자를 정할 것 ○ 회계업무처리의 점검 - 회계정보의 정기적인 점검 및 조정 등 내부검증에		

관한 사항 - 회계정보의 오류통제 및 수정방법 ○ 회계기록의 관리·보존 - 회계정보를 기록·보관하는 장부관리방법과 위조 등의 방지를 위한 통제절차		
【 내부회계관리제도의 관리 및 운영 】 ○ 회계정보의 작성 등과 관련된 임·직원의 업무분장과 책임 - 내부회계관리제도의 관리·운영책임자 - 내부회계관리자 - 회계정보관련 업무분장 - 내부회계관리규정 위반의 지시 등 처리방법 등 - 감사의 보고의무 - 내부회계관리제도의 공시		
【 기타 】 ○ 규정 위반 임·직원의 징계 ○ 규정 개정 절차		

<u>기재상의 주의</u>

한국상장회사협의회의 「내부회계관리규정 표준예시」에 준하는 내용을 포함하여야 한다.

3) 해당 사업연도중 내부회계관리규정의 주요 개선내용

개선일자	개선전	개선후	비고(개선 이유 등)

다. 내부회계관리조직

1) 관리·운영조직의 책임자 현황

소속기관 또는 부서	책임자 성명	직 책	담당업무		전화번호
			내부회계관리 제도관련	기타	
감사(위원회)		감사			
이사회		내부회계 관리자			
회계처리부서					
전산운영부서					
자금운영부서					
기타관련부서					

2) 내부회계관리자의 인적사항

성명	소속기관/부서	생년월일	학력	임기	주요경력	기타
				~		

3) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관 또는 부서	총원	내부회계담당 인력의 공인회계사 자격증 보유비율			내부회계담당 인력의 평균경력월수
		내부회계 담당인력수(A)	공인회계사 자격증 소지자수(B)	비율 (B/A×100)	
감사(위원회)					
이사회					
회계처리부서					
전산운영부서					
자금운영부서					
기타관련부서					

<u>기재상의 주의</u>

$$\text{내부회계담당 인력의 평균 경력월수} = \frac{\text{A의 단순합산 내부회계관리업무경력월수(입사 전 포함)}}{\text{내부회계담당인력수(A)}}$$

2. 내부회계관리자가 보고한 내부회계관리제도 운영실태

기간(사업연도)	보고일자	보고자	보고내용	보고대상	비 고
제××기					
제××기(반기)					
기타					

3. 감사가 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한 내용

기간(사업연도)	보고일자	보고자	보고내용	비 고
제××기				
제××기(반기)				
기타				

4. 감사인의 검토사항 및 의견

(감사인명 :)

구 분	의견내용	회사의 개선여부	개선계획	비 고
내부회계관리규정				
내부회계관리 조직				
내부회계관리제도 운영실태				
기타 내부회계관련 의견				

<u>기재상의 주의</u>

한국상장회사협의회의 「내부회계관리제도 모범규준」에 준하는 내부회계관리제도 운영・평가 여부에 대하여 한국공인회계사회의 「내부회계관리제도 검토기준」에 준하여 검토하여야 한다.

5. 내부회계관리규정을 위반한 임·직원에 대한 징계내용

위반일자	위반자		위반내용	징계내용	징계일자
	직책	성명			

6. 기타 내부회계관리제도에 대한 투자자등의 이해·평가를 위하여 필요한 사항

별 첨. 감사인의 내부회계관리제도 검토의견서 사본

[별지 제35호 서식] 외부감사인 확인서한

외부감사인 확인서한(Comfort Letter)

(세칙 제64조 및 별표 1 관련)

(상장신청인) 귀중 년 월 일

○○○○회계법인(이하 “본 감사인” 이라 한다)은 ○○○○년 12월 31일, ○○○○년 6월 30일이 속하는 회계연도의 재무제표에 대한 감사(검토)를 실시하였으며, 주식회사 ○○○○(이하 “회사”라 한다)의 ○○○○년 ○○월 ○○일자로 제출예정인 외국주식·외국주식예탁증권의 상장예비심사신청서와 관련하여 다음과 같은 사항을 확인합니다.

1. 본 감사인은 회사의 재무제표에 대한 회계감사와 관련하여 ○○○○의 회계감사기준에 따라 회사에 대한 독립성을 유지하고 있습니다.

2. 본 감사인은 본 서한의 작성을 위하여 외국주식·외국주식예탁증권 상장예비심사신청서에 포함된 내용 중 회사가 요청한 별첨의 재무 관련 자료 항목만을 대상으로 회사가 요청한 다음 각 목의 확인절차만을 수행하였으며, 별첨에 열거되지 않은 항목에 대하여는 별도의 추가적인 확인절차를 수행하지 아니하였습니다.

가. 본 감사인은 외국주식·외국주식예탁증권 상장예비심사상장예비심사신청서서에 포함된 항목의 금액과 설명을 ○○○○년 재무제표에 대한 감사(검토)보고서상의 해당 금액 또는 기재사항과 대조하였으며, 서로 일치함을 확인하였습니다.

나. 본 감사인은 외국주식·외국주식예탁증권 상장예비심사신청서에 포함된 비율과 합계를 재계산하여 계산의 정확성을 확인하였습니다.

다. 본 감사인은 외국주식·외국주식예탁증권 상장예비심사신청서에 포함된 항목의 금액과 설명을 ○○○○년 재무제표에 대한 감사(검토)보고서상의 해당 설명내용과 대조하였으며, 동 설명내용에 감사(검토)보고서상의 기재내용 또는 금액과 불일치하는 사항이 포함되지 아니하였음을 확인하였습니다.

라. 본 감사인은 외국주식 · 외국주식예탁증권 상장예비심사신청서에 포함된 항목의 금액을 회사의 결산보고서상의 해당 금액과 대조하였으며, 서로 일치함을 확인하였습니다.

마. 본 감사인은 감사(검토)보고서 및 회사의 결산보고서에 포함되어 있지 않은 금액이 외국주식 · 외국주식예탁증권 상장예비심사신청서에 포함된 경우에는 회사의 회계기록 또는 회사에서 제시한 분석자료 등 내부문서와 대조하였으며 서로 일치함을 확인하였습니다. 회사에서 제시한 분석자료 등 내부문서의 정확성 및 타당성에 대해서는 검토하지 않았습니다.

본 감사인이 수행한 확인절차의 충분성에 대하여는 본 서한 수신인인 회사의 책임입니다. 또한, 본 감사인은 동 확인절차가 수신인이 의도하는 목적에 부합되는지 여부에 대한 의견을 표명하지 아니하고, 본 감사인이 수행한 확인절차는 ○○○○ 회계감사기준(현지 국가의 해당 회계감사기준 등)에 의하여 수행된 절차가 아니므로 이에 대한 의견을 표명하지 아니합니다.

3. 본 서한의 작성을 위하여 본 감사인은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 ○○○○년 ○○월 ○○일까지의 기간(이하 “후속기간”이라 한다)에 대하여 수신인이 필요하다고 요청한 절차를 수행하였으며, 요청한 절차 및 결과는 다음과 같습니다.

가. 본 감사인은 후속기간 중 주주총회의사록과 이사회의사록을 확인하였으며, 회사의 의사록 관리책임자는 상기의 의사록을 빠짐없이 제출하였다고 진술하였습니다. 제시된 후속기간 동안의 주주총회 및 이사회의 내용은 다음과 같습니다.

【 ○○○○년 ○○월 ○○일의 이사회 의사록 발췌 요약 】

○ 의결사항 : ○○○○○ 건 승인

나. 회사 담당자는 ○○○○년 ○○월 ○○일 이후 시점의 대차대조표 또는 이후 기간의 손익계산서가 작성되지 않았다고 진술하였으며, 본 감사인은 이와 관련하여 ○○○○년 ○○월 ○○일 이후부터 ○○○○년 ○○월 ○○일까지의 기간에 대하여 어떠한 검토절차도 수행하지 아니하였습니다.

다. 다음의 중요사항 등에 대해 회사 담당자에게 질문하였으며, 중요사항과 관련하

여 수신인이 제출한 후속기간 중의 주요 보조부와 전표 등을 확인하였습니다.

- 발행한 수표 또는 어음의 부도
- 영업활동의 정지
- 재해 또는 과대한 손실의 발생
- 다액의 고정자산의 매각
- 소송의 제기 또는 분쟁의 발생
- 임원의 변경
- 합병, 분할·분할합병(물적분할에 의한 분할·분할합병을 포함), 영업의 양도·양수, 주요자산의 임대 또는 경영위임의 결의 등
- 주식이나 사채의 발행
- 거액의 차입이나 외국차관
- 중요한 회계추정의 변경
- 우발채무 및 약정사항의 발생 여부
- 비정상적인 전기오류수정사항의 발생 여부
- 주주지분, 장기부채, 운전자본 등의 중요한 변화 여부
- 지주회사의 경우 주요 자회사의 상기 사항에 관한 사항
- 기타 중요하다고 인정되는 사항 등

상기 사항에 대한 본 감사인의 질의에 대하여 회사의 담당자는 후속기간 동안 상기 사항이 발생하지 아니하였다고 진술하였습니다.

【 진술한 사항 】

상기 절차는 회계감사기준에 의하여 수행된 절차가 아니므로 이에 대한 의견을 표명하지 않으며, 본 절차가 본 서한의 수신인이 의도하는 절차의 목적에 부합하는지 여부에 대한 의견을 표명하지 아니합니다. 본 감사인이 추가적인 절차를 수행하거나 회계감사 또는 검토를 수행하였다면 수신인에게 보고할 다른 사항을 발견할 수도 있습니다.

4. 외국주식 · 외국주식예탁증권 상장예비심사신청서에 기재되는 내용, 공시범위 등의 결정 및 확인에 대한 책임은 본 서한의 수신인인 회사측에게 있으며, 본 감사인의 책임은 요청받은 사항에 대한 확인절차를 수행하고 본 서한을 발행하는 데 있습니다. 또한, 본 서한의 발행이 본 서한 수신인측의 외국주식 · 외국주식예탁증권 상장예비심사신청서 내용, 공시범위 등의 결정 및 확인에 대한 책임을 대신하거나 면제시키는 것은 아닙니다.

5. 본 서한은 회사의 한국거래소 상장을 위한 외국주식 · 외국주식예탁증권 상장예비심사신청서와 관련하여 본 서한의 수신인만을 위하여 작성된 정보이므로 다른 목적으로 회람하거나 이용할 수 없습니다.

6. 본 서한은 회사의 한국거래소 상장과 관련하여 한국 내에서만 사용될 목적으로 작성되었으므로, 한국 이외의 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.

○○○○○ 회계법인

대표이사 (인)

별 첨. 상장예비심사신청서상 검토항목별 확인절차 및 발견사항

(별첨)

상장예비심사신청서상 검토항목별 확인절차 및 발견사항

상장예비심사신청서 항목	상장예비심사신청서에 기재되는 내용	확인절차 및 발견사항

[별지 제36호 서식] 외국기업 대표이사 의무이행 확약서

외국기업 대표이사 의무이행 확약서

(세칙 제64조 및 별표 1 관련)

한국거래소 이사장 귀하

본인은 주식회사 (이하 “회사”라 합니다)의 대표이사로서 다음의 사항에 동의하며 이를 위반할 경우 법적 책임을 부담할 것을 확약합니다.

1. 본인은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「코스닥시장 상장규정」, 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」, 「코스닥시장 공시규정」, 「코스닥시장 공시규정 시행세칙」 및 회사의 정관을 준수하고, 회사가 이를 준수하도록 할 것을 확약합니다.

2. 본인은 한국거래소에 제출한 자료 중 중요한 사항의 허위기재 또는 누락 등으로 인하여 발생하는 모든 책임을 부담하며, 이에 따른 한국거래소의 조치에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

3. 본인은 한국거래소가 투자자 보호, 시장 건전성 유지 및 관련 규정의 준수여부 등을 확인하기 위하여 요청하는 자료 등을 한국거래소가 요청하는 기한까지 제출하고, 한국거래소의 요청이 있는 경우에는 각종 위원회와 회의 등에 참석할 의무를 부담합니다.

4. 본인은 한국거래소가 이 확약서를 제3자에게 제공하거나 불특정 다수인이 열람할 수 있도록 공개함에 동의합니다.

※ 이 확약서와 관련하여 발생하는 법적 분쟁은 한국거래소의 코스닥시장본부 소재지를 관할하는 법원을 관할법원으로 하고, 대한한국 법률을 준거법으로 적용한다.

년 월 일

주식회사

대표이사 (인)

[별지 제37호 서식] 합병 대상 법인과의 합병 관련 확인서

합병 대상 법인과의 합병 관련 확인서

(세칙 제74조 및 별표 1 관련)

한국거래소
이사장 귀하

당사는 합병 대상 법인과의 합병과 관련하여 「코스닥시장 상장규정」 제74조 및 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제74조의 규정에 따라 다음 사항이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 합병 대상 법인의 명칭 :
2. 합병 대상 법인에 대한 사항

구 분	해당여부		비고
	예	아니오	
1. 법시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자			
2. 규정 제69조제1항에 따른 상장예비심사 신청일 현재 주주등(제1호의 금융투자업자는 제외한다. 이하 같다)			
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 법 제9조제1항에 따른 대주주인 회사 가. 제1호의 금융투자업자(당해 금융투자업자의 임직원으로서 당해 기업인수목적회사의 설립·운영과 관련된 업무를 수행하였거나 수행 중인 자, 그 배우자 및 직계존비속을 포함한다) 나. 제2호의 상장예비심사 신청일 현재 주주등(당해 주주등이 법인인 경우 그 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속을 포함하며, 개인인 경우 그 배우자 및 직계존비속을 포함한다) 다. 당해 기업인수목적회사의 임직원(당해 임직원의 배우자 및 직계존비속을 포함한다)			
4. 제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사*			
5. 제1호의 금융투자업자 또는 제2호의 상장예비심사 신청일 현재 주주등(당해 주주등이 법인인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)의 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사(이하 "계열회사"라 한다)			
6. 당해 기업인수목적회사, 제1호의 금융투자업자 또는 제2호의 상장예비심사 신청일 현재 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 법인			

주) 제4호의 소유주식수를 산정함에 있어 다음 각 호의 주식수를 포함한다.

1. 주식등의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수
2. 제1항제1호의 금융투자업자 및 같은 항 제2호의 상장예비심사 신청일 현재 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)

[별지 제38호 서식] 신주인수권증권 상장신청서

신주인수권증권 상장신청서

(세칙 제81조 및 별표2 관련)

한국거래소 이사장 귀하

신 청 일 : 년 월 일

신청회사 :

대표이사 : (인)

「코스닥시장 상장규정」 제83조에 따라 다음과 같이 신주인수권증권의 상장을 신청합니다.

종목명		
신주인수권증권의 수		
신주인수 비율(%)		
발행일자		
발행회차		
신주인수권행사로 발행할 주식의 종류		
신주인수권행사로 발행할 주식의 수		
1주의 금액(액면가)(원)		
발행 액면총액(원)		
신주인수권 행사가격(원)		
발행가액 총액(원)		
신주인수권 행사기간	시작일	
	종료일	
주금 납입방법		
주금 납입처		
신주의 이익배당 사항		

【 신주인수권부사채권의 발행조건 】

종목명		
발행연월일		
연이율(%)		
액면 10만원당 발행가액(원)		
발행액면총액(원)		
현재까지의 상환액(원)		
거치기간		
상환기간		
신주인수권 행사조건		
신주인수권 행사비율		
신주인수권 행사기간	시작일	
	종료일	
신주의 이익배당사항		
발행방법		
상환방법		
등록기관		
인수인		
모집 또는 주선기관		
이자지급방법		
이자지급기한		
원리금 지급장소		
보증 : 원리금지급대행기관		
담보	종류	
	목적물	
	순위	
	담보기관	
비고		

<u>기재상의 주의</u>

1. 주금납입이 수반되는 경우에는 주금 납입처를 반드시 기재하여야 한다.
2. 발행방법에는 직접발행(모집 또는 매출), 간접발행(모집 또는 매출) 또는 주주할당 등으로 기재한다.

[별지 제39호 서식] 신주인수권증서 상장신청서

신주인수권증서 상장신청서

(세칙 제81조 및 별표2 관련)

한국거래소 이사장 귀하

신 청 일 : 년 월 일

신청회사 :

대표이사 : (인)

「코스닥시장 상장규정」 제83조에 따라 다음과 같이 신주인수권증서의 상장을 신청합니다.

종목명		
발행회차		
발행증서의 수(증서)		
상장증서의 수(증서)		
목적 주식의 종류		
목적주식 1주의 발행가액(원)		
목적주식 1주의 액면가액(원)		
발행예정 주식 수(주)		
발행예정 총액(원)		
목적주식 청약기간	시작일	
	종료일	
신주인수권 양도허용에 관한 사항		
상장폐지일		
비고		

기재상의 주의

1. 발행예정주식 수는 이사회에서 결의한 발행예정주식 총수와 구주주 배정 주식 수를 구분하여 기재한다.
2. 청약일(기간)은 구주주의 청약일(기간)을 기재한다.
3. 신주인수권의 양도를 정관(주주총회)에서 정한 경우는 정관의 내용(주주총회 결의

내용), 이사회에서 정한 경우는 이사회 결의내용을 기재한다.

4. 상장폐지일은 구주주의 청약개시일의 5일(매매거래일을 기준으로 한다) 전의 날을 기재한다.

[별지 제40호 서식] 코스닥시장 상장법인 확인서

코스닥시장 상장법인 확인서

1. 회 사 명 :

2. 대 표 이 사(또는 대표집행임원) :

3. 설 립 연 도 :

4. 자 본 금 : 억원(상장당시 억원)

5. 업 종 :

6. 상 장 사 항

종 목 명	발행주식수	액면가	상장일	상장번호

7. 상장주선인 : 증권 주식회사

위와 같이 코스닥시장 상장법인임을 확인함

년 월 일

한국거래소 이사장 (인)

기재상의 주의

1. 액면가액란에 액면주식의 경우 1주당 액면가액을 기재하고, 무액면주식의 경우 1주당 자본금을 기재한다.
2. 보통주식과 종류주식별로 구분하여 기재하고, 종류주식에 보통주식과 다른 조건이 부여된 경우 그 구체적인 내용을 주석으로 기재한다.

[별지 제41호 서식] 상장명세서

상장명세서

(세칙 제32조, 제75조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제32조 / 제75조에 따라 다음과 같이 상장명세서를 제출합니다.

1. 회사명(영문명) : ( )

2. 상장(예정)일 : 년 월 일

3. 상장할 주식에 관한 사항

종 목	주당액면가액	상장할 주식수	배당기산일	비 고
	원	주		

4. 종목명 및 코드

종 목	한글약명	영문약명	심 볼	표준코드	단축코드

5. 회사 개요

본점소재지	(연락처)		
최대주주등	(주주명) 외 명 (지분율) %		
대표이사		최대주주와관계	
설 립 일	년 월 일	업종 및 주제품 (업종코드)	
코스닥상장여부(상장일)			

자본금	수 권	백만원	결 산 기	
	납 입	백만원	기업집단	
	주 당 금 액	원	종업원수	

6. 기준시가총액

구 분	보통주권	종류주권	합계
종목별 상장예정주식수			
기준시가총액(예정)	백만원	백만원	백만원

7. 회사에 관한 사항

가. 회사의 개황
1) 회사의 목적
2) 회사의 연혁
3) 자본에 관한 사항
4) 주식에 관한 사항
5) 배당에 관한 사항

나. 경영조직에 관한 사항
1) 회사조직도
2) 최고경영자에 관한 사항
3) 임원 및 종업원에 관한 사항

다. 사업의 내용
1) 업계현황 및 전망
2) 회사의 현황
3) 주요제품 등에 관한 사항
4) 매입에 관한 사항
5) 생산 및 생산설비에 관한 사항
6) 매출에 관한 사항
7) 판매경로등
8) 경영상의 주요계약 등
9) 연구개발활동
10) 해외진출

라. 재무에 관한 사항
1) 요약재무정보
2) 재무제표

3) 요약 연결재무현황 4) 연결재무제표 5) 외부자금조달 현황 6) 우발채무 7) 결산일 이후에 발생한 중요사항 **마. 회계 등에 관한 사항** 1) 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 2) 연결재무제표에 대한 감사인 및 감사의견 등 3) 내부회계관리제도 **바. 지배구조 및 이해관계자와의 거래내용** 1) 지배구조의 개요 2) 관계회사 현황 3) 타법인 출자현황 4) 최대주주등과의 거래내용 5) 주주(최대주주등 제외).임원.직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

<u>기재상의 주의</u>

거래소가 따로 정하는 작성예시를 참고하여 작성한다.

8. 주식을 분석한 경우 그 분석에 관한 사항

9. 그 밖에 투자자 보호상 필요한 사항

<u>기재상의 주의</u>

해당 주식의 상장과 관련하여 투자자의 투자의사결정시 고려하여야 할 주요사항 및 위험요소에 대하여 기재한다.

_____가 주식을 상장신청함에 있어 년 월 일 현재의 상장명세서가 위와 같음을 확인합니다.

상장주선인(대표주관회사 포함)	상장신청법인
주 소 :	주 소 :
회사명 :	회사명 :
대표자 : (인)	대표자 : (인)

[별지 제42호 서식] 리픽싱조건부 금융상품 관련 평가손실 확인서<신설 2022.12.9>

리픽싱조건부 금융상품 관련 평가손실 확인서

(세칙 제49조, 제61조 관련)

한국거래소 이사장 귀하

당사는 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제49조, 제61조에 따라 다음의 사항이 20XX 사업연도 감사보고서에 기재된 내용과 동일함을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 거래소가 「코스닥시장 상장규정」, 같은 규정 시행세칙 및 관련 규정에 따라 당사에 대하여 행하는 상장폐지, 관리종목 지정 등 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

- 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 금융상품과 관련한 금융부채 평가손실 금액을 제외한 법인세비용차감전계속사업손실
  (기업회계기준서 제1001호 문단 한138.5(2)(3) 관련)

구 분	금 액(원)
조정 전 법인세비용차감전계속사업손실주1)(a)	
리픽싱조건부 금융상품의 전환권.신주인수권(이를 포함하는 금융부채)의 평가손실주1)(b)	
조정 후 법인세비용차감전계속사업손실주2)(c)	

주1) (a)는 손실 금액 그대로 (-)로 기재하고, (b)는 절대값을 기재
주2) (c) = (a)+(b) 로 계산

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

외부감사인 : ○○회계법인
대표 (인)

회 사 명 :
주 소 :
대 표 이 사 : (인)